# EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY

## Svazek A
## Ústavní a správní právo

**Doplněné vydání • 14. října 2026**

60 oficiálních otázek. Odborný výklad, konkrétní aplikační situace, přesně označené normy a judikatura.

### Práce s prameny

- **Přednost má normativní text:** články slouží k výkladu. Ustanovení vždy označuje číslo předpisu i zkrácený název. Každá citace nese časové znění.
- **Judikatura bez opakovaných rozborů:** každý z 145 případů napříč pěti svazky má jeden podrobný rozbor. Z ostatních otázek vedou odkazy na jeho umístění.
- **Úvod každého případu:** označení a datum rozhodnutí, vlastní tematický název, konkrétní shrnutí jádra věci a přímý odkaz. Název i shrnutí slouží studiu a nejsou vydávány za oficiální název či právní větu soudu.
- **Samostatné studium otázky:** relevantní zákonné odstavce se podle potřeby opakují mezi otázkami. U každého rozboru judikatury je vedle čísla a názvu normy vlastní stručná parafráze obsahu dotčených ustanovení; historické znění se odlišuje od aktuálního.
- **Právní věty a citace:** u všech 145 případů jsou uvedeny celé doložené publikované právní věty; vlastní komentář je oddělen. Texty NALUS jsou bezplatné informativní elektronické verze; autentické jsou originály a stejnopisy soudu.
- **Nejvyšší soud:** právní věty nových rozhodnutí jsou ověřeny v oficiálních publikacích NS. Dne 14. 10. 2026 bylo navíc dohledáno 24 zveřejněných rozhodnutí s odůvodněním v obnovené Sbírce NS. Sbírkové verze mohou být redakčně zkráceny; odkazy na ně jsou odlišeny od původní databáze plných textů, která z prostředí nadále vrací chybu. Zbývajících 17 rozborů vychází z ověřených oficiálních právních vět.
- **Rozhodný výhled:** 1. 5. 2027 nebo nejnovější dostupné doložené znění. Pro 23 předpisů je použito dodané vyhlášené znění roku 2027. Úplný budoucí právní stav všech odvětví potvrzen není; použité časové znění je uvedeno u každého předpisu.
- **Historické materiály:** 69 nových souborů a dvě přiložená schémata slouží jako teoretické podklady. Zastaralé sazby, lhůty a právní konstrukce nejsou přebírány bez kontroly. Bylo doplněno 86 výkladů pro 84 otázek a sedm srovnávacích tabulek.

Inventáře 199 dříve dodaných a 69 nových dokumentů, přehled vyřazených zastaralých údajů i časových znění jsou v repozitáři. Rozsah je dán výkladem; otázky průběžně navazují.

# A01 — Ústava ČR, charakteristika, struktura, ústava a právní řád, současný stav ústavního zákonodárství a realizace Ústavy ČR.

## Systematika a konkrétní výklad

Ústava je nejvyšším organizačním rámcem výkonu státní moci. Vymezuje demokratický právní stát, dělbu moci, ústavní instituce a územní samosprávu. Zákon musí být vykládán v souladu s ústavním pořádkem; podzákonný předpis nemůže založit pravomoc mimo zákonné zmocnění.

- **Co je ústava a proč nestačí její název:** Ústava ve formálním smyslu je soubor norem s nejvyšší právní silou, přijatých a měněných zvláštním postupem. Ústava v materiálním smyslu zahrnuje pravidla o základech státu, organizaci veřejné moci a postavení jednotlivce, bez ohledu na to, v jakém dokumentu jsou obsažena. Nejde o prostý protiklad psaného textu a skutečné politiky. Český ústavní pořádek je širší než dokument nazvaný Ústava České republiky: zahrnuje také Listinu základních práv a svobod a další ústavní zákony v rozsahu článku 112 Ústavy ČR. Pojem ústavního pořádku proto označuje právní soubor, nikoli politické hodnocení současné vlády.
- **Instituce, předmět regulace a procesy:** Subjekty jsou občané, lid jako zdroj moci a ústavní orgány vykonávající svěřené pravomoci. Předmětem úpravy je organizace státu, způsob tvorby rozhodnutí a hranice zásahů do práv. Ústava rozděluje pravomoci mezi Parlament, prezidenta, vládu, soudy a další instituce. Právní jednání orgánu musí mít příslušný základ, zákonnou formu a odpovídající proces. Parlamentní hlasování, vládní usnesení a soudní nález proto nejsou zaměnitelné projevy téže neomezené státní vůle.
- **Jak ústava působí v běžné právní věci:** Ústavní normy přímo vymezují některé vztahy a současně vedou výklad zákonů. Obecný soud se nemá zastavit u doslovného textu, jestliže existuje ústavně konformní výklad. Nemůže však pod záminkou výkladu libovolně přepsat zákon. Při neodstranitelném rozporu zákona rozhodného pro věc nastupuje konkrétní kontrola před Ústavním soudem. Ústavní realizace tak zahrnuje tvorbu práva, jeho aplikaci, ochranu jednotlivce i kontrolu orgánů. Ne každé porušení zákona je zároveň zásahem do ústavního práva.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Rozlišujte formální nejvyšší právní sílu a faktické fungování institucí. Ústavní změna nemůže odstranit podstatné náležitosti demokratického právního státu. Listina není obyčejným zákonem jen proto, že byla vyhlášena usnesením pod číslem 2/1993 Sb. (Listina základních práv a svobod)

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Normativní pojetí:** Ústava ČR není pouze organizačním statutem státu. Čl. 1 odst. 1 spojuje výkon moci s právní jistotou, zákazem svévole a ochranou základních práv; čl. 2 stanoví kompetenční i demokratický základ výkonu moci. Formální dodržení procedury samo nemusí legitimovat obsah odporující materiálnímu jádru.
- **Systematika:** Osm hlav upravuje základní ustanovení, moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, NKÚ, ČNB, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. Při interpretaci jednotlivé kompetence se uplatní její vazba na dělbu moci, odpovědnost orgánu a ochranu práv.

- **Rigidita a kontinuita:** Změna ústavního zákona vyžaduje kvalifikované většiny v obou komorách. Materiální limit čl. 9 odst. 2 se uplatní i vůči ústavodárci. Politický spor o vhodnost řešení se proto odlišuje od otázky jeho přípustnosti v ústavním pořádku.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Formální ústava, materiální ústava a meze změny

- **Formální hledisko:** Ústavní zákon je určen právní silou a zvláštním postupem přijetí. Materiální ústava označuje pravidla organizace a omezení veřejné moci podle obsahu; některá rozvádějí obyčejné zákony. Obě množiny se proto zcela nepřekrývají.
- **Ústavní pořádek:** Článek 112 Ústavy vymezuje soubor předpisů ústavní právní síly. Zákon o organizaci určitého úřadu do něj nevstupuje pouze proto, že upravuje ústavně významnou instituci. Jeho soulad s ústavním pořádkem se dále přezkoumává.
- **Materiální omezení:** Článek 9 odst. 2 chrání podstatné náležitosti demokratického právního státu i proti změně provedené formou ústavního zákona. Nelze jej nahradit tvrzením, že každé ustanovení článků 1 až 9 je ve všech jednotlivostech navždy nezměnitelné.
- **Aplikace:** Při posouzení změny rozlište příslušný orgán, předepsanou většinu a obsahový zásah do chráněných principů. Splnění hlasovacích pravidel řeší formální stránku; samo neodpovídá na otázku materiální přípustnosti.

Teoretický podklad: SZK ustavko HP - revize (1).docx, odstavec 176. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 1, čl. 9, čl. 112.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 44/17 — Volební systém Poslanecké sněmovny. Podrobný rozbor a citace: A04.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Vláda chce nařízením změnit podmínky zániku poslaneckého mandátu, které stanoví Ústava.
- **Řešení:** Nařízení vlády může provádět zákon v jeho mezích. Nemůže změnit ústavní pravidlo; takový zásah by porušil hierarchii pramenů a požadavek zákonného základu výkonu moci.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 9

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 112

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 7

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 15

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 90

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 97

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 98

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 95

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 113

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 1

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 2

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 3

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 4

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 1–9, čl. 15, čl. 39, čl. 54, čl. 67, čl. 81, čl. 83, čl. 90, čl. 95, čl. 97–99, čl. 112–113. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 1–4. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A02 — Ústavní úprava pramenů práva a prameny ústavního práva ČR. Druhy, členění, přehled. Platné publikační právo na národní, nadnárodní a územní úrovni. Úřední sbírky a jejich funkce.

## Systematika a konkrétní výklad

Pramen je právem uznaná forma vyjádření právní normy. V českém systému převažují normativní právní akty, doplněné mezinárodními smlouvami a právem EU. Rozlišujte ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády, prováděcí předpisy správních úřadů a předpisy územní samosprávy. Publikace zajišťuje veřejnou dostupnost a je součástí podmínek právní závaznosti. U každého aktu samostatně určete platnost, účinnost, právní sílu a územní působnost.

- **Právní síla a přednost použití:** Právní síla vyjadřuje postavení normy vůči jiným normám při jejich tvorbě a změně. Přednost použití určuje, kterou normu orgán aplikuje v konkrétní kolizi; nemusí automaticky zrušit druhou. Prováděcí předpis potřebuje zákonný základ a nesmí překročit jeho meze. U vyhlášených mezinárodních smluv podle článku 10 Ústavy ČR se zkoumá splnění ústavních podmínek a přednost při odlišném pravidle. U práva EU je třeba oddělit přímou použitelnost, přímý účinek a aplikační přednost.
- **Národní, unijní a územní úroveň:** Každá úroveň má příslušný publikační režim a orgány. Zákon České republiky, unijní nařízení a obecní vyhláška se nevyhlašují podle jediné univerzální procedury. U územních předpisů se prověřuje působnost vydávajícího orgánu a zákonná sbírka. Při práci s konkrétní normou je nutné zjistit její původ, účinnost, novely a přechodná pravidla. Datum na přiloženém PDF dokládá použité časové znění, ne bez dalšího úplnost všech pozdějších změn.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Elektronická e-Sbírka se řídí zákonem č. 222/2016 Sb. (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv); historický zákon č. 309/1999 Sb. (historický zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv) není současným základem. Obecní vyhlášky a nařízení mají vlastní publikační režim. Právo EU se vyhlašuje v Úředním věstníku EU; domácí publikace není podmínkou účinnosti nařízení EU.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Kolize pramenů:** Pravidlo vyšší právní síly určuje meze normotvorby. Pravidla speciality a časové následnosti působí zásadně mezi srovnatelnými normami; pozdější vyhláška nemůže vytlačit zákon. U smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR se řeší aplikační přednost, nikoli její ztotožnění se zákonem.
- **Právo EU:** Nařízení se zásadně uplatňuje přímo; směrnice zavazuje k výsledku a otázka jejího přímého účinku vyžaduje samostatnou analýzu. Publikace v Úředním věstníku EU a vnitrostátní vyhlášení transpozičního zákona plní jiné funkce.
- **Publikační režim:** Vyhlášení zajišťuje seznatelnost a určuje platnost podle příslušného předpisu. Datum účinnosti je nutné číst samostatně. Konsolidovaný soukromý přepis je pomůckou; při sporu o závazné znění je rozhodný úřední pramen a přechodná ustanovení.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Pramen, právní norma, platnost a účinnost

- **Pramen a norma:** Právní předpis je forma, v níž jsou pravidla vyjádřena. Jedna norma může být sestavena z několika ustanovení; naopak jeden paragraf může obsahovat více příkazů, zákazů nebo oprávnění. Obsah se proto nezjišťuje pouze přečtením izolovaného odstavce.
- **Publikace:** Vyhlášení je právně stanovený způsob zpřístupnění předpisu a podmínka jeho platnosti. Od něj se odlišuje účinnost, tedy okamžik, od kterého se jeho pravidla uplatňují. Mezi těmito okamžiky může běžet legisvakanční doba.
- **Adresáti a čas:** Platný předpis s odloženou účinností nezakládá bez dalšího dnešní povinnost. Při studiu budoucího znění je třeba zjistit datum účinnosti konkrétní změny i její přechodná ustanovení.
- **Oprava starých podkladů:** Dřívější listinný publikační režim nelze popisovat jako úplný současný systém. Normativní oporou je zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a jeho skutečně doložené znění; internetové vydání komentáře nemá účinky vyhlášení předpisu.

Teoretický podklad: SZK ustavko HP - revize (1).docx, odstavec 2016. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 52; zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.): § 1.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úředník odmítne uznat elektronické vyhlášení zákona a požaduje listinnou částku jako jediný závazný zdroj.
- **Řešení:** Je nutné použít platný zákonný publikační režim. Závaznost aktu se neposuzuje podle osobní preference úředníka. Současně nelze zaměnit informativní soukromou databázi za úřední vyhlášení.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 52

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 1

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je úředním listem, ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy nebo jiného aktu stanoveného tímto nebo jiným zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10a

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 33

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 78

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 2

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se vyhlašují a) ústavní zákon, b) zákon, c) zákonné opatření Senátu, d) nařízení vlády, e) prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, pokud jiný právní předpis nestanoví jiný postup jeho vyhlášení.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 3

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se sdělením Ministerstva zahraničních věcí vyhlašují a) platná mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a jež má být zcela nebo zčásti prozatímně prováděna před jejím vstupem v platnost, a to ve znění, které je pro Českou republiku závazné, včetně výhrad učiněných Českou republikou; mezinárodní smlouva, která je současně sjednána Evropskou unií a Českou republikou se vyhlašuje odkazem na částku Úředního věstníku Evropské unie, ve které byla vyhlášena, b) oznámení o ukončení platnosti mezinárodní smlouvy podle písmene a) a o jiné skutečnosti důležité pro provádění mezinárodní smlouvy podle písmene a), c) oprava českého překladu mezinárodní smlouvy podle písmene a).

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 4

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se dále vyhlašují a) nález Ústavního soudu, pokud tak stanoví jiný zákon, b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jeho vyhlášení Ústavní soud rozhodne, c) usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že setrvává na zákonu vráceném prezidentem republiky, d) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, nebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla, e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky, f) rozhodnutí prezidenta republiky, usnesení komory Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví jiný zákon nebo jestliže o jeho vyhlášení státní orgán, který jej učinil, rozhodne, g) rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu, h) sdělení ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky, Státní volební komise nebo Národní rozpočtové rady o skutečnosti nebo přijatém rozhodnutí, pokud tak stanoví jiný zákon, i) sdělení Ministerstva vnitra o opravě chyby (dále jen „sdělení o opravě chyby“).

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 5

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Název „Sbírka zákonů a mezinárodních smluv“ je dovoleno užívat pouze pro Sbírku zákonů a mezinárodních smluv a elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv podle tohoto zákona.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 6

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je informačním systémem veřejné správy. Správcem elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je Ministerstvo vnitra.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 7

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v částkách. Každá částka obsahuje jeden vyhlašovaný akt. Je-li vyhlašovaným aktem novela právního předpisu, uvede se text právního předpisu ve znění novely v příloze částky; text právního předpisu ve znění novely je také závazným zněním. Existuje-li vzhledem ke změnám, které doposud nenabyly účinnosti, více platných znění ustanovení právního předpisu, uvedou se v textu právního předpisu ve znění novely všechna tato platná znění spolu s údajem o účinnosti každého z nich.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 8

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Akty podle § 2 a 4 se vyhlašují v českém jazyce.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 10

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vyhlášením aktu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se rozumí zpřístupnění částky, v níž je akt obsažen, s využitím elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 11

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nastane-li překážka bránící vyhlášení aktu podle § 10 odst. 1 a je-li potřeba neprodleně vyhlásit ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv akt, vydavatel uveřejní oznámení o existenci překážky bránící vyhlášení aktu podle § 10 odst. 1 na své úřední desce, a oznámí tuto skutečnost v hromadných sdělovacích prostředcích.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 112

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 10, čl. 10a, čl. 33, čl. 52, čl. 78–79, čl. 104, čl. 112. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.)**: § 1–8, § 10–14. Znění: 29. 8. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A03 — Ústavní základy zastupitelské demokracie a povahy mandátu v ČR. Formy přímé demokracie a jejich úprava na úrovni státu, krajů a obcí.

## Systematika a konkrétní výklad

- Zastupitelská demokracie spojuje legitimitu veřejné moci s volbou zastupitelů.
- **Parlamentní mandát je volný:** poslanec ani senátor nejsou právně vázáni pokyny strany nebo voličů. Politická odpovědnost se proto odlišuje od právně vynutitelného příkazu, jak hlasovat. Přímou demokracii stát umožňuje ústavním zákonem, zatímco místní referendum má zákonný rámec a týká se samostatné působnosti obce. Krajské referendum a místní referendum nejsou totožné instituty.
- **Zastoupení a původ veřejné moci:** Demokratická legitimita vychází z lidu jako zdroje státní moci, ale její každodenní výkon probíhá prostřednictvím ústavních orgánů. Zastupitelská demokracie umožňuje občanům zvolit osoby, které následně přijímají právně závazná rozhodnutí. Formální legitimita vyžaduje řádnou volbu a vznik mandátu; materiální demokratické fungování vyžaduje skutečnou politickou soutěž, ochranu menšin, svobodu informací a možnost kontroly. Volby samy nelegalizují jakýkoli pozdější zásah většiny do práv.
- **Volný mandát a jeho důsledky:** Člen Parlamentu vykonává mandát osobně, v zájmu všeho lidu a bez vázanosti příkazy. Volný mandát není zákazem stranické spolupráce, ale znamená, že stranický pokyn nemůže právně nahradit vlastní hlas či automaticky odejmout ústavní mandát. Politická odpovědnost vůči voličům a právní podmínky zániku mandátu mají jiné účinky. Subjekty této konstrukce jsou volič, zvolený představitel, politická strana a ústavní orgán; nelze je ztotožnit v jediného nositele vůle.
- **Přímá demokracie jako zvláštní rozhodovací proces:** Přímé rozhodování občanů vyžaduje právní základ určující oprávněné hlasovat, předmět, iniciaci, podmínky výsledku a soudní ochranu.
- **Referendum se liší od petice:** petice zpravidla předkládá požadavek, zatímco referendum může za zákonných podmínek závazně rozhodnout. Na celostátní úrovni nelze předpokládat obecné referendum bez potřebné ústavní úpravy. Místní a krajské referendum mají vlastní zákonný rámec a omezení zejména na otázky příslušné samosprávy.
- **Předmět rozhodnutí a ochrana menšiny:** Účast veřejnosti sama neurčuje přípustnost otázky. Není možné referendem změnit pravomoc, kterou zákon svěřil jinému orgánu, nebo obejít zakázaný předmět. Zkoumá se srozumitelnost otázky, pravomoc územního celku, účast a většina i případná závaznost výsledku. Demokratická legitimita a zákonnost se doplňují. Soudní přezkum chrání nejen odpůrce výsledku, ale také skutečnou možnost občanů využít zákonem upravené přímé rozhodování.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Neslučitelnost funkcí, vzdání se mandátu a imunita mají rozdílné účely. Výsledek místního referenda nenahrazuje rozhodování správního orgánu v přenesené působnosti. U platnosti a závaznosti referenda se zkoumají odlišné zákonné podmínky.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Volný mandát:** Poslanec a senátor vykonávají mandát osobně a nejsou vázáni příkazy. Odchod z politické strany proto sám neruší parlamentní mandát. Stranická disciplína je politickým nástrojem, který nesmí být zaměněn za veřejnoprávní příkaz k hlasování.
- **Přímá demokracie:** Referendum nelze založit pouze usnesením orgánu bez odpovídajícího právního základu. Na obecní úrovni se nejprve prověří samostatná působnost a výluky přípustných otázek; teprve potom účast a podmínky závaznosti výsledku.
- **Účinky výsledku:** Závazný výsledek omezuje následné rozhodování orgánů samosprávy ve svěřené oblasti. Neodstraňuje zákonné podmínky povolení stavby, práva třetích osob ani soudní ochranu. Tato hranice chrání současně demokracii i právní stát.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 44/17 — Volební systém Poslanecké sněmovny. Podrobný rozbor a citace: A04.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Politická strana požaduje po poslanci smluvní závazek hlasovat podle pokynů předsedy; obec chce referendem udělit stavební povolení.
- **Řešení:** Výkon poslaneckého mandátu se řídí Ústavou a volným mandátem. Referendum obce nemůže převzít pravomoc stavebního úřadu v přenesené působnosti. Obě situace vyžadují oddělení politické vůle a zákonné kompetence.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 16

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 18

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 19

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 20

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 21

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 22

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákon.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 23

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Poslanec složí slib na první schůzi Poslanecké sněmovny, které se zúčastní.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 24

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Poslanec nebo senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi komory, jejímž je členem. Brání-li mu v tom závažné okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 25

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Mandát poslance nebo senátora zaniká a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, b) uplynutím volebního období, c) vzdáním se mandátu, d) ztrátou volitelnosti, e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny, f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 26

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 27

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 21

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 22

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

### zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Tento zákon upravuje provádění místního referenda a) v obci, není-li územně členěným statutárním městem, v městské části nebo v městském obvodu územně členěného statutárního města a v městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec“), b) na území hlavního města Prahy a na území územně členěného statutárního města (dále jen „statutární město“), c) na území části obce, která není městskou částí nebo městským obvodem, stanoví-li tak zvláštní zákon.1

### zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města.7

### zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nepřípustnost konání místního referenda Místní referendum nelze konat a) o místních poplatcích 8 a o rozpočtu obce nebo statutárního města,9 b) o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání, c) o volbě a odvolání starosty10 nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen „starosta obce“), primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen „primátor“), místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen „rada obce“), členů rady statutárního města a hlavního města Prahy (dále jen „rada statutárního města“) a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města, d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy, e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,11 f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti,12 nebo g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce, h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

### zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 48

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

### zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 49

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné.9

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 15

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 2, čl. 15–27. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 21–22. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o místním referendu (22/2004 Sb.)**: § 1, § 6–7, § 48–49. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A04 — Volby, volební systém a jeho prvky. Volební právo v objektivním a subjektivním smyslu. Principy volebního práva a jejich projevy ve volebním zákonodárství.

## Systematika a konkrétní výklad

Ústavními zásadami jsou všeobecnost, rovnost, přímost, tajnost hlasování, pravidelnost voleb a svobodná soutěž politických sil. Ústava určuje poměrný systém pro Poslaneckou sněmovnu a většinový systém pro Senát. Volební systém dále tvoří obvody, kandidatura, hlasování, přepočet hlasů a případné uzavírací klauzule; jejich konkrétní podobu určují volební zákony.

- **Volební právo ve dvou významech:** Objektivní volební právo je soubor norem upravujících volební proces. Subjektivní volební právo je oprávnění jednotlivce volit nebo být volen. Aktivní a pasivní právo mají rozdílné osobní podmínky; přístup do volební místnosti proto neznamená automatické právo kandidovat na každou funkci. Formální volební pravidla určují organizaci, hlasovací techniku a převod hlasů, materiální pohled hodnotí, zda pravidla skutečně zajišťují svobodnou a rovnou politickou soutěž.
- **Rovnost a systém přepočtu:** Rovnost zahrnuje nejen počet hlasů přidělených voliči, ale také jejich váhu v systému. Poměrný systém a většinový systém reagují na odlišné ústavní a zákonné zadání. Volební kraje, velikost obvodů, uzavírací klauzule a přepočtová metoda působí společně. Jediný prvek proto nelze vždy vytrhnout z celku. Zásada poměrného zastoupení neznamená absolutně matematickou rovnost za všech okolností, ale stanoví hranice přípustného zvýhodnění některých hlasů či stran.
- **Subjekty a jednotlivé fáze:** Voliči, kandidáti, volební strany, komise, registrační orgány a soudy mají rozdílné role. Volby zahrnují přípravu seznamů, registraci kandidátů, kampaň, hlasování, zjištění výsledku a vznik mandátu. Pochybení v jedné fázi se nemůže automaticky napravit libovolným zásahem v jiné. Zákonná ochrana má zvláštní navrhovatele, lhůty a typy rozhodnutí. Je třeba určit, zda se napadá registrace, průběh hlasování nebo platnost volby konkrétního kandidáta.
- **Svoboda, tajnost a důsledky vady:** Svobodná volba chrání tvorbu vůle bez nepřípustného nátlaku; tajnost chrání možnost hlasovat bez následné kontroly voliče. Přímá volba se odlišuje od nepřímého výběru orgánu. Samotná existence vady nemusí bez dalšího znamenat neplatnost celých voleb: rozhoduje příslušný zákonný test a dopad na výsledek. Ústavní přezkum volebního zákona je zase jiným řízením než volební žaloba proti konkrétnímu výsledku.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Rovnost hlasovacího práva neznamená vždy totožný matematický účinek každého hlasu. Omezení musejí mít zákonný základ a respektovat ústavní požadavky. Podrobnosti volební administrativy po změnách v roce 2026 nelze odvozovat pouze z Ústavy; zvláštní volební zákony nejsou v dodané sadě úplně zastoupeny.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Rovnost hlasů:** Rozlišuje se rovnost při přístupu k hlasování a rovnost váhy hlasů při převodu na mandáty. Obvody různé velikosti, metoda přepočtu a uzavírací klauzule se hodnotí také ve společném účinku. Izolovaná přijatelnost jednoho prvku neprokazuje ústavnost celého systému.
- **Integrace a reprezentace:** Poměrný systém připouští určité integrační prvky chránící funkčnost zastupitelského sboru. Nemohou však změnit ústavně předepsaný charakter systému. Znevýhodnění koalic musí mít objektivní důvod a přiměřenou intenzitu.
- **Soudní ochrana:** Volební řízení je časově naléhavé. Druh návrhu, aktivní legitimace, lhůta a požadovaný následek se určují podle konkrétního volebního zákona a soudního řádu správního. Ne každá administrativní vada vede k neplatnosti voleb.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl.ÚS 44/17, 2. 2. 2021

**Tematický název:** Volební systém Poslanecké sněmovny

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Ústavní soud zrušil části tehdejšího přepočtu hlasů a koaličních uzavíracích klauzulí pro volby do Poslanecké sněmovny. Nerovnost posuzoval podle společného účinku prvků volebního systému na poměrné zastoupení; neurčil jediný přípustný matematický vzorec.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 18 odst. 1 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Volby do Poslanecké sněmovny jsou všeobecné, rovné, přímé a tajné a konají se podle zásad poměrného zastoupení.
- **čl. 21 odst. 1 a 4 a čl. 22 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 21 odst. 1 zaručuje účast občanů na správě veřejných věcí přímo nebo prostřednictvím zástupců; odst. 4 rovný přístup k veřejným funkcím. Čl. 22 vyžaduje, aby úprava a výklad politických práv chránily svobodnou soutěž politických sil.
- **§ 48 až § 51 v přezkoumávaném znění — zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu**
  **Stručný obsah (parafráze):** Historický mechanismus zjišťování volebních výsledků zahrnoval uzavírací klauzule pro strany a koalice a přepočet hlasů na mandáty v krajích. Přezkoumávanou kombinaci těchto pravidel nelze převzít jako popis nynějšího volebního systému.
- **čl. 2 odst. 1, čl. 5, čl. 6, čl. 18 odst. 2, čl. 20 a čl. 89 odst. 2 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Lid je zdrojem státní moci; politický systém spočívá ve svobodné soutěži stran a rozhodování většiny chrání menšiny. Čl. 18 odst. 2 odlišuje většinový systém pro Senát, čl. 20 svěřuje další volební podmínky zákonu a čl. 89 odst. 2 činí vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závaznými.
- **čl. 21 odst. 2 a 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Volby se konají ve lhůtách nepřesahujících zákonem

stanovená pravidelná období; volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Rovnost se promítá také do účinku hlasů při rozdělení mandátů.

- **§ 26 věta druhá a § 49 odst. 1 písm. b) až d) v přezkoumávaném znění — zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 26 vymezoval volební kraje; přezkoumávané části § 49 odst. 1 určovaly odstupňované uzavírací klauzule pro koalice. Právní věta hodnotí jejich tehdejší podobu, nikoli nynější koaliční prahy.
- **Okolnosti případu:** Skupina senátorů napadla prvky systému voleb do Poslanecké sněmovny. Spor se netýkal podvodu při sčítání konkrétních hlasů, ale toho, jak tehdejší zákonná kombinace krajů, přepočtu a koaličních hranic proměňovala hlasy v mandáty.
- **Právní otázka:** Ústavní otázkou byla rovnost volebního práva a šancí při ústavně předepsaném poměrném zastoupení. Jednotlivý matematický vzorec bylo třeba hodnotit v souvislosti s celým systémem.
- **Závěr soudu:** V roce 2021 Ústavní soud zrušil části tehdejší úpravy přepočtu hlasů a koaličních uzavíracích klauzulí. Posuzoval kombinovaný dopad prvků systému na rovnost hlasů a poměrné zastoupení, nikoli jen jeden izolovaný matematický parametr. Nález nezakazuje volební kraje ani nestanoví jediný přípustný přepočet.
- **Zkouškový význam:** odlišit ústavně požadovaný princip od konkrétní zákonné metody, posoudit systém jako celek a následně zjistit novou zákonnou úpravu; nález není úplným popisem dnešního volebního zákona.
- **Význam a meze použití:** Pro aplikaci je důležité rozlišit požadovaný ústavní výsledek od jediné technické metody. Zákonodárce měl přijmout novou úpravu; nález není univerzálním návodem spočítat dnešní mandáty.

## Publikované právní věty — Pl.ÚS 44/17 — Volební systém Poslanecké sněmovny

1. Při hodnocení ústavnosti volebních zákonů je třeba vycházet nejen z ústavní úpravy voleb a volebního práva, nýbrž i z role, jaká je volbám a volebnímu právu přiřazena v rámci celkového systému organizace státu a jeho fungování, stejně jako z ústavního statusu občanů, neboť volby nejen předurčují podobu a fungování parlamentní demokracie, stranickopolitického systému, chování politiků, uplatňování jejich odpovědnosti, nýbrž jsou i součástí ústavního statusu občanů České republiky a nejvýznamnější součástí jejich práva podílet se na správě veřejných věcí podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 2 odst. 1 Ústavy České republiky. 2. "Zásady poměrného zastoupení" v čl. 18 odst. 1 Ústavy České republiky představují samostatný ústavní pojem, který je třeba vykládat z hlediska účelu voleb podle ústavních principů suverenity lidu a zastupitelské demokracie. Jeho obsah proto není určen volebním zákonem, nýbrž volební zákon musí respektovat ústavní rámec poměrného zastoupení tak, jak vyplývá z ústavního pořádku. 3. Právo na poměrné zastoupení v Poslanecké sněmovně jako celostátním reprezentativním orgánu má každá skupina voličů v poměru, který odpovídá velikosti jejího podílu na celkovém počtu voličů. Přitom tato skupina voličů se identifikuje v rámci celého státu, nikoli jako regionální reprezentace. Na rozdíl od voleb do Senátu má Poslanecká sněmovna vznikat jako poměrná reprezentace kandidujících politických stran, popř. jejich koalic. Voliči ve volební jednotce tak nerozhodují jen o společném reprezentantovi celého volebního kraje (obvodu), nýbrž o reprezentantech určité názorové skupiny (politické strany) v Poslanecké sněmovně. 4. Poměrné zastoupení je třeba vymezit jako soustavu prvků, kterými je zjišťován a zajišťován volební výsledek nikoli pouze ve volebním obvodu, nýbrž v podobě přepočtu hlasů pro kandidující volební strany na mandáty jimi obsazované v měřítku voleného orgánu (Poslanecké sněmovny). Ústavní princip zakotvený v čl. 18 odst. 1 Ústavy České republiky však požaduje, aby poměr mezi obdrženými hlasy a získanými mandáty nebyl dílem náhody (což je možné i ve volbách podle zásad většinového systému), nýbrž podle pravidel zakotvených v zákoně podle čl. 20 Ústavy České republiky. 5. Požadavek odlišení zásad poměrného zastoupení podle čl. 18 odst. 1 Ústavy České republiky a zásad většinového systému podle čl. 18 odst. 2 Ústavy České republiky je požadavkem ústavním (normativním), proto se nelze při přezkumu ústavnosti zákonné úpravy voleb do Poslanecké sněmovny spokojit pouze s rozdíly plynoucími z povahy věci, nýbrž je třeba klást důraz na zajištění poměrnosti v úpravě organizace voleb podle čl. 20 Ústavy České republiky. 6. Členění volebního území na různě velké volební kraje podle § 26 věty druhé zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 37/2002 Sb., není samo o sobě neústavní. Tím je až skutečnost, že spolu s jinými prvky volebního systému porušuje princip rovnosti hlasů voličů a rovnosti šancí kandidujících politických stran jako nositelů práva na poměrné zastoupení. 7. Z ústavního pořádku neplyne požadavek organizace voleb v jednom celostátním obvodu ani požadavek určité velikosti volebních jednotek, bude-li se volené území členit na více volebních krajů. Základní omezení zákonodárce pro "organizaci voleb" (čl. 20 Ústavy České republiky) plyne nepřímo z čl. 18 odst. 1 Ústavy České republiky (zásady poměrného zastoupení) a čl. 21 odst. 3 (rovnost volebního práva) a čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (rovný přístup k voleným funkcím). Výpočet celostátního volebního výsledku podle zásad poměrného zastoupení proto nutně nevyžaduje existenci celostátních kandidátních listin, neboť je možný i na základě výsledku hlasování pro kandidátní listiny na úrovni volebních krajů. 8. Politický systém České republiky je podle čl. 5 Ústavy České republiky ve spojení s čl. 22 Listiny základních práv a svobod založen na volné (svobodné) soutěži politických stran. Ústavní pořádek tak předpokládá zprostředkování názoru voličů nejen svobodnou volbou svých zástupců (čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod in fine), nýbrž i formou výběru mezi programy a kandidáty politických stran. Z hlediska platného ústavního stavu jsou nositelem práva na poměrné zastoupení de lege lata kandidující politické strany, popř. jejich koalice (spolu s kandidáty na jejich kandidátních listinách). Na rozdíl od voleb podle zásad většinového systému do Senátu vzniká Poslanecká sněmovna jako reprezentace kandidujících politických stran, popř. jejich koalic. Voliči ve volební jednotce tak nemají rozhodovat o společném reprezentantovi celého volebního kraje, nýbrž o reprezentantech určité názorové skupiny (politické strany) v měřítku celého státu. Jejich prostřednictvím se mohou voliči názorově jednak "rozestoupit do stran", jednak se sjednotit v názoru na potřebu zastoupení a prosazení určitého volebního programu v činnosti Poslanecké sněmovny v nastávajícím volebním období (čl. 21 odst. 2 Listiny základních práv a svobod - volby jako periodická kontrola). 9. Pojem volné či svobodné soutěže nevylučuje hledání spojenců pro dosažení určitého cíle. Zatímco jsou politické strany chápány jako trvalá uskupení nejen pro volby, které se mají podle čl. 21 odst. 2 Listiny základních práv a svobod pravidelně opakovat, je naopak možné jejich volební spojenectví, a v dalších volbách již kandidovat společně nemusí. Jakkoli by bylo průhlednější i z hlediska volné (svobodné) soutěže podle čl. 5 Ústavy České republiky a čl. 22 Listiny základních práv a svobod, kdyby se jí účastnily politické strany se svými volebními programy a kandidáty samy za sebe, nelze to považovat za

jediné ústavně konformní uspořádání. Jde tak o tu část právní úpravy voleb a volebního práva podle čl. 20 Ústavy České republiky, která upravena být může, ale nemusí. 10. Chce-li zákonodárce úpravou kandidování volebních koalic umožnit, aby se do Poslanecké sněmovny dostaly i volební strany, které nedosáhnou pěti procent platně odevzdaných hlasů, tak to musí zřetelně vyjádřit a umožnit to prokázat i za cenu značné komplikace a srozumitelnosti hlasování. Platná právní úprava postupu koalic do skrutinia podle § 49 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., je jako celek nepřiměřená (neproporcionální), nedůsledná, diskriminující a umožňující propadnutí ústavně relevantního počtu odevzdaných hlasů voličů v rozporu s čl. 2 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 11. Účelem voleb do Poslanecké sněmovny není pouze státem organizované závazné zjištění názorů voličů ochotných vyjádřit své preference vůči politickým stranám a kandidátům na jejich kandidátních listinách. Volby plní řadu ústavně předpokládaných funkcí v politickém systému. Jednou ze základních (nutnou, nezbytnou) funkcí voleb je ustavení Poslanecké sněmovny jako komory Parlamentu schopné plnit v průběhu volebního období všechny jí ústavním pořádkem a zákony svěřené úkoly v mezích jejích kompetencí. Současně se však tímto způsobem vytvářejí předpoklady reálné procedurální ochrany práv menšiny při politickém rozhodování, jak to předpokládá čl. 6 Ústavy České republiky. 12. Nežádoucím projevem zákonodárství ve vlastní věci [podle nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ze dne 11. 2. 2020 (N 21/98 SbNU 163; 148/2020 Sb.)] je situace, kdy většina v zákonodárném sboru, které hrozí volební porážka, pozmění právní úpravu ve svůj prospěch. Zasáhne-li zákonodárce do volebního zákona z důvodu nutnosti reakce na vykonatelný nález Ústavního soudu ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, nelze to proto považovat za neústavní projev libovůle zákonodárce, drží-li se v mezích výkladu provedeného ve vykonatelném nálezu Ústavního soudu.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=114972

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-44-17

### Ústavní soud — Usnesení Pl. ÚS 36/25, 24. září 2025

**Tematický název:** „Nepřiznané koalice“

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Společná kandidátka osob z více stran se pro registraci nestává automaticky koalicí. Rozdílný režim deklarovaných a nedeklarovaných koalic podle přezkoumávané úpravy neporušil rovný přístup k voleným funkcím ani svobodnou politickou soutěž.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 31 odst. 1 — zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu**
  **Stručný obsah (parafráze):** Kandidátní listiny mohou podávat registrované politické strany a hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice. Pro posouzení koaliční kandidatury je významné její výslovné označení a uvedení subjektů, které ji tvoří.
- **čl. 5 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Politický systém stojí na svobodném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících demokracii a odmítajících násilí jako prostředek prosazování zájmů.
- **čl. 21 odst. 4 a čl. 22 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 21 odst. 4 zaručuje rovné podmínky přístupu k veřejným funkcím; čl. 22 chrání svobodnou soutěž politických sil při tvorbě, výkladu i používání volebních pravidel.

### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka podala ústavní stížnosti podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Pokud by se Ústavní soud neztotožnil s názorem, že může podat tento typ návrhu na zahájení řízení, navrhovatelka své ústavní stížnosti označila za ústavní stížnosti politické strany podle čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy a § 73 zákona o Ústavním soudu.

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

S ústavními stížnostmi spojila návrhy na zrušení části zákona podle § 74 zákona o Ústavním soudu, konkrétně na zrušení § 31 odst. 1 v části věty za středníkem zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“) ve slovech „za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název“.

- **Význam a meze použití:** Registrační řízení vychází z deklarované podoby kandidatury. Společná kandidatura osob z více stran sama nesplývá s volební koalicí; závěr se vztahuje k napadenému registračnímu a prahovému režimu, nikoli k obecnému zákazu politické spolupráce.

### Publikované právní věty — Pl. ÚS 36/25 — „Nepřiznané koalice“

1. Formální pojetí registračního řízení podle § 31 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu České, kladoucí důraz na projevenou vůli společně kandidujících politických stran a politických hnutí kandidovat jako koalice, nezasahuje do základního práva jiných politických stran a politických hnutí na rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím podle čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, vykládaného ve světle čl. 5 Ústavy a čl. 22 Listiny základních práv a svobod. II. Ustanovení § 31 odst. 1 v části věty za středníkem zákona o volbách do Parlamentu České republiky není v rozporu s principem svobodné politické soutěže, resp. nezakládá neodůvodněnou nerovnost mezi politickými stranami jako subjekty politické soutěže. „Přiznané“ koalice ve smyslu tohoto ustanovení na straně jedné a „nepřiznané“ koalice na straně druhé se nacházejí v podstatně odlišném postavení, což z ústavního hlediska dovoluje, aby s nimi zákonodárce zacházel rozdílně.

Pramen publikované právní věty: Svazek_132_web.pdf, PDF str. 485. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-36-25_2

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Volební komise požaduje, aby volič před odevzdáním hlasu veřejně oznámil zvolenou stranu.
- **Řešení:** Požadavek odporuje tajnosti hlasování a svobodnému výkonu volebního práva. Způsob soudní ochrany se určí podle konkrétního druhu voleb a příslušného zákona, nikoli obecným odvoláním proti hlasování.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 56

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 88

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže obecní úřad neodstraní chyby nebo nedostatky v seznamu voličů, může se osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla obecního úřadu, který neodstranil chyby nebo nedostatky, s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění seznamu voličů.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 89

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudní ochrany se lze domáhat ve věcech, v nichž správní orgán podle zvláštních zákonů 20 a) odmítl kandidátní listinu, b) škrtl kandidáta na kandidátní listině, c) registroval kandidátní listinu.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 90

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za podmínek stanovených zvláštními zákony20 může se občan nebo volební strana návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 91

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za podmínek stanovených zvláštními zákony21 může se člen zastupitelstva, jehož mandát zanikl, nebo volební strana, na jejíž kandidátní listině byl člen zastupitelstva zařazen, domáhat zrušení usnesení zastupitelstva nebo zrušení rozhodnutí správního orgánu, který o zániku mandátu člena zastupitelstva rozhodl.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 92

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nepřípustnost návrhu Návrh je nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 93

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ustanovení tohoto zákona o povinném zastoupení se neužijí; to neplatí o zastoupení zákonným zástupcem. Kandidáta, který je účastníkem, zastupuje v řízení volební strana, na jejíž kandidátní listině byl tento kandidát uveden, ledaže kandidát soudu písemně sdělí, že bude v řízení jednat samostatně. Jestliže volební strana nemá právní osobnost, jedná za ni v řízení její zmocněnec podle zvláštního zákona, a není-li ho, osoba uvedená mezi navrhovateli kandidáta nebo na kandidátní listině na prvním místě.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 16

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 18

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 19

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 20

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 21

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 22

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 16–20, čl. 56. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 21–22. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 88–93. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A05 — Ústavní základy suverenity ČR. Ústava ČR a mezinárodní právo. ČR jako členský stát EU. Ústava ČR a mezinárodní smlouvy.

## Systematika a konkrétní výklad

Suverenita znamená schopnost státu vykonávat veřejnou moc na vlastním území a vystupovat v mezinárodních vztazích. Ústava současně ukládá dodržovat mezinárodní závazky. Článek 10 stanoví podmínky, za nichž vyhlášená mezinárodní smlouva tvoří součást právního řádu a má aplikační přednost před zákonem. Členství v EU se proto vysvětluje prostřednictvím ústavního zmocnění, nikoli jako zánik státu.

- **Suverenita a mezinárodní otevřenost:** Vnější suverenita znamená nezávislost státu v mezinárodních vztazích, vnitřní suverenita nejvyšší veřejnou moc v jeho právním prostoru. Neznamenají možnost popřít každý dobrovolně přijatý závazek. Ústava ČR spojuje svrchovanost s dodržováním mezinárodních povinností. Formálně se zjišťuje pravomoc sjednat a schválit smlouvu, materiálně rozsah závazku a jeho slučitelnost se základy ústavního pořádku.
- **Smlouva, souhlas a ratifikace:** Sjednání textu smlouvy, souhlas Parlamentu a ratifikace prezidentem jsou různé fáze. Ne každá mezinárodní smlouva vyžaduje stejný vnitrostátní postup. Článek 10 Ústavy ČR určuje podmínky zapojení příslušných smluv do právního řádu a aplikační přednost při rozdílném pravidle. Samotné uvedení smlouvy v soukromém komentáři nedokládá splnění všech podmínek. Je nutné zjistit kategorii smlouvy, souhlas, závaznost pro stát a vyhlášení.
- **Přenos pravomocí a členství v EU:** Článek 10a Ústavy ČR poskytuje ústavní základ přenosu některých pravomocí na mezinárodní organizaci nebo instituci. Přenos se liší od zániku státu a může mít stanovené obsahové hranice.
- **Právo EU působí podle zvláštního institucionálního systému:** nařízení, směrnice a rozhodnutí nemají totožnou funkci. Orgány ČR musejí při aplikaci respektovat unijní závazky a současně vysvětlit ústavní základ svého postupu.

- **Procesní ochrana a výklad:** Před ratifikací může v příslušném režimu proběhnout kontrola smlouvy Ústavním soudem. Předběžná otázka Soudnímu dvoru EU zase slouží výkladu či posouzení platnosti unijního práva v konkrétním řízení. Tyto postupy mají jiné objekty a jiné výsledky. Přednost unijní normy není běžnou opravou nesprávně zjištěného skutku a předběžná otázka nenahrazuje dokazování. V odpovědi je třeba propojit mezinárodní závazek, vnitrostátní ústavní základ a konkrétní aplikační důsledek.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Mezinárodní závazek:** Součástí právního řádu podle čl. 10 Ústavy ČR jsou pouze smlouvy splňující předepsané podmínky. Je nutné odlišit schválení Parlamentem, ratifikaci, vstup v platnost a vyhlášení; tyto kroky nemají totožný právní význam.
- **Přenos pravomocí:** Čl. 10a umožňuje přenos některých pravomocí, nikoli neomezené vzdání se demokratického základu státu. Praktická aplikace práva EU zahrnuje přednost, přímý účinek a povinnost eurokonformního výkladu v jejich konkrétních mezích.
- **Dialog soudů:** Předběžná otázka Soudnímu dvoru EU řeší výklad či platnost unijního práva. Ústavní stížnost chrání ústavně zaručená práva vnitrostátně. Vyčerpání domácích opravných prostředků ani předložení předběžné otázky nejsou zaměnitelné postupy.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Přenos pravomocí a nadnárodní rozhodování

- **Pravomoc a suverenita:** Přenos některých pravomocí podle čl. 10a Ústavy se týká výkonu určených veřejných kompetencí. Neznamená zánik České republiky jako státu ani obecné oprávnění mezinárodní organizace rozhodovat o libovolné otázce.
- **Nadnárodní metoda:** Podstatná je možnost rozhodování společnými institucemi a působení společných pravidel v právních vztazích členských států. Mezivládní spolupráce více závisí na jednotlivých rozhodnutích a souhlasu států. Jde o způsob organizace rozhodování, nikoli automaticky o federaci.
- **Ústavní proces:** Odlište souhlas s ratifikací smlouvy, vlastní ratifikaci a následnou vnitrostátní aplikaci. Článek 10 řeší postavení určité kategorie smluv v právním řádu; článek 10a upravuje přenos pravomocí. Jejich předmět není totožný.
- **Časová oprava:** Staré výpisky užívající názvy Evropská společenství nebo předlisabonské pilíře slouží k historii. Z nich zde přebíráme vysvětlení nadnárodní metody, nikoli starou institucionální soustavu jako současný stav EU.

Teoretický podklad: Evropa I - Zemnek.pdf, PDF str. 1. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 10, čl. 10a, čl. 10b.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 3432/17 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Podrobný rozbor a citace: C86.

• 27 Cdo 1368/2024 — Evidence skutečných majitelů a přednost unijní ochrany soukromí. Podrobný rozbor a citace: D08.

## Další odborné souvislosti

### Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253–284

- **Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu):** Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Český zákon upravuje postup jinak než vyhlášená smlouva splňující podmínky čl. 10 Ústavy.
- **Řešení:** Při aplikaci se použije smlouva, pokud kolize skutečně existuje a smluvní norma je použitelná na daný vztah. Zákon tím automaticky nezaniká. Je nutné ověřit věcnou, osobní a časovou působnost smlouvy.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10b

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 49

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 63

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71a

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním zákonem podle čl. 87 odst. 2 Ústavy může podat a) komora Parlamentu od okamžiku, kdy jí byla mezinárodní smlouva předložena k vyslovení souhlasu k ratifikaci, do okamžiku, kdy se na vyslovení souhlasu usnesla, b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od okamžiku, kdy byl Parlamentem k ratifikaci mezinárodní smlouvy vysloven souhlas, do okamžiku, kdy prezident republiky smlouvu ratifikoval, c) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od okamžiku, kdy byl vyhlášen výsledek referenda, kterým byl dán souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy, do okamžiku, kdy prezident republiky smlouvu ratifikoval, d) prezident republiky od okamžiku, kdy mu byla mezinárodní smlouva předložena k ratifikaci.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71b

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh je nepřípustný, jestliže nebyl předložen v souladu s § 71a odst. 1 a 2.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71c

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účastníci řízení Účastníkem řízení je vedle navrhovatele vždy též Parlament, prezident republiky a vláda.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71d

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže o to účastník řízení požádá, Ústavní soud projedná návrh mimo pořadí, ve kterém jej obdržel, a bez zbytečného odkladu.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71e

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dojde-li Ústavní soud po provedeném řízení k závěru, že mezinárodní smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem, vysloví tento nesoulad nálezem; v nálezu uvede, se kterým ustanovením ústavního pořádku je mezinárodní smlouva v rozporu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10a

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 1, čl. 10, čl. 10a, čl. 10b, čl. 39, čl. 49, čl. 63, čl. 87. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)**: § 71a, § 71b, § 71c, § 71d, § 71e. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A06 — Státní území, státní hranice, státní symboly, hlavní město. Mimořádné stavy v ústavním právu.

## Systematika a konkrétní výklad

Státní území je prostor výkonu státní svrchovanosti; změna hranic vyžaduje ústavní zákon. Ústava vymezuje Prahu jako hlavní město a taxativně uvádí státní symboly, jejichž podobu stanoví zákon č. 3/1993 Sb. (zákon o státních symbolech) Mimořádné stavy slouží ochraně základních hodnot při ohrožení, ale nezakládají neomezenou moc. Je nutné oddělit nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav, určit vyhlašující orgán, důvody, dobu trvání a způsob parlamentní kontroly.

- **Území, hranice a symboly:** Území je prostor, v němž stát uplatňuje svou územní veřejnou moc; hranice jeho rozsah vymezují. Je třeba odlišit právní určení hranice a její fyzické označení. Ústavní požadavky na změnu hranic nelze obejít pouhou technickou nebo politickou dohodou bez odpovídajícího právního režimu. Státní symboly identifikují stát a jejich užívání upravují zvláštní normy; právní ochrana symbolu není totožná s obecným zákazem politické kritiky.
- **Mimořádná situace a mimořádný stav:** Faktická epidemie, povodeň či bezpečnostní hrozba není sama právním vyhlášením určitého stavu. Formální hledisko vyžaduje příslušný orgán, zákonný důvod, vymezení a dobu. Materiální hledisko zkoumá skutečnou závažnost ohrožení a nezbytnost opatření. Nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav mají rozdílné předpoklady i pravomoci. Není přípustné zaměnit je podle obecného označení krize.
- **Orgány, opatření a omezená pravomoc:** Vláda, Parlament a další orgány plní rozdílné ústavní a zákonné úkoly. Vyhlášení stavu nepřenáší veškerou moc na jediný orgán a nepozastavuje ústavní pořádek. Konkrétní omezení musí mít svůj právní základ, účel a odpovídající formu. Zákonná možnost přijímat krizová opatření proto není

oprávněním použít jakýkoli zásah proti libovolné osobě. Předmětem přezkumu může být vyhlášení, konkrétní opatření nebo individuální následek podle příslušné procesní cesty.

- **Proporcionalita a kontrola:** Materiální přezkum se ptá, zda opatření napomáhá legitimnímu cíli, zda existuje šetrnější účinný prostředek a zda je zásah přiměřený. Odlišné výjimky pro srovnatelné skupiny musejí být vysvětleny. Naléhavost může ovlivnit posouzení, ale neodstraní požadavek racionálních důvodů. Časově omezené opatření navíc potřebuje průběžné hodnocení. Soudní kontrola neslouží k řízení krize místo vlády, nýbrž k ochraně právních hranic jejího jednání.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Stav nebezpečí není ústavním mimořádným stavem podle bezpečnostního ústavního zákona; jde o zákonný krizový institut. Nouzový stav nezrušuje Listinu ani soudní kontrolu. Samotné vyhlášení stavu nenahrazuje právní základ konkrétního omezujícího opatření.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Územní integrita:** Změny státních hranic jsou vyhrazeny ústavnímu zákonu. Území státu, územní členění veřejné správy a územní působnost konkrétního orgánu jsou rozdílné kategorie; zřízení kraje není změnou státní hranice.
- **Mimořádné stavy:** Nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav mají odlišné kompetenční a procedurální podmínky. Samotné vyhlášení stavu a jednotlivá opatření omezující práva je třeba posuzovat samostatně. Mimořádnost situace nevylučuje právní odpovědnost ani přezkum.
- **Proporcionalita:** Omezení musí mít právní základ, legitimní účel a racionálně zdůvodněný rozsah. Trvání a územní dopad se nesmějí automaticky rozšiřovat bez splnění zákonných či ústavních podmínek. Rozdíly ve výjimkách vyžadují vysvětlení z hlediska rovnosti.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl.ÚS 106/20, 9. 2. 2021

**Tematický název:** Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Vláda při pandemickém zákazu maloobchodu dostatečně nevysvětlila rozdíly mezi zakázanými prodejnami a povolenými výjimkami. Ústavní soud zrušil konkrétní omezení: také za nouzového stavu musí rozdílné zacházení mít racionální a přezkoumatelné důvody.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 2 odst. 3, čl. 3 odst. 1 a čl. 26 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 2 odst. 3 chrání svobodu jednání v mezích zákona; čl. 3 odst. 1 zakazuje diskriminaci při požívání základních práv. Čl. 26 zaručuje volbu povolání a podnikání, jejichž podmínky a omezení může stanovit zákon.
- **§ 5 a § 6, tehdejší krizová opatření — zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 5 připouští za nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu omezení vyjmenovaných práv v nezbytném rozsahu. § 6 konkretizuje krizová

opatření vlády, například omezení pohybu a vstupu či další povinnosti. V kauze jde o tehdejší opatření a jejich dopad na maloobchod.

- **Okolnosti případu:** Skupina senátorů napadla krizový zákaz maloobchodního prodeje se soustavou výjimek. Prakticky některé obchody směly pokračovat, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly uzavřené.
- **Právní otázka:** Soud se zabýval potřebou racionálně vysvětlit rozdílné zacházení a zákazem svévole při zásahu do podnikání. Mimořádná zdravotní situace nebyla důvodem opustit ústavní kontrolu.
- **Závěr soudu:** Soud zrušil konkrétní část vládního opatření, protože rozdílné zacházení s kategoriemi prodejen nebylo dostatečně odůvodněno. Ani mimořádná situace nezbavuje veřejnou moc povinnosti vysvětlit zákonné a racionální důvody omezení. Nález nezrušil všechny pandemické zásahy ani nepopřel možnost ochrany veřejného zdraví.
- **Studijní aplikace:** určit povahu aktu, příslušný přezkum, srovnatelné skupiny a přezkoumatelnost důvodů. Faktické následky zrušení je nutné vztáhnout ke konkrétnímu opatření a časovému výroku.
- **Význam a meze použití:** Nález nezakázal vládě přijímat protiepidemická opatření. Zrušil konkrétní napadené ustanovení; pro další případ je třeba porovnat obsah, podklady a odůvodnění jiného opatření.

### Publikované právní věty — Pl.ÚS 106/20 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu

1. Ústavní soud nezpochybňuje existenci legitimního (tzn. ústavně aprobovaného) cíle, který napadené krizové opatření sleduje a kterým je zabránění či alespoň zmírnění šíření onemocnění COVID-19. Regulace práv a povinností jednotlivců, potažmo rozhodování o tom, které skupině obyvatel zůstanou práva zachována a která naopak ponese břemena spojená s jejich omezením, však nesmí být v moderním ústavním státě pouze projevem politické vůle. Zatímco totiž veřejnou moc lze uplatňovat jen v případech předvídaných právem, základním stavem jednotlivce je stav svobody. Státní moc je sice legitimována i ústavně zmocněna k tomu, aby do tohoto základního stavu zasáhla, povaha tohoto zásahu však musí respektovat text i smysl čl. 2 odst. 3 Listiny. Stát tudíž může jednotlivci ústavně předvídaným způsobem adresovat určitý příkaz či zákaz, nesmí však základní logiku vztahu mezi veřejnou mocí a jednotlivcem obrátit. Nelze tedy právním předpisem obecně a zcela neodůvodněně zakázat "vše" a formou výjimek pak určité oblasti zasažené zákazem "zpětně povolit" (opět bez jakéhokoliv odůvodnění). Regulace omezující základní práva a svobody musí být provedena formou relativně určitých příkazů či zákazů, jež budou odpovídajícím způsobem odůvodněny, a to i za nouzového stavu. 2. Každé krizové opatření je politickým rozhodnutím, které musí být založeno na odborných podkladech, nicméně odpovědnost za ně nese vláda, nikoliv její odborní poradci. Vláda proto musí zvažovat nejen konkrétní odborné podklady, kterými disponuje, nýbrž musí zohledňovat celkový kontext a dopady svých opatření i do dalších oblastí společenského života, a to v krátkodobém i dlouhodobém hledisku. Právě proto je nezbytné, aby byla schopna každé takové rozhodnutí racionálně odůvodnit a aby důvody těchto opatření byly navenek seznatelné. V opačném případě totiž postrádají odpovídající legitimitu. 3. Z pohledu plynutí doby je třeba klást na odůvodnění zásahů do základních práv vyšší nároky než na okamžitou reakci v počátku pandemie a s určitou mírou nadsázky lze dokonce hovořit o jistém vztahu úměry mezi intenzitou a odůvodněností zákazů a během času. Důvodem tohoto zpřísňujícího požadavku je jak skutečnost, že měla vláda mnohem více informací, praktických zkušeností a také času napadenou regulaci promyslet a systematicky odůvodnit, ale též okolnost, že dlouhodobý a opakovaný zásah do základního práva na podnikání je mnohem invazivnější a "bolestivější" než krátkodobé a dočasné omezení. 4. Efektivní přezkum prováděný Ústavním soudem není možný bez toho, aby vláda řádně vysvětlila nutnost vydání napadeného opatření (včetně doložení podkladů, ze kterých vycházela) a odůvodnila nezbytný rozsah omezení základních práv a vymezení uložených povinností. Vláda proto musí řádně a přesvědčivě odůvodnit, 1. z jakých důvodů bylo nezbytné přikročit k úplnému zákazu maloobchodního prodeje (tzn. zejména proč nebylo možno srovnatelného výsledku dosáhnout méně invazivními prostředky) a 2. v čem spočívá racionalita stanovených výjimek. Toto odůvodnění přitom není jen nezbytným podkladem pro přezkum prováděný Ústavním soudem, nýbrž také pro společenskou akceptaci, a tedy i legitimitu krizových opatření.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=115178

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-106-20

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• IV.ÚS 767/21 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti. Podrobný rozbor a citace: B07.

## Další odborné souvislosti

### Michal Kovalčík — Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649–668

- **Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu):** Michal Kovalčík zkoumá několik rolí ústavního soudu během pandemie a hodnotí možnosti aktivního, ale institucionálně legitimního přezkumu. Rozbor pomáhá vysvětlit rozdíl mezi kontrolou zákonného základu, procesní kvalitou normotvorby a přezkumem obsahu omezení. Politická naléhavost sama neodstraňuje právní záruky; současně není úlohou soudu mechanicky nahrazovat každé odborné rozhodnutí správy. Jde o doktrinální rámec pro práci s konkrétními rozhodnutími, nikoli samostatnou normu pravomoci.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Vláda vyhlásí nouzový stav a současně prohlásí, že po dobu jeho trvání není možné přezkoumávat zásahy do základních práv.
- **Řešení:** Z vyhlášení neplyne vypnutí soudní ochrany. Každé opatření musí mít kompetenční základ, respektovat podmínky a rozsah mimořádného režimu a podléhá odpovídajícím kontrolním mechanismům.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 11

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 14

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 43

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

### ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu.

### ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

### ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.

### ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Ozbrojené síly jsou doplňovány na základě branné povinnosti.

### ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

### ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.

### ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 7

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

### ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 8

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby Parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání.

### zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 1

Znění: 28. 7. 1998. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

### zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 2

Znění: 28. 7. 1998. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

### zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 3

Znění: 28. 7. 1998. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Státní barvy Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

### zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 4

Znění: 28. 7. 1998. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2 : 3.

### zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 5

Znění: 28. 7. 1998. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plamének střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

### zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 6

Znění: 28. 7. 1998. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“.

### zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 7

Znění: 28. 7. 1998. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla „Kde domov můj“.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 11–14, čl. 39, čl. 43. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.)**: čl. 1–8. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.)**: § 1–7. Znění: 28. 7. 1998. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A07 — Ústavní základy formy ČR jako státu. Povaha státní moci a koncepce její dělby v Ústavě ČR. Ústavní základy vnitřní a zahraniční politiky.

## Systematika a konkrétní výklad

- Česká republika je jednotný demokratický právní stát s republikánskou formou vlády. Ústava organizuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní; jejich oddělení doplňuje systém vzájemné kontroly. Parlamentní charakter vlády vyplývá zejména z odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně. Prezident má vlastní pravomoci, ale část jeho úkonů vyžaduje spolupodpis, za nějž odpovídá vláda.
- **Zahraniční politika není monopol jediné instituce:** propojuje vládu, prezidenta a parlamentní souhlas se smlouvami.
- **Státní forma a demokratický právní stát:** Česká republika je republika, jednotný stát a parlamentní demokracie. Jednotnost se nevylučuje s územní samosprávou; vyjadřuje jinou konstrukci než federace. Parlamentní forma vychází zejména z politické odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně. Materiální právní stát chrání základní práva, předvídatelnost a zákaz svévole. Formální splnění procedury je nezbytné, avšak právní stát nelze redukovat na pouhou existenci textu, který dovoluje zásah.
- **Dělba moci a vzájemné působení:** Zákonodárná, výkonná a soudní moc mají odlišné funkce a navazující kontrolní mechanismy.
- **Dělba není jejich úplným oddělením:** vláda se účastní zákonodárné iniciativy, prezident vykonává některé pravomoci vůči Parlamentu a soudy kontrolují právní akty. Každá spolupráce však musí odpovídat Ústavě ČR. Politická dohoda orgánů nemůže

sama přepsat rozdělení pravomocí. Institucionální rovnováha má zabránit koncentraci moci a současně umožnit funkční rozhodování.

- **Subjekty a odpovědnost:** Orgán státu, ústavní funkcionář a politická strana nejsou právně stejným subjektem. Úkon ministra může být výkonem státní pravomoci, zatímco jeho stranický projev jiným typem jednání. Odpovědnost politická, právní a trestní mají jiné předpoklady a následky. Ztráta politické podpory automaticky nedokazuje spáchání deliktu. Naopak volební legitimita nevylučuje právní odpovědnost za konkrétní nezákonnost.
- **Vnitřní a zahraniční politika v právním rámci:** Politické uvážení umožňuje volit z více legitimních řešení, ale neodstraňuje zákonné a ústavní meze. Zahraniční politika je propojena s působností vlády, prezidenta a Parlamentu podle povahy úkonu. Ve vnitřní politice působí omezení základními právy, samosprávou a soudní kontrolou. Při hodnocení aktuální kauzy proto nejprve určete konkrétní akt a pravomoc, potom proces a obsah; pouhé označení události za politickou ještě nevylučuje právní přezkum.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Dělba moci není zákaz spolupráce. Rozhodující je, zda orgán vykonává svěřenou kompetenci a nepřebírá kompetenci jiného orgánu. Pravomoc jmenovat není sama o sobě oprávněním libovolně změnit zákonné předpoklady jmenování.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Horizontální dělba:** Parlament přijímá zákony, vláda je politicky odpovědná Poslanecké sněmovně a soudy nezávisle poskytují právní ochranu. Kontrolní mechanismy nejsou porušením dělby moci; právě vzájemné brzdy mají omezovat koncentraci a svévoli.
- **Vertikální dělba:** Územní samospráva není pouhou podřízenou složkou ministerstva. Vlastní rozpočet, volené orgány a soudní ochrana vytvářejí samostatný ústavní prostor. Stát může zasáhnout jen při zákonném a ústavně legitimním důvodu.
- **Politika a právo:** Ústavně dovolená alternativa může být politicky sporná. Soud proto hodnotí kompetenci, proceduru a ústavní meze, zatímco volba vhodné politiky zůstává uvnitř těchto mezí demokratickým orgánům.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 4/17 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů. Podrobný rozbor a citace: A18.

• Pl.ÚS 106/20 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu. Podrobný rozbor a citace: A06.

Odborné rozbory společných témat: Michal Kovalčík — Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649–668 — A06.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Prezident vydá politické stanovisko a označí je za právně závazný pokyn pro rozhodování soudu.
- **Řešení:** Soud rozhoduje nezávisle a je vázán příslušnými prameny práva. Politické stanovisko jiné ústavní instituce není procesním příkazem soudci. Odlišit je nutné závazné rozhodnutí vydané v kompetenci orgánu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 62

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 65

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 73

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 75

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 82

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 96

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 15

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 49

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 63

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 95

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 1–2, čl. 15, čl. 39, čl. 49, čl. 54, čl. 62–63, čl. 65, čl. 67–68, čl. 72–73, čl. 75, čl. 81–82, čl. 95–96. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A08 — Ústavní východiska a zákonná úprava otázek samosprávy (územní, profesní a jiná) z hlediska ústavního práva. Ochrana práva na samosprávu. Dozor nad výkonem samosprávy.

## Systematika a konkrétní výklad

- Územní samospráva je ústavně zaručené právo veřejnoprávních korporací spravovat vlastní záležitosti.
- **Obec ani kraj nejsou jen místní pobočkou státu:** mají vlastní majetek, rozpočet a volené orgány. Profesní samospráva vychází ze zákona a může spojovat členství s oprávněním vykonávat určitou profesi. Ochrana samosprávy zahrnuje i ústavní stížnost zastupitelstva proti nezákonnému zásahu státu.
- **Samospráva jako vlastní rozhodování korporace:** Samospráva znamená zákonem uznané rozhodování veřejnoprávní korporace o vlastních záležitostech. Územní základ mají obce a kraje, profesní základ například zákonem zřízené komory. Formálně se vymezuje existence korporace, orgány a působnost; materiálně možnost skutečně spravovat vlastní záležitosti, disponovat prostředky a hájit své postavení. Samospráva není soukromou autonomií spolku a není ani právem neuposlechnout každý zákon.
- **Členové, orgány a předmět:** Členství v územní korporaci se váže na zákonné osobní a územní podmínky, v profesní komoře na příslušný profesní status. Orgán jedná za korporaci jen ve svěřené působnosti. Předmětem samosprávy jsou místní, krajské či profesní veřejné záležitosti podle zákona. Obecní zastupitelstvo nemůže získat cizí

státní pravomoc prostým usnesením. Stejně tak komora nemůže stavovským předpisem vytvořit neomezené povinnosti vůči všem občanům.

- **Samostatná a přenesená působnost:** V samostatné působnosti obec nebo kraj rozhoduje o vlastních záležitostech; v přenesené vykonává státní správu, kterou mu zákon svěřil. Navenek mohou obě činnosti probíhat na stejném úřadě, ale mají jiný právní základ, kontrolu i povahu vydávaného aktu. Rozlišení není určeno pouze osobou zaměstnance. Je třeba zjistit, kterou agendu vyřizuje, čí veřejný úkol plní a podle jakého procesního režimu.
- **Dozor a ústavní ochrana:** Dozor hodnotí zákonnost v zákonném rozsahu; nesmí se bez opory změnit na nahrazení samosprávného rozhodnutí politickou preferencí dozorového orgánu. Samospráva je chráněna soudními prostředky a v příslušném režimu ústavní stížností. Zásah státu však nemusí být protiústavní jen proto, že omezuje místní volnost. Rozhoduje právní základ, účel a přiměřenost. Také samosprávný předpis musí respektovat základní práva a rovnost adresátů.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Dozor se zaměřuje na zákonnost a liší se od politického hodnocení účelnosti. Zásah státu do činnosti územní samosprávy je přípustný pouze vyžaduje-li to ochrana zákona a zákonným způsobem. Přenesená působnost má jinou dozorovou strukturu než samostatná.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Nositel práva:** Ústavně garantovaná územní samospráva zahrnuje politické rozhodování o místních záležitostech a jeho majetkový základ. Profesní samospráva je založena zvláštním zákonem; její pravomoci nelze automaticky převzít z úpravy obcí.
- **Dozor:** Kontrola zákonnosti samostatné působnosti je odlišná od hierarchického řízení přenesené státní správy. Stát nemá nahrazovat místní politickou volbu vlastním názorem na účelnost, pokud samospráva jedná v zákonných mezích.
- **Soudní ochrana:** Komunální ústavní stížnost chrání právo na samosprávu před nezákonným zásahem státu. Přezkum obecní vyhlášky naproti tomu řeší její soulad s vyššími předpisy. Rozdílný předmět řízení určuje odlišnou legitimaci i výrok soudu.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl. ÚS 46/25, 29. dubna 2026

**Tematický název:** Odměňování členů zastupitelstev územních samospráv

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Snížení jedné z odměn při souběhu zastupitelských funkcí bylo posouzeno jako racionální prostředek rozpočtové úspory. Samotné snížení nezasáhlo jádro základního práva ani ústavně chráněnou samosprávu.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 72 odst. 1 a 2 — zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**
  **Stručný obsah (parafráze):** Odst. 1 upravuje nárok uvolněného zastupitele na odměnu; odst. 2 možnost a meze odměny neuvolněného zastupitele. Napadené části omezovaly odměnu při souběhu vyjmenovaných veřejných funkcí na 0,4násobek; ústavnost tohoto omezení je předmětem rozboru, nikoli závěrem odvozeným ze samotného textu.

- **§ 47 odst. 1 a 2 — zákon č. 129/2000 Sb., o krajích**
  **Stručný obsah (parafráze):** Jde o obdobnou úpravu odměňování krajských zastupitelů: nárok uvolněných členů, rozhodování o odměně neuvolněných a omezení při souběhu veřejných funkcí. Je nutné oddělit zákonný text od účinků nálezu na napadené omezení.
- **§ 53 odst. 1 a 2 — zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze**
  **Stručný obsah (parafráze):** Ustanovení upravovala odměny uvolněných a neuvolněných členů pražského zastupitelstva včetně redukce při souběhu veřejných funkcí. Posuzovaný režim je pražským protějškem odměňování podle zákonů o obcích a krajích.
- **čl. 8 a čl. 101 odst. 3 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 8 zaručuje územní samosprávu. Čl. 101 odst. 3 přiznává územním samosprávným celkům postavení veřejnoprávních korporací, vlastní majetek a hospodaření podle vlastního rozpočtu.

### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Skupina 22 senátorů (dále i jen „navrhovatelka“) se návrhem podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, doručeným Ústavnímu soudu dne 3. 12. 2025, domáhá zrušení výše specifikovaných zákonných ustanovení, která se stala součástí právního řádu v důsledku přijetí zákona č. 57/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stručně řečeno byl přijetím napadené úpravy zaveden princip, podle něhož je-li uvolněný člen zastupitelstva obce, kraje či hlavního města Prahy zároveň členem zastupitelstva samosprávného celku jiné úrovně, poskytne uvolněnému členu zastupitelstva odměnu v plné výši pouze ten samosprávný celek s vyšší odměnou. Druhý z obou samosprávných celků mu poskytne odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, kterou by mu jinak jako členovi zastupitelstva poskytoval. Obdobně novela postupuje i ve vztahu k neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty (resp. primátora či hejtmana) či místostarosty (resp. náměstka primátora či náměstka hejtmana) a je zároveň členem zastupitelstva samosprávného celku jiné úrovně. Do třetice pak napadená úprava tímto způsobem snižuje i odměnu poskytovanou neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci starosty (resp. primátora či hejtmana) či místostarosty (resp. náměstka primátora či náměstka hejtmana) a je zároveň poslancem, senátorem či členem vlády.

- **Význam a meze použití:** Odměňování zastupitelů je třeba vztáhnout ke konkrétnímu zákonnému zmocnění a právu na samosprávu. Rozhodnutí nezakládá obcím neomezené oprávnění odměny libovolně zvyšovat.

### Publikované právní věty — Pl. ÚS 46/25 — Odměňování členů zastupitelstev územních samospráv

Snížení jedné z odměn zastupiteli územního samosprávného celku při souběhu funkcí v rámci územní samosprávy nezasahuje do jádra žádného základního práva chráněného Listinou základních práv a svobod ani do práva na samosprávu chráněného Ústavou. Takové opatření není neústavní, jelikož sleduje legitimní cíl úspor v rozpočtech územních samosprávných celků a tohoto cíle dosahuje racionálními prostředky.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 361. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-46-25

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 6/17 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva. Podrobný rozbor a citace: A31.

• Pl.ÚS 7/21 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí. Podrobný rozbor a citace: A32.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Ministerstvo nesouhlasí s politickou prioritou obce a chce z tohoto důvodu nahradit její zákonné rozpočtové rozhodnutí.
- **Řešení:** Pouhý nesouhlas s prioritou nestačí k zásahu do samosprávy. Je třeba rozpoznat skutečné porušení zákona, kompetenci dozorového orgánu a zákonný proces nápravy.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 61

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 123

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 124

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 72

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní stížnost jsou oprávněni podat a) fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen „zásah orgánu veřejné moci“) bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (dále jen „ústavně zaručené základní právo nebo svoboda“), b) zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku (dále jen „územní samosprávný celek“) podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 82

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Ústavní soud rozhodne nálezem, kterým ústavní stížnosti zcela vyhoví nebo ústavní stížnost zcela zamítne anebo jí zčásti vyhoví a zčásti ji zamítne.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 8, čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o obcích (128/2000 Sb.)**: § 1–2, § 7–8, § 35, § 61, § 123–124. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)**: § 72, § 82. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A09 — Státní občanství ČR. Pojem, právní úprava, principy, způsoby nabývání a pozbývání. Ústavní základy cizineckého režimu.

## Systematika a konkrétní výklad

Státní občanství vyjadřuje právní vztah člověka ke státu a nelze je zaměnit za bydliště, národnost nebo pobytové oprávnění. Ústava ponechává nabývání a pozbývání zákonu, současně zakazuje zbavení občanství proti vůli. Zákon č. 186/2013 Sb. (zákon o státním občanství ČR) upravuje narození, určení otcovství, osvojení, nalezení, udělení a další zákonné cesty nabytí. Při udělení se posuzují zákonné podmínky a výjimky. Cizinci požívají základní práva s výjimkou práv výslovně vázaných na občanství.

- **Status a jeho prokazování:** Občanství je trvalý veřejnoprávní status, který zakládá zvláštní práva i závazky vůči státu. Materiální vztah loajality a přináležitosti nenahrazuje zákonné podmínky nabytí. Formálně se status prokazuje zákonnými doklady; vydání dokladu však nemusí být okamžikem jeho vzniku.
- **Subjekty a předmět:** Nositelem občanství je člověk, zatímco rozhodujícími či evidujícími orgány jsou zejména Ministerstvo vnitra a matriční úřady. Objektem řízení může být nabytí statusu nebo pouze jeho osvědčení, nikoli obecně právo žít na území.
- **Průběh a právní účinek:** Při narození nastává nabytí při splnění zákona bez naturalizačního rozhodnutí. Udělení naproti tomu vyžaduje posouzení žádosti, podmínek a případných výjimek. Nenárokovost neznamená možnost rozhodovat libovolně; správní orgán je vázán zákonností a zákazem diskriminace.
- **Praktické rozlišení:** Trvalý pobyt, azyl a české občanství mají jiné předpoklady a jiný obsah.

- **Cizinec není osobou bez základních práv:** omezení na občany musí vyplývat z konkrétního ustanovení, nikoli z obecné domněnky.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Vícečetné občanství samo o sobě neznamená ztrátu českého občanství. Podmínky naturalizace nelze přenést na nabytí narozením. Pobytové řízení, azyl a občanství jsou odlišná správní řízení s jinými předměty a účinky.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Občanství:** Jde o relativně trvalý veřejnoprávní vztah osoby a státu. Nabytí narozením, určením otcovství, osvojením, udělením či prohlášením má vlastní zákonné podmínky. Udělení se odlišuje od osvědčení již existujícího občanství.
- **Pobytový status:** Občanství členského státu EU, povolený pobyt státního příslušníka třetí země, azyl a doplňková ochrana zakládají různá oprávnění. Nelze z povolení pobytu automaticky odvozovat politická práva vyhrazená občanům.
- **Procesní ochrana:** Rozhodování o pobytu či mezinárodní ochraně musí respektovat rodinný život, zákaz nelidského zacházení a účinnou ochranu. Ochrana jednotlivce neznamená neomezený nárok na libovolný pobytový titul; hodnotí se konkrétní zákonné předpoklady a závazky státu.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dítě českého občana se narodí v zahraničí; rodič se domnívá, že české občanství vyžaduje narození v České republice.
- **Řešení:** Je třeba posoudit zákonné pravidlo nabytí narozením, zejména občanství rodiče. Místo narození není univerzální rozhodující podmínkou. Doklad o občanství prokazuje právní stav, nikoli vždy teprve zakládá občanství.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 42

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Pokud Listina používá pojmu „občan“, rozumí se tím státní občan České a Slovenské Federativní Republiky.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 3

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Státní občanství České republiky se nabývá a) narozením, b) určením otcovství, c) osvojením, d) nalezením na území České republiky, e) udělením, f) prohlášením, nebo g) v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče (dále jen „náhradní péče“).

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 4

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 5

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Státní občanství České republiky nabývá narozením i dítě, které se narodí na jejím území a které by se jinak stalo osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), pokud jsou oba rodiče dítěte bezdomovci a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt1 na dobu delší než 90 dnů.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 6

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o určení otcovství státního občana České republiky.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 7

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, avšak je občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru 2 (dále jen „stát Evropské unie“), anebo má trvalý pobyt1 na území České republiky, anebo je bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 8

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Dítě nabývá státní občanství České republiky osvojením, k němuž došlo rozhodnutím orgánu České republiky, je-li alespoň jeden z osvojitelů státním občanem České republiky, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 9

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Dítě, které bylo osvojeno rozhodnutím orgánu cizího státu a alespoň jedním z osvojitelů je státní občan České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uznání osvojení, pokud bylo osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznáno3.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 10

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Dítě mladší 3 let nalezené na území České republiky, jehož totožnost se nepodaří zjistit, nabývá státní občanství České republiky dnem nalezení na území České republiky, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu. V případě pochybností o dni nalezení rozhodne o dni nabytí státního občanství České republiky v řízení zahájeném z moci úřední anebo na návrh, který za dítě podá zákonný zástupce dítěte nebo opatrovník, Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 11

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

O udělení státního občanství České republiky rozhoduje ministerstvo.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 12

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok. Podmínky udělení státního občanství České republiky

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 13

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Státní občanství České republiky lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního, a splňuje ostatní podmínky stanovené v § 14.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 14

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Státní občanství České republiky lze udělit, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt1 ke dni podání žádosti nepřetržitě a) po dobu alespoň 5 let, b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 15

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Splnění podmínky stanovené v § 14 odst. 1 může být prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a a) narodil se na území České republiky, b) je nebo byl státním občanem České republiky nebo České socialistické republiky (dále jen „český státní občan“), popřípadě do roku 1968 státním občanem Československé republiky nebo Československé socialistické republiky (dále jen „československý státní občan“), c) alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky, d) byl po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem České republiky, e) jeho manžel nebo registrovaný partner8 (dále jen „partner“), se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, f) má povolen trvalý pobyt na území České republiky z důvodů humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky1, g) je ke dni podání žádosti mladší 18 let, nebo h) je bezdomovcem nebo mu byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu 4, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní ochrany trvá.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 12. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 14, čl. 42. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.)**: § 3–16, § 40. Znění: 1. 10. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A10 — Právní povaha a základní východiska Listiny základních práv a svobod. Mezinárodní závazky ČR v oblasti základních práv a jejich zajištění. Klasifikace základních práv.

## Systematika a konkrétní výklad

Listina je součástí ústavního pořádku a zakotvuje základní práva, jejich ochranu a podmínky omezení. Vykládá se spolu s Ústavou a mezinárodními závazky, zejména Evropskou úmluvou. Práva lze členit podle chráněné hodnoty, nositele a způsobu realizace na osobní, politická, hospodářská, sociální, kulturní a procesní. Některá chrání každého člověka, jiná pouze občana. Základní práva mohou zakládat zákaz státního zásahu i pozitivní povinnost státu zajistit účinnou ochranu.

- **Dvě roviny základních práv:** Základní práva jsou subjektivní oprávnění jednotlivce a zároveň objektivní hodnoty právního řádu. První rovina umožňuje domáhat se ochrany, druhá usměrňuje zákonodárství, správu i výklad soukromého práva. Formální zařazení do Listiny nevysvětluje samo způsob soudního uplatnění.
- **Nositel a adresát:** Nositelem bývá každý člověk, u některých práv občan či vhodná právnická osoba. Primárním adresátem je veřejná moc. V soukromých vztazích práva působí prostřednictvím ochranných zákonných pravidel a ústavně konformního výkladu.
- **Metoda ochrany:** Nejprve se vymezí chráněná oblast, poté zásah, jeho zákonný základ a legitimní cíl. Následuje přezkum přiměřenosti s ohledem na povahu práva. U práv podléhajících článku 41 Listiny se zohlední zákonné provedení; nejde však o volnost zákonodárce právo vyprázdnit.
- **Mezinárodní souvislost:** Evropská úmluva vytváří vlastní ochranný systém. Ústavní stížnost a stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva mají odlišné předpoklady a nenahrazují řádné prostředky ochrany.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Omezení musí být stanoveno příslušnou právní formou, sledovat dovolený účel a zachovat podstatu a smysl práva. Článek 41 se vztahuje pouze na vyjmenovaná práva a neodnímá jim ústavní význam. Zákonná konkretizace není oprávněním právo libovolně vyprázdnit.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Adresáti a nositelé:** Některá práva náleží každému, jiná občanům či specifickým skupinám. Právnická osoba může uplatnit práva slučitelná se svou povahou; nemůže mechanicky převzít všechna osobnostní práva člověka.
- **Omezení práv:** Čl. 4 Listiny vyžaduje zákonný základ, šetření podstaty a smyslu práv a nediskriminační aplikaci. Rozlišuje se zásah do práva, jeho zákonné omezení a případné porušení; každý zásah nemusí být protiústavní.
- **Pozitivní povinnosti:** Ochrana zahrnuje nejen zdrženlivost státu, ale za určitých podmínek i účinnou ochranu před zásahy třetích osob. V soukromoprávním sporu se ústavní práva promítají do výkladu zákona a poměřování kolidujících zájmů.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zákon připouští zásah do práva, ale správní orgán jej používá bez posouzení nezbytnosti a rozsahu.

- **Řešení:** Vedle existence zákona je nutné posoudit podmínky zásahu a ústavně souladnou aplikaci. Správní orgán nemůže považovat každé zákonem možné omezení za automaticky přiměřené v konkrétní věci.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 38

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 1

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Povinnost respektovat lidská práva Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy. HLAVA I PRÁVA A SVOBODY (čl. 2-18)

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 6

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právo na spravedlivý proces 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 13

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právo na účinné opravné prostředky Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 14

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákaz diskriminace Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 17

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákaz zneužití práv Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezení těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 18

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ohraničení možnosti omezení práv Omezení, jež tato Úmluva připouští pro uvedená práva a svobody, nesmí být využívána k jinému účelu než k tomu, pro který byla určena. HLAVA II EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (čl. 19-51)

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 1

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 2

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 3

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 4

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 42

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Pokud Listina používá pojmu „občan“, rozumí se tím státní občan České a Slovenské Federativní Republiky.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 3–4, čl. 10. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 1–4, čl. 36–42. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.)**: čl. 1, čl. 6, čl. 13–14, čl. 17–18. Znění: 1. 8. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A11 — Základní lidská práva a svobody a jejich záruky v právním řádu.

## Systematika a konkrétní výklad

- Osobní práva chrání lidskou důstojnost, život, integritu, svobodu, soukromí, obydlí, komunikaci a přesvědčení.

- **Každé právo má vlastní režim omezení:** nelze například převzít pravidla omezení pohybu na osobní svobodu. U zadržení, vazby, domovní prohlídky a zásahů do komunikace se uplatňují zvláštní procesní záruky. Vlastnictví je chráněno, ale jeho výkon nesmí poškozovat chráněná práva druhých. Svoboda svědomí a náboženství zahrnuje i právo přesvědčení nemít nebo změnit.
- **Ochranná funkce:** Právo na život, osobní svobodu, důstojnost a soukromí chrání různé stránky člověka. Materiálně zahrnují zákaz svévolných zásahů i pozitivní povinnost státu zajistit účinnou ochranu. Samotná existence zákona ještě nedokládá ústavní přípustnost zásahu.
- **Subjekty a střety:** Při střetu soukromí s ochranou života či veřejnou bezpečností nelze jednu hodnotu automaticky prohlásit za bezvýznamnou. Zvláštní pozornost vyžadují osoby závislé na veřejné instituci, děti a lidé omezení na svobodě.
- **Procesní garance:** Zadržení, vazba, domovní prohlídka či zásah do integrity vyžadují konkrétní zákonné podmínky a odpovídající kontrolu. Rozhodnutí musí individualizovat důvody; obecné odkazy na bezpečnost nejsou náhradou skutkového odůvodnění.
- **Přiměřenost v praxi:** Zkoumá se, zda opatření skutečně sleduje dovolený cíl, zda existuje méně zatěžující alternativa a zda újma jednotlivci není nepřiměřená přínosu. Některé zákazy, zejména mučení, však nepřipouštějí takové vyvažování.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Tělesná integrita, osobní svoboda a soukromí nejsou synonyma. U zásahu se zkoumá zákonný důvod, oprávněný orgán, účel, časové meze a účinná obrana. Ochrana obydlí může působit i při exekučních úkonech; pravomoc exekutora neodstraňuje požadavek přiměřenosti.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Osobní integrita:** Právo na život, zákaz mučení a osobní svoboda mají rozdílné podmínky a míru možnosti omezení. Zákaz mučení nelze ospravedlnit běžným poměřováním s administrativní účelností. Zadržení a vazba musí mít zákonný důvod a procesní kontrolu.
- **Soukromí:** Ochrana obydlí, komunikace, osobních údajů a rodinného života se prolíná, ale není totožná. Při sběru biometrických údajů se posuzuje nejen odběr, nýbrž i účel, uchování, přístup, sdílení a likvidace.
- **Vlastnictví:** Zásah může mít povahu regulace, odnětí majetku či výkonu zákonné povinnosti. Náhrada, veřejný zájem a přiměřenost se hodnotí podle povahy zásahu. Samotná existence dluhu neodstraňuje ochranu majetkové sféry povinného.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález II. ÚS 470/25, 4. srpna 2025

**Tematický název:** Právo na dodatečné účinné vyšetřování aneb právo pozůstalých nahlížet do spisu GIBS po střelbě na FF UK

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Pozůstalému po oběti střelby na FF UK byl odepřen přístup ke spisu GIBS o prověřování policejního postupu. Ústavní soud spojil účinné dodatečné vyšetření možných policejních pochybení s dostatečným zapojením příbuzných, zejména prostřednictvím přístupu ke spisu.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 6 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Právo na život zahrnuje zákaz svévolného zbavení života a zákaz trestu smrti. Ústavní ochrana vyžaduje i účinnou reakci státu na podezření z protiprávního usmrcení.
- **čl. 2 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  **Stručný obsah (parafráze):** Úmluva chrání život a omezuje přípustné použití smrtící síly na vymezené situace a zcela nezbytnou míru. Povinnost účinně vyšetřit úmrtí je judikaturním důsledkem této ochrany.
- **§ 2 odst. 4 a 5 — zákon č. 341/2011 Sb., o GIBS**
  **Stručný obsah (parafráze):** Odst. 4 ukládá GIBS sledovat a vyhodnocovat informace o protiprávní činnosti příslušníků a zaměstnanců dotčených bezpečnostních sborů a navrhovat preventivní opatření; odst. 5 upravuje vydávání metodických doporučení.
- **§ 158 odst. 3 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** Policejní orgán prověřuje skutečnosti nasvědčující trestnému činu a opatřuje vysvětlení, podklady a další důkazy. Jde o zákonný základ konkrétních prověřovacích úkonů, nikoli o oprávnění věc bez dostatečného objasnění uzavřít.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se v nyní posuzované věci zabýval ústavností postupu a rozhodnutí policejních orgánů a státních zastupitelství v souvislosti s šetřením postupu příslušníků Policie České republiky při zásahu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „FF UK“) dne 21. 12. 2023. Obětí střelby na této fakultě se stala rovněž stěžovatelova dcera.

#### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z obsahu ústavní stížnosti a přiložených listin se podává, že podáním ze dne 18. 6. 2024 se stěžovatel u Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) domáhal nahlédnutí do spisu vedeného v souvislosti s šetřením postupu příslušníků Policie České republiky při zásahu v budově FF UK. GIBS stěžovatele dopisem ze dne 27. 6. 2024 vyrozuměla, že jeho žádosti o nahlédnutí do spisového materiálu nevyhoví, neboť šetření týkající se postupu příslušníků Policie České republiky při zásahu na FF UK nevedla podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), nýbrž v rámci plnění dalších úkolů GIBS podle § 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o GIBS“). V průběhu šetření nezjistila GIBS skutečnosti, které by ji opravňovaly k zahájení úkonů trestního řízení ve smyslu § 158 odst. 3 trestního řádu. GIBS dále uvedla, že prověřováním okolností střelby na FF UK se zabývala Policie České republiky, konkrétně pak Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (pozn. Ústavního soudu: usnesením tohoto policejního orgánu č. j. KRPA-417973-1387/TČ-2023- -000071 ze dne 14. 6. 2024 byla trestní věc podle § 159a odst. 2 trestního řádu odložena, neboť podezřelý spáchal na místě činu sebevraždu). Z hlediska uplatnění procesních práv včetně práva nahlížet do spisu, GIBS stěžovatele odkázala právě na toto trestní řízení.

- **Význam a meze použití:** Kauza střelby na FF UK ukazuje procesní stránku práva na život: přístup pozůstalých k šetření postupu policie. Zpřístupnění spisu ani povinnost vyšetřovat nepředjímají trestní vinu policistů.

### Publikované právní věty — II. ÚS 470/25 — Právo na dodatečné účinné vyšetřování aneb právo pozůstalých nahlížet do spisu GIBS po střelbě na FF UK

Odepřela-li Generální inspekce bezpečnostních sborů stěžovateli právo nahlédnout do spisu vedeného v souvislosti s šetřením postupu Policie České republiky při zásahu, při němž došlo k usmrcení jeho dcery, porušila tím základní právo stěžovatele na účinné vyšetřování vyplývající z práva na život podle čl. 6 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stěžovateli coby příbuznému oběti svědčí právo na dodatečné účinné vyšetřování, jehož cílem je prověření, zda ke smrti jeho dcery přímo či nepřímo nepřispěla také nedbalost nebo opomenutí policejních orgánů při plánování a vedení zásahu. Toto dodatečné účinné vyšetřování musí být účinné, nezávislé, rychlé, důkladné a řádné, transparentní a zajišťující dostatečně zapojení příbuzných obětí. Posledně uvedená podmínka se projevuje zejména zpřístupněním vyšetřovacího spisu. Pojem vyšetřování vykládá Ústavní soud autonomně v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Není proto podstatné, že v konkrétním případě formálně neprobíhalo vyšetřování, či dokonce trestní řízení podle vnitrostátních trestních předpisů.

Pramen publikované právní věty: Svazek_131_web.pdf, PDF str. 255. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-470-25

### Rozsudek NSS 1 As 183/2023-62, 9. 10. 2025

**Tematický název:** Ochrana osobních údajů: pseudonymizované údaje; identifikovatelnost subjektu údajů

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Pseudonymizované údaje nemusí být osobními údaji ve vztahu ke každému příjemci. Rozhoduje, zda může konkrétní příjemce subjekt identifikovat prostředky, které má rozumně k dispozici.

#### Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 4 body 1 a 5 — nařízení (EU) 2016/679, GDPR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 4 bod 1 vymezuje osobní údaj jako informaci o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Bod 5 vymezuje pseudonymizaci: bez odděleně uchovávaných dodatečných informací nelze údaj přiřadit konkrétní osobě. GDPR zde používá číslované body, nikoli odstavce.

- **Okolnosti případu:** OAKS Consulting žádala od VZP podrobné údaje o léčbě pacientů s nedostatkem železa. Pacienti měli bezvýznamové identifikátory. Spor se týkal toho, zda žadatel může osoby identifikovat, a tím i důvodu odmítnutí informací.

- **Význam a meze použití:** Rozhoduje identifikovatelnost z hlediska konkrétního příjemce a prostředků, které má rozumně k dispozici. Pseudonymizace není vždy anonymizací, ale také není automatickým důvodem odmítnout každou sadu údajů všem příjemcům.

### Publikované právní věty — 1 As 183/2023-62 — Ochrana osobních údajů: pseudonymizované údaje; identifikovatelnost subjektu údajů

Pseudonymizované údaje [čl. 4 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů] nemusejí být v každém případě a ve vztahu ke každé osobě automaticky osobními údaji (čl. 4 odst. 1 tamtéž). Závěr, zda je subjekt údajů identifikovatelný – a informace o něm jsou tedy osobními údaji –, se může lišit v závislosti na tom, k jaké osobě se jeho identifikovatelnost posuzuje.

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-02.pdf, PDF str. 7. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/ochrana-osobnich-udaju-pseudonymizovane-udaje-identifikovatelnost-subjektu-udaju.p5129.html

### Rozsudek Nejvyššího soudu 30 Cdo 2556/2025, 30. 12. 2025

**Tematický název:** Plošné uchovávání telekomunikačních údajů a právo EU

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Nejvyšší soud shledal plošné preventivní uchovávání provozních a lokalizačních údajů podle § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích rozporným s právem EU. Podstatný je rozsah údajů umožňující konkrétní závěry o soukromém životě uživatelů.

#### Plné znění — přímý odkaz NS (databáze nyní z prostředí nedostupná)

Oficiální publikace úplných právních vět NS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích**
  **Stručný obsah (parafráze):** Posuzovaná úprava ukládala poskytovatelům uchovávat provozní a lokalizační údaje elektronických komunikací po stanovenou dobu a za podmínek zákona je zpřístupňovat oprávněným orgánům. Povinnost obecného uchovávání je právě předmětem kontroly souladu s právem EU.
- **čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/ES, o soukromí a elektronických komunikacích**
  **Stručný obsah (parafráze):** Členské státy mohou za vymezenými bezpečnostními a trestněprávními účely zákonem omezit některá pravidla důvěrnosti komunikací; omezení musí být nezbytné, přiměřené a odpovídat demokratické společnosti. Ustanovení nedovoluje libovolné plošné uchovávání údajů.
- **Právní otázka:** Zda preventivní obecné uchovávání provozních a lokalizačních údajů odpovídá právu EU.
- **Význam a meze použití:** Výrok o nesouladu národní úpravy s právem EU není derogací Ústavního soudu. Pro aplikaci se rozlišuje platnost zákona, jeho použitelnost v konkrétní věci a unijní omezení zásahů do soukromí; úplné znění telekomunikačního zákona není v nahraném souboru předpisů doloženo.

#### Publikované právní věty — 30 Cdo 2556/2025 — Plošné uchovávání telekomunikačních údajů a právo EU

> Tuzemská právní úprava uchovávání provozních a lokalizačních údajů obsažená v § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je rozporná s požadavky práva Evropské unie, jelikož nepřípustně směřuje k preventivnímu uchovávání údajů uživatelů služeb elektronických komunikací prakticky vždy, a to v takovém rozsahu údajů, ze kterého je možné vyvodit konkrétní závěry o soukromém životě osob.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-9-zari-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F771D60F611D8121C1258D92001B7B67?openDocument&Highlight=0,

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 106/20 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu. Podrobný rozbor a citace: A06.

• Pl.ÚS 7/18 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů. Podrobný rozbor a citace: B11.

• Pl.ÚS 10/17 — Úvěrové registry a informační soukromí. Podrobný rozbor a citace: D03.

• I.ÚS 2845/17 — Popření otcovství, DNA a právní identita. Podrobný rozbor a citace: C79.

• IV. ÚS 925/26 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno. Podrobný rozbor a citace: C77.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Exekuční úkon má zasáhnout do prostor třetí osoby pouze proto, že povinný kdysi uvedl stejnou adresu.
- **Řešení:** Údaj o adrese není neomezeným oprávněním zasáhnout do cizího obydlí. Musí být naplněny zákonné předpoklady konkrétního úkonu a respektována ochrana práv třetí osoby.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 6

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 7

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 9

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 10

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 11

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 12

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 13

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 15

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 16

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 2

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právo na život 1. Právo každého na život je chráněn zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest. 2. Zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem, jestliže bude vyplývat z použití síly, které není víc než zcela nezbytné, při: a) obraně každé osoby proti nezákonnému násilí; b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené; c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 3

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákaz mučení Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 4

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákaz otroctví a nucené práce 1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. 2. Od nikoho se nebude vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. 3. Za „nucenou nebo povinnou práci“ se pro účely tohoto článku nepovažuje: a) práce běžně požadovaná při výkonu trestu uloženého podle článku 5 této Úmluvy, nebo v době podmíněného propuštění z tohoto trestu; b) služba vojenského charakteru nebo v případě osob, které odmítají vojenskou službu z důvodů svědomí v zemích, kde je takové odmítnutí vojenské služby uznáváno, jiná služba vyžadovaná místo povinné vojenské služby; c) služba vyžadovaná v případě nouze nebo pohromy, která ohrožuje život nebo blaho společenství; d) práce nebo služba, která tvoří součást běžných občanských povinností.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 8

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právo na respektování rodinného a soukromého života 1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 9

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů. 2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.

### zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

### zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena a) rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení , v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním, b) nesprávným úředním postupem.

### zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jednají jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen „úřad“).

### zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené8a lhůtě.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 5–16. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.)**: čl. 2–5, čl. 8–9. Znění: 1. 8. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 4. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.)**: § 1, § 5–6, § 13. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A12 — Politická práva a jejich záruky v právním řádu.

## Systematika a konkrétní výklad

- Politická práva vytvářejí předpoklady demokratické kontroly moci. Patří sem svoboda projevu a informací, petice, shromažďování, sdružování a účast na správě veřejných věcí.
- **Jednotlivé svobody nelze zaměňovat:** oznámení shromáždění není žádost o povolení a petice není individuálním opravným prostředkem proti rozhodnutí. Omezení musí odpovídat podmínkám konkrétního práva a zachovat svobodnou soutěž politických sil. Právo na informace zahrnuje povinnost veřejné moci poskytovat informace podle zákona.
- **Politické právo a demokracie:** Politická práva vytvářejí podmínky veřejné diskuse a účasti na moci. Materiální význam svobody projevu spočívá i v možnosti kritizovat vládu

a většinu. Formální ochrana nezaručuje pravdivost každého tvrzení ani beztrestnost zásahů do práv druhých.

- **Nositelé a adresáti:** Svoboda projevu a petice nejsou totožné s volebním právem, které je vázáno na zvláštní podmínky. Orgány veřejné moci musí rozlišovat kritiku své činnosti od skutečné hrozby pro bezpečnost či osobnostní práva.
- **Proces uplatnění:** Petice vede k povinnosti příslušného orgánu se podáním zabývat, nikoli vyhovět jeho požadavku. Shromáždění zpravidla podléhá oznamovacímu režimu; oznámení se nevykládá jako žádost o politické povolení.
- **Hranice ochrany:** U projevu se odděluje skutkové tvrzení od hodnotícího soudu a posuzuje kontext. U shromáždění se hodnotí konkrétní zákonné důvody omezení a možnost soudního přezkumu, nikoli pouhá nepopularita názoru.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Cenzura je nepřípustná. Následná odpovědnost za projev však není automaticky cenzurou. Pokojné shromáždění nepodléhá obecnému povolovacímu režimu. U informací se vyvažuje transparentnost a zákonné důvody ochrany soukromí či jiných chráněných zájmů.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Svoboda projevu:** Skutkové tvrzení a hodnotící úsudek mají odlišný důkazní režim. Veřejný činitel musí snášet širší kritiku, avšak politická povaha diskuse automaticky nechrání vědomě nepravdivé tvrzení nebo nepřiměřený zásah do důstojnosti.
- **Informace:** Žadatel zpravidla nemusí dokazovat osobní právní zájem. Povinný subjekt musí určit, zda je požadovaný obsah informací a zda jej má; následně posoudit zákonné důvody omezení a možnost částečného poskytnutí.
- **Shromáždění a petice:** Oznámení shromáždění není obecným povolovacím řízením. Zákaz či rozpuštění vyžaduje konkrétní zákonný důvod. Petiční právo poskytuje možnost obrátit se na veřejnou moc, nikoli pravomoc přikázat soudu nebo Parlamentu výsledek rozhodování.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález I. ÚS 1927/24, 11. března 2025

**Tematický název:** Ochrana projevu politické povahy; naplnění znaků trestného činu šíření poplašné zprávy

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Při trestním posuzování poplašné zprávy nelze pominout politický kontext projevu. Názorová nadsázka se odlišuje od skutkového tvrzení a její způsobilost vážně znepokojit obyvatelstvo musí být konkrétně prokázána.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 17 odst. 1, 2 a 4 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Odst. 1 zaručuje projev a informace, odst. 2 právo vyjadřovat názory a vyhledávat, přijímat a šířit informace. Odst. 4 připouští jen zákonná omezení nezbytná pro vyjmenované chráněné zájmy v demokratické společnosti.
- **§ 357 — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  **Stručný obsah (parafráze):** Trestný čin šíření poplašné zprávy postihuje vymezené

rozšiřování či sdělení nepravdivé zprávy způsobilé vyvolat závažné znepokojení nebo bezdůvodná opatření. Nestačí samotná kontroverznost projevu; je třeba prokázat zákonné znaky skutkové podstaty.

### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Posuzovanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho svoboda projevu zaručená čl. 17 Listiny základních práva svobod (dále také „Listina“) a právo na soudní ochranu zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny. K tomu mělo dojít odsouzením stěžovatele za výrok pronesený na sociálních sítích, který soudy vyložily jako šíření poplašné zprávy.

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Jak vyplynulo z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 9 T 13/2023, stěžovatel byl napadeným rozsudkem obvodního soudu uznán vinným ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy podle § 357 odst. 1 trestního zákoníku, za což byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 18 měsíců. Uvedeného přečinu se podle soudu dopustil ve zkratce tím, že v živém vysílání na serveru YouTube a na Facebooku pronesl: „Tak naše vláda velice jasně říká, s kým budeme ve válce. To znamená, naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. To je to, co chce udělat naše vláda. Jestli vás todle nezvedá ze židle, že naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi, tak už nevím, co by vás ještě ze židle mohlo zvednout. Protože jestli todlencto naše vláda udělá, tak ruská strana ten útok bude opětovat a pošle jaderné hlavice na Českou republiku. Takže jestli vám nedochází, o co se snaží paní ministryně Jana Černochová, a nechává vás to klidně sedět na židli, tak seďte na gauči a užijte si těch posledních pár měsíců života. Nevím, jak jinak bych to ještě vysvětlil.“

- **Význam a meze použití:** U politického projevu musí soud hodnotit obsah, kontext a skutečné znaky šíření poplašné zprávy. Ochrana politické debaty nezahrnuje automatickou beztrestnost jakéhokoli nepravdivého sdělení.

### Publikované právní věty — I. ÚS 1927/24 — Ochrana projevu politické povahy; naplnění znaků trestného činu šíření poplašné zprávy

Šíření dezinformací není vyňato z dosahu čl. 17 odst. 1 a 2 Listiny; lze je omezit jen zákonem a za podmínek čl. 17 odst. 4 Listiny. Trestní postih šíření poplašné zprávy podle § 357 trestního zákoníku je in abstracto vzhledem k závažnosti hrozících následků opatřením, které lze považovat v demokratické společnosti za nezbytné zejména pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost a ochranu veřejného zdraví (čl. 17 odst. 4 Listiny). Při posuzování, zda určitý projev naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy, musí orgány činné v trestním řízení zohlednit, zda jde o projev politické povahy. Politická povaha projevu nasvědčuje, že se projev blíží spíše názorovému soudu nežli skutkovému tvrzení, a proto jej zásadně nelze označit za pravdivý, či nepravdivý. Politická povaha projevu má vliv i na posouzení, zda projev byl poplašný, tedy zda mohl způsobit nebezpečí vážného znepokojení obyvatelstva, neboť v diskusích o politických tématech se běžně přehání či zveličuje a obyvatelstvo je s tím srozuměno.

Pramen publikované právní věty: Svazek_129_web.pdf, PDF str. 105. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-1927-24

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

- Pl.ÚS 26/16 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum. Podrobný rozbor a citace: A56.
- Pl.ÚS 7/21 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí. Podrobný rozbor a citace: A32.
- 9 As 186/2025-24 — Otevřená data živnostenského rejstříku. Podrobný rozbor a citace: A39.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Obec odmítne petici, protože petenti nemají trvalý pobyt na jejím území, a tvrdí, že nemusí odpovídat.

- **Řešení:** Je třeba posoudit věcnou příslušnost a zákonný petiční režim. Petiční právo není obecně podmíněno trvalým pobytem v obci; nepříslušný orgán postupuje podle zákona.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 17

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 18

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 20

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 23

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 10

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Svoboda projevu 1. Každý má právo na svobodu projevu. toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. 2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 11

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Svoboda shromažďování a sdružování 1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich. 2. Na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádná omezení kromě těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Tento článek nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy.

### zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují: a) shromáždění osob související s činností orgánu veřejné moci upravená jinými právními předpisy; b) shromáždění související s poskytováním služeb; c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.

### zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou: a) shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům; b) shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi2 v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání; c) shromáždění konaných v obydlích; d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

### zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu podá oznámení ten, kdo ji v této věci zastupuje.

### zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by účel shromáždění směřoval k výzvě: a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů; b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti; c) jinak porušovat ústavu a zákony.

### zákon o právu petičním (85/1990 Sb.), § 1

Znění: 31. 12. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

### zákon o právu petičním (85/1990 Sb.), § 2

Znění: 31. 12. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

### zákon o právu petičním (85/1990 Sb.), § 5

Znění: 31. 12. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

### zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), § 2

Znění: 19. 8. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

### zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), § 3

Znění: 19. 8. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

### zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), § 4

Znění: 19. 8. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 21

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 22

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 17–23. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.)**: čl. 10–11. Znění: 1. 8. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)**: § 1–2, § 4–5, § 10. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)**: § 1–2, § 5. Znění: 31. 12. 2023. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)**: § 2–4. Znění: 19. 8. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A13 — Sociální stát, práva hospodářská, sociální a kulturní a jejich záruky v právním řádu.

## Systematika a konkrétní výklad

Hospodářská, sociální a kulturní práva spojují svobodu činnosti s pozitivními závazky státu. Listina chrání volbu povolání, podnikání, sdružování zaměstnanců, pracovní podmínky, sociální zabezpečení, zdraví, rodinu, vzdělání a kulturní hodnoty. Sociální stát nelze redukovat na jednu dávku nebo na neomezený nárok na jakoukoli podporu. Rozsah zákonné konkretizace se posuzuje podle povahy práva a čl. 41 Listiny. Zvláštní ochrana některých skupin vychází z jejich zranitelnosti.

- **Sociální stát a právní nárok:** Sociální stát usiluje o důstojné podmínky života, ochranu při sociálních událostech a vyrovnávání zásadních nerovností. Z tohoto principu však nevzniká libovolný individuální nárok na určitou částku. Konkrétní obsah určuje ústavní záruka spolu s prováděcím zákonem.
- **Subjekty a rizika:** Nositelem práva může být zaměstnanec, pojištěnec, rodič či jiná zákonem vymezená osoba. Předmětem ochrany jsou práce, vzdělání, zdraví nebo zabezpečení při stáří a jiných sociálních událostech; jednotlivé systémy nelze zaměňovat.

- **Zákonodárný proces a meze:** Zákonodárce může měnit podmínky dávek a financování, musí však respektovat rovnost, jádro práva a odůvodněná očekávání. Změna budoucí valorizace není automaticky odnětím již vyplacené dávky.
- **Uplatnění ochrany:** Rozhodnutí o dávce se napadá prostředky příslušného procesního předpisu. Ústavní přezkum řeší současně obsah úpravy a způsob jejího přijetí; politický nesouhlas s reformou sám ústavní vadu nedokazuje.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Právo získávat prostředky prací neznamená právo na konkrétní pracovní místo. Právo na zdravotní péči se realizuje za podmínek zákona a nelze je bez dalšího zaměnit za nárok na každý dostupný výkon. Omezení podnikání nesmí být svévolné.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Zákonná konkretizace:** U práv uvedených v čl. 41 Listiny se lze domáhat plnění v mezích prováděcího zákona. To neznamená, že zákonodárce může odstranit jejich podstatu nebo jednat diskriminačně; význam mají rovnost, racionalita a ochrana důvěry.
- **Rozpočtové souvislosti:** Rozdělení veřejných prostředků připouští širší prostor demokratického rozhodování. Soudní přezkum musí zohlednit povahu sociálního systému i intenzitu zásahu do konkrétního nároku, nikoli pouze politickou atraktivitu dávky.
- **Časová působnost:** Rozlišuje se změna budoucích podmínek, zásah do vzniklého nároku a ochrana očekávání. Spor o valorizaci důchodů vyžaduje přesně určit okamžik vzniku nároku a veřejný zájem, který odůvodňuje případnou změnu.

## Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

### Sociální pomoc: historická dávka a nové označení nejsou zaměnitelné

neúplné normativní podklady pro novou dávkovou úpravu

- **Časový problém:** Články a rozhodnutí o příspěvku na bydlení nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi vycházejí z právního režimu rozhodného v dané věci. Nelze jen přejmenovat dávku a zachovat všechny staré podmínky a výpočty.
- **Nová dávka:** Zákon č. 151/2025 Sb., zákon o dávce státní sociální pomoci, je významný pro změnu systému; jeho úplné znění mezi nahranými normami chybí. Materiál proto neuvádí jeho nedoložené číselné parametry jako ověřené současné nároky.
- **Ústavní rovina:** Sociální právo podle čl. 30 Listiny a konkrétní zákonný nárok mají rozdílné funkce. Soudní ochrana jednotlivého rozhodnutí vyžaduje určit žadatele, členy domácnosti, rozhodné období a přechodný režim. Institucionální záruka sociální pomoci sama neobsahuje tabulku výše jednotlivé dávky.

Redakční upozornění na mezeru normativních podkladů. Pramen: Časové porovnání nahraných sociálních předpisů, PDF str. doložené časové údaje v seznamu pramenů.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

- Pl.ÚS 30/23 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023. Podrobný rozbor a citace: A17.
- Pl.ÚS 6/17 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva. Podrobný rozbor a citace: A31.
- Pl.ÚS 18/17 — Národní parky — ústavní přezkum reformy. Podrobný rozbor a citace: A60.
- II.ÚS 2925/20 — Pracovní úraz a rovnost náhrady újmy. Podrobný rozbor a citace: C16.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Uchazeč požaduje, aby mu obec na základě Listiny přidělila přesně vybranou pracovní pozici.
- **Řešení:** Listina zakládá ochranu svobodné volby povolání a zákonné mechanismy zabezpečení, ale sama nevytváří nárok na konkrétní místo u konkrétního zaměstnavatele. Uplatní se pracovněprávní a antidiskriminační pravidla.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 26

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 28

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 29

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 30

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 31

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 32

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 33

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 34

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 35

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

### zákoník práce (262/2006 Sb.), § 1a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.

### zákoník práce (262/2006 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

### zákoník práce (262/2006 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Od vzniku pracovního poměru je a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 26–35, čl. 41. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákoník práce (262/2006 Sb.)**: § 1a, § 16, § 38. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

**zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.)**: § 11. Znění: 1. 10. 2026 do 31. 12. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A14 — Právo na soudní a jinou právní ochranu a jeho záruky v právním řádu.

## Systematika a konkrétní výklad

- Právo na ochranu předpokládá přístup k příslušnému orgánu, zákonného soudce, nestranné rozhodování a možnost účinně se účastnit řízení.
- **Spravedlivý proces se posuzuje jako celek:** zahrnuje rovnost účastníků, možnost vyjádřit se, právní pomoc, dokazování a řádné odůvodnění. Listina rozlišuje ochranu proti rozhodnutím veřejné správy, náhradu škody z nezákonného rozhodnutí a procesní záruky trestního řízení. Ústavní soud není další běžnou odvolací instancí.
- **Účastníci a předmět:** Strany mají mít přiměřenou možnost prezentovat tvrzení a důkazy a reagovat na protistranu. Soud je nestranný rozhodující subjekt, nikoli právní zástupce jedné strany. Rozsah poučovací povinnosti se určuje podle příslušného řízení.
- **Postup a kontrola:** Soud musí vypořádat rozhodné argumenty a vysvětlit, proč důkaz neprovedl či jak jej hodnotil. Nemusí vyhovět každému návrhu ani odpovídat na každou vedlejší poznámku. Překvapivá rozhodnutí mohou znemožnit účinnou procesní obranu.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Procesní neúspěch sám o sobě neznamená porušení spravedlivého procesu. Právo na právní pomoc chrání také důvěrnost vztahu s advokátem. Nález IV. ÚS 925/26 ověřený v originálu odmítá v daňovém řízení požadavek úplného vzdání se advokátního tajemství, ale neruší důkazní břemeno klienta.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Procesní záruky:** Přístup k soudu zahrnuje zákonného a nestranného soudce, možnost účinně přednést stanovisko, vyjádřit se k důkazům a obdržet odůvodnění. Pouhé umožnění podat žalobu nepostačuje, jestliže soud ignoruje rozhodné argumenty.
- **Formální podmínky:** Lhůty, zastoupení a náležitosti chrání řádný chod řízení. Jejich výklad se ale nesmí stát samoúčelnou překážkou ochrany práva. Přepjatý formalismus je třeba odlišit od legitimního trvání na podstatné procesní podmínce.
- **Ústavní rovina:** Ústavní soud není další obecnou odvolací instancí. Zkoumá zásah do zaručených práv, nikoli každou nesprávnost podústavního výkladu. Úspěšná ústavní stížnost často otevírá nové rozhodování; sama automaticky neznamená úspěch ve věci samé.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Přístup k soudu, spravedlivé řízení a účinná ochrana

- **Tři otázky ochrany:** Přístup k soudu řeší, zda může osoba svůj nárok předložit příslušnému orgánu. Procesní spravedlnost se týká způsobu projednání. Účinná ochrana vyžaduje také právně použitelný výsledek; pravomocné rozhodnutí, které se bez důvodu nevykonává, může ochranu zbavovat praktického významu.
- **Procesní rovnost:** Rovnost účastníků znamená srovnatelnou možnost přednést tvrzení, reagovat na protistranu a účastnit se dokazování. Nevyžaduje stejné hmotněprávní postavení zaměstnance a zaměstnavatele nebo stejné zákonné povinnosti obou stran.

- **Předvídatelnost:** Soud má vysvětlit rozhodné důvody a vypořádat podstatné námitky. Právo na odůvodnění neznamená nutnost samostatně odpovídat na každou okrajovou větu podání, ale zakazuje pominout argument, který může změnit výsledek.
- **Meze:** Neúspěch ve sporu sám neprokazuje porušení základního práva. Rozlišujte nepříznivý věcný závěr a procesní vadu, například neumožnění vyjádřit se k rozhodujícímu důkazu.

Teoretický podklad: SZK ustavko HP - revize (1).docx, odstavec 5958. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 36, čl. 37, čl. 38; Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 6, čl. 13.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Nejvyšší správní soud — Usnesení rozšířeného senátu 2 As 109/2024-25, 18. 11. 2025

**Tematický název:** Rozšířený senát: požadavky na formu podání; podání učiněné e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Soud podle úpravy do konce roku 2025 odložil nepotvrzený e-mail a informoval o tom podatele. Pozdější změna právního názoru mu neumožňuje takto uzavřenou věc znovu projednávat; rozhodnutí je nutné číst s ohledem na historické znění procesního pravidla.

#### Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 37 odst. 2 věta druhá, znění do 31. 12. 2025 — zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní**
  **Stručný obsah (parafráze):** Historická věta vyžadovala písemný úkon disponující řízením potvrdit nebo doplnit do tří dnů, byl-li učiněn jinou formou. V kauze se řešilo její použití na elektronické podání; současné znění nelze zaměnit s textem účinným do konce roku 2025.
- **Okolnosti případu:** Kasační stížnost byla podána nepodepsaným e-mailem a ve třídenní lhůtě nebyla potvrzena. Soud podateli oznámil, že k ní nepřihlíží, a vyznačil skončení věci. Později chtěl podle změněného právního názoru pokračovat.
- **Význam a meze použití:** Právní věta výslovně řeší znění § 37 odst. 2 soudního řádu správního do 31. 12. 2025. Nahrané znění pro rok 2026 má jiné pravidlo elektronického podání a odstranění vad; toto usnesení proto nedokládá současnou univerzální třídenní lhůtu. Chrání před dodatečným znovuotevřením takto skončené věci.

#### Publikované právní věty — 2 As 109/2024-25 — Rozšířený senát: požadavky na formu podání; podání učiněné e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu

> Dospěl-li soud k závěru, že nebude přihlížet k podání ve smyslu § 37 odst. 2 věty druhé s. ř. s. ve znění účinném do 31. 12. 2025, neboť bylo učiněno v jiné formě a nebyla splněna podmínka jeho potvrzení či předložení originálu ve třídenní lhůtě, a tuto skutečnost vyznačil ve spisu a informoval o ní podatele, nemůže následně v důsledku změny svého právního názoru pokračovat v řízení o takovém podání.

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-02.pdf, PDF str. 15. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/rozsireny-senat-pozadavky-na-formu-podani-podani-ucinene-e-mailem-bez-uznavaneho-elektronickeho-podpisu.p5127.html

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 15/18 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného. Podrobný rozbor a citace: E01.

• II.ÚS 3194/18 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce. Podrobný rozbor a citace: E05.

• II.ÚS 1852/19 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci. Podrobný rozbor a citace: C85.

• II.ÚS 3432/17 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Podrobný rozbor a citace: C86.

• II.ÚS 1738/16 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu. Podrobný rozbor a citace: C59.

• I.ÚS 1860/16 — Konfrontace svědků v trestním řízení. Podrobný rozbor a citace: B10.

• IV. ÚS 925/26 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno. Podrobný rozbor a citace: C77.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Správce daně požaduje kompletní důvěrné právní rady jako jediný přípustný důkaz nákladů na advokáta.
- **Řešení:** Je třeba hledat přiměřené prostředky dokazování nezasahující nad nezbytný rozsah do advokátního tajemství, například neutrální popis nebo redigované podklady. Pouhý odkaz na mlčenlivost však náklady neprokazuje.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda.

### zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze, není-li dále stanoveno jinak, uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným orgánem. Rozhodnutím tohoto orgánu je soud rozhodující o náhradě škody vázán.

### zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 31a

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se podle tohoto zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán“), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 38

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 6

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právo na spravedlivý proces 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

### Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 13

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právo na účinné opravné prostředky Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

### zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 36–40. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.)**: čl. 6, čl. 13. Znění: 1. 8. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.)**: § 1, § 5, § 7–8, § 13, § 31a. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 2, § 4–5. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A15 — Sdružování jako právo, svoboda a povinnost. Typy sdružení. Právní úprava jednotlivých forem sdružování. Postavení politických stran v právním řádu. Znaky, vznik, zánik, obsah a zásahy do jejich činnosti.

## Systematika a konkrétní výklad

Sdružovací svoboda chrání dobrovolné vytváření organizací a účast v nich. Je třeba odlišit spolky soukromého práva, politické strany, odborové organizace a profesní komory založené zákonem. Politické strany plní ústavní roli ve svobodné soutěži; jejich registrace, hospodaření a zásahy do činnosti se řídí zvláštním zákonem. Povinné členství v profesní komoře se neposuzuje stejně jako nucené členství ve spolku, protože komora může vykonávat zákonem svěřenou veřejnou moc.

- **Dobrovolnost a právní forma:** Sdružovací svoboda zahrnuje možnost sdružení vytvořit, vstoupit do něj i nevstoupit. Povinné členství v profesní komoře má jinou veřejnoprávní funkci než dobrovolný spolek. Materiálně se zkoumá přiměřenost zákonného omezení, nikoli jen jeho pojmenování.
- **Subjekty a účel:** Spolek slouží společnému zájmu členů, politická strana soutěži o veřejnou moc a profesní komora zákonem svěřené samosprávě. Právní osobnost organizace je odlišná od právní osobnosti jejích členů.
- **Vznik a zásahy:** Založení, registrace nebo zápis a vznik právní osobnosti mohou být samostatné kroky. Rozpuštění či pozastavení činnosti politické strany vyžaduje příslušný zákonný a soudní režim; běžný správní orgán jej nenahrazuje volnou úvahou.
- **Demokratické meze:** Ochrana demokratické soutěže může vyžadovat zásah proti organizaci, která demokracii skutečně ohrožuje. Závěr musí vycházet z konkrétní činnosti, intenzity rizika a proporcionality; nepostačuje nekonvenční program.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Vznik soukromé právnické osoby, vznik politické strany a získání profesního oprávnění mají odlišné předpoklady. Správní dohled nad registrací strany není neomezeným politickým dohledem. Rozpuštění nebo pozastavení činnosti vyžaduje příslušný zákonný postup a soudní záruky.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Dobrovolnost:** Člověk zásadně nemusí být členem soukromého spolku. Povinné členství v profesní korporaci musí mít zvláštní zákonný základ a legitimní veřejný účel; nelze je odůvodnit samotným zájmem sdružení získat členy.
- **Politické strany:** Zvláštní postavení plyne z účasti na tvorbě politické vůle. Registrace, vnitřní organizace, financování, pozastavení činnosti a rozpuštění podléhají zvláštním pravidlům. Rozpuštění je intenzivním zásahem a vyžaduje přesvědčivý zákonný důvod.
- **Rovná soutěž:** Veřejné financování má podporovat funkční pluralitu, nikoli konzervovat moc stávajících stran bez rozumného zdůvodnění. Rozlišuje se podpora doložené politické reprezentace a bariéra fakticky vylučující vznik nových politických sil.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Správní orgán chce odmítnout registraci politické strany pouze proto, že její program kritizuje vládu.
- **Řešení:** Kritika vlády je součástí politické soutěže. Rozhodující jsou zákonné a ústavní podmínky, například respektování demokratických principů a nepřípustnost násilných cílů, nikoli souhlas orgánu s názory strany.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen "strany a hnutí"). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen. 1a

### zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Strany a hnutí podléhají registraci podle tohoto zákona.

### zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Strany a hnutí jsou právnickými osobami. Státní orgány mohou do jejich postavení a činnosti zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.

### zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, a) které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu, b) které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány, c) které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů, d) jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů.

### zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.

### zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Strana a hnutí vznikají registrací nebo na základě skutečností, které ji nahrazují ( § 8 odst. 4 a 6 a § 21).

### zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže stanovy strany a hnutí jsou v rozporu s § 1 až 5 a § 6 odst. 3 a 4. Jinak provede registraci.

### zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Strana a hnutí se zrušují a) vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na spolek, b) rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění.

### zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Činnost strany a hnutí může být rozhodnutím soudu pozastavena, jestliže jejich činnost je v rozporu s § 1 až 5, § 6 odst. 5 a § 17 , 17a, 17b, 18 a 19h nebo se stanovami.

### občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 214

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.

### občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 215

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

### občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 218

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy obsahují alespoň a) název a sídlo spolku, b) účel spolku, c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, d) určení statutárního orgánu.

### občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 226

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 20

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 22

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 20, čl. 22, čl. 27. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 5. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.)**: § 1–8, § 13–14. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**občanský zákoník (89/2012 Sb.)**: § 214–215, § 218, § 226. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

# A16 — Zákonodárná moc v Ústavě ČR. Postavení, pravomoc, působnost, struktura Parlamentu. Význam zákona a jeho pojetí v ústavním právu.

## Systematika a konkrétní výklad

Parlament tvoří Poslanecká sněmovna a Senát. Zákonodárná moc zahrnuje přijímání zákonů, ústavních zákonů a další ústavně svěřené úkony, zatímco jednotlivé komory mají také kontrolní a personální pravomoci. Zákon stanoví obecná pravidla v mezích ústavního pořádku; nemůže prolomit materiální jádro demokracie. Obě komory mají odlišný způsob obměny, volební systém a postavení při schvalování zákonů. Zákonná opatření Senátu za rozpuštění Sněmovny představují výjimečný institut, nikoli obecnou náhradu zákonů.

- **Zákon formálně a materiálně:** Ve formálním smyslu je zákon akt přijatý zákonodárnou procedurou. Materiálně obsahuje obecná pravidla regulující společenské vztahy. Zákon může mít i specifický předmět; jeho forma však neumožňuje libovolně obcházet rovnost, dělbu moci a ochranu práv.
- **Institucionální rozdělení:** Parlament tvoří Poslanecká sněmovna a Senát. Rozdílné postavení komor se projevuje při rozpočtu, běžných zákonech, ústavních zákonech a vybraných volebních předpisech. Poslanec ani senátor nemá obecnou pravomoc individuálně řídit úřady.
- **Rozhodovací proces:** Legislativní iniciativa není přijetím zákona. Návrh prochází projednáváním, hlasováním a podle druhu zákona i dalšími ústavními kroky. Procesní

vady se hodnotí podle jejich ústavního významu, zejména dopadu na svobodnou parlamentní diskusi.

- **Kontrola obsahu:** Zákonodárce má široký prostor pro politická rozhodnutí, nikoli pravomoc odstranit podstatné náležitosti demokratického právního státu. Soudní kontrola musí odlišit ústavní mez od vlastní představy soudu o nejlepší politice.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Usnášeníschopnost není totéž jako většina potřebná k přijetí aktu. U ústavních zákonů a souhlasu se smlouvou podle čl. 10a se vyžaduje kvalifikovaná většina v obou komorách. Přítomnost poslanců nelze zaměnit za souhlas všech poslanců.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Dvoukomorový systém:** Poslanecká sněmovna a Senát nejsou totožné instituce s totožným mandátem. Ústava ČR odlišuje jejich podíl při běžném zákonodárství, ústavních zákonech, volebních pravidlech, rozpočtu a zákonných opatřeních Senátu.
- **Výhrada zákona:** Některé oblasti vyžadují regulaci zákonem a nelze je celé přenechat výkonné moci. Parlament však také podléhá ústavnímu pořádku; demokratická legitimita většiny nezakládá oprávnění zbavit menšinu základních práv.
- **Odpovědnost a kontrola:** Zákonodárná pravomoc se odlišuje od kontroly vlády, interpelací a rozhodování o důvěře. Právní povahu aktu určuje ústavní základ a obsah, nikoli pouze skutečnost, že jej přijal Parlament.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 44/17 — Volební systém Poslanecké sněmovny. Podrobný rozbor a citace: A04.

• Pl.ÚS 4/17 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů. Podrobný rozbor a citace: A18.

• Pl.ÚS 30/23 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023. Podrobný rozbor a citace: A17.

• Pl.ÚS 26/16 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum. Podrobný rozbor a citace: A56.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Při hlasování o ústavním zákonu většina přítomných poslanců hlasuje pro, ale není dosažena ústavně požadovaná většina všech poslanců.
- **Řešení:** Ústavní zákon není schválen jen prostou většinou přítomných. Je nutné použít zvláštní pravidlo čl. 39 a samostatně posoudit požadovanou většinu v Senátu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 30

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 31

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 32

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny nebo Senátu ani členem parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 34

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny svolává prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po dni voleb.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 35

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry, c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné, d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 36

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 37

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společnou schůzi komor svolává předseda Poslanecké sněmovny.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 38

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 40

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 42

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 50

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 15

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 16

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 18

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 19

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 20

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 33

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 15–20, čl. 30–42, čl. 49–50. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A17 — Pravidla jednání sněmoven a zákonodárného procesu zvláště. Zvláštnosti schvalování státního rozpočtu a dávání souhlasu k mezinárodním smlouvám. Stav legislativní nouze.

## Systematika a konkrétní výklad

Zákonodárný proces začíná návrhem oprávněného subjektu a postupuje projednáním ve Sněmovně, následným jednáním Senátu v případech stanovených Ústavou, podpisem a vyhlášením. Prezidentovo veto se liší od vrácení návrhu Senátem. Návrh státního rozpočtu podává vláda a projednává jej pouze Poslanecká sněmovna. Mezinárodní smlouvy nejsou schvalovány stejným postupem jako zákon: Parlament dává souhlas k ratifikaci vymezených smluv. Legislativní nouze je zvláštní procesní režim upravený jednacím řádem Sněmovny.

- **Procedura a demokratická legitimita:** Zákonodárná procedura poskytuje většině možnost rozhodnout a menšině možnost návrh kritizovat, informovat veřejnost a

nabídnout alternativu. Dodržení formálních kroků je důležité také kvůli materiální kvalitě demokratické diskuse. Ne každé porušení jednacího řádu však vede ke zrušení zákona.

- **Účastníci a odlišné režimy:** Navrhovatel, výbory a komory mají rozdílné úkoly. Státní rozpočet přijímá Poslanecká sněmovna, zatímco souhlas s některými smlouvami vyžaduje obě komory. Přijetí ústavního zákona nelze nahradit přehlasováním Senátu jako u běžného zákona.
- **Legislativní nouze:** Zkrácený postup reaguje na zákonem stanovené mimořádné okolnosti. Musí být odůvodněn konkrétním ohrožením a potřebou rychlého jednání. Samotná politická pohodlnost či snaha omezit opozici nejsou dostatečným základem.
- **Vyhodnocení vady:** Při přezkumu se hodnotí intenzita omezení parlamentních práv i celý průběh projednávání. Judikaturu o důchodové valorizaci je proto nutné číst společně s argumentací většiny i jasně označenými odlišnými stanovisky.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Senát má při běžném zákoně lhůtu stanovenou Ústavou; při některých zákonech nelze jeho vůli běžným přehlasováním obejít. Ústavní zákon prezident vetovat nemůže. Legislativní nouze nesmí být zaměňována s nouzovým stavem podle bezpečnostního ústavního zákona.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Řádný proces:** Návrh, projednání ve výborech a čteních, hlasování, účast Senátu, podpisy a vyhlášení tvoří navazující fáze. Požadavky na čas a informace chrání také možnost menšiny účastnit se deliberace; nejde jen o technický pořádek.
- **Legislativní nouze:** Zrychlení vyžaduje zvláštní podmínky, které mají zabránit tomu, aby běžná politická nespokojenost s obstrukcí nahrazovala mimořádný zákonný důvod. Posuzuje se situace při projednávání a dopad na práva opozice.
- **Důsledek vady:** Ne každé porušení jednacího pravidla má ústavní intenzitu. Pro derogaci je důležitý zásah do ústavně chráněného procesu a jeho význam pro výsledek. Politický nesouhlas s obsahem se nesmí vydávat za procedurální vadu bez konkrétní argumentace.

## Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

### Časová poznámka k nálezu o konsolidačním balíčku

část právní věty popisuje období do 30. 6. 2026

- **Legislativní proces:** Nález zkoumá konsolidační zákon č. 349/2023 Sb. a námitky senátorů týkající se rozpočtového postavení obcí, pozměňovacích návrhů a dalších částí balíčku. Jeho obecný standard ochrany parlamentní diskuse se nevyčerpává konkrétním datem účinnosti jednotlivé změny.
- **Časově omezená část:** Závěrečný úsek publikované právní věty o silničním ochranném pásmu výslovně popisuje období do 30. 6. 2026 a návaznou změnu od 1. 7. 2026. Tato minulá časová mez zůstává v celé citované větě zachována, ale nevydává se za současný stav k říjnu 2026.
- **Meze doložení:** Nahraný stavební zákon č. 283/2021 Sb. začíná až budoucí konsolidací; samostatný zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, není

úplně doložen. Z citované věty se proto neodvozuje univerzální dnešní definice pro všechny stavební a dopravní situace.

Ústavní soud, Pl. ÚS 22/24 ze dne 25. 6. 2025. Pramen: Svazek_130_web.pdf, PDF str. 364.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl.ÚS 30/23, 17. 1. 2024

**Tematický název:** Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Ústavní soud zamítl návrh proti omezení mimořádné valorizace důchodů v roce 2023. V konkrétních okolnostech přijal použití legislativní nouze i zásah do očekávání příjemců; důvody většiny je třeba odlišovat od odlišných stanovisek.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 99 odst. 1 — zákon č. 90/1995 Sb., jednací řád Poslanecké sněmovny**
  **Stručný obsah (parafráze):** Stav legislativní nouze lze vyhlásit za mimořádných okolností zásadně ohrožujících práva, bezpečnost státu nebo hrozících značnými hospodářskými škodami. Upravuje mimořádný proces projednávání zákona, který zkracuje běžné parlamentní procedury.
- **čl. 5 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Politický systém stojí na svobodném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících demokracii a odmítajících násilí jako prostředek prosazování zájmů.
- **čl. 30 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele. Konkrétní způsob valorizace a výši plnění stanoví zákon; ústavní právo není zárukou neměnnosti každého výpočtu.
- **§ 67 a přechodná ustanovení zákona č. 71/2023 Sb. — zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 67 upravuje zvyšování vyplácených důchodů. Přechodná úprava novely č. 71/2023 Sb. změnila konkrétní mimořádné zvýšení v roce 2023; právě tento zásah do očekávané valorizace, nikoli celý důchodový systém, byl předmětem posouzení.
- **čl. 2 odst. 3 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby stanovenými zákonem. Zákonná parlamentní procedura proto není pouhou organizační formalitou.
- **Okolnosti případu:** Skupina poslanců napadla změnu mimořádné valorizace důchodů z roku 2023. Namítala také použití legislativní nouze a zásah do očekávání příjemců v době vysoké inflace.
- **Právní otázka:** Soud spojil přezkum parlamentní procedury s ochranou důvěry v právo a sociálními právy. Většina uznala existenci zásahu do očekávání, ale hodnotila jeho proporcionálnost v celkovém kontextu veřejných financí.

- **Závěr soudu:** Nález ze dne 17. ledna 2024 zamítl návrh na zrušení napadené úpravy mimořádné valorizace. Většina akceptovala konkrétní použití legislativní nouze a změnu parametrů při zohlednění veřejného zájmu, legitimního očekávání a sociálních práv. Odlišná stanoviska nelze vydávat za výrok soudu. Nález neposkytuje neomezené oprávnění měnit již vzniklé nároky a neznamená neměnnost všech budoucích důchodových parametrů. Při odpovědi je třeba odlišit politickou kontroverzi, zákonný proces a ústavní hranici zásahu do očekávání.
- **Význam a meze použití:** Rozhodnutí není tvrzením, že očekávání důchodců nejsou chráněna. Odlišná stanoviska obsahují kritiku většiny a musí být čtena jako názory jejich autorů, nikoli jako zrušující výrok.

### Publikované právní věty — Pl.ÚS 30/23 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023

1. Mimořádnými okolnostmi, za kterých může být vyhlášen stav legislativní nouze (§ 99 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny), mohou být jen takové okolnosti, které se vymykají obvyklému běhu věcí, a z tohoto důvodu jsou i neočekávané, resp. obtížně předvídatelné. Ohrožení či hrozba musí být reálné a bezprostřední. Za hrozbu značné hospodářské škody lze považovat i zásadní zhoršení stavu veřejných financí, tj. takové, s nímž se stát není schopen vypořádat běžnými prostředky (např. využitím rezerv, rozpočtovými škrty či přesuny). 2. Význam parlamentní diskuse spočívá v možnosti konfrontace názorů napříč politickým spektrem, jež je zárukou svobodné soutěže politických sil podle čl. 5 Ústavy. Porušení jednacího řádu proto může mít ústavněprávní rozměr, není-li v jeho důsledku umožněno parlamentní menšině se k obsahu návrhu zákona kvalifikovaně vyjádřit. Parlamentní opozice může k dosažení vlastních politických cílů oddalovat či blokovat rozhodnutí přijímané většinou. Zneužívání tohoto práva však nemá vést k oslabení či znemožnění efektivního výkonu moci vládnoucí většinou. Smyslem zákonodárného procesu je totiž projednání a schválení (či zamítnutí) návrhu zákona, nikoliv oddalování jeho přijetí a obstrukce vedoucí k paralýze legislativní činnosti. Ústavní soud proto neposkytuje politické menšině ochranu tam, kde svých práv podle jednacího řádu využívá k jinému účelu, než pro který do něj byla zakotvena. 3. Zatímco pravá retroaktivita je obecně nepřípustná, nepravá retroaktivita je nepřípustná pouze výjimečně, a to zasahuje-li zásadně do legitimního očekávání občanů a důvěry v právo. Určení měsíce, od něhož se odvozuje následně stanovené mimořádné zvýšení důchodů, ještě nepředstavuje vznik právního nároku na jeho výplatu; ten totiž vzniká teprve splatností konkrétní dávky. Jestliže zákonodárce ještě před vznikem tohoto právního nároku zákonem snížil výši této jinak obecně předpokládané mimořádné valorizace, nejednal nepřípustně retroaktivně. 4. Je povinností vlády, aby – nastanou-li zákonem stanovené podmínky pro mimořádné zvýšení důchodů – konala a vydáním prováděcího předpisu valorizaci „dovršila“. Obsahem prováděcího předpisu je stanovení konkrétních parametrů zvýšení důchodů předvídaných přímo zákonem. Kdyby vláda této své povinnosti ve stanovené lhůtě nedostála, nemohlo by to mít vliv na soudně vymahatelnou povinnost státu vyplatit důchod jeho příjemci v zákonem přepokládané výši. 5. Stabilita a vyrovnanost státního rozpočtu a veřejných financí nejsou jen cílem politickým, nýbrž jedná se o právní povinnost (§ 2 odst. 1 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti). Konsolidované veřejné finance jsou přitom v zájmu především sociálně slabších a zranitelných osob: právě ty jsou totiž do značné míry závislé na pomoci ze státního rozpočtu. Úkolem Ústavního soudu však není hledat konkrétní řešení, kterými by mělo dojít ke konsolidaci veřejných financí, resp. ke snížení salda důchodového účtu. 6. Neexistuje základní právo na trvalý růst důchodů v důsledku růstu cen (inflace). Podstatou základního práva podle čl. 30 odst. 1 Listiny je záruka důstojného života ve stáří, což mimo jiné znamená spravedlivý a přiměřený důchod, nikoliv jeho automatické zvyšování. To je výsledkem konkrétní politiky a předmětem úpravy zákonodárcem. Z pohledu Ústavního soudu je však podstatné, aby v důsledku uskutečňování této politiky nedošlo k podkročení esenciální podstaty tohoto základního práva.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=126399

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-30-23_2

### Ústavní soud — Nález Pl. ÚS 22/24, 25. června 2025

**Tematický název:** Ochrana práv obcí při konsolidaci veřejných rozpočtů; legislativní přílepky

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Přezkum konsolidačního zákona spojil meze pozměňovacích návrhů s materiální ochranou obecní samosprávy. Věcná souvislost návrhu se hodnotí podle jeho skutečného rozsahu a průběhu debaty; změna rozpočtových pravidel nesmí vyprázdnit schopnost obcí plnit jejich úkoly.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 41 odst. 2 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Zákonodárnou iniciativu mají poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Toto vymezení tvoří ústavní rámec rozlišení samostatné iniciativy a přípustného pozměňovacího návrhu.
- **napadené novelizační články — zákon č. 349/2023 Sb., konsolidační zákon**
  **Stručný obsah (parafráze):** Napadené novelizační články měnily mimo jiné rozpočtové určení daní a dopravní, účetní a auditní pravidla. V této kauze se jejich rozsah a věcná návaznost posuzují kvůli námitce legislativních přílepků; konkrétní hmotněprávní dopad na silniční ochranné pásmo je vyložen samostatně níže.
- **§ 30 odst. 3 písm. b), časová mez v rozhodnutí již uplynula — zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**
  **Stručný obsah (parafráze):** Historické ustanovení vymezovalo zastavěné území obce pro účely silničních ochranných pásem. Posuzovaná novelizace sjednotila terminologii; v nálezu popsané ponechání zvláštní definice do 30. 6. 2026 je již uplynulou časovou etapou.
- **Okolnosti případu:** Skupina senátorů napadla části konsolidačního zákona č. 349/2023 Sb. včetně rozpočtového postavení obcí a namítala vady legislativního procesu. Ústavní soud posuzoval obsah a projednání pozměňovacích návrhů, materiální prostor obecní samosprávy i dílčí dopravně-stavební časovou úpravu.
- **Význam a meze použití:** Konsolidační legislativu je nutné zkoumat z hlediska obsahu i procedury. Věcná nesourodost ustanovení se posuzuje s ohledem na práva parlamentní menšiny, řádnou debatu a předvídatelnost návrhu.

### Publikované právní věty — Pl. ÚS 22/24 — Ochrana práv obcí při konsolidaci veřejných rozpočtů; legislativní přílepky

Ústavní soud se opakovaně vyslovil pro ústavněprávní pravidlo (příkaz), podle kterého nemůže pozměňovací návrh směřovat k samostatné zákonodárné iniciativě, a tedy musí mít určitou souvislost se zákonodárným cílem a důvodem původního návrhu zákona. S ohledem na širokou autonomii Parlamentu, jde-li o vytváření pravidel pro tvorbu zákonů a řešení procedurálních otázek, a efektivitu samotného procesu tvorby zákonů nelze toto pravidlo chápat „formalisticky“, a požadovat tak předložení vždy nového návrhu zákona Poslanecké sněmovně namísto pozměňovacího návrhu. Nutno totiž zohlednit, že poslankyně a poslanci (obvykle) mohou ve druhém a třetím čtení takový návrh v plénu projednat a pracovat na případných změnách. Při posuzování ústavnosti legislativního procesu je proto třeba vzít v úvahu rozsah a obsah pozměňovacího návrhu z hlediska míry, v jaké původní návrh zákona přetváří, a konkrétní podmínky a okolnosti projednávání návrhu zákona. Od Parlamentu a jeho orgánů lze současně očekávat (a požadovat), že budou jednací řády používat rozumně, nebudou je obcházet ani zneužívat. Přitom platí, že ne každá nesprávná intepretace a aplikace jednacích řádů (jakožto podústavního práva) může být z hlediska ústavnosti považována za relevantní. Připustit však nelze svévolné porušování a účelové obcházení jednacího řádu (zde konkrétně těch jeho ustanovení, která upravují materii pozměňovacích návrhů), které vedou k narušení transparentnosti a otevřenosti legislativního procesu, zcela vylučují či zásadním způsobem omezují politický diskurs v Parlamentu a případnou veřejnou debatu, a to na úkor práv jednotlivých poslankyň a poslanců, resp. parlamentní opozice. Určení výnosů z daní a místních poplatků a stanovení klíče k jejich rozdělení mezi stát a územní samosprávné celky je plně v rukou zákonodárce. Současně však platí, že zákony, které ústavně zakotvené právo obcí na územní samosprávu provádějí, nemohou podstatu tohoto práva v jeho materiálním pojetí vyprázdnit či fakticky eliminovat; v tomto rámci nemohou změnit materiální podmínky obcí do té míry, že obce nebudou s to plnit úkoly, které jim jsou zákonem svěřeny. Zastavěné území obce pro účely určení silničního ochranného pásma bylo definováno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a bude tomu tak až do 30. 6. 2026. Z novelizace zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, a z důvodové zprávy k tomuto zákonu nelze vyvodit, že zákonodárce zamýšlel vycházet přitom z definice obsažené ve stavebním zákoně; možné nejasnosti v tomto ohledu odstranil zákonodárce přijetím zákona č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony, z něhož plyne, že se tak stane s účinností až od 1. 7. 2026.

Pramen publikované právní věty: Svazek_130_web.pdf, PDF str. 364. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-22-24

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Vláda tvrdí, že vyhlášení nouzového stavu automaticky umožňuje přijmout jakýkoli zákon bez parlamentního projednání.
- **Řešení:** Nouzový stav a legislativní proces jsou rozdílné režimy. Zvláštní projednání vyžaduje splnění procesních podmínek; vláda nezískává obecnou zákonodárnou pravomoc namísto Parlamentu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 44

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 45

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu bez zbytečného odkladu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 46

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od jeho postoupení.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 47

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 48

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je tímto usnesením návrh zákona přijat.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 51

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 40

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 42

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 43

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 49

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 50

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 52

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 3

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se sdělením Ministerstva zahraničních věcí vyhlašují a) platná mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a jež má být zcela nebo zčásti prozatímně prováděna před jejím vstupem v platnost, a to ve znění, které je pro Českou republiku závazné, včetně výhrad učiněných Českou republikou; mezinárodní smlouva, která je současně sjednána Evropskou unií a Českou republikou se vyhlašuje odkazem na částku Úředního věstníku Evropské unie, ve které byla vyhlášena, b) oznámení o ukončení platnosti mezinárodní smlouvy podle písmene a) a o jiné skutečnosti důležité pro provádění mezinárodní smlouvy podle písmene a), c) oprava českého překladu mezinárodní smlouvy podle písmene a).

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 39–52. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.)**: § 3–8. Znění: 29. 8. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.)**: čl. 8. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A18 — Výkonná moc v Ústavě ČR. Právní status prezidenta republiky a vlády. Kontrola výkonné moci v parlamentní demokracii. Podzákonná normotvorba.

## Systematika a konkrétní výklad

Výkonnou moc představují prezident a vláda v rozdílných ústavních rolích. Prezident je hlavou státu; vláda je vrcholným orgánem výkonné moci a odpovídá Poslanecké sněmovně. Pravomoci prezidenta se rozlišují na úkony bez kontrasignace a úkony vyžadující spolupodpis odpovědného člena vlády. Kontrola zahrnuje důvěru a nedůvěru, interpelace, soudní přezkum příslušných aktů a ústavní odpovědnost prezidenta. Nařízení vlády a vyhlášky ministerstev mají rozdílný zmocňovací základ.

- **Postavení výkonné moci:** Prezident a vláda mají různé zdroje legitimity i odlišnou odpovědnost. Přímá volba prezidenta sama nepřepisuje jeho ústavní kompetence. Parlamentní forma vlády se materiálně projevuje závislostí vlády na důvěře Poslanecké sněmovny.
- **Subjekty a odpovědnost:** U prezidentových pravomocí se rozlišují vlastní akty a akty vyžadující kontrasignaci. U vlády se odlišuje kolektivní rozhodování od působnosti jednotlivých ministrů. Politická odpovědnost není totožná s trestní či jinou právní odpovědností.
- **Proces tvorby aktů:** Jmenování, odvolání, demise a vyslovení nedůvěry mají vlastní ústavní postupy. Vládní nařízení může provádět zákon v jeho mezích; ministerská vyhláška navíc potřebuje zákonné zmocnění. Podzákonná norma nemůže samostatně vytvořit neomezenou povinnost.
- **Ústavní spory:** U konfliktní situace se nejprve určí konkrétní kompetence a podmínky jejího výkonu. Politický komentář či osobní preference ústavního činitele nejsou pramenem nové pravomoci.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Vláda může vydávat nařízení k provedení zákona a v jeho mezích; ministerstvo potřebuje zákonné zmocnění. Politická odpovědnost vlády a ústavní odpovědnost prezidenta nejsou zaměnitelné. Přímá volba prezidenta nezměnila vládu na orgán odpovědný prezidentovi místo Sněmovně.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Samostatné pravomoci:** Čl. 62 Ústavy ČR upravuje pravomoci prezidenta bez kontrasignace; čl. 63 stanoví jiný režim odpovědnosti. Z kontrasignace nelze dovozovat, že všechny prezidentské úkony mají stejný odpovědnostní základ.
- **Vláda:** Je vrcholným orgánem výkonné moci a odpovídá Poslanecké sněmovně. Politická kontrola se odlišuje od soudního přezkumu konkrétního právního aktu. Prezidentovo jmenování vlády se interpretuje v systému parlamentní demokracie, ne jako izolovaná osobní výsada.
- **Střet zájmů:** Soukromé podnikatelské zájmy člena výkonné moci mohou kolidovat s výkonem funkce. Právní posouzení vyžaduje přesný osobní a věcný rozsah zákona; mediální označení konkrétní kauzy nepředstavuje samo důkaz porušení.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl.ÚS 4/17, 11. 2. 2020

**Tematický název:** Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** V kauze Lex Babiš I Ústavní soud přezkoumal obecná omezení propojení veřejné funkce, podnikání a médií. Podstatné napadené části úpravy zachoval; nerozhodoval o osobní vině politika ani o konkrétní dotaci.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 4a, § 4b a § 4c — zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 4a omezuje účast vymezených veřejných funkcionářů v mediálním podnikání; § 4b omezuje účast dotčených společností ve veřejných zakázkách a § 4c poskytování některých dotací a investičních pobídek. Jde o preventivní omezení střetu veřejné funkce a soukromých hospodářských zájmů v přezkoumávaném znění.
- **čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1, čl. 5 a čl. 40 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 1 odst. 1 zakotvuje demokratický právní stát; čl. 2 odst. 1 lid jako zdroj moci a její rozdělení; čl. 5 svobodnou soutěž stran. Čl. 40 vyžaduje pro vyjmenované volební a parlamentní zákony schválení oběma komorami.
- **§ 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 — zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 2 vymezuje veřejné funkcionáře podléhající zákonu. § 3 odst. 1 zakazuje upřednostnit osobní zájem před zájmem, který musí funkcionář z titulu funkce prosazovat a hájit; tato obecná povinnost doplňuje konkrétní zákazy § 4a až § 4c.
- **čl. 2 odst. 3 a 4, čl. 23 odst. 3, čl. 39 až 48, čl. 54 odst. 2, čl. 61 odst. 2, čl. 67 odst. 1, čl. 69 odst. 2, čl. 70, čl. 74 a čl. 100 odst. 1 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Ustanovení rozlišují zákonně vázanou veřejnou moc a svobodu jednotlivce; čl. 23 a 69 upravují obsah poslaneckého a vládního slibu. Čl. 39 až

48 upravují přijímání zákonů včetně zvláštního souhlasu obou komor u čl. 40. Čl. 54 a 61 se týkají volby a slibu prezidenta, čl. 67 vlády jako vrcholného orgánu výkonné moci, čl. 70 neslučitelných činností členů vlády, čl. 74 jejich odvolání na návrh předsedy vlády a čl. 100 územních samosprávných společenství.

- **čl. 2 odst. 1 až 3, čl. 3 odst. 1 a 3, čl. 21 odst. 4, čl. 22 a čl. 26 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Veřejná moc je zákonně vázána, zatímco jednotlivec může činit vše nezakázané; čl. 3 chrání rovnost a brání újmě při uplatňování základních práv. Čl. 21 odst. 4 chrání rovný přístup k veřejným funkcím, čl. 22 svobodnou politickou soutěž a čl. 26 podnikání. Nález poměřuje tato práva s povinnostmi dobrovolně přijaté veřejné funkce.
- **§ 28 odst. 1 — zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon**
  **Stručný obsah (parafráze):** Vláda řídí, kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev. Význam rozhodnutí členů vlády pro výkon státní moci odůvodňuje zvláštní zákonné povinnosti proti střetu zájmů.
- **Okolnosti případu:** Prezident a skupina poslanců napadli pravidla o střetu veřejných funkcí s hospodářskými a mediálními zájmy. Politické označení lex Babiš zachycuje okolnosti vzniku, avšak předmětem přezkumu byly obecné normy.
- **Právní otázka:** Soud posuzoval demokratickou soutěž, ochranu práv dotčených funkcionářů a přiměřenost omezení. Abstraktní kontrola nebyla řízením o osobní vině, konkrétní dotaci ani správnosti jednotlivého auditu.
- **Závěr soudu:** Meritorní nález z roku 2020 hodnotí obecná zákonná omezení střetu veřejné funkce a hospodářských zájmů. Ústavní soud podstatné napadené části nezrušil; část návrhu odmítl. Jde o přezkum ústavnosti pravidel, nikoli rozhodnutí o osobní vině politika, konkrétní dotační pohledávce či výsledku evropského auditu. Pro studium je důležité rozlišit veřejnoprávní střet zájmů a soukromoprávní ovládání korporace. Označení politické kauzy nesmí nahradit analýzu výroku, legitimního cíle omezení a proporcionality.
- **Význam a meze použití:** Závěr neumožňuje tvrdit, že tím byla právně vyřešena každá následná kauza téhož politika. Jednotlivý střet zájmů se musí podřadit konkrétním ustanovením a rozhodnout příslušným postupem.

## Publikované právní věty — Pl.ÚS 4/17 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů

I. V demokratickém právním státě jsou volby řádně vedenou soutěží [čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 a čl. 5 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“)] o důvěru a mandát od voličů, nikoli o ovládnutí státu za účelem využití či dokonce zneužití jeho kapacit a zdrojů jejich vítězem; stát není podnik a služba státu je honorována, výkon veřejné funkce pak není podnikáním, natož správou vlastního majetku. Proto je povinností demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy) nejen vytvořit veřejnému funkcionáři takové podmínky, aby mohl svou funkci řádně vykonávat, ale také zamezit tomu, aby takto svěřenou moc mohl využívat k prosazování vlastních (osobních) zájmů na úkor zájmu veřejného, a tím i důvěry veřejnosti. II. Pojem „volební zákon“ (jako jednu ze součástí právního řádu) použitý v čl. 40 Ústavy nelze ztotožňovat s jakoukoli (každou) úpravou provádění voleb, nýbrž jen s tím, co ústavní pořádek spojuje s volbami jako procesem realizace práva na sebeorganizaci nositele moci ve formě ustanovování reprezentantů lidu (čl. 2 odst. 1 Ústavy), popř. reprezentantů územního samosprávného společenství (čl. 100 odst. 1 Ústavy); jde tak o úpravu postupu, kterým jsou ustavováni formou volby do svých funkcí poslanci, senátoři, zastupitelé a prezident republiky (čl. 54 odst. 2 Ústavy). III. Ústavní pořádek České republiky odlišuje volitelnost jako vymezení podmínek pro způsobilost ucházet se o volenou veřejnou funkci a stanovení podmínek pro to, aby již do funkce zvolená osoba mohla tuto funkci vykonávat a jak by ji měla vykonávat, aby se nedostala do střetu zájmů; totéž lze vztáhnout na podmínky jmenovatelnosti do veřejné funkce. Úprava případné neslučitelnosti (inkompatibility na rozdíl od tzv. ineligibility) funkcí tak není nutně součástí volebního zákona ve smyslu čl. 40 Ústavy a obdobně tomu není ani v případě úpravy střetu zájmů. Každý uchazeč o veřejnou funkci tyto požadavky musí předem znát a nesmí být jimi dodatečně „zaskočen“. Volbou kandidáta nelze překážku v podobě střetu zájmů zhojit, neboť výkon veřejné moci je kompetencí a může být založen jen ústavním nebo zákonným předpisem (čl. 1 odst. 1, čl. 39 až 48 Ústavy). IV. Listina základních práv a svobod zaručuje základní práva a svobody všem jejich nositelům a může je omezit jen za stanovených podmínek. Stejně tak však stát má kompetenci stanovit pravidla organizace a výkonu veřejné moci. Má-li ten, kdo se hodlá ucházet o veřejnou funkci, možnost volby, zda se jim podřídí, či ne, nemůže se dovolávat bez dalšího zásahu do základních práv a svobod, protože se nachází v odlišné pozici než ti jejich nositelé, kteří součástí veřejné moci nejsou. V. Právo na rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím, zakotvující každému občanovi možnost seberealizace výkonem veřejné funkce (čl. 21 odst. 4 Listiny), nelze chápat tak, že by bylo nadřazeno zájmům státu. Veřejný nebo obecný zájem je v takovém případě možno a nutno nadřadit zákonem, popř. i ústavním předpisem, osobním zájmům těch, kteří jsou dočasně povoláni k reprezentaci veřejné moci v podmínkách demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 1 a 2 Listiny) a kteří se k tomu svým ústavním či služebním slibem zavázali. VI. Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o střetu zájmů“) není pouhou proklamací, nýbrž generální klauzulí pro hodnocení jednání veřejných funkcionářů; je-li proto takto použito, nemůže se veřejný funkcionář bránit tím, že je na něm v rozporu s čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod vynucováno něco, co mu zákon neukládá. VII. Ve srovnání se subjekty soukromého práva jsou veřejní funkcionáři omezeni pravidly pro výkon veřejné funkce, která se nevztahují na ty, kteří se k jejich řádnému výkonu svým slibem nezavázali, neboť jsou podle čl. 2 odst. 3 Ústavy těmi, kdo má sloužit všem občanům, a proto je jejich vztah ke státu jiný než vztah státu a fyzických a právnických osob jako soukromníků. VIII. Omezení základních práv a svobod v případě členů vlády nejsou v rozporu s ustanoveními čl. 69 odst. 2 a čl. 70 Ústavy, která je třeba vykládat ve vzájemné souvislosti jako zákaz obecně vymezených činností plynoucích přímo z Ústavy a současně jako závazek nejen dodržovat Ústavu a zákony, nýbrž i slib svědomitého zastávání svěřené funkce a toho, že nebude zneužita. Půjde proto i o omezení, která obyčejné zákony nekladou na jiné subjekty práva a která brání svědomitému výkonu veřejné funkce a mohou vést k jejímu zneužití (nikoli jen zneužívání). IX. Členové vlády jsou členy vrcholného orgánu veřejné moci (čl. 67 odst. 1 Ústavy), který podle § 28 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, řídí, kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev, a tím současně nese odpovědnost vůči Poslanecké sněmovně za veškerý chod výkonné moci ve státě. K tomu, aby plnili právě tyto úkoly, je zákonodárce v čl. 70 Ústavy zmocněn vymezit „podrobnosti“, tedy vše potřebné k tomu, aby takový ústavní příkaz mohl být uskutečňován v praxi. V případě ustanovovacích kompetencí prezidenta republiky a předsedy vlády povinnost respektovat tato ústavní pravidla plyne přímo z ústavního pořádku. Je proto povinností prezidenta republiky přihlížet při zvažování, koho jmenovat předsedou vlády (a poté na návrh předsedy vlády jejím členem), k tomu, zda jmenováním může takový (zejména neřešitelný) střet vzniknout a zda bude moci být řešen postupem, který Ústava, popř. zákon (zejména zákon o střetu zájmů) předvídá. V případě členů vlády je především úkolem jejího předsedy, aby s ohledem na svůj slib podle čl. 69 odst. 2 Ústavy a svá oprávnění podle čl. 74 Ústavy dohlížel rovněž na respektování

povinností, které jsou s funkcí člena vlády spojeny. To platí i pro pravidla pro řešení střetu činností svou povahou odporujících výkonu funkce člena vlády, jak to bez stanovení výjimek vyžaduje čl. 70 Ústavy. Na prvním místě to musejí být právě nositelé těchto úřadů, tedy ti, kteří je, slovy Ústavy, mají „zastávat“, nikoli zneužívat. X. Ve vztahu k právu Evropské unie upravuje § 4a na rozdíl od § 4b a 4c zákona o střetu zájmů především vnitrostátní otázky politického a ústavního systému v zájmu zachování zásad demokratického právního státu a s tím spojené národní identity (čl. 4 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii). Nelze proto namítat, že neplyne-li něco takového pro Českou republiku z práva Evropské unie, pak to ani vnitrostátní zákonodárce stanovit nemůže. XI. Z členství v Evropské unii vyplývá podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii závazek loajální spolupráce s orgány Evropské unie, tedy závazek činit veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění jejích závazků, popř. zdržet se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Evropské unie, což ve vztahu k legislativní implementaci unijního práva podle čl. 291 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie vyžaduje přijímat „veškerá nezbytná vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů Evropské unie“. K povinnostem členského státu náleží nejen vytvořit veřejným funkcionářům podílejícím se na sdíleném řízení (tzv. shared management) podmínky pro řádný výkon veřejné funkce a zajistit, aby se tak, pokud možno, jako objektivní a nestranná jevila činnost jejich i celého aparátu veřejné moci, nýbrž i zamezit tomu, aby takto svěřenou moc mohli zneužívat k prosazování svých vlastních zájmů na úkor zájmu veřejného, potažmo i zájmu Evropské unie, ať již z důvodu rodinných či citových vazeb, politické nebo národní spřízněnosti, hospodářského zájmu nebo jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, jak to vyžaduje čl. 61 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euroatom) č. 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Evropské unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. XII. Při výkladu vnitrostátních právních předpisů, včetně ústavních, je třeba naplňovat čl. 1 a 10a Ústavy ve vztahu k právu Evropské unie rovněž tak, že v oblasti spadající do působnosti práva Evropské unie budou dotčené vnitrostátní předpisy vykládány s přihlédnutím k principům plynoucím z jejího práva. Je-li předmětem ústavního přezkumu vnitrostátní zákon „navázaný“ na přímo použitelný předpis unijního práva (zpravidla) neskýtající Parlamentu prostor k vlastnímu zákonodárnému uvážení, ale jen k jeho případné konkretizaci či adaptaci (viz čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie), není to v rozporu s ústavním pořádkem České republiky (čl. 1 odst. 1 a 2, čl. 2 odst. 1, čl. 10a Ústavy), neboť kromě ochranné funkce materiálního jádra Ústavy podle čl. 9 odst. 2 zahrnuje obdobné hodnoty tzv. materiální jádro unijního práva (čl. 2 Smlouvy o Evropské unii, Listina základních práv Evropské unie); hodnotová soudržnost takového multicentrického či heterarchického celku chrání i jeho části, mezi něž patří také právní řád České republiky. Nejde tak o referenční kritérium pro posuzování ústavnosti vnitrostátního práva, nýbrž o prostředek k výkladu veřejnoprávního aktu tam, kde vnitrostátní zákonodárce nemá možnost jiné úpravy, než k jaké právo Evropské unie členský stát zavazuje. XIII. Při ochraně veřejného zájmu a demokratických hodnot je zákonodárce v reakci na koncentraci významné ekonomické a mediální moci a z toho plynoucích hrozeb oprávněn činit v mezích ústavního pořádku opatření bránící možné postupné deformaci demokratického režimu do podoby některé z jeho fiktivních či neliberálních variant odporujících požadavkům čl. 1 odst. 1 a čl. 5 Ústavy a čl. 2 odst. 1 Listiny, je-li to v zájmu férového vedení politické soutěže jako neoddělitelné součásti politického života demokratického právního státu, kde je veřejný zájem formulován jako výsledek demokraticky vedené parlamentní rozpravy a střetávání různých názorů a je vyjádřen ústavně konformním způsobem. XIV. Účelem § 4a zákona o střetu zájmů je stanovit ex ante podmínky, za nichž mohou občané vykonávat volenou či jinou veřejnou funkci podle čl. 21 odst. 4 Listiny. Není v rozporu s ústavním pořádkem, jsou-li s těmito podmínkami spojeny i zásahy do svobody a práva podnikat podle pravidel čl. 26 Listiny. Nikomu není upíráno ani vlastnit majetek, ani podnikat, je-li na jeho svobodném rozhodnutí podle čl. 2 odst. 3 Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy, zda podmínky výkonu (nikoli nabytí) veřejné funkce splní tím, že se určitých činností dočasně vzdá, či nikoliv. Ústavní pořádek zajišťuje rovnost ucházení se o veřejnou funkci, což nevylučuje opatření proti tomu, aby účel jejího výkonu mohl být zmařen tím, že by sledoval jiné cíle, než je veřejný zájem a obecné blaho podle čl. 2 odst. 3, popř. čl. 23 odst. 3 Ústavy. XV. Ústavně konformním (zejména s čl. 1 odst. 1 a čl. 5 Ústavy, čl. 2 odst. 1 a čl. 22 Listiny) je postup zákonodárce stanovícího potřebná omezení při provozování a vlastnictví sdělovacích prostředků, která sledují veřejný zájem na férovém vedení politické soutěže jako neoddělitelné součásti politického života demokratického právního státu. Veřejný zájem je zde formulován jako výsledek demokraticky vedené parlamentní rozpravy a střetávání různých názorů; dospěl-li zákonodárce k závěru, že je nezbytné oddělit ovládání médií a výkon veřejných funkcí vymezených v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů, sleduje takový krok (v obecné poloze) legitimní veřejný zájem. XVI. Na výkon veřejných funkcí se nevztahují ustanovení Listiny o svobodě, popř. právu podnikat,

neboť jejich nositelé se nacházejí v jiném postavení než podnikatelé, neboť jsou vázáni kautelami čl. 2 odst. 2 Listiny a čl. 2 odst. 3 Ústavy; jde tak z hlediska čl. 3 odst. 1 Listiny o dvě různé kategorie subjektů práva. Stejně tak výkon veřejné funkce a s ním spojené podmínky v podobě omezení základních práv a svobod jejího nositele nelze považovat za újmu ve smyslu čl. 3 odst. 3 Listiny, neboť nejde o projev libovůle v rozporu s čl. 2 odst. 2 Listiny a odpovídá to potřebám a povaze výkonu veřejné moci podle čl. 2 odst. 3 Ústavy. XVII. Ustanovení § 4b a 4c zákona o střetu zájmů je třeba vykládat tak, že úmyslem zákonodárce nebylo stanovit pravidla pro střet zájmů s tím, že jim bude moci být uniknuto použitím ustanovení s nimi nesladěných jiných zákonů, takže jejich obecná ustanovení nelze použít tam, kde by se dostala do rozporu s účelem úpravy v zákoně speciálním, který stanoví pro střet zájmů zvláštní pravidla. V případě přímo proveditelných předpisů unijního práva s ohledem na jejich přímý účinek tento problém nevzniká.

Pramen publikované právní věty: Svazek_98-web_90.pdf, PDF str. 163. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-4-17_2

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 106/20 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu. Podrobný rozbor a citace: A06.

• Pl.ÚS 26/16 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum. Podrobný rozbor a citace: A56.

• Pl.ÚS 36/17 — Amnestie z roku 2013 — porušení podmínky. Podrobný rozbor a citace: B28.

Odborné rozbory společných témat: Michal Kovalčík — Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649–668 — A06.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Ministerstvo vydá vyhlášku bez zákonného zmocnění a odůvodní to obecným veřejným zájmem.
- **Řešení:** Veřejný zájem nenahrazuje zákonné zmocnění. Předpis musí splňovat kompetenční i obsahové meze. Posouzení vhodnosti opatření nastupuje až po ověření pravomoci a zákonného základu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 55

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 57

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 59

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 64

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 69

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 70

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 71

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 74

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 77

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 62

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 63

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 65

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 73

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 75

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 78

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 54–55, čl. 57, čl. 59, čl. 62–65, čl. 67–79. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A19 — Soudní moc v Ústavě ČR. Soustava soudů a hlavní zásady jejich organizace a činnosti. Postavení soudců a přísedících. Způsoby vzniku a zániku jejich funkce. Realizace práva a soudcovská aplikace práva. Právo uvážení z hlediska ústavního práva (v oblasti zákonodárné výkonné a soudní moci).

## Systematika a konkrétní výklad

- Soudní moc vykonávají nezávislé soudy; soudci mají být nestranní a jejich funkce chráněna před nepřípustnými zásahy. Soustavu obecných soudů je nutné oddělit od Ústavního soudu. Zákon určuje podmínky ustanovení soudce, obsazení soudů, správu soudů a zánik funkce. Soudcovská aplikace zahrnuje zjištění skutku, výklad práva, subsumpci a odůvodnění.
- **Uvážení neznamená libovůli:** musí vycházet ze zákonných hledisek a být přezkoumatelné.
- **Nezávislost a odpovědnost:** Institucionální nezávislost soudů a osobní nezávislost soudce chrání rozhodování před nepatřičným tlakem. Materiální nestrannost vyžaduje také nepředpojatý vztah ke konkrétní věci. Nezávislost neznamená bezodpovědnost ani volnost rozhodnout bez práva.
- **Soustava a role:** Obecné soudy chrání práva v zákonem stanovených řízeních. Ústavní soud stojí mimo tuto soustavu jako orgán ochrany ústavnosti. Soudci, soudní úředníci a další osoby mají rozdílný rozsah rozhodovacích oprávnění.
- **Aplikace a uvážení:** Soud zjišťuje skutkový stav, vyloží relevantní pravidlo a odůvodní jeho použití. Neurčitý pojem vyžaduje interpretaci, diskrece výběr zákonem přípustného řešení. Ani jedno neopravňuje k libovůli.
- **Ochranné postupy:** Námitka podjatosti řeší vztah k věci či osobám, opravný prostředek správnost rozhodnutí a kárné řízení profesní pochybení. Tyto postupy nelze zaměnit ani použít k zastrašení soudce kvůli nepopulárnímu zákonnému výsledku.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Správa soudů se liší od rozhodovací činnosti. Soudce nemůže v rámci uvážení ignorovat zákonné podmínky. U přísedících je třeba zkoumat aktuální procesní předpis a druh řízení; existence přísedících v zákoně neznamená jejich účast ve všech civilních či trestních věcech.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Institucionální nezávislost:** Chrání rozhodování před tlakem ostatních mocí i před nepřípustnými zásahy uvnitř soustavy. Přidělení věci se řídí pravidly zákonného soudce; změna rozvrhu práce nemůže být prostředkem účelového výběru rozhodující osoby.
- **Individuální nestrannost:** Subjektivní vztah soudce a objektivní pochybnost o nestrannosti jsou odlišné roviny. Úspěch či neúspěch účastníka v dřívější věci sám obvykle nezakládá podjatost; konkrétní vazby musejí být skutkově doloženy.
- **Soudcovské uvážení:** Volné hodnocení důkazů nebo výběr zákonné sankce není volností rozhodnout bez kritérií. Uvážení musí být logické, přezkoumatelné a vázané zákonným účelem. Nezávislost je spojena s povinností odůvodnit závěr a s kárnou odpovědností.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl. ÚS 19/25, 1. října 2025

**Tematický název:** Platy soudců XX – restrikce platů soudců pro rok 2025

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Zákonodárce nemůže zopakovat mechanismus soudcovské platové základny, jehož neústavnost už Ústavní soud vyslovil. Zpomalení platového automatu navíc vyžaduje skutečně výjimečné okolnosti, které samotný automat nedokáže korigovat.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 4, napadená platová základna pro soudce — zákon č. 236/1995 Sb., o platech představitelů státní moci**
  **Stručný obsah (parafráze):** Napadená část § 4 stanovila pro soudce platovou základnu 121 685 Kč pro rok 2025. Byla přezkoumána jako dočasná restrikce oproti obecnému platovému automatu; uvedená částka popisuje napadenou historickou úpravu, nikoli nynější platovou základnu.
- **čl. 89 odst. 2 a čl. 82 odst. 1 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 89 odst. 2 činí vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závaznými pro všechny orgány i osoby. Čl. 82 odst. 1 chrání nezávislost soudců a zakazuje ohrožovat jejich nestrannost.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

V nálezu Ústavní soud posuzuje ústavnost dočasné restrikce soudcovských platů stanovené zákonem pro rok 2025.

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Soudce Okresního soudu v Děčíně JUDr. Štěpán Klapka (dále jen „žalobce“) se žalobou podanou u Okresního soudu v Děčíně (dále také „okresní soud“ či „navrhovatel“) domáhá proti České republice – Okresnímu soudu v Děčíně zaplacení doplatku platu a doplatku víceúčelové paušální náhrady výdajů za únor 2025. Po rozšíření žaloby žalobce požaduje tytéž doplatky za měsíce březen a duben 2025. Napadená právní úprava je podle žalobce protiústavní.

- **Význam a meze použití:** Kauza soudcovských platů pro rok 2025 propojuje soudcovskou nezávislost se závazností předchozích nálezů. Samotný rozpočtový zájem nepředstavuje automaticky výjimečnou okolnost dovolující restrikci platového automatu.

### Publikované právní věty — Pl. ÚS 19/25 — Platy soudců XX – restrikce platů soudců pro rok 2025

I. Pakliže výše platové základny soudců stanovená napadenou právní úpravou vyplývá ze stejného mechanismu výpočtu, o jehož neústavnosti bylo nálezem Ústavního soudu dříve rozhodnuto, čímž zákonodárce úmyslně prodlužuje nálezem konstatovaný neústavní stav, je přijetí takové právní úpravy v rozporu se závazností vykonatelných rozhodnutí Ústavního soudu podle čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky. II. Dočasná restrikce soudcovských platů, a to i restrikce spočívající ve zpomalení tempa růstu soudcovských platů oproti zákonem stanoveným obecným pravidlům (platovému automatu), musí být odůvodněna výjimečnými okolnostmi. Výjimečná okolnost musí být takové povahy, že se neočekávaně odrazí v ekonomice společnosti v úrovni mzdové či platové hladiny v národním hospodářství tak, že uplatnění platového automatu na ni není dostatečnou odpovědí, protože zákonem stanovený platový automat by takovou situaci nemohl v platech soudců dostatečně korigovat.

Pramen publikované právní věty: Svazek_132_web.pdf, PDF str. 255. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-19-25

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 15/18 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného. Podrobný rozbor a citace: E01.

• II.ÚS 3432/17 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Podrobný rozbor a citace: C86.

## Další odborné souvislosti

### Michal Kovalčík — Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní?; ČPVP 4/2023, s. 835–860

- **Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu):** Rozbor konkrétní kontroly norem ukazuje článek 95 odst. 2 Ústavy jako mechanismus dialogu mezi obecnými soudy a Ústavním soudem. Je třeba identifikovat skutečně rozhodnou normu, nemožnost ústavně konformního řešení a odůvodnění návrhu. Nesouhlas s politikou zákona není totéž jako soudem zjištěný rozpor s ústavním pořádkem. Empirické poznatky článku objasňují fungování mechanismu, ale samy nevytvářejí nové podmínky přípustnosti.

Odborné rozbory společných témat: Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253–284 — A05.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Předseda soudu přikáže soudci, jak má rozhodnout konkrétní spor, s odkazem na svoji pravomoc spravovat soud.

- **Řešení:** Správa soudu nezahrnuje závazné pokyny k výsledku rozhodování. Obsazení a přidělení věci se musí řídit zákonnými pravidly a rozvrhem práce; vlastní rozhodnutí podléhá procesním opravným prostředkům.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 91

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 92

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 93

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 94

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zákon stanoví případy, kdy soudci rozhodují v senátu a jaké je jeho složení. V ostatních případech rozhodují jako samosoudci.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soudy a) projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, b) projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení, c) rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; obsazení soudu stanoví zákony o řízení před soudy.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý se může domáhat ochrany svých práv před soudem zákonem stanoveným způsobem.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení před soudy je ústní a veřejné. Výjimky stanoví zákon.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 40

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Základem vnitřní organizace soudu jsou soudní oddělení vytvořená podle senátů nebo samosoudců; každý soudce se zařadí alespoň do jednoho soudního oddělení.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 41

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do soudních oddělení se řídí rozvrhem práce.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 60

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudcem nebo přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky (dále jen "občan"), který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 61

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudci jsou jmenováni do funkce bez časového omezení.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 62

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudci po jmenování do funkce a přísedící po zvolení do funkce skládají tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“.

### zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 80

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudce a přísedící je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. Soudce je povinen podávat oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích podle zvláštního právního předpisu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 82

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 90

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 95

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 96

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 81–82, čl. 90–96. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.)**: § 1–6, § 40–41, § 60–62, § 80. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A20 — Ústavní postavení Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky

## Systematika a konkrétní výklad

NKÚ je nezávislým orgánem kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Není obecným odvolacím orgánem správních řízení a neřeší soukromoprávní spor o dluh. ČNB je ústřední bankou státu a její hlavní ústavní cíl představuje péče o cenovou stabilitu. Zákon konkretizuje měnové, dohledové a další úkoly banky. Nezávislost instituce znamená zákonem chráněnou kompetenci, nikoli vynětí z právního řádu nebo z odpovídající kontroly.

- **Ústavní instituce a funkce:** Nejvyšší kontrolní úřad vykonává nezávislou kontrolu v ústavně a zákonně vymezeném rozsahu. Česká národní banka pečuje zejména o cenovou stabilitu. Materiální účel kontroly hospodaření a měnové politiky je odlišný od řešení individuálního soukromého sporu.
- **Předmět působnosti:** U NKÚ se musí přesně určit kontrolovatelný majetek či finanční prostředky; nejde o neomezený dohled nad všemi veřejnými institucemi. U ČNB se odděluje měnová politika, dohled nad finančním trhem a jiné zákonné úkoly.
- **Proces a výstupy:** Kontrolní závěr popisuje zjištění podle kontrolního režimu. Nenahrazuje rozsudek o vině ani automaticky nezakládá vykonatelnou pohledávku. Dohledové rozhodnutí ČNB se naproti tomu posuzuje podle příslušného správního a sektorového práva.
- **Nezávislost v praxi:** Nezávislost omezuje možnost udělovat závazné politické instrukce, ale neodstraňuje zákonné kompetenční meze, povinnost odůvodnění a kontrolu zákonnosti. Personální jmenování samo neznamená pravomoc řídit každé jednotlivé rozhodnutí instituce.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Úkoly NKÚ a ČNB se nepřekrývají jen proto, že oba orgány pracují s financemi. Bankovní rada, měnová politika a dohled nad finančním trhem jsou odlišné oblasti. Kontrolní zjištění NKÚ nelze bez zákonného základu zaměnit za exekuční titul.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **NKÚ:** Ústavní postavení má bránit redukci kontroly hospodaření na vnitřní kontrolu vlády. Konkrétní kontrolní kompetence vyžadují zákonný základ; z obecného ústavního článku nelze dovozovat neomezenou kontrolu veškerého soukromého či obecního majetku.
- **ČNB:** Hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu. Měnová politika a dohled nad finančním trhem se funkčně odlišují. Nezávislost není absencí zákonných pravidel či odpovědnosti za konkrétní správní rozhodnutí.
- **Srovnání:** NKÚ zpravidla nerozhoduje o soukromoprávním nároku a ČNB není obecným finančním odvolacím orgánem. U obou institucí je nutné oddělit organizační autonomii, odbornou působnost a režim případné právní ochrany.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 6/17 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva. Podrobný rozbor a citace: A31.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Občan žádá NKÚ, aby zrušil platební výměr, a ČNB, aby rozhodla soukromý spotřebitelský spor s bankou.
- **Řešení:** Je nutné určit kompetentní orgán a druh ochrany. Platební výměr se napadá příslušnými procesními prostředky; některé spotřebitelské finanční spory rozhoduje finanční arbitr, ne ČNB v rámci měnové politiky.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna, Česká národní banka předloží nejpozději do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji. V usnesení Poslanecké sněmovny musí být uvedeno, co má mimořádná zpráva obsahovat.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada České národní banky (dále jen "bankovní rada"). Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. Rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky, v oblasti dohledu nad finančním trhem a v oblasti řešení krize na finančním trhu.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jednání bankovní rady předsedá guvernér, v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceguvernér. Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Česká národní banka, bankovní rada ani žádný člen bankovní rady nesmějí při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie a Statutem a při výkonu dalších činností vyžadovat ani přijímat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády a jiných orgánů České republiky, dále od orgánů, institucí nebo jiných subjektů Evropské unie, od vlád členských států Evropské unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu 23.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i bankovky a mince pamětní (dále jen „bankovky a mince“).

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 44

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli služby dynamické směny měn, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a nad bezpečným fungováním bankovního systému, b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu , c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů , penzijní připojištění9c, doplňkové penzijní spoření, d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh bankovek a mincí, e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli, zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, f) finančními holdingovými osobami a smíšenými finančními holdingovými osobami podléhajícími schválení podle zákona upravujícího činnost bank, a g) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 97

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 98

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 97–98. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o České národní bance (6/1993 Sb.)**: § 1–3, § 5–7, § 9, § 12, § 44. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

# A21 — Ústavní soud ČR. Postavení, pravomoc, působnost. Postavení jeho soudců. Obecná pravidla řízení před Ústavním soudem.

## Systematika a konkrétní výklad

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, nikoli součástí soustavy obecných soudů. Ústava vymezuje jeho složení, předpoklady funkce soudce, způsob jmenování a základní kompetence. Zákon č. 182/1993 Sb. (zákon o Ústavním soudu) upravuje řízení, účastníky, zastoupení, návrhy, dokazování a rozhodování. Před odpovědí o konkrétním řízení vždy určete druh návrhu, aktivní legitimaci, napadený akt a požadovaný výrok. Kompetence pléna a senátů se liší podle druhu věci.

- **Ústavní soud jako orgán:** Ústavní soud chrání ústavnost, nikoli každou představitelnou zákonnost. Formálně vymezené pravomoci podle Ústavy ČR určují, jaké návrhy může projednat. Materiálně rozhodování chrání základní práva a ústavní uspořádání při respektu k dělbě moci.
- **Subjekty řízení:** Navrhovatel musí mít oprávnění pro konkrétní typ řízení. Účastníci a vedlejší účastníci se určují zákonem o Ústavním soudu. Zastoupení advokátem a náležitosti návrhu nejsou nahrazeny pouhým dopisem s tvrzením nespravedlnosti.
- **Procesní cesta:** Soud nejprve zkoumá podmínky řízení a poté případně věc samu. Odmítnutí návrhu pro nepřípustnost nevypovídá totéž co zamítnutí po meritorním přezkumu. U stejné spisové značky je proto nutné ověřit druh a datum konkrétního aktu.
- **Význam výstupu:** Nález obvykle řeší věc samu, usnesení často otázky procesní. Plenární stanovisko sjednocuje právní názor ve stanoveném režimu. Účinky se vyvozují z konkrétního druhu aktu, výroku a nosné argumentace.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Působnost:** Ústavní soud stojí mimo soustavu obecných soudů. Abstraktní a konkrétní kontrola norem, ústavní stížnosti, kompetenční a další ústavní řízení mají rozdílný předmět i oprávněné navrhovatele. Nelze je zahájit libovolným podáním nespokojené osoby.
- **Proces:** Návrh musí splnit náležitosti, legitimaci, lhůty a případné vyčerpání prostředků. Senátní a plenární rozhodování odpovídá zákonnému rozdělení pravomoci. Procesní odmítnutí neznamená automatické potvrzení ústavnosti napadeného řešení.
- **Účinky:** Vykonatelná rozhodnutí jsou podle čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR závazná. Důležité je identifikovat nosný důvod, výrok a vykonatelnost. Odlišné stanovisko vysvětluje argumentační spor, ale nemůže být citováno jako závěr soudní většiny.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Role dítěte v řízení před Ústavním soudem

- **Nositel práv:** Dítě je nositelem vlastních základních práv. Rodičovský spor není důvodem jeho zájmy ztotožnit se zájmem jednoho rodiče. Při ústavní stížnosti je třeba zjistit, kdo tvrdí zásah do svého práva a kdo je za dítě oprávněn procesně jednat.

- **Zastoupení:** Povinné zastoupení advokátem se odlišuje od zákonného zastoupení rodičem a od ustanovení opatrovníka při střetu zájmů. Advokát zajišťuje kvalifikovanou procesní pomoc; samotná existence plné moci neodstraňuje konflikt mezi zastoupeným dítětem a jeho rodičem.
- **Participace:** Právo dítěte být slyšeno se naplňuje způsobem odpovídajícím věku, vyspělosti a konkrétnímu řízení. Přímý rozhovor, zprostředkované zjištění názoru a odůvodněné upuštění od určitého způsobu zjištění je třeba rozlišovat. Názor má být skutečně posouzen, ne pouze formálně zaznamenán.
- **Rozhodnutí:** Přání dítěte je významným podkladem, nikoli automatickým příkazem výsledku. Jeho zájem se hodnotí v konkrétních souvislostech a odchýlení od vyjádřeného názoru potřebuje srozumitelné důvody.

Teoretický podklad: 04._K.__Simackova_-_Dite_jako_ucastnik_rizeni_pred_Ustavnim_soudem.pdf, PDF str. 2. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.): § 30, § 72; občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 867, § 892.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 106/20 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu. Podrobný rozbor a citace: A06.

Odborné rozbory společných témat: Michal Kovalčík — Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649–668 — A06; Michal Kovalčík — Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní?; ČPVP 4/2023, s. 835–860 — A19; Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253–284 — A05.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastník podá Ústavnímu soudu žalobu o zaplacení kupní ceny, aniž by napadal zásah do ústavně zaručeného práva.
- **Řešení:** Ústavní soud není nalézacím soudem pro běžnou žalobu o plnění. Je třeba uplatnit nárok u kompetentního obecného soudu; ústavní ochrana může nastoupit při splnění zákonných podmínek proti relevantnímu zásahu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 30

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 84

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 85

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce Ústavního soudu ujímá své funkce.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 86

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce soudce Ústavního soudu vyloučeno.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 88

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 89

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 11

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Plénum je složeno ze všech soudců. Pokud tento zákon nestanoví jinak, může plénum jednat a usnášet se, je-li přítomno alespoň deset soudců.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 15

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro rozhodování věcí podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, které nepatří do působnosti pléna, a pro rozhodování podle § 43 odst. 2 vytváří Ústavní soud ze soudců čtyři tříčlenné senáty.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 16

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Rozdělení agendy mezi senáty určí na dobu kalendářního roku předseda Ústavního soudu rozvrhem práce podle pravidel stanovených plénem.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 27

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem může podat ten, komu tento zákon takové oprávnění přiznává (dále jen „navrhovatel“).

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 28

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, o nichž to stanoví tento zákon.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 34

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh na zahájení řízení se podává písemně Ústavnímu soudu. Musí z něj být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsán a datován. Návrh má dále obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá; návrh musí obsahovat i další náležitosti, které stanoví tento zákon.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 35

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh na zahájení řízení je nepřípustný, týká-li se věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl, a v dalších případech stanovených tímto zákonem.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 36

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudce je vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 43

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, a) neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, nebo b) je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem, nebo c) jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným, nebo d) jde-li o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný, nebo e) je-li podaný návrh nepřípustný, nestanoví-li tento zákon jinak.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 54

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem a v ostatních věcech usnesením.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 72

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní stížnost jsou oprávněni podat a) fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen „zásah orgánu veřejné moci“) bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (dále jen „ústavně zaručené základní právo nebo svoboda“), b) zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku (dále jen „územní samosprávný celek“) podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.

### občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 867

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit.

### občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 892

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 83–89. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)**: § 11, § 15–16, § 27–28, § 30, § 34–36, § 43, § 54, § 72. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**občanský zákoník (89/2012 Sb.)**: § 867, § 892. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

# A22 — Zvláštní druhy řízení před Ústavním soudem (zejména kontrola ústavnosti právních předpisů a ústavní stížnost). Obsah, procesní a teoretický význam judikatury Ústavního soudu ČR

## Systematika a konkrétní výklad

Abstraktní kontrola předpisů posuzuje soulad právní normy s vyšším právním rámcem, zatímco ústavní stížnost chrání konkrétní ústavně zaručené právo proti zásahu veřejné moci. Odlišují se navrhovatelé, předmět, lhůty, přípustnost a účinky rozhodnutí. Ústavní stížnost je zásadně subsidiární; není náhradou nevyužitého odvolání nebo jiného dostupného procesního prostředku. Zastupitelstvo může chránit právo na samosprávu. Judikatura především konkretizuje ústavní požadavky pro aplikaci práva.

- **Výrok a odůvodnění:** Zrušující výrok určuje rozsah a časový účinek odstranění předpisu či rozhodnutí. Nosné důvody vysvětlují ústavní pravidlo. Vedlejší úvaha a odlišné stanovisko nemají postavení většinového závěru jen proto, že jsou součástí zveřejněného dokumentu.
- **Použití judikatury:** Před přenesením závěru do jiné otázky se porovná právní režim, skutkové okolnosti a rozhodná doba. Zvláště nález o starší úpravě nelze vydávat za úplný popis současného zákona.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Zrušení předpisu a zrušení individuálního rozhodnutí mají různé účinky. Vázanost vykonatelnými rozhodnutími podle čl. 89 odst. 2 je nutné vysvětlit ve vztahu k výroku i nosným důvodům. Přímá citace právní věty vyžaduje znalost skutečného rozhodnutí a jeho procesního kontextu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Kontrola normy:** Návrh směřuje proti právnímu předpisu či jeho části; soud porovnává kompetenci, proces přijetí a obsah s referenčními ústavními pravidly. Zrušení normy má jiné účinky než zrušení jednotlivého rozsudku.
- **Stížnost:** Chrání konkrétní základní práva vůči pravomocnému rozhodnutí, opatření či jinému zásahu. Je nutné popsat porušené právo a spojit je s napadeným postupem; pouhý opis odvolacích námitek nemusí ústavní argumentaci nahradit.
- **Judikatorní metoda:** Výrok a nosné důvody se čtou spolu. Obiter dictum, názor účastníka a disent mají odlišnou autoritu. Při použití staršího nálezu se ověřuje změna právního rámce i pozdější rozhodovací vývoj.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Abstraktní kontrola, konkrétní kontrola a subsidiarita stížnosti

- **Abstraktní kontrola:** Předmětem je soulad právního předpisu s normou vyšší právní síly, aniž musí být navrhovatel účastníkem individuálního sporu o jeho aplikaci. Aktivní legitimace je stanovena zákonem; pouhý nesouhlas občana s politickým obsahem zákona ji nezakládá.

- **Konkrétní souvislost:** Otázka ústavnosti může vzniknout při aplikaci předpisu v určité věci. Návrh soudu a návrh na zrušení předpisu spojený s ústavní stížností mají vlastní podmínky; nemají totožný procesní základ jako abstraktní návrh skupiny zákonodárců.
- **Subsidiarita:** Ústavní stížnost navazuje na vyčerpání právních prostředků ochrany za zákonných podmínek. Není další běžnou odvolací instancí, která znovu bez ústavního hlediska hodnotí každé skutkové zjištění.
- **Předmět a účinek:** Rozlišujte zrušení individuálního rozhodnutí, zásah do právního předpisu a posouzení jiného zásahu veřejné moci. Každý typ má jiný předmět řízení a jiný praktický dopad na pokračování věci.

Teoretický podklad: SZK ustavko HP - revize (1).docx, odstavec 3196. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.): § 64, § 72, § 74, § 75.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Usnesení Pl. ÚS 22/25, 9. července 2025

**Tematický název:** Oprávnění soudu k podání návrhu na zrušení ustanovení v řízení o kontrole norem a jeho meze

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Obecný soud může napadnout zákonné ustanovení, které má v projednávané věci použít. Nemůže požadovat odstranění slov z jinak nepoužitelné úpravy jen proto, aby si tím teprve vytvořil použitelný právní základ.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 64 odst. 3 — zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu**
  **Stručný obsah (parafráze):** Také obecný soud může navrhnout zrušení zákona v souvislosti se svou rozhodovací činností za podmínek čl. 95 odst. 2 Ústavy. Jde o konkrétní kontrolu ústavnosti zákona potřebného pro rozhodnutí věci.
- **čl. 95 odst. 2 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Dojde-li obecný soud k závěru, že zákon, který má použít, odporuje ústavnímu pořádku, předloží věc Ústavnímu soudu. Nemůže sám takový zákon obecně zrušit.
- **§ 55 odst. 11, napadené slovo „prodloužení“ — zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** Odst. 11 upravuje prodlužování doby vedení dlouhodobě bezvýsledné exekuce po složení zálohy nebo při zproštění od ní a podmínky jejího následného zastavení. Napadené slovo se týkalo účinku prodloužení na možnost zastavit exekuci pro nemajetnost.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Okresní soud v Děčíně (dále jen „navrhovatel“) vede pod sp. zn. 8 Nc 4559/2009 exekuční řízení, v němž byl podán povinným návrh na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále jen „občanský soudní řád“) pro nemajetnost povinného.

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Navrhovatel podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) podal k Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 55 odst. 11 věty šesté zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve slově „prodloužení“, eventuálně na zrušení celé věty šesté.

- **Význam a meze použití:** Konkrétní kontrola norem vyžaduje, aby napadené ustanovení bylo pro rozhodnutí obecného soudu skutečně rozhodné. Soud se nemůže stát obecným navrhovatelem přezkumu ustanovení, jež ve své věci nepotřebuje použít.

### Publikované právní věty — Pl. ÚS 22/25 — Oprávnění soudu k podání návrhu na zrušení ustanovení v řízení o kontrole norem a jeho meze

Soud je oprávněným navrhovatelem v řízení o kontrole norem, navrhuje-li ke zrušení ustanovení zákona, které má být v řízení před ním vedeným použito ve znění před navrhovanou derogací. Není oprávněn domáhat se takové derogace, která by z ustanovení, které použito být nemá, teprve zrušením jeho části vytvořila ustanovení, které by soud mohl použít.

Pramen publikované právní věty: Svazek_131_web.pdf, PDF str. 431. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-22-25

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

- Pl.ÚS 44/17 — Volební systém Poslanecké sněmovny. Podrobný rozbor a citace: A04.
- Pl.ÚS 4/17 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů. Podrobný rozbor a citace: A18.
- Pl.ÚS 30/23 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023. Podrobný rozbor a citace: A17.
- Pl.ÚS 106/20 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu. Podrobný rozbor a citace: A06.
- Pl.ÚS 26/16 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum. Podrobný rozbor a citace: A56.
- Pl.ÚS 6/17 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva. Podrobný rozbor a citace: A31.
- Pl.ÚS 7/21 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí. Podrobný rozbor a citace: A32.
- Pl.ÚS 7/18 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů. Podrobný rozbor a citace: B11.
- Pl.ÚS 18/17 — Národní parky — ústavní přezkum reformy. Podrobný rozbor a citace: A60.
- Pl.ÚS 10/17 — Úvěrové registry a informační soukromí. Podrobný rozbor a citace: D03.
- Pl.ÚS 15/18 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného. Podrobný rozbor a citace: E01.
- Pl.ÚS 36/17 — Amnestie z roku 2013 — porušení podmínky. Podrobný rozbor a citace: B28.

Odborné rozbory společných témat: Michal Kovalčík — Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649–668 — A06; Michal Kovalčík — Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní?; ČPVP 4/2023, s. 835–860 — A19.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Stěžovatel vynechá přípustné odvolání a napadne nepravomocné rozhodnutí rovnou ústavní stížností.
- **Řešení:** Nejdříve se posoudí vyčerpání procesních prostředků a případná zákonná výjimka. Samotná nespokojenost s prvostupňovým výsledkem nezakládá přípustnost. Je nutné rozlišit lhůtu, legitimaci a skutečné tvrzení zásahu do základního práva.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 64

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy je oprávněn podat a) prezident republiky, b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů, c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, d) vláda za podmínek uvedených v § 118, e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 74

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Spolu s ústavní stížností může být podán návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jestliže podle tvrzení stěžovatele jsou v rozporu s ústavním zákonem, popřípadě se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 75

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3); to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4).

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 68

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nebyl-li návrh odmítnut a nevzniknou-li v průběhu řízení důvody pro zastavení řízení, je Ústavní soud povinen návrh projednat a rozhodnout o něm i bez dalších návrhů.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 70

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dojde-li po provedeném řízení Ústavní soud k závěru, že zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo že jiný právní předpis nebo jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo zákonem, nálezem rozhodne, že takový zákon nebo jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení se zrušují dnem, který v nálezu určí.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Byl-li na základě právního předpisu, který byl zrušen, vydán soudem v trestním řízení rozsudek, který nabyl právní moci, ale nebyl dosud vykonán, je zrušení takového právního předpisu důvodem pro obnovu řízení podle ustanovení zákona o trestním řízení soudním.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 72

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní stížnost jsou oprávněni podat a) fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen „zásah orgánu veřejné moci“) bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (dále jen „ústavně zaručené základní právo nebo svoboda“), b) zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku (dále jen „územní samosprávný celek“) podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 89

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 95

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 82

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní soud rozhodne nálezem, kterým ústavní stížnosti zcela vyhoví nebo ústavní stížnost zcela zamítne anebo jí zčásti vyhoví a zčásti ji zamítne.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 87, čl. 89, čl. 95. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)**: § 64, § 68, § 70–72, § 74–75, § 82. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A23 — Veřejná správa /obecné vymezení veřejné správy, rozlišování veřejné a soukromé správy, organizační a funkční chápání veřejné správy, systematika veřejné správy ve smyslu hmotněprávním, procesy ve veřejné správě/.

## Systematika a konkrétní výklad

Veřejná správa je organizovaná činnost směřující k plnění veřejných úkolů. Organizační pojetí odpovídá na otázku, kdo správu vykonává; funkční pojetí sleduje povahu činnosti. Veřejná správa zahrnuje státní správu, územní a další samosprávu, ale nemusí být vykonávána jen správními úřady. Soukromé hospodaření obce s majetkem a autoritativní rozhodování obce nejsou tentýž právní režim. Hmotněprávní normy určují oprávnění a povinnosti, procesní normy stanoví postup jejich realizace.

- **Ochrana adresáta:** Hmotné právo stanoví podmínky dovoleného jednání, procesní právo cestu k autoritativnímu určení. Vhodný prostředek ochrany se volí podle skutečné povahy správní činnosti.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Organizační pohled:** Zjišťuje, kdo správu vykonává: orgány státu, územní samospráva či jiné zákonem pověřené subjekty. Právní subjekt, jeho orgán a konkrétní úřední osoba nejsou totožné pojmy. Rozdíl má význam pro kompetenci i odpovědnost.
- **Funkční pohled:** Sleduje činnost, její účel a použité prostředky. Veřejná správa může jednat vrchnostensky i soukromoprávně; nákup vybavení úřadu není automaticky individuálním správním rozhodnutím.
- **Hmotná a procesní rovina:** Hmotné právo vymezuje agendu a práva či povinnosti; proces stanoví způsob jejich zjištění a realizace. Správní řád se nepoužije jen proto, že jedna strana je veřejnou institucí, ale podle povahy činnosti a zákonné působnosti.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Veřejná správa v organizačním a funkčním smyslu

- **Organizační smysl:** Zkoumá, které orgány a další subjekty veřejnou správu vykonávají. Funkční smysl se ptá na povahu činnosti. Správní orgán může uzavírat soukromoprávní nájemní smlouvu; pouhá identita úřadu ještě nedává tomuto jednání vrchnostenskou povahu.
- **Nositel a vykonavatel:** Nositel veřejné správy je subjekt, k jehož veřejným úkolům činnost náleží, například stát nebo obec. Vykonavatelem je konkrétní orgán, případně zákonem pověřená osoba. Toto rozlišení pomáhá určit kompetenci, odpovědnost a procesní režim.
- **Metoda:** Vrchnostenská správa jednostranně rozhoduje v mezích zákona. Nevrchnostenské formy mohou pracovat se smlouvou nebo faktickým plněním. Ani smluvní forma však nedovoluje obejít zákonné kompetence a pravidla hospodaření.
- **Příklad:** Při pronájmu obecního bytu se posuzuje smluvní vztah; při vydání stavebního povolení veřejnoprávní rozhodování. Stejná obec může v těchto věcech vystupovat ve zcela rozdílných rolích.

Teoretický podklad: II. SSZK - SP.pdf, PDF str. 2. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: správní řád (500/2004 Sb.): § 1, § 2.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Rozsudek NSS Komp 3/2018-181, 26. 11. 2025

**Tematický název:** Kompetenční spory: výkon veřejného opatrovnictví; věcná příslušnost k přezkumu žádosti o nahlížení do spisu

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Výkon veřejného opatrovnictví sám není formálním správním řízením, rozhodování o nahlížení do jeho dokumentace jím však je. K vyřízení podnětu k přezkumnému řízení v této věci je příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí.

**Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS**

### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 9, § 38 a část čtvrtá — zákon č. 500/2004 Sb., správní řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 9 vymezuje správní řízení jako postup směřující k individuálnímu rozhodnutí o právech či povinnostech. § 38 upravuje nahlížení do spisu; část čtvrtá postupy při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení, která nejsou takovým rozhodnutím.
- **§ 9 odst. 1 — zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon**
  **Stručný obsah (parafráze):** Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem pro vyjmenované pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti. Kompetenční vymezení je podstatné pro určení orgánu, jehož postup a podklady se posuzují.
- **Okolnosti případu:** Syn opatrovankyně žádal městskou část o nahlédnutí do dokumentace veřejného opatrovníka. Po rozhodnutí magistrátu putoval podnět mezi ministerstvy spravedlnosti, vnitra a práce, z nichž každé řešilo jinou možnou příslušnost.
- **Význam a meze použití:** Materiální výkon nevrchnostenské správy a správní rozhodování o přístupu do dokumentace mají odlišnou procesní kvalifikaci. Veřejné opatrovnictví není jako celek správním řízením; žádost o nahlížení však takovým řízením je. Příslušným ústředním orgánem pro uvedený přezkumný podnět je MPSV.

### Publikované právní věty — Komp 3/2018-181 — Kompetenční spory: výkon veřejného opatrovnictví; věcná příslušnost k přezkumu žádosti o nahlížení do spisu

I. Veřejné opatrovnictví je nevrchnostenskou státní správou vykonávanou v přenesené působnosti. Zatímco o výkonu veřejného opatrovnictví ani o úkonech veřejného opatrovníka se nevede formální správní řízení ve smyslu § 9 správního řádu a nejde ani o jinou činnost podle části čtvrté správního řádu, o žádosti o nahlížení do spisové dokumentace vedené při výkonu veřejného opatrovnictví se správní řízení ve smyslu § 9 správního řádu vede. II. K vyřízení podnětu k přezkumnému řízení ve věci žádosti o nahlížení do spisové dokumentace vedené při výkonu veřejného opatrovnictví je věcně příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí (§ 9 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky).

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-02.pdf, PDF str. 38. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/kompetencni-spory-vykon-verejneho-opatrovnictvi-vecna-prislusnost-k-prezkumu-zadosti-o-nahlizeni-do-spisu.p5125.html

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Obec prodává pozemek a zároveň rozhoduje o přestupku jeho uživatele; účastník chce napadnout oba úkony stejným odvoláním.
- **Řešení:** Je třeba oddělit soukromoprávní majetkové jednání a výkon veřejné správy. Ochrana proti kupní smlouvě a proti přestupkovému rozhodnutí se řídí odlišnými hmotnými a procesními pravidly.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 1

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

### správní řád (500/2004 Sb.), § 2

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 3

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 4

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 5

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 6

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).

### správní řád (500/2004 Sb.), § 7

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 8

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 2, čl. 79, čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 1–8. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o obcích (128/2000 Sb.)**: § 2, § 7–8, § 35, § 38, § 61. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A24 — Státní správa a samospráva /pojem a podstata státní správy, charakter státní správy, vnější a vnitřní zaměření činnosti státní správy, pojem a podstata samosprávy, charakter a zaměření samosprávy, samospráva jako projev činnosti veřejnoprávních korporací, demonstrace hmotně právního vnímání statní správy a samosprávy na vybraných příkladech, charakteristika procesně právních režimů ve státní správě a v samosprávě/.

## Systematika a konkrétní výklad

Státní správa vykonává veřejnou moc v organizačním a právním rámci státu; samospráva spravuje vlastní záležitosti zákonem nebo Ústavou uznaného společenství. Obce a kraje mohou vykonávat obojí. Samostatná působnost není delegovanou státní správou, zatímco přenesená působnost spojuje místní orgán s výkonem státních úkolů. Veřejnoprávní korporace mají právní osobnost, členy nebo osobní základ, orgány a zákonem vymezené funkce. Procesní režim se odvíjí od úkonu, nikoli pouze od zařazení orgánu.

- **Dva způsoby správy:** Státní správa realizuje zákonem uložené státní úkoly, samospráva spravuje vlastní záležitosti příslušné veřejnoprávní korporace.
- **Materiální rozlišení nespočívá jen v názvu orgánu:** obecní úřad může podle konkrétní věci jednat v obou režimech.
- **Nositelé a příjemci:** Nositelem státní správy je stát, případně další zákonem pověřený subjekt. Nositelem samosprávy je obec, kraj či profesní korporace. Úřední osoba vykonává kompetenci orgánu a není sama samostatným nositelem celé správy.
- **Procesní režim:** Přenesená působnost obce podléhá zákonnému uspořádání státní správy. Samostatná působnost má vlastní rozhodovací a dozorčí pravidla. Ani samosprávné rozhodování není automaticky vyňato z právních garancí, pokud zasahuje do individuálních práv.
- **Praktická orientace:** U povolení stavby, obecní vyhlášky a prodeje obecního pozemku se vždy zvlášť určí působnost, forma aktu a způsob kontroly. Organizační zařazení úřadu samo výsledek této analýzy neřeší.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Vnitřní řízení úřadu se liší od rozhodování navenek. Hierarchická instrukce nemůže rozšířit zákonnou pravomoc. Profesní samospráva může mít povinné členství, zatímco běžný spolek je založen na soukromé autonomii.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Státní správa:** Vykonává zákonem určené veřejné úkoly v organizační soustavě státu nebo prostřednictvím pověřeného orgánu. Přenesená působnost obce je výkonem státní správy, přestože ji organizačně zajišťuje obecní úřad.
- **Samospráva:** Má vlastní demokratickou legitimitu a vlastní rozhodovací prostor. Přijetí obecní vyhlášky, správa obecního majetku a schválení rozpočtu nejsou jedním procesním typem; každý úkon má odlišný právní režim.

- **Odpovědnost:** U škody, dozoru a soudní obrany je podstatné, v jaké působnosti orgán jednal. Samotný název instituce nepostačuje. V jednom úřadu mohou vedle sebe probíhat samostatné a přenesené agendy s různými kontrolními vazbami.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Rozsudek Krajského soudu v Brně 31 A 87/2024-211, 25. 11. 2025

**Tematický název:** Zákon o dráhách: čekárna pro cestující jako zařízení služeb; spor o pravomoc mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a civilním soudem; Správní řízení: řízení o provozování zařízení služeb jako řízení o žádosti

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Čekárna železniční stanice může být zákonným zařízením služeb. Spor o její zpřístupnění vyžaduje ověřit výlučnou pravomoc regulátora; řízení podle § 23d odst. 4 zákona o dráhách je řízením o žádosti, nikoli správním sporným řízením.

#### Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 2 odst. 9 a § 23d odst. 4 a 5 — zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 2 odst. 9 vymezuje zařízení služeb; § 23d upravuje jejich zpřístupnění dopravcům a rozhodování regulátora o žádosti týkající se přístupu. Podle publikovaného rozsudku patří do tohoto režimu i čekárna ve stanici; odst. 4 zakládá řízení o žádosti, nikoli běžný soukromoprávní spor.
- **§ 3 odst. 1 písm. c) — vyhláška č. 76/2017 Sb., o službách dopravci**
  **Stručný obsah (parafráze):** Prováděcí úprava konkretizuje zařízení a služby v osobních nádražích pro cestující. V posuzovaném rozsudku slouží jako opora pro zařazení staniční čekárny mezi zařízení služeb.
- **§ 44 a § 141 — zákon č. 500/2004 Sb., správní řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 44 určuje zahájení řízení doručením žádosti příslušnému orgánu. § 141 upravuje sporné správní řízení mezi navrhovatelem a odpůrcem v zákonem vymezených věcech; samotná existence protichůdných zájmů ještě tento režim nezakládá.
- **Okolnosti případu:** Spor se týkal provozování čekárny v železniční stanici a rozhraní mezi pravomocí regulátora a civilního soudu. Krajský soud zkoumal, zda je čekárna zařízením služeb a jaký procesní typ má žádost dopravce.
- **Význam a meze použití:** Jde o rozsudek Krajského soudu v Brně publikovaný ve Sbírce NSS, nikoli o rozsudek NSS. Veřejnoprávní regulační režim může mít vlastní výlučnou pravomoc i tam, kde se hospodářsky jeví vztah jako soukromý. Zákon č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách, není mezi úplně nahranými normami; případ je příkladem kompetenčního rozlišení.

### Publikované právní věty — 31 A 87/2024-211 — Zákon o dráhách: čekárna pro cestující jako zařízení služeb; spor o pravomoc mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a civilním soudem; Správní řízení: řízení o provozování zařízení služeb jako řízení o žádosti

I. Čekárna pro cestující, která se nachází v železniční stanici, je zařízením služeb podle § 2 odst. 9 ve spojení s § 23d odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. II. Při posuzování sporů o pravomoc mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a civilním soudem podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, se bez dalšího neuplatní obecný princip, že výluky z rozhodovací pravomoci obecných soudů ve prospěch správních orgánů je třeba vykládat restriktivně. Je naopak třeba vždy zkoumat, zda by projednání případu před civilním soudem nenarušilo výlučnou pravomoc úřadu. III. Řízení podle § 23d odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, je řízením o žádosti ve smyslu § 44 správního řádu, a nikoliv sporným řízením dle § 141 tohoto zákona.

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-03.pdf, PDF str. 9. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/zakon-o-drahach-cekarna-pro-cestujici-jako-zarizeni-sluzeb-spor-o-pravomoc-mezi-uradem-pro-ochranu-hospodarske-souteze-a-civilnim-soudem-spravni-rizeni-rizeni-o-provozovani-zarizeni-sluzeb-jako-rizeni-o-zadosti.p5141.html

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Starosta považuje rozhodování v přenesené působnosti za politický prostor zastupitelstva a chce měnit výsledek individuálního řízení hlasováním.
- **Řešení:** O individuální věci rozhoduje příslušný správní orgán zákonným postupem. Politická vůle zastupitelstva nemůže nahradit procesní pravomoc úřadu. Samostatná a přenesená působnost vyžadují samostatnou kvalifikaci.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 64

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a), vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 65

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nevykonává-li orgán obce přenesenou působnost v základním rozsahu nebo její část, rozhodne krajský úřad, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu obec náleží. Je-li tato obec současně obcí s pověřeným obecním úřadem, rozhodne krajský úřad, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat jiný pověřený obecní úřad. Krajský úřad zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti nebo jeho části. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 29

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 79, čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o obcích (128/2000 Sb.)**: § 1–2, § 7–8, § 35, § 61, § 64–65. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o krajích (129/2000 Sb.)**: § 1–2, § 14, § 29. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A25 — Prameny správního práva /pojem, podstata a systém pramenů správního práva, členění pramenů správního práva, účast veřejné správy na tvorbě pramenů správního práva, demonstrace pramenů správního práva hmotného a jejich poslání, demonstrace pramenů správního práva procesního a jejich poslání/.

## Systematika a konkrétní výklad

Správní právo nemá jediný všeobjímající kodex. Tvoří je ústavní pravidla, zákony pro jednotlivé oblasti a procesní předpisy doplněné podzákonnými normami, mezinárodními smlouvami a unijním právem. Správní řád je obecný procesní předpis; speciální zákon může stanovit odchylný postup. Hmotné správní právo například upravuje občanství, pobyt nebo ochranu přírody. Správní soudnictví má vlastní procesní předpis. Správní orgány se mohou podílet na normotvorbě pouze v mezích ústavních a zákonných kompetencí.

- **Pramen a právní závaznost:** Správní právo tvoří normy rozptýlené v ústavních, zákonných a podzákonných předpisech. Materiální potřeba správy určité oblasti není sama pramenem pravomoci. Interní metodika může sjednocovat postup úřadu, ale bez zákonného základu nemůže uložit občanovi novou povinnost.
- **Tvůrci a adresáti:** Zákon přijímá Parlament, podzákonný předpis vydává oprávněný orgán a územní předpis příslušný samosprávný orgán. Kompetence vydávat individuální rozhodnutí automaticky nezahrnuje kompetenci vytvářet obecná pravidla.
- **Hmotný a procesní obsah:** Hmotná norma například stanoví podmínky oprávnění podnikat, procesní norma určuje podání žádosti, dokazování a rozhodování. Zvláštní procesní pravidlo může doplnit nebo vytlačit obecné pravidlo správního řádu pouze v příslušném rozsahu.
- **Práce s předpisy:** Prověřuje se hierarchie, působnost, účinnost a publikační režim. Odborný komentář pomáhá interpretovat, ale nemá právní sílu zákona a nemůže nahrazovat jeho změněné znění.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Vnitřní pokyn není obecně závazným právním předpisem pro občana. Soukromý komentář může objasnit výklad, ale nevytváří právní povinnost. Je třeba určit vztah obecné a zvláštní úpravy a ověřit, zda odchylka skutečně existuje.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Zákonný rámec:** Zřízení správního úřadu, jeho působnost a oprávnění ukládat povinnosti vyžadují zákonný základ. Interní předpis zpravidla zavazuje uvnitř organizace; nemůže sám uložit adresátům nové povinnosti vyhrazené zákonu.
- **Prováděcí předpis:** Vláda vychází z čl. 78 Ústavy ČR, správní úřad z konkrétního zákonného zmocnění podle čl. 79 odst. 3. Odlišná zmocňovací konstrukce neodstraňuje zákaz překročit zákonné meze.
- **Procesní prameny:** Správní řád a soudní řád správní upravují různé fáze ochrany. Zvláštní zákon se použije v rozsahu skutečné odchylky; pouhá existence speciální agendy nevylučuje celý obecný procesní předpis.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl. ÚS 16/25, 7. října 2025

**Tematický název:** Obecně závazná vyhláška o chovu a držení hospodářských zvířat na území obce Cebiv

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Obec může při splnění zákonných podmínek upravovat místní problémy spojené s chovem a pohybem hospodářských zvířat. Rozsáhlá zvláštní zákonná regulace její prostor omezuje, sama však nevylučuje každou místní normotvorbu.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 10 písm. a) a c) — zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**
  **Stručný obsah (parafráze):** Písm. a) dovoluje obci vyhláškou regulovat činnosti ohrožující místní veřejný pořádek; písm. c) ukládat povinnosti k čistotě veřejných prostranství, ochraně zeleně a užívání obecních zařízení. Povinnosti se musí držet svěřené samostatné působnosti.
- **čl. 104 odst. 3 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Zastupitelstvo může v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Jde o ústavní oporu obecní normotvorby, nikoli o neomezenou pravomoc regulovat jakoukoli činnost.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Obec Cebiv vydala v roce 2023 napadenou vyhlášku, kterou se rozhodla regulovat chov zvířat na svém území. Stanovila v ní různé podmínky pro chovatele a držitele určitých druhů zvířat, omezila počty chovaných zvířat uvnitř i vně intravilánu obce a její místní části Bezemín, dále zavedla možnost obecního úřadu za určitých podmínek předběžně zakázat chov zvířat a možnost obce pokutovat porušení vyhlášky.

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Ministerstvo vnitra navrhlo Ústavnímu soudu, aby cebivskou vyhlášku zrušil. Jeho návrhu Ústavní soud tímto nálezem plně vyhověl. Nejprve vysvětlil, proč nadále plně nevychází z historické judikatury k obecně závazným vyhláškám obcí regulujícím chov hospodářských zvířat: v tomto nálezu dospěl k obecnějšímu závěru, že obec může na svém území regulovat pohyb i jiné činnosti spojené s chovem zvířat. Objasnil, že obec může ve snaze předejít určitým negativním jevům spojeným s hospodářským chovem zvířat stanovit podmínky či omezení k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku nebo k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně životního prostředí. Obec tím ale musí sledovat konkrétní cíl a regulovat předmět, který se nepřekrývá s tím, co plně postihuje zákonná úprava. Druhotným cílem obecně závazné vyhlášky podle Ústavního soudu může být i zajištění tzv. pohody bydlení.

- **Význam a meze použití:** U regulace chovu hospodářských zvířat obcí se nejprve identifikuje chráněný místní zájem a zákonné zmocnění. Obecně závazná vyhláška nesmí převzít regulaci svěřenou jiným předpisům bez vlastního zákonného prostoru.

### Publikované právní věty — Pl. ÚS 16/25 — Obecně závazná vyhláška o chovu a držení hospodářských zvířat na území obce Cebiv

Chov a pohyb hospodářských zvířat může v obecné rovině spadat do věcných oblastí přípustné obecní normotvorby podle § 10 písm. a) nebo c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. Manévrovací prostor obce pro tvorbu takové normotvorby je sice tak jako v jiných oblastech výrazně omezen vysokou mírou regulace zákonodárcem z hlediska obdobných cílů, není ale zcela vyprázdněn. Obecně závazná vyhláška není vhodným nástrojem ke stanovení limitů a podmínek pro způsoby využití území. K tomuto účelu totiž zákonodárce obcím svěřil jiné nástroje (zejména územní plánování), při jejichž využití je možné vážit různé zájmy a využít prostředky soudní ochrany práv osob, kterých se obcí zvolené řešení může týkat.

Pramen publikované právní věty: Svazek_132_web.pdf, PDF str. 309. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-16-25

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

- Pl.ÚS 7/21 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí. Podrobný rozbor a citace: A32.
- Pl.ÚS 18/17 — Národní parky — ústavní přezkum reformy. Podrobný rozbor a citace: A60.
- 9 As 186/2025-24 — Otevřená data živnostenského rejstříku. Podrobný rozbor a citace: A39.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad uloží občanovi povinnost výlučně podle interní metodiky, která nemá oporu v zákoně.
- **Řešení:** Metodika může sjednocovat zákonnou praxi, nemůže však sama vytvořit novou povinnost adresátovi. Zkoumá se zmocnění, právní forma, publikace a soulad se zákonem.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 177

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 178

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor.

### zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 1

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Tento zákon upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen „osvědčení“), vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, a přestupky na úseku státního občanství.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Účel zákona Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství1c v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 78

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 1

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

### správní řád (500/2004 Sb.), § 2

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 1

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je úředním listem, ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy nebo jiného aktu stanoveného tímto nebo jiným zákonem.

### zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 2

Znění: 29. 8. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se vyhlašují a) ústavní zákon, b) zákon, c) zákonné opatření Senátu, d) nařízení vlády, e) prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, pokud jiný právní předpis nestanoví jiný postup jeho vyhlášení.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 10, čl. 78–79, čl. 104. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 1–2, § 177–178. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.)**: § 1–8. Znění: 29. 8. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.)**: § 1, § 3. Znění: 1. 10. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)**: § 1–2. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

# A26 — Normy správního práva /pojem a podstata norem správního práva, vnitřní struktura norem správního práva, členění norem správního práva s důrazem na charakteristiku hmotně právních a procesně právních norem, působnost norem správního práva, realizace norem správního práva, správní uvážení, neurčité pojmy/.

## Systematika a konkrétní výklad

Správní norma stanoví pravidlo pro veřejnou správu nebo pro adresáty její činnosti. Hypotéza vymezuje předpoklady, dispozice chování a sankce následky porušení; ne každé ustanovení obsahuje všechny složky v jednom odstavci. Normy se člení podle působnosti, závaznosti a hmotného či procesního účelu. Správní uvážení znamená zákonem ponechaný prostor mezi více dovolenými řešeními. Neurčitý právní pojem naproti tomu vyžaduje zjištění, zda konkrétní situace naplňuje zákonný znak.

- **Struktura normy:** Hypotéza vymezuje podmínky použití, dispozice pravidlo chování a sankce následek porušení. Tyto části nemusejí být obsaženy v jediném paragrafu. Materiální význam normy se zjistí v souvislosti s dalšími ustanoveními, nikoli izolovaným přečtením věty.

- **Adresáti a působnost:** Osobní, věcná, územní a časová působnost odpovídají na otázky, komu, o čem, kde a kdy norma platí. Procesní režim se nemusí časově řídit stejným pravidlem jako hmotná odpovědnost; rozhodují také přechodná ustanovení.
- **Uvádění do života:** Realizace může spočívat v dobrovolném splnění povinnosti, vydání rozhodnutí nebo nuceném výkonu. Každá etapa potřebuje vlastní podmínky; existence povinnosti ještě sama neopravňuje úřad ke kterémukoli donucovacímu opatření.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Neurčitý právní pojem a správní uvážení

- **Neurčitý pojem:** Výrazy jako veřejný zájem vyžadují zjištění skutečností a právní vyhodnocení, zda konkrétní situace pod pojem spadá. Jejich neurčitost není volným oprávněním správního orgánu určit si libovolný obsah.
- **Správní uvážení:** Zákon připouští výběr mezi více právně dovolenými následky, například v určitém rozsahu sankce. Orgán musí uvést, podle jakých zákonně relevantních hledisek vybral konkrétní řešení a proč je přiměřené.
- **Kombinace:** Ustanovení může obsahovat neurčitý předpoklad i následné uvážení. Nejprve se zjistí, zda je splněn předpoklad zásahu; teprve poté se volí dovolený následek. Obě úvahy mají být z odůvodnění odlišitelné. Konzistentní praxe neospravedlňuje pokračování nezákonného postupu.
- **Přezkum:** Soud kontroluje právní výklad, skutkový podklad i meze uvážení. Není obecně správním orgánem rozhodujícím místo něj; zvláštní zákonné oprávnění k moderaci sankce se posuzuje samostatně.

Teoretický podklad: Spravni pravo A - statnice.docx, odstavec 501. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: správní řád (500/2004 Sb.): § 2, § 68; soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 78.

## Jak rozpoznat povahu správní úvahy

| Situace | Úkol orgánu | Otázka přezkumu |
|---|---|---|
| Neurčitý právní pojem | Zjistit a právně posoudit, zda jsou splněny zákonné předpoklady. | Byl pojem správně vyložen a podložen konkrétními skutečnostmi? |
| Správní uvážení | Vybrat zákonem dovolený následek podle relevantních kritérií. | Byly dodrženy meze, účel, rovnost a přiměřenost? |
| Kombinace obou | Nejprve vyřešit předpoklad a potom volbu následku. | Jsou oba kroky v odůvodnění rozpoznatelné? |

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 106/20 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu. Podrobný rozbor a citace: A06.

• Pl.ÚS 7/18 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů. Podrobný rozbor a citace: B11.

## Další odborné souvislosti

### Nikola Jílková: Ukládání správních trestů, ČPVP 2/2018, s. 305–320

Odborný text Právnické fakulty MU rozebírá limity uvážení při volbě druhu a výměry správního trestu, zejména zákonnost, přiměřenost a individualizaci prostřednictvím přitěžujících a polehčujících okolností. Použit je jako vysvětlení metody odůvodnění; konkrétní současné podmínky se ověřují v dodaném znění zákona 250/2016 Sb. (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) z roku 2025, nikoli pouze v článku z roku 2018.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad uloží maximální pokutu bez vysvětlení okolností s argumentem, že výše pokuty patří do jeho uvážení.
- **Řešení:** Uvážení musí být odůvodněné, zákonné a přezkoumatelné. Je třeba zjistit skutkové okolnosti, použít relevantní kritéria a vysvětlit přiměřenost. Zákonné maximum není výchozí sazba pro všechny případy.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 68

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 78

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Pro nezákonnost zruší soud napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 50

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 37

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Určení druhu a výměry správního trestu Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne zejména a) k povaze a závažnosti přestupku, b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly spáchány jedním skutkem nebo více skutky, nebylo rozhodnuto ve společném řízení, c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání pachatele přiblížilo k dokonání přestupku, jakož i k okolnostem a důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo, e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání přestupku, f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda a jakým způsobem byla pro totéž protiprávní jednání potrestána v jiném řízení před správním orgánem než v řízení o přestupku, g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti, h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na něj přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného přestupku, a v případě více právních nástupců k tomu, zda některý z nich pokračuje v činnosti, při které byl přestupek spáchán, i) u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku k tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek spáchán, došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 38

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Povaha a závažnost přestupku Povaha a závažnost přestupku je dána zejména a) významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, b) významem a rozsahem následku přestupku, c) způsobem spáchání přestupku, d) okolnostmi spáchání přestupku, e) u fyzické osoby též druhem a mírou jejího zavinění, popřípadě pohnutkou, f) délkou doby, po kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele, g) počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 39

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Polehčující okolnosti Jako k polehčující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal přestupek ve věku blízkém věku mladistvých, b) spáchal přestupek, aby odvrátil útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela naplněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, nebo překročil meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost, c) napomáhal k odstranění škodlivého následku přestupku nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu, d) oznámil přestupek správnímu orgánu a při jeho objasňování účinně napomáhal, nebo e) spáchal přestupek pod vlivem hrozby nebo nátlaku anebo pod tlakem podřízenosti nebo závislosti na jiném.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 40

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přitěžující okolnosti Jako k přitěžující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal přestupek tak, že využil něčí bezbrannosti, podřízenosti nebo závislosti na jiné osobě, b) spáchal více přestupků, c) spáchal přestupek opakovaně, d) zneužil ke spáchání přestupku svého zaměstnání, postavení nebo funkce, e) spáchal přestupek jako člen organizované skupiny, nebo f) spáchal přestupek na dítěti, osobě těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 41

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 42

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Od uložení správního trestu lze podmíněně upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přestupku, kterým byla způsobena majetková újma (dále jen „škoda“), anebo jehož spácháním se pachatel bezdůvodně obohatil, a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 2

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 3

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 2–3, § 50, § 68. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 78. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.)**: § 37–42. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A27 — Subjekty správního práva a správněprávní vztahy /pojem a podstata postavení subjektů správního práva, členění subjektů správního práva, subjekty veřejné správy jako subjekty správního práva, pojem, podstata a poslání správně právních vztahů, členění správně právních vztahů a charakteristika druhů správně právních vztahů, vzájemný vztah hmotně právních a procesně právních správních vztahů/.

## Systematika a konkrétní výklad

Subjekty správního práva mohou být nositeli veřejné moci i adresáty jejích účinků. Právní osobnost, způsobilost jednat a kompetence správního orgánu jsou odlišné pojmy. Správněprávní vztah vzniká mezi konkrétními subjekty na základě právní skutečnosti a má určitý obsah práv a povinností. Procesní vztah upravuje účast a postup v řízení; hmotný vztah například povinnost zaplatit nebo strpět zásah. Účastenství se odvíjí od zákonného vymezení, nikoli jen od obecného zájmu osoby na výsledku.

- **Právní subjekt a orgán:** Subjekt správního práva může být nositelem práv a povinností. Orgán veřejné správy vykonává svěřenou kompetenci, zatímco úřední osoba činí konkrétní úkony. Tyto úrovně je nutné oddělit například při určení odpovědnosti za nezákonný zásah.
- **Obsah a objekt vztahu:** Správněprávní vztah spojuje oprávnění a povinnosti v určité správní oblasti. Předmětem může být dovolená stavební činnost nebo zaplacení poplatku. Procesní vztah se týká účasti na řízení, dokazování a vydání rozhodnutí.
- **Vznik a změna:** Vztah může vzniknout přímo ze zákona, správním rozhodnutím či jinou právní skutečností. Podání žádosti může založit procesní vztah, aniž již existuje požadované hmotné oprávnění.
- **Důsledky rozlišení:** Osoba může být účastníkem řízení, přestože nakonec na povolení nemá nárok. Naopak přiznání oprávnění nevylučuje další veřejnoprávní povinnosti vyplývající z jiného právního režimu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Subjekty:** Rozlišují se nositelé veřejné správy a její adresáti, fyzické a právnické osoby. Správní orgán je funkční procesní pojem; právní subjektivita se nemusí krýt s rozhodovací pravomocí konkrétního útvaru.
- **Právní vztah:** Je tvořen subjekty, objektem a obsahem práv a povinností. Vzniká právní skutečností stanovenou normou, například žádostí, rozhodnutím či protiprávním jednáním. Hmotný nárok může existovat dříve než procesní řízení o něm.
- **Procesní postavení:** Účastenství není synonymem každého faktického zájmu na výsledku. Jeho základ se hledá v procesním a zvláštním zákoně. Dotčený orgán, svědek

a zástupce mají odlišné procesní úlohy a nelze jim přiznat práva účastníka bez opory v zákoně.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Pravomoc, působnost a procesní příslušnost

- **Pravomoc:** Označuje soubor právních nástrojů, kterými může orgán zasahovat do právních vztahů, například vydat závazné rozhodnutí. Působnost vymezuje oblast jeho úkolů věcně, osobně, územně nebo časově.
- **Příslušnost:** V určité věci určuje konkrétní orgán, který má postup vést. Věcná a místní příslušnost řeší odlišné otázky; úřad může být správného druhu, ale působit pro jiné území.
- **Podjatost:** Řeší nestrannost úřední osoby, nikoli obecně existenci pravomoci správního orgánu. Vyloučení konkrétní osoby nemusí znamenat, že celou agendu získává jiný nositel veřejné správy.
- **Procesní důsledek:** Zjištění nepříslušnosti vyžaduje zákonný postup předání nebo vyřešení kompetence. Chybná místní příslušnost a absolutní nedostatek věcné příslušnosti nemají nutně stejné následky; nelze každou z těchto vad bez rozlišení nazvat nicotností.

Teoretický podklad: Spravni pravo A - statnice.docx, odstavec 685. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: správní řád (500/2004 Sb.): § 10, § 11, § 12, § 14.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Soused žádá o účast ve všech řízeních v obci jen proto, že je voličem a má zájem na zákonnosti.
- **Řešení:** Obecný veřejný zájem sám nezakládá účastenství v každém řízení. Posuzuje se dotčení práv a zvláštní zákonná úprava; jiné nástroje představují podnět, informace nebo zákonem uznaná účast veřejnosti.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 10

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Věcná příslušnost Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 11

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Místní příslušnost správního orgánu je určena a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení (§ 27) místem činnosti, b) v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází, c) v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání,2 d) v ostatních řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu,3 popřípadě místem pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince4 (dále jen „místo trvalého pobytu“); nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky, e) v ostatních řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky; 5 u zahraniční právnické osoby je místní příslušnost správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v České republice; po zrušení organizační složky je místní příslušnost určena posledním sídlem této organizační složky na území České republiky.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 12

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Postoupení pro nepříslušnost Dojde-li podání (§ 37) správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil (dále jen „podatel“). Má-li správní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu. Usnesení vydaná podle tohoto ustanovení se pouze poznamenají do spisu. Dožádání

### správní řád (500/2004 Sb.), § 14

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen „úřední osoba“), o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 15

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud to nevylučuje povaha věci. Jednotlivé sdělení v průběhu řízení lze vůči přítomnému účastníku řízení učinit ústně, pokud ten na písemné formě netrvá. Obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamená do spisu, nestanoví-li zákon jinak.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 27

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníky řízení (dále jen „účastník“) jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 28

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 29

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý je způsobilý činit v řízení úkony samostatně (dále jen „procesní způsobilost“) v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává svéprávnost.19 Ustanovení § 28 se použije obdobně.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 30

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jménem 22 právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 31

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zástupce Zástupcem účastníka je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 32

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V rozsahu, v jakém účastník nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným zástupcem.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 33

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 34

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zástupce podle § 32 a 33 v řízení vystupuje jménem zastoupeného. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 136

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dotčenými orgány jsou a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 1

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 1, § 10–12, § 14–15, § 27–34, § 136. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A28 — Organizace veřejné správy /pojem organizace veřejné správy, systematika organizace veřejné správy včetně organizačně technických principů a jejich uplatnění ve veřejné správě v ČR, vzájemné vztahy v rámci organizace veřejné správy, jejich poslání a význam v rovině hmotně právní a v rovině procesně právní/.

## Systematika a konkrétní výklad

Organizaci veřejné správy tvoří ústřední a územní orgány, samosprávné korporace a další zákonem pověřené subjekty. Centralizace a decentralizace se týkají rozdělení rozhodovací moci mezi subjekty; koncentrace a dekoncentrace jejího rozdělení uvnitř organizačního systému. Princip odbornosti může vést k existenci specializovaných úřadů. Kompetenční zákon vymezuje ministerstva a jiné ústřední správní úřady. Příslušnost v konkrétní věci se následně posuzuje podle procesních a zvláštních pravidel.

- **Kompetence a uspořádání:** Organizace správy rozděluje úkoly tak, aby bylo určitelné, který orgán smí jednat. Formální organizační struktura musí být odlišena od materiálního obsahu spravovaných věcí. Nadřízenost neznamená neomezenou pravomoc převzít každou věc.
- **Procesní koordinace:** Věcná a místní příslušnost určují rozhodující orgán; dotčený orgán může poskytovat závazný či jiný podklad podle zákona. Kompetenční spor se řeší stanovenou cestou, nikoli neformálním odmítáním podání.

- **Vnější účinek:** Interní příkaz může usměrnit zaměstnance úřadu, ale nesmí bez zákona změnit práva účastníka. Při vadě se zkoumá, zda jde o organizační nedostatek, procesní nezákonnost nebo závažnou kompetenční vadu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Centralizace a decentralizace:** Rozlišují soustředění rozhodování u centra a přenos na jiné nositele s vlastní odpovědností. Dekoncentrace naproti tomu rozděluje pravomoci uvnitř téhož nositele. Tyto principy mohou v jedné soustavě současně působit.
- **Monokratický a kolegiální orgán:** Rozdíl ovlivňuje tvorbu vůle, hlasování a odpovědnost. Pověření úřední osoby podpisem nemůže automaticky nahradit zákonem vyhrazené kolegiální rozhodnutí.
- **Kompetenční vazby:** Nadřízenost, metodické vedení, dozor a soudní přezkum nejsou totožné vztahy. Řešení kompetenčního konfliktu vyžaduje určit typ konfliktu a použitelný zákonný prostředek, nikoli jen požádat nejvýše postavené ministerstvo o názor.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Decentralizace, dekoncentrace a hierarchie

- **Decentralizace:** Veřejné úkoly jsou svěřeny samostatnému subjektu, který je vykonává vlastními orgány a nese odpovědnost v zákonem vymezeném prostoru. Územní samospráva má vlastní ústavně chráněný základ a není pouze nižším stupněm ministerstva.
- **Dekoncentrace:** Kompetence se rozdělují uvnitř téhož nositele správy mezi různé orgány. Územní rozložení státních úřadů samo nevytváří samosprávu; rozhodující jsou jejich právní postavení a vztahy řízení.
- **Smíšený model:** Obec vykonává samostatnou působnost i zákonem svěřenou státní správu v působnosti přenesené. Rozlišuje se režim konkrétní činnosti, nikoli jen název kanceláře nebo úřední osoby.
- **Kontrola:** Hierarchické pokyny, metodické vedení a dozor nad zákonností nejsou totožné. Ústavní ochrana samosprávy nepokrývá bez rozlišení všechny úkony obecního úřadu při výkonu přenesené státní správy.

Teoretický podklad: Spravni pravo A - statnice.docx, odstavec 1777. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 79, čl. 101; zákon o obcích (128/2000 Sb.): § 7.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Ministerstvo vytvoří interním opatřením nový úřad s oprávněním ukládat občanům sankce.
- **Řešení:** Interní organizační opatření nemůže samo založit nový zákonný sankční orgán. Je nutné ověřit zákonné zřízení, pravomoc a příslušnost; rozdělení práce uvnitř úřadu není zřízením nové veřejné kompetence.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády: 1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti, 8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 11. Ministerstvo zemědělství, 12. Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14. Ministerstvo životního prostředí.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Čl. I bod 1 zákona č. 284/2021 Sb. měl na konci bodu 17 tečku nahradit čárkou a doplnit bod 18 (Nejvyšší stavební úřad). Tento novelizační bod však byl zrušen ještě před nabytím účinnosti. Čl. III zákona č. 471/2022 Sb. měl s účinností k 1. 1. 2023 na konci bodu 18 tečku nahradit čárkou a doplnit bod 19 (Digitální a informační agentura). Čl. III zákona č. 152/2023 Sb., účinný k 1. 7. 2023, bod 18 zrušuje a dosavadní bod 19 označuje jako bod 18. V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Národní bezpečnostní úřad, 9. Energetický regulační úřad, 10. Úřad vlády České republiky, 11. Český telekomunikační úřad, 12. Úřad pro ochranu osobních údajů, 13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 14. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, 15. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. 16. Národní sportovní agentura. 17. Digitální a informační agentura.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku, makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, finanční trh, regulaci vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny euro na území České republiky, pro platební styk, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, hazardní hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, státní podporu stavebního spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, c) shromažďovací právo a sdružování v politických stranách a v politických hnutích, d) veřejné sbírky, e) archivnictví a spisovou službu, f) zbraně, střelivo a munici, g) požární ochranu, h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, i) územní členění státu, j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů, k) státní symboly, l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky, m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 19

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 22

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 28

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 10

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Věcná příslušnost Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 11

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Místní příslušnost správního orgánu je určena a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení (§ 27) místem činnosti, b) v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází, c) v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání,2 d) v ostatních řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu,3 popřípadě místem pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince4 (dále jen „místo trvalého pobytu“); nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky, e) v ostatních řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky; 5 u zahraniční právnické osoby je místní příslušnost správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v České republice; po zrušení organizační složky je místní příslušnost určena posledním sídlem této organizační složky na území České republiky.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 12

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Postoupení pro nepříslušnost Dojde-li podání (§ 37) správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil (dále jen „podatel“). Má-li správní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu. Usnesení vydaná podle tohoto ustanovení se pouze poznamenají do spisu. Dožádání

### správní řád (500/2004 Sb.), § 178

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 79, čl. 101. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**kompetenční zákon (2/1969 Sb.)**: § 1–2, § 4, § 6, § 11–12, § 19, § 21–22, § 27–28. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 10–12, § 133, § 178. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o obcích (128/2000 Sb.)**: § 7. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A29 — Organizace územní veřejné správy /postavení územní správy v hierarchickém uspořádání veřejné správy, princip subsidiarity v evropském správním právu, struktura organizace územní správy, postavení a vzájemné vztahy orgánů územní správy v rámci organizace územní správy/.

## Systematika a konkrétní výklad

Územní veřejná správa spojuje členění území, samosprávu a výkon státní správy. Obecní a krajské orgány mají rozdílný osobní a územní základ; obce nejsou v samostatné působnosti podřízenými organizačními jednotkami kraje. Subsidiarita podporuje řešení záležitostí na úrovni blízké občanům, je-li tato úroveň schopna je účinně spravovat. Přenesená působnost obcí má různé rozsahy a specializované agendy. Územní obvod správního orgánu nemusí být totožný s hranicí každého samosprávného celku.

- **Územní organizace:** Územní správa přibližuje výkon veřejných úkolů místním poměrům. Materiální princip subsidiarity podporuje rozhodování na vhodné úrovni, ale neopravňuje obec převzít zákonem vyhrazenou pravomoc státu.
- **Nositelé a obvody:** Obec a kraj jsou územní samosprávné korporace. Správní obvod je naopak prostor výkonu určité státní agendy a nemusí se krýt s územím jediného nositele samosprávy. Obec s rozšířenou působností není vyšším stupněm samosprávy ostatních obcí.
- **Rozdělení činností:** Pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávají zákonem rozšířenou přenesenou působnost. Pro jednotlivou agendu se hledá konkrétní kompetenční ustanovení, ne pouze obecná mapa územních jednotek.
- **Ochrana a dohled:** V samostatné působnosti se chrání vlastní rozhodování korporace. V přenesené působnosti je důležitá zákonnost a hierarchické uspořádání státní správy. Tato odlišnost určuje i opravné a dozorčí prostředky.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Pověřený obecní úřad a obec s rozšířenou působností nejsou nové stupně obecní samosprávy. Jde o rozsah výkonu přenesené působnosti. Krajské usnesení nemůže obecně přikazovat obci, jak naložit s vlastním majetkem.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Územní správa:** Propojuje obecnou administrativu s místní dostupností veřejných služeb. Územní obvod orgánu, území samosprávné korporace a místo právně relevantní skutečnosti se mohou lišit a určují různé otázky příslušnosti.
- **Subsidiarita:** Úkol má být plněn na úrovni, která jej zvládne účinně a blízko adresátům. Jde o princip organizace a legitimity; konkrétní rozhodovací pravomoc však musí být stále doložena právním předpisem.
- **Spolupráce:** Obec a kraj nemají ve všech samosprávných otázkách vztah podřízenosti. Přenesené agendy mohou vytvářet jiné hierarchické vazby. Společná služba či veřejnoprávní smlouva nesmějí překročit zákonné možnosti přenosu výkonu působnosti.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Kraj požaduje, aby obec bez zákonného důvodu prodala obecní budovu, protože kraj je územně vyšší celek.
- **Řešení:** Hierarchická představa není správná pro samostatnou působnost. Je třeba zkoumat vlastní působnost obce a případný zákonný dozor. V přenesené působnosti se vztahy určují zvláštními procesními pravidly.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 66

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) a vedle přenesené působnosti podle § 64, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 67

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 30

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy, b) v ostatních případech též 1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou ukládat orgánům kraje povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o obcích (128/2000 Sb.)**: § 1–2, § 7, § 61, § 64, § 66–67. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o krajích (129/2000 Sb.)**: § 1–2, § 29–30. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A30 — Právní postavení obcí, orgány obcí /prameny právní úpravy, podstata samosprávného postavení obcí, druhy obcí, osobní, územní a ekonomický základ samosprávy obcí, působnost a pravomoc obcí, charakteristika jednotlivých orgánů obcí a jejich vzájemných vztahů, druhy obecních úřadů – postavení, rozdíly, vzájemné vztahy/. Dozor nad výkonem působnosti obcí.

## Systematika a konkrétní výklad

Obec je základní územní samosprávné společenství občanů a veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem. Její osobní základ tvoří občané a další zákonem vymezené osoby, územní základ obecní území a ekonomický základ majetek a rozpočet. Orgány obce zahrnují zastupitelstvo, radu, starostu a obecní úřad; vnitřní poradní a kontrolní struktury mají vlastní pravidla. Zastupitelstvu a radě zákon vyhrazuje určité kompetence. Starosta zastupuje obec navenek, ale nemůže tím obejít zákonné rozhodování jiného orgánu.

- **Dvojí působnost:** Obecní vyhláška v samostatné působnosti a rozhodnutí obecního úřadu při výkonu státní správy podléhají odlišným režimům. Prodej obecního majetku

má soukromoprávní obsah, současně však zákonné veřejnoprávní podmínky transparentnosti.

- **Zákonnost a autonomie:** Dozor má chránit zákonnost, nikoli nahrazovat místní politické rozhodnutí názorem dozorového orgánu. U vyhlášek se zkoumá zákonná oblast, obsah omezení i rovné zacházení s adresáty.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Tři základy:** Územní, osobní a majetkový základ obce vytvářejí podmínky samosprávy. Občan obce má zákonem vymezená participační práva; trvalý pobyt, vlastnictví nemovitosti a volební právo nejsou zcela totožné kategorie.
- **Orgány:** Zastupitelstvo má vyhrazená rozhodnutí, rada výkonné funkce, starosta zastupuje obec navenek a obecní úřad plní příslušné úkoly. Podpis starosty sám neodstraní chybějící schválení orgánem, který má vyhrazenou kompetenci.
- **Majetek a dozor:** Obecní majetek je soukromoprávně spravován s veřejnoprávními podmínkami transparentnosti a péče. Dozor nad zákonností vyhlášky se nesmí zaměnit s přezkumem konkrétního správního rozhodnutí v přenesené působnosti.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Obec jako korporace a rozdělení kompetencí jejích orgánů

- **Základ obce:** Obec má územní, osobní a majetkový základ. Je veřejnoprávní korporací, která vystupuje v právních vztazích vlastním jménem; její orgány vykonávají konkrétní kompetence stanovené zákonem.
- **Tvorba a projev vůle:** U majetkového jednání rozlišujte rozhodnutí příslušného orgánu a jeho následné vyjádření navenek. Podpis starosty sám nenahrazuje zákonem potřebné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady.
- **Výhrady kompetencí:** Zákonné rozdělení pravomocí není pouze interním pracovním pokynem. Přezkoumání smlouvy proto může vyžadovat zjištění, zda bylo učiněno potřebné schválení a splněny další povinnosti při nakládání s obecním majetkem.
- **Příklad:** Zveřejnění záměru, rozhodnutí orgánu a uzavření smlouvy jsou tři rozdílné kroky. Splnění jednoho neléčí automaticky absenci zbývajících. Soukromoprávní účinek a veřejnoprávní odpovědnost se posuzují v souvislosti, ale podle vlastních podmínek.

Teoretický podklad: Spravni pravo A - statnice.docx, odstavec 2210. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o obcích (128/2000 Sb.): § 2, § 7, § 84, § 85, § 102, § 103.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 6/17 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva. Podrobný rozbor a citace: A31.

• Pl.ÚS 7/21 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí. Podrobný rozbor a citace: A32.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Starosta podepíše převod obecní nemovitosti bez předchozího rozhodnutí příslušného obecního orgánu.
- **Řešení:** Zastupování navenek nenahrazuje zákonnou kompetenci vytvořit vůli obce. Posuzují se pravidla zveřejnění záměru, vyhrazená působnost a zákonné následky jejich nedodržení.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 84

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 85

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních: a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce, b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 100 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 100 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 250 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v době trvání krizového stavu 43, mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi, d) uzavření smlouvy o společnosti44 a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti44 , jejíž je obec společníkem, e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 100 000 Kč, g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč, h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, i) postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč, j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku s výjimkou převzetí ručitelského závazku na základě smlouvy o spolupráci podle zákona o podpoře bydlení, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti44 , k) zastavení nemovitých věcí , l) vydání komunálních dluhopisů, m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 102

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Občanem obce je fyzická osoba, která a) je státním občanem České republiky, a b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.6

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 15a platnými ke dni zveřejnění záměru.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 41

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou obcí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 99

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 109

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 61

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 123

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

## Právní opora a časová znění předpisů

**zákon o obcích (128/2000 Sb.)**: § 1–2, § 7–8, § 16, § 35, § 38–39, § 41, § 61, § 84–85, § 99, § 102–103, § 109, § 123. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A31 — Právní postavení krajů, orgány krajů /prameny právní úpravy, podstata samosprávného postavení krajů, osobní, územní a ekonomický základ samosprávy krajů působnost a pravomoc krajů, orgány krajů, charakteristika procesně právních režimů na úrovni krajů/. Dozor nad výkonem působnosti krajů.

## Systematika a konkrétní výklad

Kraj je vyšší územní samosprávný celek a veřejnoprávní korporace. Má vlastní občany, území, majetek a rozpočet. Jeho zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad mají zákonem rozdělené kompetence. V samostatné působnosti kraj rozhoduje o vlastních záležitostech; v přenesené působnosti vykonává státní správu. Kraj není obecnou nadřízenou autoritou pro majetkové a politické rozhodování obcí. Procesní postavení krajského úřadu může být naopak nadřízené v konkrétní správní agendě.

- **Kraj a jeho autonomie:** Kraj je vyšší územní samosprávný celek s vlastní právní osobností a majetkem. Samospráva kraje materiálně řeší regionální záležitosti, ale kraj není obecně nadřízenou samosprávnou autoritou obce.
- **Orgány a předmět:** Zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad mají rozdílné kompetence. Hejtmanovo zastupování navenek a rozhodovací působnost zastupitelstva nejsou totéž. Krajský úřad vedle podpory samosprávy vykonává také přenesenou působnost.
- **Postup rozhodování:** U rozpočtu, majetkové dispozice, regionálního předpisu a správního odvolání se určí samostatně příslušný orgán a procedura. Rozhodnutí rady nemůže libovolně přebírat úkol vyhrazený zastupitelstvu.
- **Kontrola:** Dozor nad samosprávou respektuje ústavní autonomii, kontrola přenesené působnosti sleduje státní správní režim. Zákonná příslušnost kraje jako odvolacího orgánu nezakládá obecnou moc přezkoumávat veškeré obecní jednání.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Zastupování kraje hejtmanem nenahrazuje rozhodnutí příslušného orgánu. Rozpočtová politika a rozhodování o odvolání proti správnímu aktu obce se řídí různými pravidly. Znění dodaného krajského zákona končí 31. 12. 2026; navazující stav k 1. 5. 2027 není tímto podkladem úplně doložen.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Samosprávný základ:** Kraj je územní veřejnoprávní korporace s vlastním rozpočtem. Není pouze územní organizační jednotkou ministerstva. Jeho zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad mají rozdílné pravomoci.
- **Přenesená působnost:** Krajský úřad může být ve správním řízení odvolacím nebo jiným příslušným orgánem podle zvláštního zákona. Tato role nezakládá všeobecné právo přezkoumávat politická usnesení obecního zastupitelstva.
- **Kontrola:** Zákonnost, hospodaření a politická odpovědnost tvoří odlišné kontrolní vrstvy. Omezení zadlužení kraje je třeba posoudit i z hlediska ekonomického základu samosprávy a přiměřenosti zákonného zásahu.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl.ÚS 6/17, 20. 2. 2018

**Tematický název:** Rozpočtová odpovědnost a samospráva

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Ústavní soud zamítl napadení pravidel rozpočtové odpovědnosti zasahujících také samosprávné hospodaření. Právo na samosprávu nevylučuje zákonné fiskální meze, jejichž účel a přiměřenost však podléhají ústavní kontrole.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 101 odst. 3 a 4 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Odst. 3 chrání vlastní majetek a rozpočtové hospodaření samosprávných celků. Odst. 4 připouští státní zásah pouze k ochraně zákona a způsobem stanoveným zákonem.

- **§ 14, § 17 a § 18 — zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 14 upravuje rozpočtová opatření při dosažení zákonné hranice zadlužení veřejných institucí. § 17 stanoví pravidlo odpovědného zadlužení obce či kraje; § 18 následky nesplnění nápravného požadavku, včetně vazby na podíl na výnosu daní. Jde o rámec rozpočtového hospodaření, nikoli o odnětí obecního majetku.
- **Okolnosti případu:** Senátoři napadli pravidla rozpočtové odpovědnosti omezující hospodaření územních samospráv. Spor vycházel z napětí mezi majetkovou autonomií a požadavkem udržitelného zadlužení.
- **Právní otázka:** Soud posuzoval, zda zákonný regulatorní rámec vyprázdnil právo obce a kraje hospodařit s vlastním majetkem. Většina odlišila omezení rámce od odnětí samosprávného rozhodování.
- **Závěr soudu:** Návrh proti napadeným pravidlům rozpočtové odpovědnosti byl zamítnut. Soud hodnotil fiskální cíle i ochranu samosprávy a odmítl představu, že samosprávné hospodaření vylučuje každé zákonné omezení. Nejde o všeobecné schválení libovolného státního zásahu do obecního majetku.
- **Zkouškový význam:** vymezit obsah práva na samosprávu, zákonný veřejný zájem a ústavní mez omezení. Závěr musí být vztahován k napadeným pravidlům, nikoli k jakémukoli budoucímu rozpočtovému opatření.
- **Význam a meze použití:** Nález není oprávněním státu libovolně řídit každou obecní investici. Vlastnická a samosprávná ochrana zůstávají použitelné; kritické odlišné stanovisko představuje jinou interpretaci jejich intenzity.

### Publikované právní věty — Pl.ÚS 6/17 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva

Právo mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu představuje samotný ústavní základ práva na samosprávu. Územním samosprávným celkům je na ústavní úrovni garantováno jednak postavení subjektu způsobilého nabývat majetek (postavení vlastníka), jednak postavení subjektu způsobilého s nabytým majetkem nakládat na základě vlastního ekonomického uvážení (postavení hospodáře). Z obou těchto ústavně zaručených rolí vyplývají pro územní samosprávné celky jak práva, tak i povinnosti, které nelze nahlížet izolovaně. Územní samosprávný celek jakožto veřejnoprávní korporace musí při nakládání se svým majetkem vždy zohledňovat zájem svého obyvatelstva; tím je limitována volnost územních samosprávných celků při nakládání a hospodaření se svým majetkem. Prostředky, s nimiž územní samosprávné celky hospodaří, mají charakter veřejných prostředků a musí s nimi být nakládáno ku prospěchu a v zájmu obyvatelstva. Od toho se odvíjí i povinnost územních samosprávných celků nakládat se svým majetkem hospodárně, odpovědně a s péčí řádného hospodáře. Jde o povinnosti legitimní, hodné ústavní ochrany. Zákonná úprava pravidel zajišťujících, aby s veřejnými prostředky bylo nakládáno odpovědně, hospodárně, efektivně a svědomitě, je žádoucí a je v principu ústavně konformní. Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem, jak vyplývá z článku 101 odst. 4 Ústavy. Zákonné zásahy do práva územních samosprávných celků vlastnit majetek a hospodařit s ním nesmějí toto právo vyprázdnit či fakticky eliminovat a musejí - s ohledem na ústavní základ práva na samosprávu - obstát v testu proporcionality. Retrospektivní působení nově přijatého zákona je zásadně přípustné, je-li nově přijatá právní regulace vhodná a potřebná k dosažení zákonem sledovaného cíle. Při poměřování "zklamané důvěry" ve stabilitu předchozí právní úpravy na straně jedné a významu a naléhavosti důvodů nově přijaté právní úpravy na straně druhé musí být zvažováno, zda zákonodárce zachoval hranice únosnosti.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=101188

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-6-17

### Ústavní soud — Nález Pl. ÚS 39/25, 24. června 2026

**Tematický název:** Ústavnost zákona o rozpočtovém určení daní ve vztahu k financování krajů

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Při rozdělování daňových výnosů krajům Ústavní soud respektuje široký prostor zákonodárce. Zkoumá především extrémní disproporcionalitu, svévoli a vyprázdnění majetkového či rozpočtového základu samosprávy; neutrální rozpočtový koeficient není sám diskriminačním znakem.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 3 odst. 2 — zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní**
  **Stručný obsah (parafráze):** Ustanovení určuje výpočet podílu jednotlivého kraje na celostátním výnosu vyjmenovaných sdílených daní. Historické a současné rozdělovací parametry je nutné odlišovat; ústavní záruka samosprávy nefixuje konkrétní procentní klíč.
- **čl. 101 odst. 3 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Obce a kraje jsou veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem a rozpočtem. Toto postavení zahrnuje jejich majetkovou samostatnost i odpovědnost za nakládání s veřejnými prostředky.
- **čl. 1 a čl. 3 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 1 chrání rovnost v důstojnosti a právech a nezrušitelnost základních práv. Čl. 3 odst. 1 zaručuje tato práva bez diskriminace podle vyjmenovaných znaků nebo jiného postavení.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Návrhem podle čl. 87 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 64 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se skupina 32 senátorů (dále jen „navrhovatelka“) domáhá zrušení § 3 odst. 2 a přílohy č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Navrhovatelka současně požádala o přednostní projednání svého návrhu, což zdůvodňuje dynamickými socioekonomickými změnami a nepřiměřeným znevýhodňováním krajů.

#### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Navrhovatelka tímto postupem usiluje o nápravu dlouhodobé protiústavnosti stávajícího systému rozdělování sdílených daňových výnosů mezi kraje, který je založen na neměnných procentních podílech a nebere v úvahu dynamické socioekonomické změny a reálné potřeby krajů. Navrhovatelka upozorňuje, že tyto podíly se od roku 2005 nezměnily, což brání spravedlivému a pružnému přerozdělení daňového inkasa.

- **Význam a meze použití:** Financování krajů se hodnotí podle pravidel rozpočtového určení daní a prostoru zákonodárce. Z ústavního práva na samosprávu nelze bez dalšího odvodit nárok konkrétního kraje na neměnný podíl daňového výnosu.

### Publikované právní věty — Pl. ÚS 39/25 — Ústavnost zákona o rozpočtovém určení daní ve vztahu k financování krajů

V otázkách primárně politických Ústavní soud vychází ze zásady zdrženlivosti. Tu je nutné vztáhnout i na případ rozdělování výnosů některých daní do rozpočtů územně samosprávných celků, který spadá do oblasti distributivní spravedlnosti. Pokud jde o daňové zákony, zásada zdrženlivosti se projevuje v nižší intenzitě jejich ústavního přezkumu. Ten spočívá ve vyloučení jejich extrémní disproporcionality. Při posouzení ústavnosti určení dílčích podílů při rozpočtovém určení daní pro kraje Ústavní soud zkoumá, zda jejich nastavení nezasahuje do samotné podstaty práva hospodařit s vlastním majetkem a podle vlastního rozpočtu, tedy zda se majetkový a rozpočtový aspekt práva krajů na samosprávu nevyprazdňuje. Vzhledem k tomu, že kraje nemohly mít legitimní očekávání, že by jim připadly finanční prostředky v jiné výši, než jaké odpovídaly (do konce roku 2025) fixním procentům stanoveným v napadené Příloze 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), resp. ve výši, jež od 1. 1. 2026 odpovídá zákonodárcem zvolené kombinaci fixního a dynamického prvku souvisejícího s pokrytím nákladů na financování nepedagogických pracovníků ve školství, obsažené v § 3 odst. 2 zákona o rozpočtovém určení daní, nemohlo dojít k tvrzenému zásahu do vlastnického práva těchto územně samosprávných celků. Kritérium rozlišování, které je použito zákonodárcem v případě rozpočtového určení daní pro kraje, tedy matematický koeficient, jenž je výsledkem spojení více parametrů (srov. níže), doplněný počtem dětí, žáků a studentů ve školách, nelze řadit mezi vlastnosti či charakteristiky spadající pod demonstrativní výčet vymezený v čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jedná se o kritérium neutrální, nikoliv podezřelé, a tedy nevytvářející prostor pro posouzení diskriminace podle čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Subsidiárně nelze použít ani čl. 1 Listiny základních práv a svobod zakotvující princip rovného zacházení, jehož dosah je sice z povahy věci širší, nicméně nositeli práva na rovné zacházení ve smyslu tohoto ustanovení a v souladu s judikaturou Ústavního soudu jsou pouze lidé, tedy jednotlivci jako důstojné lidské bytosti. Požadavek zákazu libovůle či svévole při právním rozlišování mezi právními subjekty v přístupu k určitým právům proto v případě distribuce daňových výnosů mezi kraje nevyplývá z čl. 1 či čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, ale obecně vzato ze zásady právního státu zakotvené v čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 256. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-39-25

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Krajská rada chce rozhodnout věc zákonem vyhrazenou krajskému zastupitelstvu a označí ji za běžnou provozní záležitost.
- **Řešení:** Rozhoduje skutečný obsah záležitosti a zákonné rozdělení působnosti. Pouhé označení za provozní úkon nemůže přesunout vyhrazenou kompetenci. Je třeba přezkoumat rozhodnutí i následné jednání navenek.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Občanem kraje je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu 5 v některé obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem kraje, které sleduje jiný důležitý zájem kraje, který je řádně odůvodněn. Kraj vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 18

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Záměr kraje prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr kraje smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví kraje kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce2 krajského úřadu (dále jen „úřední deska“),aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 9a platnými ke dni zveřejnění záměru. Pokud kraj záměr po uvedenou dobu nezveřejní, je právní jednání neplatné.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 36

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních kraje: a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 500 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 1 000 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o dotace z prostředků státního rozpočtu, o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným krajem nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v době trvání krizového stavu 28, mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi, d) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 1 000 000 Kč, e) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 1 000 000 Kč, f) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, g) postoupení pohledávky vyšší než 1 000 000 Kč, h) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku s výjimkou převzetí ručitelského závazku na základě smlouvy o spolupráci podle zákona o podpoře bydlení, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o společnosti, i) zastavení nemovitostí, j) vydání komunálních dluhopisů, k) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob, l) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob, m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví kraje, n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví kraje nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby krajem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě nebo hejtmanovi.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 57

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 67

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad a) přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,22a pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak, b) projednává přestupky podle zákona, c) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím, d) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy, e) provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí, f) zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,22c g) vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

### zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o krajích (129/2000 Sb.)**: § 1–2, § 12, § 14, § 17–18, § 29, § 35–36, § 57, § 59, § 61, § 67, § 81. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A32 — Veřejná správa jako činnost /cíle a úkoly veřejné správy, funkce, metody a formy činnosti (realizace) veřejné správy, pojmy, charakteristika, vzájemné vztahy, přehled jednotlivých forem činnosti veřejné správy, hmotně právní a procesně právní charakteristika forem veřejné správy na vybraných příkladech/.

## Systematika a konkrétní výklad

Činnost veřejné správy se uskutečňuje v různých právních formách. Normativní akt stanoví obecná pravidla, individuální akt rozhoduje konkrétní věc, opatření obecné povahy kombinuje konkrétní předmět a obecně vymezené adresáty. Dalšími formami jsou veřejnoprávní smlouvy, osvědčení, sdělení a faktické úkony. Metoda přesvědčování, regulace nebo donucení není sama právní formou. Volba prostředku musí odpovídat kompetenci, povaze veřejného úkolu a zákonnému procesnímu režimu.

- **Funkce, metoda a forma:** Funkce označuje, jaký veřejný úkol se plní, metoda způsob působení a forma právní podobu výstupu. Ochranu veřejného pořádku lze uskutečňovat informováním, normotvorbou, individuálním rozhodnutím či zásahem, ale každý způsob má vlastní podmínky.
- **Orgány a adresáti:** Správní orgán není oprávněn vybírat formu jen podle toho, která se obtížněji napadá. Rozhoduje zákon a materiální obsah činnosti. Osoba dotčená faktickým zásahem může mít ochranu, i když nedostala písemné rozhodnutí.
- **Procesní souvislost:** Normotvorba, rozhodovací řízení, veřejnoprávní kontraktace a výkon rozhodnutí mají odlišné kroky. Neformální komunikace s úřadem není vždy zahájením správního řízení ani závazným příslibem výsledku.
- **Praktické určení:** Při sporu se nejprve přesně popíše, co úřad udělal nebo opomenul, a teprve poté se volí žádost, odvolání či žaloba. Název dopisu bez jeho obsahu není spolehlivým kritériem.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Název dokumentu nemusí být rozhodující. Úkon označený jako informace může fakticky autoritativně určovat práva; naopak ne každé úřední sdělení je rozhodnutím. Hmotné a procesní důsledky se vyvozují ze skutečného obsahu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Rozhodovací činnost:** Individuální akt konkretizuje práva či povinnosti určeného adresáta. Normativní akt stanoví obecná pravidla a opatření obecné povahy kombinuje konkrétní předmět s obecně vymezenými adresáty.

- **Další formy:** Kontrola, faktický zásah, evidence, osvědčení a smluvní činnost nemají stejné účinky. Například osvědčení zpravidla potvrzuje existující skutečnost, zatímco konstitutivní rozhodnutí mění právní stav.
- **Volba ochrany:** Žaloba proti rozhodnutí, nečinnosti a zásahu reagují na rozdílné formy činnosti. Materiální povaha úkonu má při kvalifikaci větší význam než jeho administrativní označení; chybná forma nemá zbavit adresáta ochrany.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl.ÚS 7/21, 27. 7. 2021

**Tematický název:** Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Vyhláška Heřmanova Městce zvýhodnila město oproti jiným pořadatelům akcí při výjimkách ze zákazu alkoholu. Ústavní soud takovou neodůvodněnou výhodu zrušil; obec navíc nemůže vyhláškou vytvářet novou zákonem neupravenou rozhodovací pravomoc.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 10 písm. a) — zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**
  **Stručný obsah (parafráze):** Obec může v samostatné působnosti vyhláškou uložit povinnosti k zajištění místního veřejného pořádku a vymezit místa a časy rizikových činností. Regulace se musí vztahovat k místním poměrům a nesmí být svévolná.
- **čl. 104 odst. 3 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Zastupitelstvo může v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Jde o ústavní oporu obecní normotvorby, nikoli o neomezenou pravomoc regulovat jakoukoli činnost.
- **čl. 2 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Státní moc lze uplatňovat pouze v zákonem stanovených případech, mezích a zákonným způsobem. Pravomoc k individuálnímu vrchnostenskému rozhodnutí proto nemůže obec vytvořit jen vlastní vyhláškou.
- **napadená ustanovení obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 1/2020, o regulaci konzumace alkoholu**
  **Stručný obsah (parafráze):** Napadená vyhláška omezovala konzumaci a podávání alkoholu na veřejných místech a stanovila rozdílné výjimky pro akce obce a jiných pořadatelů. Právě zvýhodnění obce a konstrukce jejího souhlasu byly předmětem ústavní kontroly.
- **čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 3 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Materiální právní stát vyžaduje zákaz svévole a odůvodněné rovné zacházení. Novou pravomoc veřejného orgánu nelze založit pouhou obecní vyhláškou, protože výkon státní moci musí mít zákonný základ.
- **Okolnosti případu:** Ministerstvo vnitra napadlo část obecní alkoholové vyhlášky Heřmanova Městce. Výjimka zvýhodňovala akce pořádané samotným městem proti jiným potenciálním pořadatelům.
- **Právní otázka:** Ústavní problém spočíval v neodůvodněné nerovnosti při místní normotvorbě. Soud zkoumal také skutečnou dostupnost souhlasu města a návaznost jiných obecních předpisů.

- **Závěr soudu:** Ústavní soud zrušil slova zvýhodňující akce pořádané městem ve výjimce z obecního zákazu konzumace alkoholu. Nerovnost spočívala v nedostatečně ospravedlněné výhodě města jako pořadatele oproti jiným subjektům. Soud nepopřel obecní pravomoc upravovat veřejný pořádek jako takovou. Při odpovědi se oddělí působnost obce, zákonný základ vyhlášky a ústavní rovnost adresátů. Obsah výjimky se posuzuje podle účelu regulace, nikoli pouze podle identity pořadatele.
- **Význam a meze použití:** Zrušení slov vztahujících se k městskému pořadateli neodstranilo celou pravomoc chránit veřejný pořádek. Vlastní obecní akce však není automaticky důvodem přípustné výjimky.

### Publikované právní věty — Pl.ÚS 7/21 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí

I. Úprava v obecně závazné vyhlášce, která nedůvodně zvýhodňuje obec tím, že pro akce jí pořádané stanoví výjimku ze zákazu konzumace a podávání alkoholu na základě skutečnosti, že akci pořádá obec, kdežto jiný pořadatel akce musí pro výjimku ze zákazu splnit dodatečné podmínky, je v rozporu s principem rovnosti plynoucím z materiálního právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky). II. Obecně závaznou vyhláškou (čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky) nelze založit pravomoc k vydání zákonem neupraveného vrchnostenského správního aktu, který z materiálního hlediska naplňuje znaky správního rozhodnutí nebo opatření obecné povahy. Pravomoc k vydání správního rozhodnutí nebo opatření obecné povahy lze podle čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a podle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod založit výhradně zákonem.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=117012

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-21

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad pod označením „sdělení“ uloží konkrétní osobě povinnost zaplatit, aniž by jí umožnil využít odpovídající procesní ochranu.
- **Řešení:** Je třeba kvalifikovat obsah a účinky úkonu. Obcházení procesního režimu změnou názvu není přípustné. Právní ochrana se volí podle skutečné povahy zásahu a relevantních zákonných pravidel.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 9

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 67

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 69

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou „Za správnost vyhotovení:“ s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 154

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až § 26, § 29 až § 31, § 33 až § 35, § 37, § 40, § 62, § 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, § 137 a § 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 155

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže to nevylučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav nebo čerpat z evidence vedené určitým správním orgánem, může je vydat nebo učinit kterýkoli věcně příslušný správní orgán.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 156

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 157

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nebude-li tím způsobena újma žádné z dotčených osob, může správní orgán usnesením prohlásit, že vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí, které má náležitosti jiného úkonu, je tím úkonem, jehož náležitosti splňuje, pokud byl příslušný oba předmětné úkony vydat nebo uskutečnit.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 158

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ustanovení této části se obdobně použijí i v případě, provádí-li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté anebo v této části.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 159

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 160

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy, mohou za účelem plnění svých úkolů vzájemně uzavírat veřejnoprávní smlouvy.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 161

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stanoví-li tak zvláštní zákon, může správní orgán uzavřít veřejnoprávní smlouvu s osobou, která by byla účastníkem podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé, a to i namísto vydání rozhodnutí. Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je souhlas ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3. Správní orgán přitom postupuje podle ustanovení o souhlasu třetích osob (§ 168).

### správní řád (500/2004 Sb.), § 162

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ti, kdo by byli účastníky podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé, popřípadě ti, kdož účastníky takového řízení jsou, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu týkající se převodu nebo způsobu výkonu jejich práv nebo povinností, nevylučuje-li to povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní zákon jinak. K uzavření takové veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu; ten posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 163

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Projev vůle učiněný v písemné formě, směřující k uzavření veřejnoprávní smlouvy, který je určen jedné nebo více určitým osobám, je návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“), jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle toho, kdo návrh činí (dále jen „navrhovatel smlouvy“), být jím v případě jeho přijetí vázán.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 171

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 174

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro řízení podle této části platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 68

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 9, § 67–69, § 154–163, § 171–174. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 65, § 82, § 101a. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A33 — Normativní správní akty /pojem, podstata a členění normativních správních aktů, pravidla vydávání a možnosti nápravy, hmotně právní a procesně právní charakteristika normativních správních aktů na vybraných příkladech /.

## Systematika a konkrétní výklad

Normativní správní akty obsahují obecná právní pravidla a vydávají se v ústavně určené kompetenci. Nařízení vlády slouží k provedení zákona, ministerské a jiné správní předpisy vyžadují zákonné zmocnění. Obecní vyhlášky v samostatné působnosti a nařízení obce v přenesené působnosti se liší právním základem. Při přezkumu je nutné hodnotit pravomoc, proces, publikaci, právní sílu a soulad obsahu s vyšší normou. Náprava normativního aktu se neřídí běžným odvoláním účastníka správního řízení.

- **Obecnost a závaznost:** Normativní správní akt stanoví obecná pravidla pro opakující se případy. Individuální rozhodnutí naproti tomu řeší konkrétní práva určených osob. Materiální obecnost se posuzuje podle obsahu; označení dokumentu za vyhlášku nezhojí nedostatek normotvorné pravomoci.
- **Oprávněný vydavatel:** Vláda, ministerstvo a orgány územní samosprávy vydávají různé druhy předpisů podle rozdílných kompetencí. Úředník nemůže z pouhé potřeby sjednocení praxe vytvořit obecně závazné pravidlo.
- **Vydání a publikace:** Předpis musí vzniknout předepsaným postupem a být zveřejněn v příslušném publikačním režimu. Interní rozeslání metodiky nenahrazuje vyhlášení obecně závazného předpisu. Platnost a účinnost jsou samostatné časové skutečnosti.
- **Náprava vady:** Nezákonný obsah může být předmětem dozoru a soudní kontroly v příslušném režimu. Je třeba odlišit odstranění celé normy od jejího nepoužití při řešení individuální věci.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Předpis musí být odlišen od vnitřního organizačního pokynu i opatření obecné povahy. Obecná závaznost není vytvořena pouhým rozesláním dopisu občanům. Zrušení předpisu Ústavním soudem vyžaduje návrh osoby nebo orgánu se zákonnou legitimací.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Obecnost:** Pravidlo se vztahuje k neurčitému okruhu případů či adresátů. Obecně závazná vyhláška obce v samostatné působnosti se odlišuje od nařízení obce při výkonu přenesené působnosti; rozdílné jsou kompetence i zmocnění.
- **Kontrola:** Zkoumá se pravomoc, věcná působnost, soulad s vyššími normami a případné zneužití. Výjimka pro akce pořádané obcí může být sama protiústavní, pokud bez legitimního důvodu zvýhodňuje obec oproti jiným pořadatelům.
- **Účinky derogace:** Zrušení části předpisu neznamená automaticky zrušení každého jednotlivého rozhodnutí vydaného za jeho účinnosti. Následky pro individuální akty a přechodná pravidla se posuzují samostatně podle použitelného procesu.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Obec přijme vyhlášku a požaduje její okamžitou závaznost ještě před řádným vyhlášením.

- **Řešení:** Je nutné posoudit zákonný publikační režim a datum účinnosti. Schválení zastupitelstvem, platnost a účinnost jsou odlišné okamžiky. Věcný obsah zároveň nesmí překročit působnost obce.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány, b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně3 (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, d) stanoví-li tak zvláštní zákon.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (dále jen „právní předpis obce“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů obce stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 57.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 78

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 123

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 124

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 64

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy je oprávněn podat a) prezident republiky, b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů, c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, d) vláda za podmínek uvedených v § 118, e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona.

### zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 68

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nebyl-li návrh odmítnut a nevzniknou-li v průběhu řízení důvody pro zastavení řízení, je Ústavní soud povinen návrh projednat a rozhodnout o něm i bez dalších návrhů.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 78–79, čl. 87, čl. 104. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o obcích (128/2000 Sb.)**: § 10–12, § 123–124. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)**: § 64, § 68, § 70. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.)**: § 1–5. Znění: 29. 8. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A34 — Individuální správní akty /pojem, podstata, členění individuálních správních aktů, pravidla vydávání, možnosti nápravy a exekuce, hmotně právní a procesně právní charakteristika individuálních správních aktů na vybraných příkladech/.

## Systematika a konkrétní výklad

Individuální správní akt řeší konkrétní právní poměry určité osoby nebo osob. Rozhodnutí může být konstitutivní, deklaratorní, ukládající povinnost nebo přiznávající oprávnění; tyto klasifikace se překrývají. Je třeba určit orgán, účastníky, předmět, výrok a právní účinky. Právní moc, vykonatelnost a správnost jsou odlišné vlastnosti. Zákonnost se zajišťuje procesními právy, odůvodněním a opravnými či dozorčími prostředky. Výkon rozhodnutí předpokládá zákonné podmínky a vhodný způsob exekuce.

- **Orgán a účastníci:** Orgán potřebuje věcnou a místní příslušnost. Účastník má právo na procesní zapojení podle zákona; okruh účastníků není určen jen tím, komu je nakonec uložena povinnost.
- **Vady a výkon:** Nezákonnost zpravidla vyžaduje odstranění aktem příslušného orgánu. Nicotnost znamená kvalitativně závažnější nedostatek. Před nuceným výkonem se vždy prověřuje existence a vykonatelnost titulu i rozsah uloženého plnění.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Konstitutivní a deklaratorní účinek:** První zakládá, mění či ruší právní poměr, druhý autoritativně potvrzuje jeho existenci. Oba mohou vyžadovat soudní ochranu a zákonné odůvodnění; deklaratorní povaha neznamená absenci zásahu do práv.
- **Náležitosti:** Výrok musí určitě vymezit rozhodnutí, odůvodnění vysvětlit skutkový a právní základ a poučení sdělit dostupnou obranu. Neurčitý výrok nelze napravovat tím, že exekuční orgán dodatečně stanoví chybějící obsah povinnosti.
- **Vady:** Nezákonnost a nicotnost se odlišují intenzitou i prostředkem nápravy. Právní moc stabilizuje rozhodnutí, vykonatelnost umožňuje realizaci uložené povinnosti. Tyto účinky nemusejí nastat současně.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Konstitutivní a deklaratorní správní rozhodnutí

- **Konstitutivní rozhodnutí:** Zakládá, mění nebo ruší konkrétní právní vztah, například zákonem vyžadované veřejnoprávní oprávnění. Jeho účinek nastává způsobem a okamžikem určeným zákonem nebo rozhodnutím.
- **Deklaratorní rozhodnutí:** Autoritativně potvrzuje právní vztah nebo právně významnou skutečnost, které již existují na jiném základě. Nejde o pouhé neformální sdělení názoru správního orgánu.
- **Výrok:** Určuje závazné řešení věci. Odůvodnění vysvětluje jeho skutkový a právní základ; nelze z něj bez dalšího vytvářet jinou uloženou povinnost, než jaká byla vyjádřena ve výroku.
- **Právní moc a vykonatelnost:** Právní moc souvisí zejména s konečností a závazností rozhodnutí, vykonatelnost s možností realizovat jeho účinky, včetně donucení u uložené povinnosti. Deklaratorní rozhodnutí může mít právní účinky, aniž vytváří samostatné plnění způsobilé k exekuci.

Teoretický podklad: Spravni pravo A - statnice.docx, odstavec 553. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: správní řád (500/2004 Sb.): § 67, § 68, § 73, § 74.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastník odmítá splnit každé rozhodnutí, které považuje za nesprávné, s tvrzením, že je automaticky nicotné.
- **Řešení:** Je třeba použít příslušný prostředek ochrany a posoudit zákonné podmínky nicotnosti. Subjektivní nesouhlas s právním hodnocením sám o sobě nicotnost ani odklad výkonu nezakládá.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 73

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 74

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný účinek.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 70

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 71

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 72

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 75

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí. Zároveň vyznačí den vyhlášení tohoto rozhodnutí nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 76

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V případech stanovených zákonem rozhoduje správní orgán usnesením.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 77

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu. Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 81

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 82

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 85

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 103

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle ustanovení této hlavy se postupuje, pokud ten, jemuž byla exekučním titulem uložena povinnost peněžitého nebo nepeněžitého plnění (dále jen „povinný“), v určené lhůtě tuto povinnost dobrovolně nesplní.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 104

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je a) vykonatelné rozhodnutí uvedené v § 74, nebo b) vykonatelný smír uvedený v § 141 odst. 8.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 105

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuční titul u exekučního správního orgánu uplatňuje a) správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír, nebo b) osoba oprávněná z exekučního titulu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 106

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro správu placení peněžitého plnění se uplatní postup pro správu daní bez ohledu na to, zda je toto peněžité plnění příjmem veřejného rozpočtu podle daňového řádu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 107

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekučním správním orgánem příslušným k exekuci na nepeněžitá plnění je správní orgán uvedený v § 105 odst. 1 písm. a), je-li orgánem moci výkonné. Obecní úřad nebo krajský úřad je exekučním správním orgánem, je-li současně správním orgánem uvedeným v § 105 odst. 1 písm. a) nebo je-li takovým správním orgánem jiný orgán územního samosprávného celku.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 67

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 68

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 69

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou „Za správnost vyhotovení:“ s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 67–78, § 81–82, § 85, § 103–107. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A35 — Smíšené správní akty /pojem, podstata, pravidla vydávání, možnosti nápravy, hmotně právní a procesně právní charakteristika smíšených správních aktů na vybraných příkladech/.

## Systematika a konkrétní výklad

Smíšený správní akt není zákonným označením pro libovolný úkon s více účinky. Typickým příkladem je opatření obecné povahy, které je konkrétní v předmětu a obecné v okruhu adresátů. Správní řád upravuje návrh, zveřejnění, připomínky, námitky a účinnost opatření. Při kvalifikaci je zásadní skutečná povaha regulace a zvláštní zákonná úprava. Soudní ochrana má vlastní návrhový režim podle soudního řádu správního, odlišný od žaloby proti individuálnímu rozhodnutí.

- **Smíšená povaha:** Opatření obecné povahy kombinuje konkrétně vymezený předmět a obecně určené adresáty. Územní plán se týká určitého území, ale zasahuje širší okruh osob. Není proto ani běžným zákonem, ani souborem individuálních povolení.
- **Adresáti a dotčené osoby:** Vlastníci a další osoby mají procesní postavení podle příslušného zákona. Připomínka a námitka mohou mít odlišné podmínky a způsob vypořádání; nelze je považovat za zaměnitelné názvy stejného podání.
- **Postup vydání:** Návrh se projednává ve stanoveném režimu a orgán musí vysvětlit rozhodné důvody i vypořádání podání. Veřejné zveřejnění není pouhou formalitou, protože umožňuje dotčeným osobám využít ochranu.
- **Přezkum:** Soudní ochrana proti opatření obecné povahy má zvláštní procesní pravidla. Nezákonnost jednotlivého následného rozhodnutí a nezákonnost podkladového opatření se musí rozlišit, včetně příslušných lhůt.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Opatření obecné povahy není ani obecně závazným předpisem, ani běžným rozhodnutím o jediném účastníkovi. Připomínky a námitky nejsou totožné prostředky; oprávněné osoby a způsob vypořádání se liší. Zvláštní zákon může obsahovat odchylky.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Materiální pojetí:** Opatření obecné povahy má konkrétní předmět a obecně vymezené adresáty. Územní plán či dopravní regulace mohou být typickým příkladem, ale kvalifikace závisí na zvláštní úpravě a skutečných účincích.
- **Účast veřejnosti:** Připomínky a námitky mají odlišný procesní režim a oprávněné osoby. Odůvodnění musí reagovat na relevantní konflikty a zákonné požadavky; nahrazení odůvodnění odkazem na politickou podporu nepostačuje.
- **Přezkum:** Správní kontrola a soudní návrh na zrušení sledují různé procesní režimy. Přípustnost, legitimace a lhůty se prověřují podle správního řádu, soudního řádu správního a případného zvláštního zákona.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Osoba napadne územně konkrétní regulaci žalobou proti individuálnímu rozhodnutí pouze proto, že se jí osobně dotýká.
- **Řešení:** Osobní dotčení samo neurčuje právní formu aktu. Je třeba posoudit konkrétnost předmětu, obecnost adresátů a zákonné zmocnění, poté zvolit odpovídající správní nebo soudní postup.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 101b

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh lze podat do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze prominout, a to ani ve vazbě na navazující správní rozhodnutí, opatření nebo jiný úkon nahrazující rozhodnutí.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 101d

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při rozhodování je soud vázán rozsahem a důvody návrhu. K vadám řízení o vydání opatření obecné povahy, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na zákonnost, popřípadě správnost napadeného opatření obecné povahy, se nepřihlíží.

### stavební zákon (283/2021 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Tento zákon upravuje působnost orgánů stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, stanoví cíle, úkoly a nástroje územního plánování, požadavky na výstavbu a stavební řád.

### stavební zákon (283/2021 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem, vyjádřením nebo závazným stanoviskem, které vydal jako podklad pro úkony podle tohoto zákona.

### stavební zákon (283/2021 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nové stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko může dotčený orgán v téže věci uplatňovat pouze v rozsahu nově zjištěných skutečností, které nemohly být zjištěny dříve, nebo na základě změny právních předpisů, a pokud se jimi změnily podmínky, za kterých bylo stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko vydáno, a to jen v rozsahu změny podmínek.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 171

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 174

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro řízení podle této části platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 171–174. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 101a, § 101b, § 101c, § 101d. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**stavební zákon (283/2021 Sb.)**: § 1–3. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

# A36 — Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy a jiné úkony správních orgánů /pojem, podstata a druhy veřejnoprávních smluv, pojem a podstata opatření obecné povahy a tzv. jiných úkonů správních orgánů, hmotně právní a procesně právní charakteristika uvedených forem činnosti na vybraných příkladech /.

## Systematika a konkrétní výklad

Veřejnoprávní smlouva zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva a musí mít zákonný základ. Správní řád rozlišuje smlouvy mezi veřejnými subjekty, mezi orgánem a adresátem a mezi adresáty v zákonem dovoleném režimu. Smluvní konsensus neumožňuje obejít zákonnou kompetenci ani poškodit práva třetích osob. Vedle smluv se zde zkoumají opatření obecné povahy a jiné úkony, například osvědčení a vyjádření. Každá forma má vlastní nápravný režim.

- **Volba ochrany:** Nelze podávat odvolání proti každému úřednímu úkonu. Nejdříve se identifikuje jeho povaha a poté příslušný opravný, dozorčí nebo soudní prostředek.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Veřejnoprávní smlouva:** Je právním nástrojem výkonu správy s podmínkami danými veřejným právem. Souhlas stran sám neumožňuje přenos kompetence, pokud jej zákon nepřipouští. Její obsah musí respektovat veřejný zájem i práva třetích osob.
- **Jiné úkony:** Vyjádření, osvědčení a sdělení se řídí zvláštním procesním režimem a základními zásadami. Neformální označení nezbavuje orgán povinnosti zákonnosti a nedovoluje obcházet řízení, které zákon pro zásah vyžaduje.
- **Ochrana:** Spor z veřejnoprávní smlouvy a přezkum opatření obecné povahy nejsou běžnou civilní žalobou ze smlouvy. Při volbě prostředku se nejprve určí právní povaha a účinek napadeného úkonu.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Rozhodnutí, opatření obecné povahy a veřejnoprávní smlouva

- **Rozlišovací znaky:** Individuální rozhodnutí řeší konkrétní věc vůči určenému adresátovi. Právní předpis stanoví obecná pravidla pro opakující se případy. Opatření obecné povahy spojuje konkrétní předmět s obecně vymezeným okruhem adresátů.
- **Procesní ochrana:** U opatření obecné povahy se musí určit, kdo může v zákonném režimu uplatnit připomínky a kdo námitky. Tyto nástroje nejsou prostou obdobou odvolání proti individuálnímu rozhodnutí.
- **Smlouva:** Veřejnoprávní smlouva je konsenzuální forma výkonu veřejné správy. Souhlas stran neodstraňuje zákonné požadavky na oprávnění smlouvu uzavřít, ochranu třetích osob a případné schválení.
- **Příklad:** Smluvní zajištění některé veřejné agendy se neposuzuje stejně jako soukromoprávní objednávka kancelářských potřeb. Zjišťuje se předmět, zákonná kompetence a povaha právních účinků; rozhodující není samotné slovo smlouva v názvu listiny.

Teoretický podklad: Spravni pravo A - statnice.docx, odstavec 805. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: správní řád (500/2004 Sb.): § 159, § 161, § 171, § 172.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Obec a soukromá osoba se dohodnou, že smlouva nahradí správní povolení, aniž takovou možnost připouští zákon.
- **Řešení:** Dohoda nemůže sama vytvořit smluvní alternativu autoritativního rozhodování. Zkoumá se výslovný zákonný základ, obsah, souhlas dotčených osob a příslušný režim přezkumu či sporu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 164

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejnoprávní smlouva musí být uzavřena písemně a projevy vůle všech smluvních stran musí být na téže listině.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 165

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy lze přezkoumat z moci úřední. Strana veřejnoprávní smlouvy, která není správním orgánem, může dát podnět k provedení přezkumného řízení do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděla.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 166

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran; bylo-li k uzavření smlouvy třeba souhlasu správního orgánu nebo třetí osoby, je tohoto souhlasu třeba i k uzavření této dohody; ustanovení § 164 odst. 3 platí obdobně.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 167

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy a) bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto, b) změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat, c) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy, d) z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo e) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 168

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Veřejnoprávní smlouva, nejde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 160, která se přímo dotýká práv nebo povinností třetí osoby, nabývá účinnosti teprve v okamžiku, kdy s ní tato osoba vysloví písemný souhlas. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy. Závazky z veřejnoprávních smluv

### správní řád (500/2004 Sb.), § 169

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Spory z veřejnoprávní smlouvy rozhoduje a) Ministerstvo vnitra, jde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 160 a je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo jsou smluvními stranami obce s rozšířenou působností; Ministerstvo vnitra věc projedná s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem, b) příslušný krajský úřad, jde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 160 a jsou-li smluvními stranami obce, které nejsou obcemi s rozšířenou působností, nepřevezme-li věc Ministerstvo vnitra, c) správní orgán, který je společně nadřízený smluvním stranám, jde-li o jinou veřejnoprávní smlouvu podle § 160; není-li takového správního orgánu, řeší spor v dohodě ústřední správní úřady nadřízené správním orgánům, které jsou nadřízeny smluvním stranám, d) správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který je stranou veřejnoprávní smlouvy, jde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 161, nebo e) správní orgán, který k jejímu uzavření udělil souhlas, jde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 162.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 170

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Při postupu podle této části se obdobně použijí ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé tohoto zákona; nevylučuje-li to povaha a účel veřejnoprávních smluv, použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 159

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 161

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stanoví-li tak zvláštní zákon, může správní orgán uzavřít veřejnoprávní smlouvu s osobou, která by byla účastníkem podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé, a to i namísto vydání rozhodnutí. Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je souhlas ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3. Správní orgán přitom postupuje podle ustanovení o souhlasu třetích osob (§ 168).

### správní řád (500/2004 Sb.), § 171

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 154

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až § 26, § 29 až § 31, § 33 až § 35, § 37, § 40, § 62, § 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, § 137 a § 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 155

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže to nevylučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav nebo čerpat z evidence vedené určitým správním orgánem, může je vydat nebo učinit kterýkoli věcně příslušný správní orgán.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 156

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 157

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nebude-li tím způsobena újma žádné z dotčených osob, může správní orgán usnesením prohlásit, že vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí, které má náležitosti jiného úkonu, je tím úkonem, jehož náležitosti splňuje, pokud byl příslušný oba předmětné úkony vydat nebo uskutečnit.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 158

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ustanovení této části se obdobně použijí i v případě, provádí-li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté anebo v této části.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 154–173. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A37 — Právní záruky (záruky zákonnosti) ve veřejné správě /pojem, podstata a systém, stručná charakteristika jednotlivých záruk, demonstrace hmotněprávních a procesně právních charakteristik na vybraných příkladech právních záruk ve veřejné správě/.

## Systematika a konkrétní výklad

Právní záruky veřejné správy tvoří prostředky předcházení, odhalení a nápravy nezákonnosti. Zahrnují zákonnou kompetenci, procesní práva, opravné prostředky, dozor, kontrolu, správní soudnictví, ústavní ochranu, odpovědnost za škodu a instituci ochránce práv. Záruky působí preventivně i následně. Je třeba spojit každou s chráněným právem, aktivně oprávněným subjektem, orgánem a právním účinkem. Podnět ke kontrole nemá stejné účinky jako včasné odvolání.

- **Záruky jako systém:** Zákonnost správy chrání organizační kontrola, procesní práva, opravné prostředky, soudní přezkum i odpovědnost za újmu. Materiálně účinná ochrana vyžaduje, aby prostředek mohl napravit konkrétní zásah, ne pouze zaznamenat stížnost.
- **Nositelé ochrany:** Účastník řízení využívá vlastní procesní oprávnění. Nadřízený orgán vykonává správní kontrolu a soud poskytuje nezávislou ochranu v zákonném rozsahu. Ochránce práv má jiné nástroje než odvolací orgán.
- **Načasování:** Odvolání typicky působí před právní mocí, přezkumné řízení míří na zákonnost za stanovených podmínek a žaloba zahajuje soudní řízení. Podnět k dozoru není automaticky návrhem, o němž musí být vydáno meritorní rozhodnutí.
- **Důsledek vady:** Zrušení rozhodnutí a náhrada škody jsou různé výsledky. Ani prokázaná nezákonnost sama nevyřeší všechny podmínky odpovědnosti státu, například vznik újmy a příčinnou souvislost.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Náhrada škody nenahrazuje zrušení nezákonného aktu. Stížnost nenahrazuje odvolání tam, kde je odvolání přípustné. Dozorčí prostředek nemusí zakládat subjektivní nárok na zahájení řízení. Ochrana před nečinností má vlastní podmínky.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Prevence a náprava:** Kompetenční pravidla, procesní participace a odůvodnění působí preventivně; opravné prostředky, dozor, soudní ochrana a odpovědnost za škodu umožňují nápravu. Jeden nástroj zpravidla nenahrazuje všechny ostatní.
- **Procesní návaznost:** Žádost o náhradu škody může záviset na zrušení či změně nezákonného rozhodnutí. Je proto důležité využít dostupnou procesní obranu včas a správně; samotná stížnost na úředníka neotevírá automaticky odvolací řízení.
- **Účinná ochrana:** Náprava musí odpovídat povaze zásahu. U nečinnosti je účelem rozhodnutí, u nezákonného rozhodnutí jeho přezkum a u újmy kompenzace. Hodnocení dostupnosti prostředků se nesmí omezit na jejich pouhé formální pojmenování.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 3 As 60/2024-36 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu. Podrobný rozbor a citace: A46.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastník po uplynutí odvolací lhůty pošle obecnou stížnost a očekává stejné účinky jako včasné odvolání.
- **Řešení:** Je třeba hodnotit obsah podání, ale pouhá změna názvu nevyléčí zmeškání lhůty. Přicházející další prostředky mají vlastní předpoklady a nesmějí být prezentovány jako automatická náhrada odvolání.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 80

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 94

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně vykonatelné podle § 74 a dosud nenabylo právní moci; pokud bylo po zahájení takového přezkumného řízení podáno odvolání, postupuje se podle ustanovení hlavy VIII této části. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 100

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 175

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 2

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 3

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 4

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 5

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 6

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).

### správní řád (500/2004 Sb.), § 7

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 8

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 81

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 2–8, § 80–81, § 94, § 100, § 175. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.)**: § 1, § 5, § 8, § 13. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 2, § 5. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A38 — Kontrola veřejné správy /pojem, podstata a systém, charakteristika a vztahy jednotlivých druhů kontroly veřejné správy, demonstrace hmotněprávních a procesně právních charakteristik na vybraných příkladech/.

## Systematika a konkrétní výklad

Kontrola veřejné správy porovnává zjištěný stav s požadovaným standardem a vyvozuje zákonné následky. Lze ji rozlišovat na vnitřní a vnější, preventivní a následnou, právní a hospodářskou. Parlamentní kontrola, kontrola soudní, dohled nad samosprávou a šetření ochránce práv mají rozdílné účely i účinky. Kontrolující subjekt může požadovat součinnost pouze v zákonném rozsahu. Zjištění nedostatku není automaticky rozhodnutím o sankci, neplatnosti aktu nebo náhradě škody.

- **Druhy kontroly:** Vnitřní kontrola probíhá uvnitř organizace, vnější přichází od jiného subjektu. Kontrola zákonnosti se liší od kontroly hospodárnosti či účelnosti. Úřad může jednat zákonně, ale nehospodárně; zjištění však musí spadat do kompetence kontrolujícího.
- **Kontrolující a kontrolovaný:** Práva vstupu, vyžádání dokladů a ukládání opatření vyžadují konkrétní zákonnou oporu. Politická odpovědnost vedení instituce nezakládá kterémukoli poslanci přímou procesní pravomoc kontrolního orgánu.
- **Proces zjištění:** Kontrola musí zachytit podklady, závěry a možnost obrany kontrolovaného podle příslušného režimu. Kontrolní protokol a následné sankční rozhodnutí jsou různé akty, i když vycházejí ze stejných skutečností.
- **Účinky kontroly:** Zjištění může vést k nápravě, podnětu k jinému řízení či sankci vydané oprávněným orgánem. Samo automaticky neruší dřívější správní rozhodnutí ani neprokazuje trestní vinu.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Dozor nad zákonností úkonu se odlišuje od kontroly hospodaření a od přezkumu individuálního rozhodnutí. Nezávislý kontrolní orgán nevykonává automaticky všechny kompetence státní správy. Závaznost nápravných opatření se určuje konkrétní úpravou.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Vnitřní kontrola:** Působí uvnitř správní soustavy a může hodnotit plnění služebních úkolů. Vnější kontrola se opírá o nezávislý kontrolní subjekt nebo veřejnou participaci. Hierarchický pokyn a kontrolní zjištění nejsou stejné právní akty.
- **Kritéria:** Zákonnost hodnotí soulad s právem, hospodárnost vztah prostředků a nákladů, účelnost vhodnost pro cíl. Rozsah konkrétní kontroly je zákonně vymezen; ústavně chráněná samospráva nesmí být potlačena kontrolou politické vhodnosti bez opory v zákoně.
- **Následky:** Kontrolní protokol, doporučení, sankční rozhodnutí a náprava vad mají odlišné účinky. Zjištění chyby samo ještě neurčuje, který orgán a jakým procesem uloží konkrétní povinnost.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Kontrolní zpráva vytkne postup úřadu a poškozený ji označí za vykonatelné rozhodnutí o své peněžité pohledávce.
- **Řešení:** Kontrolní závěr může být důležitým podkladem, ale nárok a exekuční titul musejí vzniknout zákonným postupem. Je třeba oddělit zjištění, nápravu, odpovědnost a vykonatelnost.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 53

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 125

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odporuje-li nařízení obce zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná- li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo krajskému úřadu sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení obce. Účinnost nařízení obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí krajského úřadu obci. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 126

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v přenesené působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnici ústředního správního úřadu nebo opatření krajského úřadu přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo krajskému úřadu sdělí, že nápravu nezjedná, krajský úřad takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zruší a o rozhodnutí o zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v přenesené působnosti informuje obecní úřad.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 127

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, pozastaví magistrát jeho výkon. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření je pozastaven dnem doručení rozhodnutí magistrátu městskému obvodu nebo městské části. Magistrát v rozhodnutí současně stanoví městskému obvodu nebo městské části lhůtu ke zjednání nápravy, která nesmí být delší než 3 měsíce. Zjedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části nápravu ve stanovené lhůtě, magistrát své rozhodnutí zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 128

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 129

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 15

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejný ochránce práv je oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, vstupovat do všech prostor úřadů a provádět šetření spočívající v a) nahlížení do spisů a pořizování jejich kopií a obrazových záznamů, b) kladení otázek jednotlivým zaměstnancům úřadů, a to v odůvodněných případech i bez přítomnosti jiných osob, c) rozmluvě s osobami umístěnými v zařízeních, a to bez přítomnosti jiných osob.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 16

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Všechny státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou v mezích své působnosti povinny poskytovat veřejnému ochránci práv při šetření pomoc, kterou si vyžádá.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 17

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jestliže veřejný ochránce práv šetřením nezjistí porušení právních předpisů ani jiná pochybení, písemně o tom vyrozumí stěžovatele i úřad. Nebude-li to v rozporu se zájmy dítěte, ochránce práv dětí může vyrozumět i zákonné zástupce dítěte nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 18

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zjistí-li veřejný ochránce práv šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 19

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Veřejný ochránce práv může navrhnout zejména tato opatření k nápravě: a) zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, lze-li je zahájit z úřední moci, b) provedení úkonů k odstranění nečinnosti, c) zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení, d) zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, e) poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku na náhradu škody.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 20

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit veřejnému ochránci práv, jaká opatření k nápravě provedl.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 30

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 97

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 123

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

### zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 124

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

### zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené8a lhůtě.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 30, čl. 53, čl. 97. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o obcích (128/2000 Sb.)**: § 123–129. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.)**: § 15–20. Znění: 12. 6. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.)**: § 13. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A39 — Soudní kontrola veřejné správy /prameny právní úpravy, postavení v systému kontroly veřejné správy, systém soudní kontroly veřejné správy, pravomoc soudů ve správním soudnictví a podle části páté o.s.ř., úloha Nejvyššího správního soudu, ústavní soudnictví/.

## Systematika a konkrétní výklad

Správní soud zásadně kontroluje zákonnost, zatímco soud podle části páté za zákonných podmínek rozhoduje soukromoprávní věc znovu. Správní žaloby se člení zejména na žalobu proti rozhodnutí, nečinnosti a zásahu. NSS rozhoduje kasační stížnosti a další zákonem vymezené věci. Ústavní ochrana nastupuje při zásahu do ústavně zaručených práv.

- **Průběh přezkumu:** Správní soud kontroluje napadený akt v mezích příslušné žaloby a zákonných výjimek. Zrušení zpravidla vrací věc správě, zatímco v soukromoprávním režimu může soud rozhodnutí nahradit vlastním rozhodnutím.
- **Další ochrana:** Kasační stížnost má vlastní přípustnost a důvody. Ústavní stížnost přichází jako subsidiární ochrana ústavních práv, nikoli jako automatické pokračování každého neúspěšného správního sporu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Veřejná subjektivní práva:** Správní soudnictví přezkoumává zásahy veřejné správy v zákonných typech řízení. Jeho účelem není bez dalšího rozhodnout každou hmotněprávní soukromou pohledávku, o níž správní orgán pojednával.
- **Část pátá občanského soudního řádu:** V zákonem vymezených soukromoprávních věcech soud věc znovu projednává v civilním procesu. Rozdíl od kasačního přezkumu správního aktu ovlivňuje účastníky, důkazy i podobu rozsudku.
- **Kompetenční konflikt:** Spor o správnou soudní větev musí být řešen příslušným procesním prostředkem. Ústavní stížnost zůstává subsidiární; nelze jí běžně nahradit správní žalobu nebo civilní prostředek, který byl dostupný.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Veřejné subjektivní právo a typ správní žaloby

- **Předmět ochrany:** Ve správním soudnictví se chrání veřejná subjektivní práva proti zákonem vymezeným formám zásahu správy. Žalobce musí určit, jak se úkon veřejné moci dotkl jeho právní sféry; samotný obecný nesouhlas s úřadem nestačí.
- **Typ žaloby:** Rozhodovací, nečinnostní a zásahová žaloba reagují na odlišné situace. Chybné označení úkonu nelze napravit pouze tím, že se libovolně zamění požadovaný výrok. Je třeba vyložit skutečný předmět ochrany a procesní podmínky.
- **Soukromoprávní věc:** Jestliže správní orgán rozhodl zákonem svěřenou soukromoprávní věc, může se použít část pátá občanského soudního řádu. Civilní soud zde projednává věc v odlišném režimu od kasačního přezkumu správního rozhodnutí.
- **Praktický postup:** Nejprve určete povahu rozhodovaného práva a napadeného postupu, potom pravomoc soudu, legitimaci, potřebné předchozí prostředky a žalobní požadavek.

Teoretický podklad: SZK sprava B HP.docx, odstavec 2332. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 65, § 79, § 82; občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 244.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Rozsudek NSS 9 As 186/2025-24, 22. 7. 2026

**Tematický název:** Otevřená data živnostenského rejstříku

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Zvláštní pravidla poskytování údajů živnostenského rejstříku nepokrývají komplexně všechny podmínky přístupu k informacím. Živnostenský zákon proto sám nevylučuje použití zákona o svobodném přístupu k informacím.

#### Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 2 odst. 3, § 5a odst. 2 a § 14 odst. 5 písm. b) — zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 2 odst. 3 vymezuje vztah informačního zákona ke zvláštním režimům poskytování informací. § 5a odst. 2 upravuje zveřejňování registrů jako otevřených dat; § 14 odst. 5 písm. b) postup při nesrozumitelné či příliš obecné žádosti: výzvu k upřesnění a případné odmítnutí.
- **§ 60 — zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon**
  **Stručný obsah (parafráze):** Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy vedený elektronicky. Ustanovení vymezuje zapisované údaje a jejich poskytování a veřejnost; samotná existence tohoto režimu nevylučuje každou žádost podle informačního zákona.
- **Okolnosti případu:** Žadatel chtěl veřejnou část živnostenského rejstříku jako otevřená data. Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo použít informační zákon s odkazem na speciální režim živnostenského zákona. Spor souvisel s možností datově zkoumat krátkodobé ubytování a zároveň s ochranou osobních údajů.

- **Právní otázka:** NSS porovnal úplnost zvláštní úpravy a její vztah k obecnému právu na informace. Pouhá existence odvětvového ustanovení o poskytování údajů ještě neznamená komplexní speciální režim.
- **Závěr soudu:** Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.
- **Význam a meze použití:** Závěr nevylučuje samostatné ochranné důvody pro konkrétní údaje. Povinný subjekt nemůže odmítnout informační zákon jen podle názvu zvláštního předpisu, ale stále musí posoudit obsah žádosti a příslušné výjimky.

### Publikované právní věty — 9 As 186/2025-24 — Otevřená data živnostenského rejstříku • Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

> Právní úprava poskytování údajů zapisovaných do živnostenského rejstříku obsažená v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, není komplexní úpravou podmínek poskytnutí těchto informací. Uvedený zákon proto nepředstavuje zvláštní zákon ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/pravo-na-informace-vztah-mezi-pravni-upravou-poskytovani-udaju-zapisovanych-do-zivnostenskeho-rejstriku-podle-zivnostenskeho-zakona-a-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.p5185.html

### Rozsudek NSS 8 As 72/2025-90, 4. 2. 2026

**Tematický název:** Soudy a soudci: poskytování informací o zadání testových otázek již proběhlého výběrového řízení

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Zmocnění ministerstva vydat vyhlášku o výběru soudců není zákonným důvodem zatajit zadání testů z již skončeného výběrového řízení. Prováděcí vyhláška nesmí sama vytvořit zákonem nepředvídanou výluku informačního práva.

#### Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 117 odst. 3 — zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích**
  **Stručný obsah (parafráze):** Ministerstvo je zmocněno upravit vyhláškou postup, přihlášky, formu, obsah a pravidla výběrového řízení a vyrozumění o výsledku. Samotné toto zmocnění nestanoví zákonnou výluku z přístupu k informacím o dokončeném řízení.
- **§ 28 odst. 3 — vyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné přípravě a zkouškách v justici**
  **Stručný obsah (parafráze):** Historický odst. 3 označoval testové otázky za neveřejné, ledaže je Justiční akademie vyřadila z užívání. Rozsudek vykládá tuto podzákonnou úpravu v mezích zákonného zmocnění; nejde o všeobecnou výluku poskytování již použitých zadání.
- **čl. 17 odst. 4 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Omezení svobody projevu a informačního práva vyžaduje zákon a nezbytnost v demokratické společnosti k ochraně práv druhých, bezpečnosti, veřejného zdraví nebo mravnosti.
- **Okolnosti případu:** Žadatelka se domáhala zadání již proběhlých písemných testů pro výběr soudce od Justiční akademie. Žádost byla opakovaně odmítána; spor zahrnoval i otázku, zda lze zákonné zmocnění k vydání vyhlášky pokládat za výluku informačního práva.

- **Význam a meze použití:** Omezení práva podle čl. 17 Listiny vyžaduje zákonnou oporu; prováděcí předpis ani obecné zmocnění samo novou výluku nevytváří. Rozsudek porovnává i historické znění vyhlášky účinné do 30. 6. 2023 a netvrdí, že se mají zveřejnit veškeré budoucí neproběhlé testy.

### Publikované právní věty — 8 As 72/2025-90 — Soudy a soudci: poskytování informací o zadání testových otázek již proběhlého výběrového řízení

Ustanovení § 117 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, zmocňující Ministerstvo spravedlnosti k vydání prováděcí vyhlášky k některým oblastem výběrového řízení na funkci soudce, nepředstavuje zákonný důvod pro odmítnutí poskytnout informaci o zadání testových otázek písemné části takového již proběhlého výběrového řízení. Není tomu tak ani ve spojení s § 28 odst. 3 vyhlášky č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce a výběru předsedů soudů, ve znění účinném do 30. 6. 2023. Možnost omezit poskytnutí požadovaných informací totiž nelze podřadit pod žádnou z oblastí, které má podle § 117 odst. 3 uvedeného zákona upravit prováděcí vyhláška.

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-04.pdf, PDF str. 8. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/soudy-a-soudci-poskytovani-informaci-o-zadani-testovych-otazek-jiz-probehleho-vyberoveho-rizeni.p5147.html

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Finanční arbitr rozhodne soukromý spor ze spotřebitelské smlouvy a účastník automaticky podá správní žalobu jen proto, že arbitr je veřejná instituce.
- **Řešení:** Je nutné určit soukromoprávní povahu sporu a příslušný soudní režim. Označení veřejné instituce samo nestačí ke kvalifikaci věci jako veřejnoprávní.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 244

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní orgán") podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá ze vztahů soukromého práva (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. U krajských soudů vykonávají správní soudnictví specializované senáty a specializovaní samosoudci.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Z rozhodování soudů ve správním soudnictví jsou vyloučeny věci, o nichž to stanoví tento nebo zvláštní zákon.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 102

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přípustnost Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 245

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Není-li v této části uvedeno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona.

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 246

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K návrhu je oprávněn ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím správního orgánu, kterým byla jeho práva nebo povinnosti založena, změněna, zrušena, určena nebo zamítnuta. Tento návrh se nazývá žalobou.

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 247

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 248

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podání žaloby nemá odkladný účinek na právní moc ani na vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu.

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 249

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, je k řízení místně příslušný a) obecný soud účastníka, jemuž byla nebo podle návrhu podaného u správního orgánu měla být uložena povinnost k plnění, b) obecný soud účastníka, na jehož návrh bylo řízení před správním orgánem zahájeno, není-li dána příslušnost podle písmena a), c) soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který o sporu nebo o jiné právní věci rozhodl, není-li dána příslušnost podle písmena a) nebo b).

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250j

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, rozhodne ve věci samé rozsudkem. S rozhodnutím správního orgánu se soud vypořádá v odůvodnění rozsudku.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 17

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán“), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon.

## Právní opora a časová znění předpisů

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 2–7, § 65, § 79, § 82, § 102. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**občanský soudní řád (99/1963 Sb.)**: § 244–250, § 250j. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.)**: § 17. Znění: 15. 2. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A40 — Správněprávní odpovědnost, správněprávní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty /pojem, podstata, funkce, systém a stručná charakteristika jednotlivých podsystémů správněprávní odpovědnosti, pojem, podstata a stručná charakteristika jednotlivých druhů tzv. jiných správních deliktů, demonstrace hmotněprávních a procesně právních charakteristik na vybraných příkladech/.

## Systematika a konkrétní výklad

Současné správní trestání již nevychází z jednoduchého rozdělení na přestupky fyzických osob a jiné správní delikty právnických osob. Zákon č. 250/2016 Sb. (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) sjednocuje obecný rámec přestupků fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob. Vedle něj existují zvláštní sankční režimy, například kárná odpovědnost. Je třeba identifikovat skutkovou podstatu, odpovědný subjekt, časovou působnost, zavinění nebo objektivní odpovědnost a případné liberační důvody. Správní sankce sledují represivní i preventivní účel.

- **Systém správního trestání:** Starší označení jiných správních deliktů je nutné zasadit do reformy přestupkového práva. Přestupky fyzických osob, podnikatelů a právnických osob se zpravidla řídí společným základem, vedle něj existují disciplinární a další zvláštní režimy.
- **Odpovědný subjekt:** U člověka se zkoumá zavinění podle zákona, u právnické osoby přičitatelnost jednání a případná liberace. Materiální závažnost skutku nenahrazuje chybějící znak skutkové podstaty ani automaticky nevytváří odpovědnost vedení organizace.
- **Procesní garance:** Správní trestání vyžaduje prokázání skutku, možnost obhajoby a nestranné rozhodnutí. Princip presumpce neviny není omezen jen na soudní trestní řízení. Sankce nesmí být založena na pouhé povinnosti obviněného prokázat nevinu.
- **Sankce a náprava:** Zkoumá se druh, výměra a individualizace sankce i zákaz dvojího postihu téhož skutku v relevantním rozsahu. Disciplinární odpovědnost nemusí být totožná s přestupkovou, ale jejich souběh vyžaduje právní analýzu.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Historický zákon č. 200/1990 Sb. (historický zákon o přestupcích) není současným obecným základem. Zavinění fyzické osoby a odpovědnost právnické osoby se neposuzují totožně. Sankční řízení se liší od řízení o pouhém nápravném opatření, i když mohou reagovat na stejné jednání.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Aktuální systém:** Historické označení jiné správní delikty je třeba vysvětlit ve vztahu k současnému zákonu o odpovědnosti za přestupky a zvláštním úpravám. Disciplinární, pořádková a jiná odpovědnost nemusí být totožná s obecným přestupkovým režimem.
- **Hmotné předpoklady:** Skutková podstata, zavinění tam, kde je vyžadováno, okolnosti vylučující protiprávnost a zánik odpovědnosti se dokazují podle povahy subjektu. Právnická osoba se neposuzuje mechanicky podle osobních znaků fyzické osoby.
- **Sankce:** Legalita, individualizace a zákaz dvojího postihu chrání adresáta. Přiměřenost není libovolná benevolence; správní orgán musí vyložit okolnosti a výběr sankce v zákonných mezích, včetně podmínek případného upuštění.

## Další odborné souvislosti

### Nikola Jílková: Ukládání správních trestů, ČPVP 2/2018

Článek analyzuje vztah správního uvážení a přiměřenosti sankce po sjednocení přestupkové úpravy. Zdůrazňuje individuální hodnocení okolností místo mechanického ukládání sazby. V tomto materiálu je použit pouze odborný rozbor; aktuální odpovědnost a zánik trestnosti se vyvozují z přiloženého zákona, nikoli ze starého článku.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad uloží právnické osobě sankci podle zrušeného obecného přestupkového zákona bez posouzení nové úpravy a času jednání.
- **Řešení:** Je nutné určit rozhodné právo, aktuální skutkovou podstatu a pravidla časové působnosti včetně příznivější pozdější úpravy. Starý seznam zkouškových předpisů není právním důvodem pro aplikaci zrušeného zákona.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 1

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 2

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele přestupku (dále jen „pachatel“) příznivější.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 3

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle právního řádu České republiky se posuzuje odpovědnost za přestupek, který byl spáchán na území České republiky.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 4

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit podle jiného zákona, nelze jako přestupek projednat.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 5

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přestupek Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 6

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokus přestupku je jednání fyzické osoby, které bezprostředně směřuje k dokonání přestupku a kterého se fyzická osoba dopustila v úmyslu přestupek spáchat, jestliže k dokonání přestupku nedošlo.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 7

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokračování v přestupku Pokračováním v přestupku se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 8

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Trvající přestupek Trvající přestupek je takový přestupek, jehož znakem je jednání pachatele spočívající ve vyvolání a následném udržování protiprávního stavu nebo jednání pachatele spočívající v udržování protiprávního stavu, který nebyl pachatelem vyvolán.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 13

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Fyzická osoba je pachatelem, jestliže svým zaviněným jednáním naplnila znaky přestupku nebo jeho pokusu, je-li trestný.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 15

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 20

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právnická osoba je pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu; za porušení právní povinnosti uložené právnické osobě se považuje též porušení právní povinnosti uložené organizační složce nebo jinému útvaru, který je součástí právnické osoby.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 21

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 22

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podnikající fyzická osoba je pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo při jejím podnikání nebo v přímé souvislosti s ním a podnikající fyzická osoba svým jednáním porušila právní povinnost, která je uložena podnikající fyzické osobě nebo fyzické osobě.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 23

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek se použijí obdobně ustanovení § 20 a 21, s výjimkou § 20 odst. 1 a 2 a odst. 4 písm. a) a b).

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 24

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 29

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek Odpovědnost za přestupek zaniká a) uplynutím promlčecí doby, b) smrtí fyzické osoby, c) zánikem právnické osoby, nemá-li právního nástupce, nebo d) vyhlášením amnestie.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 30

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Délka promlčecí doby Promlčecí doba činí a) 1 rok, nebo b) 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 35

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Druhy správních trestů Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty, c) zákazu činnosti, d) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

### zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Předmět zákona Tento zákon upravuje pravomoc a příslušnost soudů k řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, složení jejich senátů a postup soudu a účastníků v řízení.

### zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Funkce člena kárného senátu kárného soudu a náhradníka člena kárného senátu kárného soudu zaniká a) uplynutím funkčního období kárného senátu, do kterého byl určen, jestliže kárný senát do uplynutí svého funkčního období dokončil všechna řízení, b) dokončením posledního řízení, jestliže jej kárný senát dokončil po uplynutí svého funkčního období, c) přestane-li splňovat podmínky podle § 5m až 5o, pokud funkce nezanikla podle odstavce 3, d) brání-li mu zdravotní stav nebo jiné důvody vykonávat svou funkci po dobu delší 1 roku, e) uplynutím kalendářního měsíce po měsíci, v němž bylo doručeno předsedovi kárného soudu oznámení o vzdání se funkce.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 37

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Určení druhu a výměry správního trestu Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne zejména a) k povaze a závažnosti přestupku, b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly spáchány jedním skutkem nebo více skutky, nebylo rozhodnuto ve společném řízení, c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání pachatele přiblížilo k dokonání přestupku, jakož i k okolnostem a důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo, e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání přestupku, f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda a jakým způsobem byla pro totéž protiprávní jednání potrestána v jiném řízení před správním orgánem než v řízení o přestupku, g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti, h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na něj přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného přestupku, a v případě více právních nástupců k tomu, zda některý z nich pokračuje v činnosti, při které byl přestupek spáchán, i) u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku k tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek spáchán, došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání.

## Právní opora a časová znění předpisů

**zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.)**: § 1–8, § 13, § 15, § 20–24, § 29–30, § 35, § 37. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.)**: § 1–2, § 6. Znění: 1. 1. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A41 — Správně právní odpovědnost za přestupky /pojem, podstata a charakteristika odpovědnosti za přestupky, základ a specifika procesně právní úpravy přestupků/.)¨

## Systematika a konkrétní výklad

Odpovědnost fyzické osoby vyžaduje splnění osobních předpokladů a zavinění v zákonem určeném rozsahu. U právnických a podnikajících fyzických osob se použijí zvláštní pravidla přičitatelnosti a zproštění odpovědnosti. Procesně je třeba rozlišit obviněného, poškozeného a osobu přímo postiženou. Základ tvoří zákon č. 250/2016 Sb. (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), jednotlivé skutkové podstaty jsou i ve zvláštních zákonech.

- **Znaky přestupku:** Přestupek je protiprávní společensky škodlivý čin výslovně označený zákonem, který vykazuje zákonné znaky a není trestným činem. Formální vymezení a materiální škodlivost se zkoumají společně.

- **Řízení:** Orgán identifikuje skutek, obstará důkazy, poskytne procesní obranu a rozhodne o vině i sankci. Skutková podstata se nemůže rozšiřovat analogií v neprospěch obviněného.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Presumpce neviny, dokazování a právo na obhajobu se promítají do správního trestání. Odpovědnost může zaniknout zákonnými způsoby; promlčení je třeba počítat podle konkrétního režimu. Zákon č. 251/2016 Sb. (zákon o některých přestupcích) je souborem některých skutkových podstat, nikoli náhradou obecného procesního zákona.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Základ:** Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin výslovně označený zákonem a naplňující jeho znaky. Obecná definice sama nepokrývá chybějící speciální skutkovou podstatu. Čas činu ovlivňuje použitelné znění a příznivější pozdější úpravu.
- **Odpovědnost:** Věk, příčetnost a zavinění fyzické osoby se odlišují od přičitatelnosti jednání právnické osobě či podnikající fyzické osobě. Liberační důvod se dokládá v rozsahu zákona; existence formálního interního pravidla nemusí stačit.
- **Proces:** Obviněný má právo na obhajobu, důkazní návrhy a respektování presumpce neviny. Zkrácený postup nemůže odstranit podstatné podmínky odpovědnosti ani právo využít zákonnou obranu proti příkazu.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Odpovědnost za přestupek: fyzická osoba a právnická osoba

- **Fyzická osoba:** Odpovědnost se spojuje se zaviněným jednáním a dalšími zákonnými předpoklady. Zavinění se musí vztahovat k rozhodným znakům; jeho forma a požadovaný stupeň se neurčují podle obecného dojmu, že účastník postupoval nevhodně.
- **Právnická osoba:** Uplatňuje se zákonný režim přičitatelnosti jednání a podmínek zproštění odpovědnosti. Nelze na ni mechanicky přenést dokazování osobního psychického vztahu fyzického pachatele ke skutku.
- **Skutek a sankce:** Zjištění, zda došlo k přestupku, je odděleno od volby druhu a výměry správního trestu. Úvaha o přiměřené sankci nemůže nahradit chybějící znak odpovědnosti.
- **Časová oprava:** Staré dělení přestupků fyzických osob a jiných správních deliktů právnických osob podle zákona č. 200/1990 Sb. není úplným popisem současného systému. Použije se obecný zákon č. 250/2016 Sb. a příslušný zvláštní zákon.

Teoretický podklad: SZK sprava B HP.docx, odstavec 1673. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.): § 5, § 15, § 20, § 21.

## Další odborné souvislosti

### Nikola Jílková: přitěžující a polehčující okolnosti, ČPVP 2/2018

Pro ústní odpověď je podstatné ukázat, jak orgán převádí zjištěné okolnosti skutku do odůvodněného výběru trestu. Odborný článek rozebírá individualizaci a proporcionalitu. Rozhodující zákonné podmínky a případné změny je třeba číst ve zde uvedeném časovém znění; článek není samostatným zdrojem účinné sazby.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad rozhodne o vině na základě anonymního oznámení, aniž prověří skutek nebo umožní obviněnému se vyjádřit.
- **Řešení:** Oznámení může být podnětem, ale nenahrazuje dokazování. Orgán musí prokázat zákonné znaky, respektovat procesní práva a při neodstranitelných pochybnostech postupovat podle záruk správního trestání.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 14

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby Jestliže zákon stanoví, že pachatelem může být jen fyzická osoba, která má zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení, a jednal-li nebo měl-li jednat za tuto osobu její zákonný zástupce nebo opatrovník, odpovídá za přestupek zákonný zástupce nebo opatrovník, i když on sám tuto zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení nemá.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 16

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem přestupku, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za přestupek spáchaný z nedbalosti.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 17

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo při spáchání přestupku neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 18

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Věk Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 19

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nepříčetnost Za přestupek není odpovědný ten, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo své jednání ovládat; odpovědnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, užitím návykové látky; návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 68

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účastníci řízení Účastníkem řízení je a) obviněný, b) poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení, a c) vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 69

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podezřelý z přestupku se stává obviněným, jakmile vůči němu správní orgán učiní první úkon v řízení.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 78

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 86

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem, b) skutek nespáchal obviněný, c) spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno, d) obviněný požívá výsad a imunit podle mezinárodního práva, e) obviněný požívá výsad a imunit podle jiného zákona , f) obviněný v době spáchání skutku nedovršil patnáctý rok svého věku, g) obviněný nebyl v době spáchání skutku pro nepříčetnost za přestupek odpovědný, h) odpovědnost za přestupek zanikla, i) o totožném přestupku dříve zahájil řízení podle tohoto zákona proti téže osobě jiný správní orgán, j) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení způsobem uvedeným v § 77 odst. 2, k) obviněný zemřel nebo zanikl, l) o skutku již bylo rozhodnuto jako o disciplinárním deliktu a uložené opatření lze považovat za postačující, m) správní orgán v průběhu řízení zjistí, že se jedná o přestupek, který lze projednat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku a tento souhlas nebyl dán, nebo n) osoba přímo postižená spácháním přestupku vzala zpět souhlas se zahájením řízení nebo pokračováním v řízení, nejedná-li se o přestupek, který lze projednat i bez takového souhlasu.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 93

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným, se kromě náležitostí podle správního řádu uvede a) popis skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání, b) právní kvalifikace skutku, c) vyslovení viny, d) forma zavinění u obviněného, který je fyzickou osobou, e) druh a výměra správního trestu, popřípadě výrok o podmíněném upuštění od uložení správního trestu, o upuštění od uložení správního trestu nebo o mimořádném snížení výměry pokuty, f) výrok o započtení doby, po kterou obviněný na základě úředního opatření učiněného v souvislosti s projednávaným přestupkem již nesměl činnost vykonávat, do doby zákazu činnosti, g) výrok o uložení ochranného opatření, h) výrok o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a i) výrok o náhradě nákladů řízení.

### zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce nebo kraje.

### zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, b) jinému ublíží na zdraví, nebo c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že 1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví, 2. jiného nepravdivě obviní z přestupku, 3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo 4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 5

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přestupek Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 15

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 20

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právnická osoba je pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu; za porušení právní povinnosti uložené právnické osobě se považuje též porušení právní povinnosti uložené organizační složce nebo jinému útvaru, který je součástí právnické osoby.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 21

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 13

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Fyzická osoba je pachatelem, jestliže svým zaviněným jednáním naplnila znaky přestupku nebo jeho pokusu, je-li trestný.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 29

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek Odpovědnost za přestupek zaniká a) uplynutím promlčecí doby, b) smrtí fyzické osoby, c) zánikem právnické osoby, nemá-li právního nástupce, nebo d) vyhlášením amnestie.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 30

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Délka promlčecí doby Promlčecí doba činí a) 1 rok, nebo b) 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.

### zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 35

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Druhy správních trestů Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty, c) zákazu činnosti, d) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

## Právní opora a časová znění předpisů

**zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.)**: § 5, § 13–21, § 29–30, § 35, § 68–69, § 78, § 80, § 86, § 93. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.)**: § 4–5, § 7–8. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A42 — Správní řád a základní zásady činnosti správních orgánů /charakteristika a rozsah působnosti správního řádu, vztah ke zvláštním zákonům, systematika správního řádu, základní zásady činnosti správních orgánů podle správního řádu/.

## Systematika a konkrétní výklad

Správní řád je obecným procesním rámcem činnosti správních orgánů a neupravuje pouze klasické správní řízení. Obsahuje základní zásady, rozhodování o právech a povinnostech, zvláštní pravidla, jiné úkony, veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy. Zvláštní zákon má přednost v rozsahu skutečné odchylky. Základní zásady zahrnují legalitu, zákaz zneužití pravomoci, ochranu dobré víry, přiměřenost, zjištění rozhodného stavu, procesní vstřícnost, rychlost a rovnost dotčených osob.

- **Obecný procesní předpis:** Správní řád sjednocuje základní postupy veřejné správy. Jeho použitelnost se určuje podle povahy činnosti a vztahu ke zvláštním zákonům; nejde o univerzální předpis pro každé jednání veřejné instituce.
- **Zásady a adresáti:** Zákonnost, proporcionalita, ochrana dobré víry a legitimního očekávání zavazují správní orgán. Rovnost nevyžaduje shodný výsledek odlišných případů, ale vysvětlení relevantních rozdílů.
- **Postup:** Zvláštní zákon může upravit odchylku; obecná pravidla vyplňují neřešené otázky v příslušném rozsahu. Základní zásady působí šířeji než jediný typ formalizovaného řízení.
- **Materiální význam:** Poučování a vstřícnost usnadňují výkon práv, ale neopravňují orgán prominout kogentní podmínku povolení. Ochrana důvěry také nepředstavuje automatický nárok na opakování nezákonné praxe.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Zásady nejsou pouhé nezávazné rady. Působí při výkladu i volbě procesního postupu, avšak nelze jimi svévolně zrušit výslovnou zákonnou podmínku. Správní řád se neuplatní na každý soukromoprávní úkon veřejného subjektu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Rozsah:** Správní řád se vztahuje na zákonem vymezený výkon veřejné správy; nejde o proces všech jednání veřejné instituce. Zvláštní úprava vylučuje obecnou pouze v rozsahu skutečné odchylky, není-li stanoveno jinak.
- **Základní zásady:** Legalita, proporcionalita, ochrana dobré víry, součinnost, rychlost a rovnost tvoří standard činnosti. Při aplikaci zásady musí orgán vysvětlit její dopad na konkrétní postup; pouhý výčet paragrafů neprokazuje jejich dodržení.
- **Legitimní očekávání:** Obdobné případy mají být rozhodovány bez nedůvodných rozdílů. Správní praxe ale nemůže trvale ospravedlňovat jednání v rozporu se zákonem. Její změna vyžaduje racionální vysvětlení a přiměřený ohled na důvěru adresátů.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad opakovaně vyžaduje již dostupné dokumenty a bezdůvodně prodlužuje řízení s tvrzením, že správní řád předepisuje jen formální náležitosti.

- **Řešení:** Vedle konkrétních procesních pravidel se posuzují zásady hospodárnosti, rychlosti, spolupráce a ochrany dotčených osob. Dostupné podklady je třeba využít zákonným způsobem; účastník nemá nést zbytečnou administrativní zátěž.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 1

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

### správní řád (500/2004 Sb.), § 2

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 3

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 4

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 5

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 6

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).

### správní řád (500/2004 Sb.), § 7

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 8

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 1–9, § 154, § 159, § 171, § 177–178. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A43 — Správní řízení, subjekty správního řízení, lhůty a počítání času, postup před zahájením řízení /definice správního řízení, druhy správního řízení, správní orgány, dotčené orgány, příslušnost správních orgánů, vyloučení, vedení řízení, definice a procesní způsobilost účastníků řízení, jejich práva, povinnosti a úkony, charakteristika uvedených pojmů a institutů, přiblížení jejich úpravy v režimu druhé, resp. třetí části správního řádu/.

## Systematika a konkrétní výklad

Správní řízení směřuje k rozhodnutí o právech či povinnostech jmenovitě určených osob nebo k deklaraci právního stavu. Jeho subjekty zahrnují příslušný správní orgán a účastníky, případně dotčené orgány, zástupce a další osoby. Kompetence a příslušnost se posuzují před věcným rozhodováním. Podjatost chrání nestrannost úředních osob. Procesní způsobilost, zastoupení a účastenství jsou odlišné otázky. Lhůty se rozlišují podle účelu a zákon určuje jejich počítání i možnosti nápravy zmeškání.

- **Řízení a jeho subjekty:** Správní řízení směřuje k autoritativnímu určení individuálních práv či povinností. Správní orgán rozhoduje, účastník hájí své zájmy a dotčený orgán poskytuje zákonem určený podklad.
- **Příslušnost a nestrannost:** Věcná a místní příslušnost určují oprávněný orgán. Vyloučení úřední osoby chrání nestrannost konkrétního rozhodování; nesouhlas s dřívějším zákonným postupem sám podjatost nedokazuje.
- **Čas a příprava:** Počátek a konec lhůty se stanoví podle zákonných pravidel. Předběžné zjišťování nebo podnět nemusí zahájit řízení; rozhoduje konkrétní procesní skutečnost.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Příslušnost:** Věcná, místní a funkční příslušnost odpovídají různým otázkám. Vyloučení konkrétní úřední osoby pro podjatost není automaticky totožné s nedostatkem pravomoci celého orgánu. Překážka musí být řešena zákonným procesním postupem.
- **Účastník:** Jeho postavení zakládá správní řád či zvláštní zákon. Zástupce vykonává práva za zastoupeného v mezích oprávnění; svědek podává důkaz a dotčený orgán hájí svěřenou agendu. Tyto role nelze směšovat.
- **Lhůty:** Určuje se počátek, délka, konec a případná možnost prominutí. Hmotněprávní a procesní lhůta mohou mít odlišné následky. Doručení a běh lhůty se prověřují dříve než závěr, že podání bylo opožděné.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Účastenství, procesní způsobilost a zastoupení ve správním řízení

- **Účastenství:** Vyjadřuje procesní postavení osoby v konkrétním řízení. U řízení na žádost, řízení z moci úřední a dalších zákonem připojených osob se jeho právní základ může lišit.

- **Způsobilost:** Způsobilost být účastníkem se odlišuje od schopnosti samostatně provádět procesní úkony. Potřeba zástupce nezbavuje osobu jejího vlastního účastnického postavení a hmotných práv.
- **Plná moc:** Je třeba zjistit její rozsah, zda zahrnuje právě danou věc a jednotlivý úkon, a komu se podle zákona doručuje. Zastoupení pro část postupu není automaticky zastoupením pro všechny jiné agendy vedené stejným úřadem.
- **Sporné postavení:** Osoba tvrzená jako účastník potřebuje zákonný postup posouzení svého postavení. Rozhodnutí o tomto procesním problému se liší od konečného rozhodnutí o žádosti nebo odpovědnosti.

Teoretický podklad: SZK sprava B HP.docx, odstavec 571. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: správní řád (500/2004 Sb.): § 27, § 28, § 29, § 33.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Osoba odešle žádost nepříslušnému úřadu a ten ji bez dalšího odmítne projednat i předat.
- **Řešení:** Je nutné postupovat podle pravidel příslušnosti a postoupení. Není přípustné považovat nesprávného adresáta za důvod ignorovat podání. Současně se samostatně posoudí zachování relevantní lhůty.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 13

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Příslušný správní orgán může usnesením dožádat podřízený nebo nadřízený správní orgán anebo jiný věcně příslušný správní orgán (dále jen „dožádaný správní orgán“) o provedení úkonu, který by sám mohl provést jen s obtížemi nebo s neúčelnými náklady anebo který by nemohl provést vůbec. Toto usnesení se doručuje pouze dožádanému správnímu orgánu a nelze se proti němu odvolat.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 36

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 37

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 39

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Usnesení o určení lhůty se oznamuje pouze tomu, komu je určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 40

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, a) nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin; v pochybnostech se za počátek lhůty považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala, b) končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce, c) připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek,25 je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin, d) je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 41

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Navrácením v předešlý stav se rozumí prominutí zmeškání úkonu, který je třeba provést nejpozději při ústním jednání nebo v určité lhůtě, nebo povolení zpětvzetí nebo změny obsahu podání, kterou by jinak nebylo možno učinit.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 42

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přijímání podnětů k zahájení řízení Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 43

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení o žádosti (§ 44) není zahájeno a správní orgán věc usnesením odloží v případě, že a) vůči němu byl učiněn úkon, který zjevně není žádostí, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil, nebo b) bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 27

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníky řízení (dále jen „účastník“) jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 28

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 29

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý je způsobilý činit v řízení úkony samostatně (dále jen „procesní způsobilost“) v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává svéprávnost.19 Ustanovení § 28 se použije obdobně.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 33

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 9

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 10

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Věcná příslušnost Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 11

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Místní příslušnost správního orgánu je určena a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení (§ 27) místem činnosti, b) v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází, c) v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání,2 d) v ostatních řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu,3 popřípadě místem pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince4 (dále jen „místo trvalého pobytu“); nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky, e) v ostatních řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky; 5 u zahraniční právnické osoby je místní příslušnost správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v České republice; po zrušení organizační složky je místní příslušnost určena posledním sídlem této organizační složky na území České republiky.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 12

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Postoupení pro nepříslušnost Dojde-li podání (§ 37) správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil (dále jen „podatel“). Má-li správní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu. Usnesení vydaná podle tohoto ustanovení se pouze poznamenají do spisu. Dožádání

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 9–15, § 27–34, § 36–37, § 39–43. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A44 — Zahájení a průběh správního řízení /charakteristika a úprava uvedených institutů, jakož i institutů: doručování, ústní jednání, podklady pro vydání rozhodnutí, zajišťovací prostředky, přerušení řízení, zastavení řízení, a to v režimu druhé, resp. třetí části správního řádu/.

## Systematika a konkrétní výklad

Řízení se zahajuje na žádost nebo z moci úřední zákonem určeným okamžikem. Poté orgán vymezuje předmět, zajišťuje účast osob, doručuje, opatřuje podklady a umožňuje procesní vyjádření. Ústní jednání se koná za podmínek zákona a nesmí být zaměněno za univerzální povinnost ve všech věcech. Dokazování musí směřovat k rozhodným skutečnostem; podklady mohou mít různou povahu. Přerušení dočasně brání pokračování, zatímco zastavení ukončuje řízení bez meritorního rozhodnutí v případech stanovených zákonem.

- **Zahájení a průběh:** Řízení na žádost vychází z dispozičního úkonu žadatele, řízení z moci úřední z úkonu orgánu stanoveného zákonem. Materiální zjištění potřeby zasáhnout ještě samo nenahrazuje řádné zahájení.
- **Komunikace a účast:** Doručení určuje seznámení s úkonem a často běh lhůt. Účastník má možnost vyjádřit se k podkladům, ale nemusí mít právo na osobní jednání v každém druhu věci.
- **Zjišťování skutku:** Podklady se hodnotí jednotlivě i v souvislosti. Orgán musí řešit rozhodné okolnosti; mechanické přepsání tvrzení jedné strany není řádné dokazování.
- **Přerušení a zastavení:** Přerušení dočasně brání pokračování za zákonných podmínek. Zastavení řízení jej ukončuje bez požadovaného meritorního výsledku. Oba instituty potřebují konkrétní právní důvod.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Procesní zajištění neslouží k předčasnému trestání účastníka. Doručení a fikce doručení mají konkrétní předpoklady; nesprávnou adresu nelze napravit pouhým uplynutím času. Právo vyjádřit se k podkladům se uplatňuje před rozhodnutím v zákonném rozsahu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Zahájení:** Žádost a postup z moci úřední zakládají řízení odlišným způsobem. Rozsah předmětu se určuje zákonem a obsahem úkonu; správní orgán nemůže nepozorovaně změnit řízení na jinou agendu bez procesních záruk.
- **Dokazování:** Orgán zjišťuje podklady v potřebném rozsahu a umožňuje účastníkům uplatnit stanovisko. Úřední znalost, listina a svědecká výpověď mají rozdílnou povahu. Relevantní důkazní návrh vyžaduje provedení nebo přesvědčivé zdůvodnění odmítnutí.
- **Přerušení a zastavení:** Přerušení dočasně brání pokračování, zastavení řízení končí. Zajišťovací prostředek chrání průběh či účel řízení a nesmí působit jako předčasné meritorní rozhodnutí o povinnosti.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález I. ÚS 2862/25, 29. dubna 2026

**Tematický název:** Právo vyslýchat svědky a přebírání důkazů z trestního řízení před správními soudy

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Správní soudy převzaly podklady z trestní věci, které se stěžovatelka neúčastnila, a odmítly relevantní důkazy zpochybňující jejich skutkový závěr. Takový postup porušuje právo vyjádřit se k důkazům a účinně se bránit rozhodnutí veřejné správy.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 38 odst. 2 a čl. 36 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 38 odst. 2 chrání projednání věci bez průtahů, za účasti dotčené osoby a s možností vyjádřit se k důkazům. Čl. 36 odst. 2 zaručuje soudní kontrolu správních rozhodnutí a zakazuje vyloučit přezkum rozhodnutí o základních právech.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Tento nález se týká práva navrhovat důkazy a vyjádřit se ke všem prováděným důkazům v řízení před správními soudy poté, co celní orgány vyměřily daň a clo. Celní orgány založily skutková zjištění především na podkladech z předcházejícího trestního řízení, jehož se stěžovatelka neúčastnila. Ačkoliv stěžovatelka navrhovala ve správním i soudním řízení výslechy svědků a tvrdila alternativní verzi příběhu, podle správních soudů byly tyto důkazy nadbytečné. Podle Ústavního soudu však nadbytečné nebyly a správní soudy svým postupem porušily stěžovatelčina základní práva.

#### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Celní úřad pro hlavní město Prahu dvěma platebními výměry vyměřil stěžovatelce spotřební daň z tabákových výrobků, daň z přidané hodnoty a clo v celkové výši přes 6,8 milionu korun.

- **Význam a meze použití:** Převzetí důkazů z trestního řízení do správního soudnictví neodstraňuje právo účastníka zpochybnit jejich obsah. Závěr není plošným zákazem listinného využití trestního spisu.

#### Publikované právní věty — I. ÚS 2862/25 — Právo vyslýchat svědky a přebírání důkazů z trestního řízení před správními soudy

Vycházejí-li správní soudy ohledně sporné skutečnosti pouze z podkladů z trestního řízení, jehož se stěžovatelka neúčastnila, a odmítnou-li provést navrhované důkazy, které důvodně zpochybňují přijatou skutkovou verzi, aniž by důkazy byly nadbytečné, nezpůsobilé či irelevantní, poruší právo stěžovatelky vyjádřit se ke všem prováděným důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právem na soudní ochranu před rozhodnutími orgánů veřejné správy podle čl. 36 odst. 2 Listiny.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 378. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-2862-25

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 1 Afs 206/2023-103 — Rozšířený senát: doručování podle daňového řádu; materiální doručení; zneužití práva. Podrobný rozbor a citace: A54.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad doplní rozhodující důkaz a ihned rozhodne, aniž účastník dostane možnost se s ním seznámit.

- **Řešení:** Je třeba posoudit právo vyjádřit se k podkladům a zákonné výjimky. Nový důkaz nesmí být překvapivým podkladem bez odpovídající procesní možnosti reagovat; následná kontrola posuzuje dopad vady na zákonnost.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 19

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán doručí písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky13a. Nelze-li písemnost takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postaveného správního orgánu 14 (dále jen „obecní úřad“) nebo prostřednictvím policejního orgánu příslušného podle místa doručení; je-li k řízení příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím obecní policie.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 23

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nebyl-li v případě doručování podle § 20 adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle § 20, písemnost se uloží.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 24

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 44

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení (dále jen „žádost“), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 45

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 46

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení nebo ústním prohlášením, a není-li správnímu orgánu tento účastník znám, pak kterémukoliv jinému účastníkovi. Oznámení musí obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 49

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústní jednání správní orgán nařídí v případech, kdy to stanoví zákon, a dále tehdy, jestliže je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, uvědomí správní orgán o ústním jednání účastníky nejméně s pětidenním předstihem. Tuto povinnost nemá vůči účastníkovi, který se práva účasti na ústním jednání vzdal.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 51

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 52

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 58

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Úvodní ustanovení Správní orgán užije zajišťovací prostředky (§ 59 až 63 a § 147) pouze v případech, kdy to vyžaduje, a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zajištění průběhu a účelu řízení.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 61

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 64

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán může řízení usnesením přerušit a) současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2, b) současně s výzvou k zaplacení správního poplatku, který je spojen s určitým úkonem v řízení, a s určením lhůty k jeho zaplacení; v řízení pokračuje, jakmile mu byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku, c) probíhá-li řízení o předběžné otázce nebo správní orgán 1. dal k takovému řízení podnět podle § 57 odst. 1 písm. a), 2. učinil výzvu podle § 57 odst. 1 písm. b), anebo 3. učinil úkon podle § 57 odst. 4; za úkon správního orgánu se považuje i předání písemnosti k doručení podle § 19 a vyvěšení písemnosti na úřední desce, d) do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi, e) z dalších důvodů stanovených zákonem.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 36

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 50

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 19, § 23–24, § 36, § 44–46, § 49–52, § 58, § 61, § 64, § 66. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A45 — Rozhodnutí /pojem, charakteristika, druhy, náležitosti, právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, ochrana před nečinností, a to v režimu druhé, resp. třetí části správního řádu/.

## Systematika a konkrétní výklad

Rozhodnutí musí mít především určitý výrok, který stanoví řešení konkrétní věci. Odůvodnění objasňuje podklady, hodnocení důkazů a právní úvahy; poučení informuje o procesní obraně. Právní moc vyjadřuje stabilitu a závaznost, vykonatelnost možnost vynucení uložené povinnosti nebo jiné zákonné účinky. Tyto vlastnosti mohou nastat v různém okamžiku. Nicotnost se týká mimořádně závažných vad a není synonymem nezákonnosti. Ochrana před nečinností řeší nevydání rozhodnutí či jiný zákonem vymezený nedostatek činnosti.

- **Rozhodnutí a jeho obsah:** Výrok určuje závazný výsledek, odůvodnění vysvětluje skutkové a právní důvody a poučení informuje o ochraně. Materiálně musí být patrné, komu, co a na jakém základě je určeno.
- **Účinky:** Právní moc stabilizuje rozhodnutí v příslušném režimu. Vykonatelnost umožňuje vymáhat povinnost; její vznik může záviset na doručení, právní moci a uplynutí lhůty plnění.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Výrok:** Je nositelem závazného řešení věci. Musí být určitý zejména tam, kde ukládá povinnost. Odůvodnění nemůže samo rozšířit výrok o novou povinnost, která nebyla řádně stanovena.
- **Právní moc:** Spojuje se s nemožností využít řádný opravný prostředek a se závazností podle zákona. Vykonatelnost řeší realizaci povinnosti; může nastat v jiném okamžiku. U předběžné vykonatelnosti je nutné ověřit zvláštní podmínky a ochranu adresáta.
- **Nečinnost:** Nesplnění povinnosti rozhodnout se napravuje prostředky proti nečinnosti, případně žalobou. Nicotnost naproti tomu označuje extrémní vadu aktu. Použití nesprávného pojmu vede k volbě nesprávného nápravného prostředku.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Nezákonnost, nicotnost a nečinnost

- **Nezákonnost:** Rozhodnutí může být vadné pro nesprávný právní výklad, chybný skutkový podklad nebo porušení procesních pravidel. Taková vada zpravidla vyžaduje zákonný prostředek nápravy; sama neznamená, že právní akt nikdy neexistoval.
- **Nicotnost:** Jde o zvlášť zásadní vady, pro které akt nemůže mít povahu správního rozhodnutí se zamýšlenými účinky. Zjištění se opírá o konkrétní zákonné důvody; označení závažná nespravedlnost bez právní analýzy nestačí.
- **Nečinnost:** Týká se neprovedení zákonem požadované činnosti, zejména nevydání rozhodnutí nebo osvědčení. Nelze ji směšovat s již vydaným, ale věcně nesprávným rozhodnutím.

- **Volba ochrany:** Pro každý problém existuje jiný procesní nástroj a jiný požadovaný výrok. Nejprve proto ověřte, zda akt existuje, jakou má povahu a jaká povinnost správnímu orgánu dosud vznikla.

Teoretický podklad: Spravni pravo A - statnice.docx, odstavec 2502. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: správní řád (500/2004 Sb.): § 77, § 78, § 80; soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 76, § 79.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 3 As 60/2024-36 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu. Podrobný rozbor a citace: A46.

• III. ÚS 3716/25 — Zastavení řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce pro bezpředmětnost po provedení daňové exekuce. Podrobný rozbor a citace: A57.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Rozhodnutí podrobně vysvětluje povinnost v odůvodnění, ale výrok neuvádí, kdo má co a v jaké lhůtě splnit.
- **Řešení:** Základ závaznosti a výkonu tvoří výrok. Je nutné posoudit jeho určitost a zákonné náležitosti. Vysvětlení v odůvodnění nemůže bez dalšího vytvořit chybějící vykonatelnou povinnost.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 76

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem a) pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, b) proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění, c) pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 79

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně správního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, tlumočné a odměna za zastupování.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 80

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá ochrany, marně proběhla lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení, a není-li taková lhůta stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 81

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 77

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu. Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 80

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 67

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 68

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 69

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou „Za správnost vyhotovení:“ s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 70

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 71

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 67–80. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 76, § 79–81. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A46 — Přezkoumání rozhodnutí v režimu správního řádu /pojem přezkumných a dozorčích prostředků, druhy, charakteristika, náležitosti, a to v režimu druhé, resp. třetí části správního řádu, včetně tzv. uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví /.

## Systematika a konkrétní výklad

Odvolání je řádným opravným prostředkem a přezkoumává napadené rozhodnutí v zákonném rozsahu. Rozklad se uplatňuje v zákonem určených věcech ústředních správních orgánů. Přezkumné řízení slouží k dozoru nad zákonností pravomocných rozhodnutí, obnova reaguje zejména na zákonné důvody nové skutkové či důkazní situace. Každý prostředek má vlastní legitimaci, lhůty a účinky. Autoremedura a rozhodnutí odvolacího orgánu nejsou totožné postupy. Uspokojení účastníka po žalobě propojuje správní orgán se soudním řízením.

- **Rozhodovací možnosti:** Potvrzení, změna, zrušení či zastavení vyžadují příslušné podmínky. Zákaz zhoršení postavení a jeho výjimky se posuzují v konkrétním režimu, nikoli jednotně pro všechna správní řízení.
- **Soudní souvislost:** Uspokojení po podání žaloby spojuje správní nápravu se soudním procesem. Správní orgán nemůže bez zákonného postupu libovolně měnit pravomocný akt jen proto, že byl napaden.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Odvolání:** Sleduje přezkum nepravomocného rozhodnutí v zákonném rozsahu. Podání u správného orgánu, lhůta, náležitosti a rozsah napadení se zkoumají odděleně. Autoremedura dovoluje nápravu prvním stupněm při splnění podmínek.
- **Dozor a obnova:** Přezkumné řízení chrání zákonnost, obnova reaguje na zákonem vymezené nové skutečnosti či důkazy a další důvody. Přehlédnutá právní argumentace sama obvykle nepředstavuje novou skutkovou obnovovací skutečnost.
- **Stabilita:** Právní moc a dobrá víra omezují možnost pozdějšího zásahu. U nároku na náhradu škody je významné, jak a z jakého důvodu bylo původní rozhodnutí odstraněno; různá procesní řešení nemají stejné odpovědnostní důsledky.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Opravný prostředek a podnět k dozorčímu postupu

- **Odvolání:** Směřuje proti rozhodnutí prvního stupně za podmínek zákona. Starý výpis uvádějící obecně odvolání proti pravomocným rozhodnutím je chybný; řádný opravný prostředek se nesmí zaměňovat s dozorčí nápravou již pravomocného aktu.
- **Přezkumné řízení:** Zaměřuje se na zákonnost a je dozorčím postupem zahajovaným z moci úřední. Podnět osoby k jeho zahájení nemá stejnou povahu jako odvolání a nevytváří automatický nárok na zahájení přezkumu.
- **Obnova:** Reaguje na zákonem určené nově použitelné skutečnosti, důkazy nebo jiné důvody. Nestačí zopakovat původní nesouhlas s právním názorem úřadu. Zkoumá se také čas a splnění procesních podmínek.

- **Poučení:** Přípustnost, legitimace, lhůta a účinky se určují pro každý prostředek zvlášť. Starou společnou tabulku nelze používat bez kontroly konkrétního rozhodnutí a jeho zákonného režimu.

Teoretický podklad: Opravné prostředky (1).docx, odstavec 5. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: správní řád (500/2004 Sb.): § 81, § 83, § 94, § 100.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Usnesení rozšířeného senátu NSS 3 As 60/2024-36, 9. 6. 2026

**Tematický název:** Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Překážka zastavení odvolacího správního řízení pro účely budoucího odškodnění se týká případů předběžně vykonatelného prvostupňového rozhodnutí. Rozhodující je zvláštní režim § 8 odst. 2 zákona o odpovědnosti státu za škodu.

#### Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 90 odst. 4 — zákon č. 500/2004 Sb., správní řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** Nastane-li důvod zastavení, odvolací orgán zpravidla rozhodnutí zruší a řízení zastaví. Výjimkou je situace, kdy jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo právní nástupce.
- **§ 65 — zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní**
  **Stručný obsah (parafráze):** Žalobu proti správnímu rozhodnutí může podat osoba tvrdící zkrácení svých práv rozhodnutím nebo vadou předcházejícího řízení. Ustanovení vymezuje žalobní legitimaci a základní rozsah rozhodovací žaloby.
- **§ 8 odst. 1 — zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu**
  **Stručný obsah (parafráze):** Náhrada škody z pravomocného nezákonného rozhodnutí zpravidla předpokládá jeho zrušení nebo změnu pro nezákonnost příslušným orgánem. Soud rozhodující o náhradě je takovým rozhodnutím vázán.
- **§ 8 odst. 2 — zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu**
  **Stručný obsah (parafráze):** Byla-li škoda způsobena rozhodnutím vykonatelným bez ohledu na právní moc, lze nárok uplatnit také po jeho zrušení nebo změně na základě řádného opravného prostředku. Právě tento zvláštní případ vysvětluje význam rozhodnutí o odvolání proti předběžně vykonatelnému správnímu rozhodnutí.
- **Okolnosti případu:** V dlouhodobém sporu společnosti BONVER WIN s Ministerstvem financí o provozování loterií bylo po dřívějším soudním zásahu rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno. Následný spor se týkal formulace výroku a odůvodnění tohoto postupu.
- **Právní otázka:** Rozšířený senát vysvětlil vztah § 90 odst. 4 správního řádu k předběžně vykonatelným rozhodnutím a odpovědnostnímu režimu. Původní předložené otázky nemohl věcně vyřešit, protože pro konkrétní případ nebyly relevantní.
- **Závěr soudu:** Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.
- **Význam a meze použití:** Publikovaná právní věta neznamená konečné přiznání náhrady společnosti. Odstranění správního aktu a civilní posouzení všech předpokladů odpovědnosti státu jsou odlišné otázky.

### Publikované právní věty — 3 As 60/2024-36 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu • Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

> Za překážku rozhodnutí odvolacího orgánu podle § 90 odst. 4 správního řádu lze považovat jen případy, kdy by jiné rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro posouzení podmínky vzniku nároku na náhradu škody ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tedy případy odvolání proti předběžně vykonatelným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/rozsireny-senat-posouzeni-podminky-vzniku-naroku-na-nahradu-skody-zpusobenou-pri-vykonu-verejne-moci-spravni-rizeni-prekazka-rozhodnuti-odvolaciho-organu-podle-90-odst-4-spravniho-radu.p5191.html

### Nejvyšší správní soud — Rozsudek rozšířeného senátu 4 As 13/2025-41, 6. 5. 2026

**Tematický název:** Rozšířený senát: žaloba proti usnesení o zastavení správního řízení zahájeného z úřední povinnosti; odmítnutí žaloby podané osobou k tomu zjevně neoprávněnou; Správní řízení: usnesení o zastavení řízení vydaného v řízení (...)

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Žaloba proti zastavení řízení zahájeného z moci úřední není přípustná automaticky. Rozšířený senát rozlišuje možnost vynutit zahájení řízení, dopad zastavení na žalobcova práva a možnost jiného pro něj významného výsledku; podle toho se liší i důvod odmítnutí žaloby.

#### Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 66 odst. 2 — zákon č. 500/2004 Sb., správní řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** Řízení z moci úřední se zastaví zejména při dříve zahájeném řízení téže věci nebo odpadnutí jeho důvodu v případech bez možného právního nástupnictví. Usnesení se pouze poznamenává do spisu; tato forma je významná pro volbu soudní ochrany.
- **§ 46 odst. 1 písm. a), c) a d), § 68 písm. e) a § 70 písm. a) — zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 46 odst. 1 písm. a), c) a d) stanoví odmítnutí pro nedostatek podmínek řízení, zjevnou absenci oprávnění či nepřípustnost. § 68 písm. e) navazuje na zákonné výluky přezkumu; § 70 písm. a) vylučuje úkony, které nejsou rozhodnutími. Rozhoduje jejich skutečný právní účinek, nikoli pouze název.
- **Okolnosti případu:** Ministerstvo financí po soudním zrušení dřívějšího rozhodnutí zastavilo řízení o zrušení loterijního povolení společnosti Masox, protože povolení mezitím zaniklo ze zákona. Společnost žádala přezkum i tohoto zastavení.
- **Význam a meze použití:** Rozšířený senát rozlišuje dvě procesní překážky: výluku soudního přezkumu určitého úkonu a zjevný nedostatek žalobní legitimace konkrétního žalobce. Rozhoduje také možnost vynutit zahájení daného řízení a existence pro žalobce příznivějšího nebo právně odlišného způsobu skončení. Není to paušální nepřezkoumatelnost každého zastavení.

### Publikované právní věty — 4 As 13/2025-41 — Rozšířený senát: žaloba proti usnesení o zastavení správního řízení zahájeného z úřední povinnosti; odmítnutí žaloby podané osobou k tomu zjevně neoprávněnou; Správní řízení: usnesení o zastavení řízení vydaného v řízení (...)

I. Žalobu proti usnesení správního orgánu podle § 66 odst. 2 správního řádu o zastavení správního řízení zahájeného z úřední povinnosti krajský soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s., pokud bylo usnesení vydáno v řízení, jehož zahájení si žádný jednotlivec nemohl vynutit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem (rozsudek rozšířeného senátu ze dne 26. 3. 2021, čj. 6 As 108/2019-39, č. 4178/2021 Sb. NSS, ŽAVES), a současně podle zákona nepřipadalo v úvahu ani skončení správního řízení jiným způsobem, pro žalobce z nejrůznějších úhlů pohledu příznivějším nebo majícím pro něj v podstatných ohledech odlišný právní význam. II. Pokud bylo usnesení o zastavení správního řízení podle § 66 odst. 2 správního řádu vydáno v řízení, u něhož nelze vyloučit vynucení si jeho zahájení žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, ale žaloba proti usnesení byla podána osobou, jejíž právní pozice se zastavením správního řízení oproti situaci před jeho zahájením nemohla zhoršit, a současně podle zákona nepřipadalo v úvahu ani skončení správního řízení jiným způsobem, pro žalobce z nejrůznějších úhlů pohledu příznivějším nebo majícím pro něj v podstatných ohledech odlišný právní význam, krajský soud žalobu odmítne podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. jako žalobu podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-07.pdf, PDF str. 3. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/rozsireny-senat-zaloba-proti-usneseni-o-zastaveni-spravniho-rizeni-zahajeneho-z-uredni-povinnosti-odmitnuti-zaloby-podane-osobou-k-tomu-zjevne-neopravnenou-spravni-rizeni-usneseni-o-zastaveni-rizeni-vydaneho-v-rizeni.p5175.html

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• I. ÚS 3241/24 — Střet staré a nové právní úpravy – zachování vstřícnější lhůty pro podání správní žaloby. Podrobný rozbor a citace: A47.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastník požaduje obnovu řízení pouze proto, že nesouhlasí s právním výkladem, který mohl napadnout odvoláním.
- **Řešení:** Je třeba rozlišit novou zákonnou obnovovací skutečnost od právní polemiky. Nesprávný výklad může být předmětem jiných prostředků, ale automaticky nezakládá obnovu. Rozhodující jsou konkrétní zákonné důvody.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 83

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 84

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené v § 27 odst. 1.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 86

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 87

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 88

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup podle § 87, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. Jestliže byl odvoláním napaden jen některý výrok rozhodnutí podle § 82 odst. 3 a lze-li příslušnou část spisu oddělit, předá správní orgán pouze tu část spisu, která se týká otázky, o níž bylo rozhodnuto v napadeném výroku rozhodnutí. V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 89

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, je odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený správní orgán.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 90

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví, b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, anebo c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; podle § 36 odst. 3 se postupuje, pouze pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené odvolacím správním orgánem; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změní odvolací správní orgán rozhodnutí v části odůvodnění; odvolací správní orgán nemůže svým rozhodnutím změnit rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku vydané v samostatné působnosti.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 91

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 92

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 93

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže v této hlavě není stanoveno jinak, pro řízení o odvolání se obdobně použijí ustanovení hlav I až IV, VI a VII této části.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 96

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 97

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže správní orgán po zahájení přezkumného řízení zjistí, že právní předpis porušen nebyl, řízení usnesením zastaví. Usnesení se pouze poznamená do spisu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 102

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K novému řízení poté, co bylo rozhodnuto o obnově řízení, nebo k novému řízení podle § 101 je příslušný správní orgán, který byl příslušný k původnímu řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, jež se týkaly výlučně řízení před tímto správním orgánem.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 152

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, lze podat rozklad.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 81

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 94

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně vykonatelné podle § 74 a dosud nenabylo právní moci; pokud bylo po zahájení takového přezkumného řízení podáno odvolání, postupuje se podle ustanovení hlavy VIII této části. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 100

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 82

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 85

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 81–94, § 96–97, § 100–102, § 152–153. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 62. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A47 — Přezkoumání správních rozhodnutí v rámci správního soudnictví a řízení v dalších oblastech správního soudnictví, kasační stížnost, obnova řízení.

## Systematika a konkrétní výklad

Správní soudnictví poskytuje různé prostředky ochrany podle povahy správního úkonu. U žaloby proti rozhodnutí se zkoumá legitimace, přípustnost, vyčerpání řádných prostředků, lhůta a žalobní body. U nečinnosti a zásahu se posuzují odlišné předpoklady. Kasační stížnost směřuje proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu v zákonném rozsahu a projednává ji NSS. Obnova ve správním soudnictví není obecně dostupná ve všech typech věcí. Soudní řízení se řídí vlastním procesním předpisem, nikoli správním řádem.

- **Žalobní typ a zásah:** Rozhodovací, nečinnostní a zásahová žaloba chrání před různými projevy správy. Materiální povaha napadeného jednání určuje správnou cestu; žalobní označení nemůže proměnit faktický zásah v rozhodnutí.
- **Subjekty:** Žalobce musí tvrdit odpovídající dotčení vlastních práv. Žalovaným je zákonem určený správní orgán, nikoli automaticky jednotlivý úředník.
- **Soudní postup:** Soud posuzuje podmínky žaloby, její včasnost a příslušný rozsah přezkumu. Následný výrok může rozhodnutí zrušit, uložit vydání rozhodnutí či chránit před zásahem podle typu řízení.
- **Kasační kontrola:** Kasační stížnost není novým správním odvoláním. Má zákonné důvody a podmínky; obnova soudního řízení je omezena na případy, které zákon připouští.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Podání žaloby samo obecně nevytváří odkladný účinek; jeho přiznání má zákonné podmínky. Kasační důvody nejsou totéž co žalobní body. Je nutné prověřit zastoupení, výjimky a případnou nepřijatelnost kasační stížnosti podle aktuální úpravy.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Rozhodnutí, nečinnost, zásah:** Každý žalobní typ má vlastní legitimaci, lhůty a požadovaný výrok. Žalobce musí určit, co veřejná správa učinila či opomenula a jak to zasáhlo jeho práva. Pouhé označení žaloby neřeší její správnou procesní kvalifikaci.
- **Kasační stížnost:** Je založena na zákonných důvodech a nenahrazuje neomezené nové projednání správní věci. Rozsah přezkumu a vady zkoumané z úřední povinnosti se řídí soudním řádem správním.
- **Ochrana během řízení:** Odkladný účinek a předběžné opatření slouží různým situacím. Je třeba tvrdit a doložit potřebné skutečnosti; běžná žaloba nepřerušuje automaticky povinnost plnit vykonatelný správní akt.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález I. ÚS 3241/24, 26. března 2025

**Tematický název:** Střet staré a nové právní úpravy – zachování vstřícnější lhůty pro podání správní žaloby

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Přechod na novou procesní úpravu nesmí mechanicky připravit žalobce o příznivější lhůtu k soudní ochraně. V kolizi starého a nového stavebního práva musí soud posoudit, zda okamžité použití kratší lhůty nepřiměřeně zasahuje do přístupu k soudu.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 72 odst. 1 — zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní**
  **Stručný obsah (parafráze):** Obecná lhůta rozhodovací žaloby je dva měsíce od oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Rozhodná je konkrétní použitelná časová úprava a způsob oznámení.
- **§ 306, § 331 a § 334a odst. 3 v rozhodném časovém znění — zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 306 stanoví zvláštní měsíční lhůtu žaloby proti rozhodnutí stavebního úřadu s výjimkou přestupků. § 331 zachovává dosavadní režim dříve zahájených soudních řízení; § 334a odst. 3 vymezuje přechodné období a rozhodný okamžik u jednotlivých druhů staveb.
- **čl. 4 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Procesní předpis musí být vykládán tak, aby soudní ochranu nečinil iluzorní.
- **čl. 4 odst. 4 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Při omezování základních práv se musí šetřit jejich podstata a smysl; omezení nelze zneužít k jinému účelu, než pro který bylo stanoveno.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Podstatou posuzované věci je otázka, zda se v případě časového střetu staré a nové právní úpravy stanovující délku lhůty pro podání správní žaloby, má nová právní úprava použít podle principu nepravé retroaktivity (retrospektivy) také na lhůty započaté ještě za staré právní úpravy, čímž dochází ke zkrácení již započaté lhůty, anebo zda se má nová úprava použít prospektivně až na lhůty započaté za účinnosti této nové právní úpravy.

#### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelce započala oznámením rozhodnutí správního orgánu dne 11. 6. 2024 plynout dvouměsíční lhůta k podání správní žaloby podle § 72 odst. 1 soudního řádu správního. Ještě než tato lhůta uplynula, nabyl dne 1. 7. 2024 účinnosti § 306 nového stavebního zákona, který v odstavci 1 stanoví: „Žalobu proti rozhodnutí stavebního úřadu, s výjimkou rozhodnutí o přestupku, lze podat do 1 měsíce poté, kdy bylo rozhodnutí žalobci oznámeno.“ Na situaci stěžovatelky přitom nedopadalo žádné výslovné přechodné ustanovení. Správní soudy novou úpravu vyložily tak, že se nepravě retroaktivně (retrospektivně) vztahuje také na stěžovatelku. Přestože tedy stěžovatelce započala původně plynout dvouměsíční lhůta do 12. 8. 2024, ta se s účinností nové právní úpravy zkrátila na měsíc. Žalobu podanou dne 30. 7. 2024 tak správní soudy posoudily jako opožděnou.

- **Význam a meze použití:** Při střetu procesních úprav je třeba respektovat přechodná pravidla i legitimní očekávání adresáta poučení. Nová kratší žalobní lhůta nesmí být bez rozboru intertemporality zpětně použita k odepření přístupu k soudu.

### Publikované právní věty — I. ÚS 3241/24 — Střet staré a nové právní úpravy – zachování vstřícnější lhůty pro podání správní žaloby

Přestože je nepravá retroaktivita procesních norem obecně přípustná a je také obecným východiskem při časové kolizi dvou právních norem, nelze ji mechanicky prosazovat i v těch situacích, kdy vede k nepoměrně intenzivnějším zásahům do podstaty a smyslu základních práv a svobod, než by vedl výklad prospektivní. Obecné východisko nepravé retroaktivity při absenci přechodných ustanovení nezbavuje obecné soudy povinnosti chránit základní práva (čl. 4 Ústavy) a šetřit jejich podstatu a smysl při výkladu a aplikaci podústavního práva (čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).

Pramen publikované právní věty: Svazek_129_web.pdf, PDF str. 288. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-3241-24

### Ústavní soud — Nález IV. ÚS 1038/25, 9. července 2025

**Tematický název:** Správní soud a jeho procesní vedení účastníka: nesprávné poučení o žalobním typu („V slepých uličkách“)

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Správní soud nesmí žalobce znevýhodnit tím, že jej sám nesprávně navedl k jinému žalobnímu typu. Ukončení služebního poměru ve zkušební době zároveň není trvajícím zásahem a deklaratorní správní řízení není v této věci povinným prostředkem nápravy.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 142 — zákon č. 500/2004 Sb., správní řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** Správní orgán může na žádost rozhodnout o vzniku, trvání nebo zániku právního vztahu, je-li to nezbytné pro uplatnění práv žadatele. Určovací řízení je subsidiární vůči osvědčení nebo řešení téže otázky v jiném správním řízení.
- **§ 85 — zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní**
  **Stručný obsah (parafráze):** Zásahová žaloba je zásadně nepřípustná, lze-li se ochrany či nápravy domoci jiným právním prostředkem. Tato podmínka se neuplatní stejným způsobem u žaloby požadující pouze určení, že zásah byl nezákonný.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

V nynější věci Ústavní soud zdůrazňuje požadavek předvídatelnosti postupů správních soudů. Procesní pravidla řízení před správními soudy nemají být labyrintem plným nejasných odboček do slepých uliček, v němž se vlastní smysl soudní ochrany ztratí, nýbrž cestou, která jasně a zřetelně směřuje k cíli – k posouzení, zda hmotná subjektivní práva žalobce byla dotčena v rozporu se zákonem. Pokud správní soud v souladu se svou ústavní povinností poučí žalobce o podaném nesprávném žalobním typu, nemůže toto poučení jít ve výsledku k tíži žalobce, který postupoval s důvěrou v jeho obsah. Ústavní soud taktéž upřesňuje svou judikaturu k tzv. trvajícím zásahům v soudním řízení správním a s ohledem na ústavní požadavky právní jistoty zdůrazňuje, že trvající zásahy, u kterých nezačne běžet lhůta k podání zásahové žaloby, jsou z povahy věci výjimečné.

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel byl zaměstnán ve služebním poměru na Ministerstvu zahraničních věcí jako auditor. Oznámením ze dne 19. 1. 2023 mu státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí (vedlejší účastník) sdělil, že služební poměr se ruší ve zkušební době bez uvedení důvodu ke dni 20. 1. 2023 [§ 74 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění do 31. 12. 2024, (dále jen „zákon o státní službě“); dnes písm. d)]. Oznámení bylo stěžovateli předáno 20. 1. 2023.

- **Význam a meze použití:** Rozlišení žaloby proti rozhodnutí a zásahové žaloby se musí promítnout do procesního vedení žalobce. Soud nemůže účastníka nesprávným poučením zavést do neúčinné procesní cesty a následně mu to klást k tíži.

### Publikované právní věty — IV. ÚS 1038/25 — Správní soud a jeho procesní vedení účastníka: nesprávné poučení o žalobním typu („V slepých uličkách“)

I. Procesní pravidla řízení před správními soudy nemají být labyrintem plným nejasných odboček do slepých uliček, v němž se vlastní smysl soudní ochrany ztratí, nýbrž cestou, která jasně a zřetelně směřuje k cíli – k posouzení, zda hmotná subjektivní práva žalobce byla dotčena v rozporu se zákonem. II. Žalobce nebo navrhovatel ve správním soudnictví nemůže být v horším postavení jen proto, že jej správní soud poučil a navedl k použití určitého žalobního (návrhového) typu. III. Ukončení služebního poměru ve zkušební době a důsledky z něj plynoucí nejsou trvajícím zásahem a řízení podle § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, není prostředkem ochrany, který může správní soud požadovat po žalobci ve smyslu § 85 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Pramen publikované právní věty: Svazek_131_web.pdf, PDF str. 68. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-1038-25

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 3 As 60/2024-36 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu. Podrobný rozbor a citace: A46.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Žalobce podá žalobu a přestane plnit vykonatelné správní rozhodnutí s přesvědčením, že žaloba automaticky pozastavuje jeho účinky.
- **Řešení:** Je třeba zkontrolovat zákonný nebo soudem přiznaný odkladný účinek. Samotné zahájení přezkumu není univerzálním odkladem; návrh na ochranu musí splnit konkrétní podmínky.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 68

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nepřípustnost žaloby Žaloba je nepřípustná také tehdy, a) nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného, b) jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu,18 c) je-li jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, nedomáhal-li se žalobce vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem, d) směřuje-li jen proti důvodům rozhodnutí, e) domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 69

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účastníci řízení Žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 70

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Kompetenční výluky Ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu a) které nejsou rozhodnutími, b) předběžné povahy, c) jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem, d) jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, e) o nepřiznání nebo odnětí odborné způsobilosti fyzickým osobám, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti, f) jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 71

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat a) označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, a pokud se žalobci rozhodnutí neoznamuje, den, kdy se žalobce prokazatelně s rozhodnutím seznámil, b) označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy, c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, d) žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, e) jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést, f) návrh výroku rozsudku.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 72

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Pokud se žalobci rozhodnutí neoznamuje, běží tato lhůta ode dne, kdy se žalobce prokazatelně s rozhodnutím seznámil; nejpozději lze však žalobu podat do jednoho roku od právní moci napadeného rozhodnutí.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 73

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podání žaloby nemá odkladný účinek, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 75

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 83

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Žalovaný Žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení provedl zásah; jde-li o zásah ozbrojených sil, veřejného ozbrojeného sboru, ozbrojeného bezpečnostního sboru nebo jiného obdobného sboru, který není správním orgánem, anebo příslušníka takového sboru, je žalovaným správní orgán, který takový sbor řídí nebo jemuž je takový sbor podřízen, a u obecní policie obec.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 84

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žaloba musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 85

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nepřípustnost žaloby Žaloba je nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky; to neplatí v případě, domáhá-li se žalobce pouze určení, že zásah byl nezákonný.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 103

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené a) nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, b) vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost, c) zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce, d) nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kasační stížnost ve věcech volebních je nepřípustná.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 105

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníky řízení o kasační stížnosti jsou stěžovatel a všichni, kdo byli účastníky původního řízení.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 78

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Pro nezákonnost zruší soud napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 80

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá ochrany, marně proběhla lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení, a není-li taková lhůta stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 81

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí.

### soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 102

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přípustnost Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

## Právní opora a časová znění předpisů

**soudní řád správní (150/2002 Sb.)**: § 65, § 68–73, § 75, § 78–85, § 102–114. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A48 — Výkon správních rozhodnutí /pojem, charakteristika, předpoklady, druhy, režim výkonu správních rozhodnutí na nepeněžitá plnění, procesně právní a hmotně právní důsledky výkonu správních rozhodnutí /.

## Systematika a konkrétní výklad

Správní exekuce zajišťuje splnění povinnosti uložené vykonatelným titulem. Nejprve se určí, zda jde o peněžité nebo nepeněžité plnění a který orgán má exekuční kompetenci. Správní řád upravuje výkon nepeněžitých povinností prostřednictvím náhradního výkonu, přímého vynucení nebo donucovacích pokut v zákonném režimu. Peněžité povinnosti se v příslušných případech vymáhají podle daňového řádu. Exekuční titul musí být určitý a vykonatelný; exekuční postup nemá napravovat věcnou neurčitost uložené povinnosti.

- **Titul a donucení:** Správní výkon prosazuje již stanovenou povinnost, nikoli ji teprve vytváří. Materiální potřebnost donucení nenahradí vykonatelný titul a zákonnou kompetenci.
- **Subjekty a objekt:** Orgán výkonu, povinný a případně oprávněný mají rozdílné postavení. Předmět výkonu musí odpovídat přesně uloženému plnění; nelze přidávat novou povinnost.
- **Způsoby výkonu:** U nepeněžité povinnosti se rozlišuje náhradní výkon, přímé vynucení a donucovací pokuty v příslušném zákonném režimu. Vhodnost způsobu závisí na povaze povinnosti.
- **Meze:** Donucení musí být přiměřené a skončit při odpadnutí zákonných podmínek. Donucovací pokuta slouží k prosazení plnění a musí se odlišit od trestu za minulý přestupek.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Odklad a zastavení výkonu mají jiné důvody než odvolání v nalézacím řízení. Volba způsobu musí respektovat účel, přiměřenost a práva dotčených osob. Správní exekuce není automaticky totožná s exekucí vedenou soudním exekutorem.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Předpoklady:** Rozhodující je určitá povinnost, způsobilý titul, vykonatelnost a příslušnost orgánu. Exekuce realizuje již uloženou povinnost a není dalším nalézacím řízením, v němž se volně doplňuje chybějící výrok.
- **Nepeněžité plnění:** Náhradní výkon se vztahuje k zastupitelným činnostem. Přímé vynucení a donucovací pokuty reagují na jiné povahy povinnosti. Výběr musí být zákonný a přiměřený, nikoli jen organizačně nejpohodlnější.
- **Obrana:** Námitky proti exekučnímu postupu, odklad a zastavení se odlišují od opravného prostředku proti titulu. Správní exekuce, daňová exekuce a soudní exekuce mají vlastní procesy a nelze libovolně přenášet kompetence mezi nimi.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• I. ÚS 2862/25 — Právo vyslýchat svědky a přebírání důkazů z trestního řízení před správními soudy. Podrobný rozbor a citace: A44.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad chce provést náhradním výkonem povinnost, kterou vzhledem k její povaze může splnit jen samotná povinná osoba.
- **Řešení:** Náhradní výkon se hodí pro zastupitelné plnění. U osobně vázané povinnosti je nutné hledat zákonem dovolený způsob donucení. Nelze přenést výkon na třetí osobu proti povaze titulu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### správní řád (500/2004 Sb.), § 108

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vůči jinému než vůči tomu, jemuž byla exekučním titulem uložena povinnost nepeněžitého plnění a je uveden v exekučním titulu, může exekuční správní orgán vydat exekuční výzvu nebo nařídit exekuci a v nařízené exekuci pokračovat, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla nebo byla převedena nepeněžitá povinnost.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 109

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nehrozí-li vážné nebezpečí, že účel exekuce bude zmařen, může exekuční správní orgán před nařízením exekuce vyzvat povinného ke splnění nepeněžité povinnosti exekuční výzvou a určit mu náhradní lhůtu, v níž má být splněna.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 110

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nařízení exekuce Exekuční správní orgán nařídí exekuci vydáním exekučního příkazu a) z moci úřední, jestliže je příslušným exekučním správním orgánem; přitom neplatí lhůta uvedená v § 80 odst. 2, b) na žádost osoby oprávněné z exekučního titulu, nebo c) na žádost správního orgánu podle § 107 odst. 2.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 113

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ze závažných důvodů může exekuční správní orgán usnesením odložit nebo přerušit provedení exekuce, zejména požádá-li povinný o posečkání splnění povinnosti a lze-li z jeho chování mít důvodně za to, že splní svoji povinnost nejpozději ve stejné lhůtě, v jaké může být provedena exekuce, a nehrozí-li, že účel exekuce tím bude zmařen, anebo i bez požádání, šetří-li se skutečnosti rozhodné pro zastavení exekuce. Exekuční správní orgán tak učiní rovněž, stanoví-li to zákon . V případě potřeby si správní orgán vyžádá součinnost toho, kdo o odložení nebo přerušení exekuce požádal. Proti usnesení vydanému podle tohoto odstavce se nelze odvolat.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 115

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zastavení exekuce Exekuční správní orgán prováděnou exekuci na žádost nebo z moci úřední usnesením, proti kterému se nelze odvolat, zastaví, jestliže a) po nařízení exekuce povinnost zanikla, b) po nařízení exekuce zaniklo právo provádět exekuci nebo byl zrušen exekuční titul, který je podkladem pro exekuci, c) o zastavení exekuce požádal ten, na jehož žádost podle § 110 písm. b) a c) byla exekuce nařízena, d) průběh exekuce ukazuje, že by její pokračování bylo spojeno s mimořádnými nebo nepoměrnými obtížemi, e) se zjistí, že exekuce byla nařízena k vymožení neexistující povinnosti nebo vůči neexistujícímu povinnému, f) provedení exekuce je nepřípustné, protože před nařízením exekuce existoval důvod, pro který exekuci nebylo možno provést, nebo g) je provedení exekuce nepřípustné, protože po jejím nařízení nastal jiný důvod vyplývající ze zvláštního zákona nebo stavu věci, pro který nelze exekuci provést.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 116

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuční náklady hradí povinný, pokud exekuce nebyla zastavena podle § 115 písm. e) nebo f).

### správní řád (500/2004 Sb.), § 117

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Proti usnesením nebo jiným úkonům exekučního správního orgánu, proti kterým se nelze odvolat, může povinný nebo jiná osoba, které z tohoto úkonu vyplývá povinnost, podat námitky.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 119

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukládá-li exekuční titul, aby povinný podle něho provedl nějakou práci nebo výkon, které může vykonat i někdo jiný než povinný, vydá exekuční správní orgán exekuční příkaz, na jehož základě provedením prací nebo výkonů pověří jinou osobu, pokud ta s tím souhlasí; práce nebo výkony se provádějí na náklad a nebezpečí povinného.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 120

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přímé vynucení povinnosti se provede zejména vyklizením nemovitosti, stavby, bytu, místnosti nebo jiných prostor (dále jen „objekt“), odebráním movité věci nebo předvedením. Vyklizení

### správní řád (500/2004 Sb.), § 129

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nelze-li nebo není-li účelné provádět exekuci náhradním výkonem nebo přímým vynucením, vymáhá se splnění povinnosti postupným ukládáním donucovacích pokut do výše nákladů na náhradní výkon, a nelze-li náhradní výkon provést, až do výše 100 000 Kč. Exekuční správní orgán uloží povinnému donucovací pokutu rozhodnutím, v němž mu určí, aby ji zaplatil ve lhůtě nejméně 15 dnů ode dne nabytí právní moci.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 175

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně může a) vymáhat nedoplatek daňovou exekucí, b) požádat o vymáhání nedoplatku, který je příjmem veřejného rozpočtu podle § 2 odst. 2 písm. a) až d), obecného správce daně, c) zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, d) uplatnit nedoplatek v insolvenčním nebo jiném řízení určeném k uplatnění pohledávky, nebo e) přihlásit nedoplatek do veřejné dražby, kterou se pro účely správy daní rozumí dražba podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo dražba prováděná soudem nebo soudním exekutorem.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 176

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekučním titulem je a) výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní, b) vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění, nebo c) vykonatelný zajišťovací příkaz.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 103

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle ustanovení této hlavy se postupuje, pokud ten, jemuž byla exekučním titulem uložena povinnost peněžitého nebo nepeněžitého plnění (dále jen „povinný“), v určené lhůtě tuto povinnost dobrovolně nesplní.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 104

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je a) vykonatelné rozhodnutí uvedené v § 74, nebo b) vykonatelný smír uvedený v § 141 odst. 8.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 105

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuční titul u exekučního správního orgánu uplatňuje a) správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír, nebo b) osoba oprávněná z exekučního titulu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 106

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro správu placení peněžitého plnění se uplatní postup pro správu daní bez ohledu na to, zda je toto peněžité plnění příjmem veřejného rozpočtu podle daňového řádu.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 107

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekučním správním orgánem příslušným k exekuci na nepeněžitá plnění je správní orgán uvedený v § 105 odst. 1 písm. a), je-li orgánem moci výkonné. Obecní úřad nebo krajský úřad je exekučním správním orgánem, je-li současně správním orgánem uvedeným v § 105 odst. 1 písm. a) nebo je-li takovým správním orgánem jiný orgán územního samosprávného celku.

## Právní opora a časová znění předpisů

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 103–110, § 113, § 115–117, § 119–120, § 129. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**daňový řád (280/2009 Sb.)**: § 175–176. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A49 — Právní postavení Veřejného ochránce práv. Kontrola veřejné správy vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem a Veřejným ochráncem práv. Petice a stížnosti ve veřejné správě.

## Systematika a konkrétní výklad

- Veřejný ochránce práv prověřuje zákonem vymezené jednání úřadů a podporuje ochranu práv a principy dobré správy. Není odvolacím orgánem a zpravidla sám neruší správní rozhodnutí. Dodané znění zákona od 12. 6. 2026 upravuje také ochránce práv dětí a jeho odlišné předpoklady funkce. Šetření vede k zjištěním, návrhům nápravy a dalším zákonným krokům.
- **NKÚ má jinou funkci:** kontroluje státní majetek a plnění rozpočtu. Petice a stížnost představují samostatné instituty s rozdílnými účinky.
- **Odlišné kontrolní instituce:** Ochránce práv zjišťuje pochybení správy a usiluje o nápravu svými zákonnými nástroji. NKÚ kontroluje hospodaření ve vymezeném rozsahu. Ani jeden není obecným odvolacím soudem.
- **Podatel a předmět:** Podnět ochránci může otevřít šetření, ale sám nestaví lhůtu odvolání či žaloby. Petice prosazuje veřejný či jiný společný zájem, stížnost reaguje na konkrétní nedostatky v příslušném režimu.
- **Výsledek:** Zpráva a doporučení mají jinou povahu než vykonatelné správní rozhodnutí. Při odmítnutí nápravy existují zákonné eskalační nástroje, nikoli automatická pravomoc rozhodnutí zrušit.
- **Praktická kombinace:** Neformální nápravná cesta může být užitečná současně s procesní ochranou. Je však třeba hlídat samostatně každou lhůtu a podmínku přípustnosti.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Podnět ochránci nepřerušuje automaticky lhůtu pro odvolání nebo žalobu. Činnost ochránce se nesmí odvozovat pouze ze staršího znění zákona. Peticí nelze zasahovat do nezávislosti soudu; stížnost není univerzálním opravným prostředkem.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Šetření:** Ochránce může získat podklady, vyžadovat součinnost a vyhodnotit postup úřadu. Jeho závěry a doporučení mají jiné účinky než výrok odvolacího orgánu; ani důvodný podnět zpravidla neodstraňuje právní moc rozhodnutí.
- **Podání:** Petice vyjadřuje společný veřejný požadavek, stížnost upozorňuje na nevhodné chování či postup v příslušném režimu a opravný prostředek napadá konkrétní rozhodnutí. Obsah podání a zákonný účel určují správné vyřízení.
- **Aktualizace:** Novější úprava ochránce práv dětí vyžaduje vlastní analýzu působnosti, podmínek funkce a vztahu k obecnému ochránci. Starší literatura je využitelná pro principy, nikoli automaticky pro současnou institucionální strukturu.

## Další odborné souvislosti

### Anna Chamráthová: Pravidla činnosti ochránce a jeho volné úvahy, ČPVP 1/2019, s. 65–83

Článek rozebírá zákonné i širší principové limity úvahy ochránce a možnosti jejich přezkoumání. Jde o teoretický podklad z roku 2019; personální a kompetenční úprava byla od té doby změněna. Tento materiál proto neodvozuje současný počet navrhovatelů, kvalifikační předpoklady ani instituci ochránce práv dětí ze staršího článku.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastník nechá uplynout žalobní lhůtu, protože čeká na výsledek šetření ochránce.
- **Řešení:** Je třeba zachovat procesní obranu nezávisle na podnětu ochránci. Jeho šetření může pomoci nápravě, ale bez konkrétního zákonného pravidla nenahrazuje včasné využití opravného nebo soudního prostředku.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 1

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Tento zákon upravuje postavení, působnost a podmínky činnosti veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí při ochraně a prosazování základních práv a svobod a prosazování principů dobré správy.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 2

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Veřejný ochránce práv je volen Poslaneckou sněmovnou na funkční období 6 let z kandidátů, z nichž 2 kandidáty navrhuje prezident republiky, 2 kandidáty Senát a 2 kandidáty orgán složený z představitelů vysokých škol podle zákona o vysokých školách 3. Návrhy shodných kandidátů jsou přípustné. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 3

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Funkce veřejného ochránce práv je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance a senátora, s výkonem funkce soudce, jakož i s jakoukoliv činností ve veřejné správě.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 4

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejný ochránce práv se ujímá výkonu funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy uplynulo funkční období dosavadního veřejného ochránce práv; do složení slibu nově zvoleného veřejného ochránce práv vykonává jeho působnost veřejný ochránce práv, jehož funkční období skončilo.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 9

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Veřejný ochránce práv jedná a) na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby (dále jen „podnět“) jemu adresovaného, b) na základě podnětu adresovaného poslanci nebo senátorovi, který jej veřejnému ochránci práv postoupil, c) na základě podnětu adresovaného některé z komor Parlamentu, která jej veřejnému ochránci práv postoupila, anebo d) z vlastní iniciativy.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 10

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo obrátit se s písemným podnětem na veřejného ochránce práv ve věci, která patří do jeho působnosti podle § 1a odst. 1 písm. b) a § 1a odst. 2 písm. b); podnět lze učinit také ústně do protokolu.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 11

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podnět musí obsahovat a) vylíčení podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda věc byla předložena také jinému státnímu orgánu, popřípadě s jakým výsledkem, b) označení úřadu, popřípadě jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět týká, c) doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě, d) jméno, příjmení a bydliště, u právnické osoby název, sídlo a osoby oprávněné jejím jménem jednat, toho, kdo podnět podává (dále jen „stěžovatel“).

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 15

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejný ochránce práv je oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, vstupovat do všech prostor úřadů a provádět šetření spočívající v a) nahlížení do spisů a pořizování jejich kopií a obrazových záznamů, b) kladení otázek jednotlivým zaměstnancům úřadů, a to v odůvodněných případech i bez přítomnosti jiných osob, c) rozmluvě s osobami umístěnými v zařízeních, a to bez přítomnosti jiných osob.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 16

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Všechny státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou v mezích své působnosti povinny poskytovat veřejnému ochránci práv při šetření pomoc, kterou si vyžádá.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 17

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Jestliže veřejný ochránce práv šetřením nezjistí porušení právních předpisů ani jiná pochybení, písemně o tom vyrozumí stěžovatele i úřad. Nebude-li to v rozporu se zájmy dítěte, ochránce práv dětí může vyrozumět i zákonné zástupce dítěte nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 18

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Zjistí-li veřejný ochránce práv šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 19

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Veřejný ochránce práv může navrhnout zejména tato opatření k nápravě: a) zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, lze-li je zahájit z úřední moci, b) provedení úkonů k odstranění nečinnosti, c) zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení, d) zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, e) poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku na náhradu škody.

### zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 20

Znění: 12. 6. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit veřejnému ochránci práv, jaká opatření k nápravě provedl.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 97

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

### zákon o právu petičním (85/1990 Sb.), § 1

Znění: 31. 12. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

## Právní opora a časová znění předpisů

**zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.)**: § 1–4, § 9–11, § 15–20. Znění: 12. 6. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 97. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)**: § 1, § 5. Znění: 31. 12. 2023. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 175. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A50 — Finanční správa - pojem a charakteristika finanční správy, systém finanční správy, právo finanční správy, právní regulace postavení ČNB, působnost Ministerstva financí, územní finanční orgány, Celní správa České republiky.

## Systematika a konkrétní výklad

Finanční správa zajišťuje zákonem vymezenou správu daní a další finanční úkoly. Organizační soustavu Finanční správy ČR je nutné rozlišit od Ministerstva financí, ČNB a Celní správy: tyto instituce mají různé kompetence a právní postavení. Ministerstvo působí jako ústřední orgán ve svěřených oblastech, finanční úřady rozhodují v zákonem vymezených agendách a ČNB plní měnové a dohledové úkoly. Finanční arbitr naproti tomu rozhoduje určité soukromoprávní spory spotřebitelů.

- **Finanční správa jako oblast:** Finanční správa zahrnuje správu veřejných příjmů i další zákonem určené finanční úkoly. Není synonymem pouze pro Finanční správu České republiky jako konkrétní organizační soustavu.
- **Instituce:** Ministerstvo financí, finanční orgány, celní orgány a ČNB mají rozdílné kompetence. Dohled nad bankou nelze zaměňovat s vyměřením daně této bance.
- **Hmotné a procesní rozdělení:** Daňový zákon stanoví povinnost a konstrukci daně, daňový řád upravuje správu. U finančního dohledu mohou působit jiné procesní a sektorové předpisy.
- **Zákonná kompetence:** V každé věci se určí správce, druh řízení a opravný prostředek. Organizační nadřízenost ministerstva sama nedokládá jeho příslušnost rozhodovat každé individuální daňové odvolání.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Rozdělení pravomoci a místní příslušnosti nelze odvozovat jen z obecného slova finance. Celní správa je samostatná soustava a není organizačním označením finančního úřadu. Podrobný organizační zákon Celní správy nebyl v přílohách dodán; tento text proto nenahrazuje jeho úplnou znalost.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Správa daní:** Finanční správa tvoří zvláštní správní soustavu. Ministerstvo financí má ústřední kompetence, GFŘ a Odvolací finanční ředitelství rozdílné úkoly a finanční úřady vykonávají zákonem určenou správu. Místní příslušnost nelze dovozovat jen z pohodlí subjektu.
- **ČNB:** Měnová politika a dohled nad finančními institucemi mají vlastní zákonnou působnost. Bankovní licence nebo dohled nevytvářejí pravomoc rozhodnout každý individuální spor klienta s bankou.
- **Celní a jiné agendy:** Celní správa vykonává také zákonem určené daňové úkoly, avšak zůstává organizačně odlišná. Hmotný předmět plnění, správce a procesní předpis se identifikují samostatně.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Daňový subjekt adresuje odvolání proti platebnímu výměru přímo ČNB, protože ji považuje za nejvyšší finanční orgán.

- **Řešení:** ČNB není obecným odvolacím orgánem daňových věcí. Je třeba postupovat podle poučení, daňového řádu a zákonného rozdělení finančních orgánů. Organizační nezávislost banky nenahrazuje daňovou kompetenci.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Finanční správa České republiky je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní.

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel. Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Generální finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství, b) provádí řízení o správních deliktech, c) vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní, d) vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odvolací finanční ředitelství řídí ředitel. Ředitele zastupuje zástupce ředitele.

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Finančními úřady jsou: a) Finanční úřad pro hlavní město Prahu, b) Finanční úřad pro Středočeský kraj, c) Finanční úřad pro Jihočeský kraj, d) Finanční úřad pro Plzeňský kraj, e) Finanční úřad pro Karlovarský kraj, f) Finanční úřad pro Ústecký kraj, g) Finanční úřad pro Liberecký kraj, h) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, i) Finanční úřad pro Pardubický kraj, j) Finanční úřad pro Kraj Vysočina, k) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, l) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, m) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, n) Finanční úřad pro Zlínský kraj, o) Specializovaný finanční úřad.

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Finanční úřad a) vykonává správu daní, b) provádí řízení o správních deliktech, c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající, e) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy, f) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy, g) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy.

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.

### zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiného právního předpisu, je místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen „orgán veřejné moci“) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Místní příslušnost správce daně, není-li dále stanoveno jinak, se řídí a) u fyzické osoby jejím místem pobytu; pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje, b) u právnické osoby jejím sídlem; pro účely správy daní se sídlem právnické osoby rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku, makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, finanční trh, regulaci vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny euro na území České republiky, pro platební styk, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, hazardní hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, státní podporu stavebního spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

### zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 44

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli služby dynamické směny měn, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a nad bezpečným fungováním bankovního systému, b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu , c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů , penzijní připojištění9c, doplňkové penzijní spoření, d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh bankovek a mincí, e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli, zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, f) finančními holdingovými osobami a smíšenými finančními holdingovými osobami podléhajícími schválení podle zákona upravujícího činnost bank, a g) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.

## Právní opora a časová znění předpisů

**kompetenční zákon (2/1969 Sb.)**: § 4. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.)**: § 1–6, § 8, § 10–12. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

**zákon o České národní bance (6/1993 Sb.)**: § 1–2, § 44. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

**daňový řád (280/2009 Sb.)**: § 10, § 13. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A51 — Finanční právo procesní - pojem a podstata finančního práva procesního, použití správního řádu při realizaci norem finančního práva, vztah správního řádu a daňového řádu, jiné procesy ve finančním právu.

## Systematika a konkrétní výklad

Finanční právo procesní upravuje postup při realizaci finančních veřejnoprávních vztahů. Daňový řád je obecným procesním předpisem správy daní a jeho působnost vychází ze širokého zákonného pojmu daně. Zvláštní daňový zákon může obsahovat odchylky. Správní řád se při správě daní nepoužije, pokud daňový řád tak stanoví; nejde však o tvrzení, že žádná finanční veřejná činnost nikdy nepodléhá správnímu řádu. Finanční arbitr a rozpočtové procesy mají jiné předměty a pravidla.

- **Subjekty:** Správce daně, daňový subjekt a třetí osoby mají zákonem rozdělená oprávnění. Finanční arbitr naproti tomu rozhoduje vymezený spor spotřebitele s institucí.

- **Postupy a rozhodnutí:** Vyhledávání, kontrola, stanovení daně a vymáhání plní různé funkce. Ne každý postup musí skončit samostatným rozhodnutím a stejným opravným prostředkem.
- **Praktická metoda:** Nejprve se určí spravovaná povinnost a speciální předpis. Teprve potom lze rozhodnout o subsidiaritě, lhůtách, důkazních pravidlech a soudní ochraně.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Daňový režim:** Široký procesní pojem daně umožňuje správu dalších peněžitých plnění podle daňového řádu. Jeho subsidiarita vůči zvláštnímu předpisu neznamená subsidiární použití správního řádu, který daňový řád pro správu daní vylučuje.
- **Další režimy:** Dohled ČNB, finanční arbitr a rozpočtové rozhodování nemají jednotný proces. Rozhodující není pouze finanční obsah, ale povaha právního vztahu a zvláštní zákonná úprava.
- **Procesní práva:** Právo na součinnost, informace, zástupce a obranu musí být konkretizováno v použitelném předpisu. Přenos lhůty či opravného prostředku z jiné agendy může způsobit opožděnost nebo nepřípustnost podání.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Daň, poplatek a procesní pojem daně

- **Ekonomické vymezení:** Daň je nucené peněžité plnění pro veřejné potřeby, které není přímou smluvní cenou individuálního protiplnění. Funkčně může financovat veřejné rozpočty, přerozdělovat zdroje nebo ovlivňovat chování.
- **Poplatek:** Obvykle se pojí s určitou veřejnou činností nebo právní situací. Jeho zákonné označení a konstrukce se musí číst společně; některé místní poplatky mají ekonomicky blízko k dani. Smluvní poplatek banky není jen kvůli názvu veřejnoprávním poplatkem.
- **Procesní rozsah:** Pojem daně v daňovém řádu je širší než ekonomická kategorie. Určuje, na jaká veřejná plnění se použije režim správy daní. Není totožný s kompletním seznamem jednotlivých daní v daňové soustavě.
- **Vztah předpisů:** Procesní použití daňového řádu se zjišťuje podle jeho rozsahu a zvláštních zákonů. Správní řád není obecnou náhradou daňového procesu; § 262 daňového řádu jeho použití při správě daní vylučuje.

Teoretický podklad: Srozumitelně daňová problematika (2014-2015).pdf, PDF str. 8. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: daňový řád (280/2009 Sb.): § 2, § 262; Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 11.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastník žádá finanční úřad o aplikaci odvolací lhůty správního řádu v čistě daňovém řízení.
- **Řešení:** Nejdříve je nutné určit procesní režim. V oblasti správy daní se použije daňový řád a případná speciální odchylka, nikoli automaticky pravidla správního řádu. Oprávnění a lhůta musejí vycházet z příslušné úpravy.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen „vratka“).

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 262

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vztah ke správnímu řádu Při správě daní se správní řád nepoužije s výjimkou ustanovení o opatření obecné povahy.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy (dále jen „právní předpis“). Zákonem se pro účely tohoto zákona rozumí též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně a) vede daňová řízení a jiná řízení podle daňového zákona, b) provádí vyhledávací činnost, c) kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní, d) vyzývá ke splnění povinností, e) zabezpečuje placení daní.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 1

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb, b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění, f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu, g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb, i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu, k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření, m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu, n) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn, o) poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu, p) osobou poskytující služby související s kryptoaktivy v rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy kryptoaktiv při poskytování služeb souvisejících s těmito kryptoaktivy.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 24

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Řízení V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 11

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen „orgán veřejné moci“) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 1

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

## Právní opora a časová znění předpisů

**daňový řád (280/2009 Sb.)**: § 1–12, § 262. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 1. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.)**: § 1, § 24. Znění: 15. 2. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 11. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A52 — Finanční arbitr - pojem arbitr, postavení a funkce finančního arbitra, vztah k centrální bance, arbitrážní řízení, principy, osoby zúčastněné na arbitrážním řízení.

## Systematika a konkrétní výklad

Jeho působnost není obecným rozhodováním všech bankovních nebo pojistných sporů. Rozhodující je konkrétní typ služby, postavení stran a podmínky pravomoci. Řízení se zahajuje návrhem a sleduje zjištění skutkového stavu v zákonném rámci. Výsledek má formu nálezu nebo příslušného procesního usnesení. Námitky a soudní přezkoumání představují rozdílné fáze ochrany. Arbitr není rozhodcem podle soukromé rozhodčí smlouvy.

- **Arbitr jako orgán ochrany:** Finanční arbitr řeší zákonem vymezené soukromoprávní spotřebitelské spory.
- **Název arbitráž neznamená smluvní rozhodčí řízení:** pravomoc plyne ze zákona, nikoli z rozhodčí doložky.
- **Strany a předmět:** Spotřebitel a finanční instituce jsou stranami sporu v rozsahu zákonné působnosti. Ne každý spor související s penězi nebo podnikáním do ní patří.
- **Postup:** Návrh musí vymezit nárok a splnit zákonné podmínky. Arbitr zjišťuje relevantní okolnosti v příslušném procesním režimu a usiluje též o smírné řešení.
- **Kontrola výsledku:** Nález a opravná ochrana se posuzují podle zákona o finančním arbitrovi a navazující soudní úpravy. ČNB jako dohledový orgán nenahrazuje rozhodování arbitra o individuálním nároku.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Arbitr není součástí ČNB ani orgánem měnové politiky. Řízení je podle zákona bezplatné; peněžitá sankce ukládaná instituci se nezaměňuje s nárokem spotřebitele. Vykonatelnost nálezu nastává podle zákonných podmínek, nikoli pouhým podáním návrhu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Pravomoc:** Prověřuje se osobní a věcný rozsah zákona o finančním arbitrovi. Účast finanční instituce sama nestačí; druh služby a spotřebitelské postavení musí odpovídat zákonné kategorii. Souhlas stran nemůže založit chybějící veřejnou kompetenci.
- **Průběh:** Bezplatnost řízení neznamená absenci dokazování a náležitostí návrhu. Arbitr zjišťuje relevantní skutečnosti a rozhoduje nálezem; možnost námitek a jejich účinek se čtou v zákonné úpravě.

- **Návaznost na soud:** Přezkum v civilním procesu se odlišuje od běžné správní žaloby. Nález arbitra řeší soukromoprávní nárok; případná zákonná sankce pro instituci není automaticky částkou přiznanou spotřebiteli.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Podnikatel žádá arbitra, aby rozhodl libovolný obchodní úvěrový spor, protože protistranou je banka.
- **Řešení:** Je třeba ověřit osobní a věcnou působnost § 1. Účast banky sama nestačí. Není-li dána pravomoc arbitra, přichází v úvahu příslušná civilní ochrana, nikoli rozšíření kompetence souhlasem stran.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 2

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Spory podle § 1 rozhoduje arbitr a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zástupce arbitra.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 3

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí a) poskytovatel platebních služeb, b) vydavatel elektronických peněz, c) věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osoba obhospodařující fond kolektivního investování, provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění, f) osoba provozující směnárenskou činnost, g) stavební spořitelna a zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) osoba poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb, i) osoba, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, j) příjemce jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu, k) penzijní společnost nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, l) penzijní společnost nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření, m) osoba, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, n) osoba poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn, o) poskytovatel dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu, p) osoba poskytující služby související s kryptoaktivy v rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy kryptoaktiv při poskytování služeb souvisejících s těmito kryptoaktivy.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 9

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Návrh je nepřípustný, jestliže a) spor nenáleží do působnosti arbitra, b) ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem, c) ve věci samé již rozhodl arbitr nebo v téže věci probíhá řízení před arbitrem, d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 10

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh obsahuje a) označení účastníků řízení, b) doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě, c) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, d) důkazní prostředky nebo označení důkazů, e) označení, čeho se navrhovatel domáhá, f) prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom závaznosti nálezu, g) plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci, h) datum a podpis navrhovatele.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 11

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Arbitr vyzve po podání návrhu instituci, aby se do 15 dnů k návrhu vyjádřila. V odůvodněných případech může lhůtu na žádost instituce a před uplynutím lhůty o 15 dnů prodloužit, a to i opakovaně.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 12

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 13

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jednací jazyk Navrhovatel má právo na vedení řízení v jazyce, ve kterém je sepsána jeho smlouva s institucí nebo ve kterém s institucí obvykle písemně jednal.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 14

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Arbitr řízení zastaví usnesením též, jestliže a) následně zjistil, že návrh je nepřípustný podle § 9, b) navrhovatel neodstranil přes výzvu arbitra nedostatky návrhu nebo neposkytl přes výzvu arbitra potřebnou součinnost; o tom musí být navrhovatel arbitrem poučen, c) navrhovatel vzal svůj návrh zpět, d) je návrh zjevně bezdůvodný nebo šikanózní.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 15

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem, nejdéle však do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí; nelze-li ve zvlášť složitých případech, vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, lhůta se přiměřeně prodlouží, nejvýše o dalších 90 dnů. Arbitr účastníky řízení bezodkladně vyrozumí o prodloužení lhůty a její délce.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 16

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu nebo usnesení mohou účastníci řízení podat proti nálezu nebo usnesení odůvodněné námitky. Práva podat námitky se lze vzdát. Včas podané námitky mají odkladný účinek.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 18

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý účastník řízení nese své náklady řízení sám, s výjimkou nákladů tlumočení podle § 13, které nese instituce.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 21

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Arbitr vhodným způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje jednou ročně, nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, výroční zprávu o své činnosti, včetně popisu vybraných projednávaných sporů bez uvedení identifikačních údajů navrhovatelů. Uvedením identifikačních údajů instituce ve výroční zprávě není porušena povinnost mlčenlivosti podle § 22.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 1

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb, b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění, f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu, g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb, i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu, k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření, m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu, n) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn, o) poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu, p) osobou poskytující služby související s kryptoaktivy v rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy kryptoaktiv při poskytování služeb souvisejících s těmito kryptoaktivy.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 17

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci.

### zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 24

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Řízení V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 244

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní orgán") podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá ze vztahů soukromého práva (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení.

### občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250j

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, rozhodne ve věci samé rozsudkem. S rozhodnutím správního orgánu se soud vypořádá v odůvodnění rozsudku.

## Právní opora a časová znění předpisů

**zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.)**: § 1–3, § 8–18, § 21, § 24. Znění: 15. 2. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**občanský soudní řád (99/1963 Sb.)**: § 244, § 250j. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A53 — Berní právo - právní regulace daní a poplatků, pojem „daň“ v ekonomickém a právním smyslu, pojetí daně v daňovém řádu, konstrukční prvky daně, klasifikace daní, berní právo, daňový systém a berní právo, prameny berního práva, systém berního práva, zásady berního práva, interpretace norem berního práva.

## Systematika a konkrétní výklad

Daň je povinné zákonem uložené peněžité plnění do veřejného rozpočtu; procesní pojem v daňovém řádu je širší než běžná ekonomická definice. Konstrukční prvky zahrnují subjekt, předmět, základ, sazbu, osvobození, období a splatnost. Přímé a nepřímé daně se liší mechanismem zatížení a výběru. Poplatek a daň mají rozdílnou vazbu na veřejnou činnost, ale jejich správu může spojovat daňový řád. Základním ústavním pravidlem je ukládání daní a poplatků na základě zákona.

- **Zákonnost:** Ukládání daní a poplatků vyžaduje zákonný základ. Správní interpretace nesmí vytvořit novou daň rozšířením textu mimo přípustné meze.
- **Výklad v souvislostech:** Nejasnost se řeší jazykovým, systematickým a účelovým výkladem při ochraně právní jistoty. Rozlišuje se legitimní výklad od dodatečného překvapivého rozšíření povinnosti.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Subjekt a předmět:** Poplatník nese daňovou povinnost podle konkrétního zákona; plátce může vybírat či odvádět daň za jiného. Daňový řád tyto hmotné definice nenahrazuje jednotnou ekonomickou představou o příjmu.

- **Základ a sazba:** Po určení zdanitelné skutečnosti se zjišťuje základ, odpočty, osvobození a sazba. Osvobození plnění a vyloučení z předmětu daně mají rozdílné konstrukce i následky pro související nároky.
- **Výklad:** Nejasnost musí být skutečná, nikoli vytvořená izolací slov od účelu a systematiky. Ústavní zákonnost brání vytvoření nové daně metodickým pokynem; výklad směřující k výběru daně stále musí být opřen o zákon.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Konstrukční prvky daně a jednotlivé kroky výpočtu

- **Subjekt a předmět:** Poplatník je osoba nesoucí zákonem určenou daňovou povinnost; plátce může mít povinnost daň vybrat nebo odvést. Předmět označuje zdaněnou skutečnost, například příjem nebo vlastnictví vymezeného majetku. Tyto pojmy nelze zaměňovat s orgánem správy daně.
- **Základ a sazba:** Základ je kvantifikace zdaněné skutečnosti. Sazba určuje způsob převodu základu na daňovou částku; může být procentní nebo vyjádřena pevně. Rozhodné je znění příslušného hmotněprávního zákona, nikoli obecná definice daňového řádu.
- **Úlevy:** Vynětí z předmětu, osvobození, odpočet ze základu a sleva na vypočtené dani působí v různých etapách. Stejná peněžní částka odpočtu a slevy proto zpravidla nevede ke stejnému výsledku.
- **Časová oprava:** Ze starého učebního textu se nepřebírají dnešní sazby ani seznam již zrušených daní. Stabilní je způsob rozlišení konstrukčních prvků; jejich konkrétní obsah se ověřuje samostatně.

Teoretický podklad: Srozumitelně daňová problematika (2014-2015).pdf, PDF str. 12. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: daňový řád (280/2009 Sb.): § 2, § 20; Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 11.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Obec zavede nový povinný peněžitý odvod bez zákonného základu a označí jej za dobrovolný administrativní příspěvek.
- **Řešení:** Rozhoduje skutečný povinný charakter plnění a zákonná kompetence, nikoli marketingový název. Je nutné ověřit zákonný základ daně či poplatku a případné zmocnění obce ke konkretizaci.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Má-li plátce daně organizační jednotku, kde dochází k výkonu povinností stanovených daňovým zákonem, zejména vybírání, srážení nebo zajištění daně, a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou, pokud tak stanoví zákon.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 22

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Třetí osoby Třetími osobami se rozumějí osoby jiné než daňový subjekt, které mají práva a povinnosti při správě daní, nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou daní dotčena.

### zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Obec může zavést tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“) a) poplatek ze psů, b) poplatek z pobytu, c) poplatek za užívání veřejného prostranství, d) poplatek ze vstupného, e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, f) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, g) poplatky za komunální odpad.

### zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.

### zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je a) právnická osoba, b) organizační složka státu, c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, d) podfond investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem, h) fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

### zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předmětem daně je a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku, b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku, c) pořízení 1. zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou nepovinnou k dani, d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 11

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen „vratka“).

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy (dále jen „právní předpis“). Zákonem se pro účely tohoto zákona rozumí též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 11. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**daňový řád (280/2009 Sb.)**: § 1–9, § 20–22. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.)**: § 1, § 14. Znění: 1. 1. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)**: § 2, § 17. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

**zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)**: § 2. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A54 — Daňový proces - specifika daňového procesu, autoaplikace, řízení před správcem daně a další postupy správce daně, charakteristika daňového řízení, dílčí daňová řízení, stádia řízení a jejich charakteristika, opravné a dozorčí prostředky.

## Systematika a konkrétní výklad

Daňový proces zahrnuje řízení a další postupy správce daně. Autoaplikace znamená, že daňový subjekt sám tvrdí a vyčísluje svou povinnost podle hmotného práva; správce ji následně stanovuje zákonným způsobem. Daňové řízení se vztahuje ke konkrétní dani a vymezenému období nebo jiné rozhodné skutečnosti, přičemž zahrnuje dílčí řízení nalézací, platební a další zákonem určené postupy. Kontrola a postup k odstranění pochybností nejsou totožné instituty. Rozhodnutí lze napadat prostředky daňového řádu.

- **Autoaplikace a správa:** Daňový subjekt často sám vypočítá a přizná povinnost. Tím se však nestává veřejným orgánem; správce daně má zákonnou pravomoc správnost ověřit a daň stanovit.
- **Procesní role:** Důkazní povinnost subjektu souvisí s tvrzenými skutečnostmi, ale správce není zbaven vlastních zákonných povinností. Daňové dokazování nelze mechanicky přirovnat k trestní presumpci neviny.
- **Etapy:** Nalézací fáze stanovuje daň, platební správa eviduje a inkasuje a kontrolní postupy ověřují relevantní skutečnosti. Úkony mají rozdílné účinky na lhůty.
- **Ochrana:** Odvolání, dozorčí prostředek a soudní žaloba se volí podle napadeného aktu. Podání proti kontrolnímu postupu nemusí mít stejné účinky jako odvolání proti platebnímu výměru.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Daňové tvrzení není samo ve všech situacích konečným pravomocným rozhodnutím. Odvolání, obnova a přezkum mají odlišné důvody i účinky. Existence kontrolního postupu musí mít věcný a procesní základ, nikoli sloužit bezcílnému shromažďování informací.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Tvrzení a stanovení:** Daňový subjekt přiznáním uplatňuje autoaplikaci hmotného práva, správce následně stanoví daň v zákonném režimu. Řádné, opravné a dodatečné tvrzení mají odlišné funkce a okamžiky použití.
- **Kontrola:** Daňová kontrola a postup k odstranění pochybností se liší účelem i rozsahem. Správce má uvést relevantní důvody a respektovat procesní práva; oznámení neurčitého podezření není univerzálním zmocněním.
- **Náprava:** Odvolání řeší napadené rozhodnutí, obnova a přezkum jiné zákonné situace. Lhůta pro stanovení daně se počítá s ohledem na konkrétní úkony a zákonné účinky; nelze ji nahradit jednoduchým odpočtem od data přiznání.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Nejvyšší správní soud — Usnesení rozšířeného senátu 1 Afs 206/2023-103, 5. 11. 2025

**Tematický název:** Rozšířený senát: doručování podle daňového řádu; materiální doručení; zneužití práva

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Písemnost omylem zaslaná zastoupenému daňovému subjektu může být materiálně doručena zmocněnci, je-li prokázáno jeho skutečné seznámení. Samostatně se zkoumá zjevné zneužívání zastoupení k maření doručování; nestačí pouhá formální chyba správce daně.

#### Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 41 odst. 1 — zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** Je-li adresát zastoupen, doručuje se písemnost pouze zástupci v rozsahu jeho oprávnění. Pro rozsah zastoupení je podstatný skutečný obsah plné moci a úkonů, nikoli pouhý štítek použitý účastníkem.

- **Okolnosti případu:** Správce daně zasílal výměry přímo zastoupené společnosti Dřevo Trust místo jejímu poradci. Společnost sama podávala odvolání a vyjádření, ale později namítala neúčinné doručení a uplynutí lhůty pro stanovení daně.
- **Význam a meze použití:** Formální vada není automaticky překonána pouhou možností přečíst datovou schránku. Rozhoduje prokázané seznámení zmocněnce a případné konkrétní zneužití práva na zastoupení. Usnesení nelze používat jako obecné povolení ignorovat platnou plnou moc.

### Publikované právní věty — 1 Afs 206/2023-103 — Rozšířený senát: doručování podle daňového řádu; materiální doručení; zneužití práva

Doručí-li správce daně v rozporu s § 41 odst. 1 daňového řádu písemnost namísto zmocněnci přímo daňovému subjektu, je tato písemnost materiálně doručena zmocněnci, je-li z okolností věci zřejmé, že s písemností byl zmocněnec daňového subjektu seznámen, přičemž tato skutečnost může vyplynout i z reakce daňového subjektu na doručovanou písemnost. Pokud je z okolností konkrétního případu zjevné, že postup daňového subjektu vykazuje znaky zneužití práva na právní pomoc, k existenci zastoupení se pro účely doručování nepřihlédne do doby, dokud zneužití práva trvá.

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-01.pdf, PDF str. 28. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/rozsireny-senat-dorucovani-podle-danoveho-radu-materialni-doruceni-zneuziti-prava.p5109.html

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Subjekt včas podá přiznání a tvrdí, že tím je navždy vyloučeno prověřit pravdivost tvrzených údajů.
- **Řešení:** Podání tvrzení nenahrazuje pravomoc správce ověřovat skutečnosti zákonnými postupy. Současně je správce omezen pravidly dokazování, procesními zárukami a lhůtou pro stanovení daně.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 85

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 89

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového tvrzení nebo jiné písemnosti předložené daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 90

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) O průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně podle povahy svého úkonu protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede vyjádření nebo důkazní prostředky, na jejichž základě považuje pochybnosti za zcela nebo zčásti odstraněné, a případné důvody přetrvávajících pochybností.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 91

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení je zahájeno dnem, kdy příslušnému správci daně došlo první podání ve věci učiněné osobou zúčastněnou na správě daní, nebo dnem, kdy byl správcem daně vůči osobě zúčastněné na správě daní učiněn první úkon ve věci.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 92

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dokazování provádí příslušný správce daně nebo jím dožádaný správce daně.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 108

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí vydané při správě daní lze přezkoumat na základě a) řádného opravného prostředku, kterým je 1. odvolání nebo rozklad, 2. námitka, stanoví-li tak zákon, b) mimořádného opravného prostředku, kterým je návrh na povolení obnovy řízení, nebo c) dozorčího prostředku, kterým je 1. nařízení obnovy řízení, 2. nařízení přezkoumání rozhodnutí, 3. jiné zahájení přezkoumání rozhodnutí, stanoví-li tak zákon.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 109

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 111

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Příjemce rozhodnutí se může vzdát svého práva na odvolání až do uplynutí odvolací lhůty; dnem vzdání se práva na odvolání nabývá rozhodnutí, vůči kterému byl tento úkon učiněn, právní moci. Je-li v řízení více příjemců rozhodnutí a všichni se vzdali práva podat odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy tak učinil poslední z nich.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 114

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odvolacím orgánem je správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který napadené rozhodnutí vydal.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 117

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení ukončené pravomocným rozhodnutím správce daně se obnoví na návrh příjemce rozhodnutí, nebo z moci úřední, jestliže a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce rozhodnutí nebo správce daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí, b) rozhodnutí bylo učiněno na základě padělaného nebo pozměněného dokladu anebo dokladu obsahujícího nepravdivé údaje, křivé výpovědi svědka nebo nepravdivého znaleckého posudku, c) rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem, nebo d) rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky a příslušný orgán veřejné moci o ní dodatečně rozhodl jinak způsobem, který má vliv na toto rozhodnutí a jemu předcházející řízení.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 121

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně z moci úřední nařídí přezkoumání rozhodnutí, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, se nepřihlíží.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 134

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní souvisí.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 135

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.

## Právní opora a časová znění předpisů

**daňový řád (280/2009 Sb.)**: § 1, § 85, § 89–92, § 108–109, § 111, § 114, § 117, § 121, § 134–135. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A55 — Vyhledávací činnost a registrační řízení ve správě daní.

## Systematika a konkrétní výklad

Vyhledávací činnost umožňuje správci daně zjišťovat subjekty, předměty a okolnosti významné pro správu daní. Může probíhat i před zahájením konkrétního řízení, avšak musí respektovat zákonnou působnost, přiměřenost a ochranu informací. Místní šetření je samostatný nástroj a nemá být zneužíváno jako nepřiznaná náhrada daňové kontroly. Registrace zajišťuje evidenci zákonem určených subjektů a údajů; registrační povinnost je nutné hledat i ve zvláštních zákonech. Identifikace subjektu se odlišuje od vzniku hmotné daňové povinnosti.

- **Vyhledávání a registrace:** Vyhledávací činnost zjišťuje údaje potřebné pro správu daní. Registrace eviduje zákonem určené postavení subjektu. Materiální vznik daňové povinnosti nemusí být totožný s okamžikem registrace.
- **Subjekty a informace:** Správce získává údaje od subjektu i zákonem určených třetích osob. Povinnost součinnosti má meze v zákoně, ochraně údajů a příslušných profesních zárukách.
- **Proces:** Místní šetření, vyhledávací úkon a daňová kontrola nejsou zaměnitelné prostředky. Název úkonu neumožňuje obcházet garance postupu, který je podle obsahu skutečně prováděn.
- **Důsledky:** Nesplnění registrační povinnosti může mít zákonné následky, ale samo nevytváří libovolnou výši daně. Pro její stanovení jsou potřebné další podklady a příslušná procedura.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Registrace sama nemusí zakládat zdanitelné plnění nebo povinnost zaplatit konkrétní daň. Vyhledávání není neomezeným oprávněním k zásahu do soukromí. Kontaktní údaje, změny registrace a zrušení registrace mají vlastní zákonný postup.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Vyhledávání:** Předmětem je zjištění skutečností významných pro správu daní. Zákonný účel, ochrana informací a přiměřenost se uplatní i před zahájením konkrétního řízení; časová přednost postupu neodstraňuje limity zásahu.
- **Místní šetření:** Slouží specifickému zjišťování a opatřování podkladů. Pokud fakticky přejde do komplexního prověření konkrétní daňové povinnosti, je nutné posoudit skutečnou povahu postupu a práva náležející subjektu při kontrole.

- **Registrace:** Eviduje zákonem určené subjekty a údaje. Konstitutivní účinky konkrétní registrace se nesmějí zobecnit na všechny daně. Zrušení registrace také nemusí samo odstranit dříve vzniklou povinnost a její správu.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Správce pod označením místního šetření provádí rozsáhlé ověřování celé daňové povinnosti bez procesních záruk kontroly.
- **Řešení:** Je třeba posoudit skutečný obsah a účel postupu, nejen jeho název. Kvalifikace ovlivňuje rozsah oprávnění, práva subjektu a prostředky ochrany. Zákonné kontrolní záruky nelze obcházet označením úkonu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 78

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 79

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně v rámci vyhledávací činnosti opatřuje nezbytná vysvětlení k prověření skutečností rozhodných pro naplnění cíle správy daní, pokud tyto skutečnosti nelze prověřit jiným úředním postupem.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 80

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně může provádět místní šetření. V rámci tohoto postupu správce daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 81

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Úřední osoba provádějící místní šetření má v době přiměřené předmětu místního šetření, zejména v době provozu, právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle správy daní. Toto právo má též, jde-li o obydlí, které daňový subjekt užívá současně pro podnikání, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným způsobem.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 82

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daňový subjekt a další přítomné osoby jsou povinny poskytnout úřední osobě, která provádí místní šetření, všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému provedení místního šetření.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 83

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při místním šetření může správce daně zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek, je-li důvodná obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní prostředek provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 84

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud zapůjčené nebo zajištěné věci nelze vrátit jejich vlastníkovi nebo osobě, která je zapůjčila, nebo od které byly v rámci zajištění převzaty, protože není známa nebo si věci nevyzvedla, a to ani na výzvu správce daně, nebo pokud jde o věci, jejichž prodej je zakázán, nebo které nejsou bez povolení obchodovatelné, může správce daně rozhodnout o jejich propadnutí ve prospěch státu; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 125

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vznik registrační povinnosti Registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 126

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přihláška k registraci V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 127

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 128

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně prověří údaje uvedené daňovým subjektem v přihlášce k registraci nebo v oznámení o změně registračních údajů a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve daňový subjekt, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a zároveň stanoví lhůtu, v níž je daňový subjekt povinen tak učinit.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 129

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popřípadě ode dne odstranění jejích vad; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 130

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daňovému subjektu, který není dosud registrován k žádné dani, přidělí správce daně daňové identifikační číslo. Daňové identifikační číslo obsahuje kód „CZ“ a kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor, nebo vlastní identifikátor správce daně.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 131

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dojde-li ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti správce daně, dosavadní příslušný správce daně stanoví rozhodnutím den, k němuž přechází místní příslušnost na nového správce daně; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 132

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně vydá daňovému subjektu na jeho žádost rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, a to v případech, kdy tak stanoví zákon.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 133

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí o závazném posouzení je při stanovení daně účinné vůči správci daně, který rozhoduje o daňové povinnosti daňového subjektu, na jehož žádost bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, pokud v době rozhodování o daňové povinnosti je skutečný stav věci totožný s údaji, na jejichž základě bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno.

### zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 94

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Osoba podle § 6 odst. 1 je povinna podat přihlášku k registraci do 10 pracovních dnů ode dne překročení částky podle § 6 odst. 1 nebo § 6 odst. 2 písm. b).

### zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 96

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 85

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení.

## Právní opora a časová znění předpisů

**daňový řád (280/2009 Sb.)**: § 78–85, § 125–133. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)**: § 94–96. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A56 — Nalézací řízení – pojem, vyměřovací proces, vztah mezi autoaplikací a vyměřovacím řízením, instituty vyměřovacího procesu.

## Systematika a konkrétní výklad

Nalézací část správy daní zahrnuje vyměření a doměření. Daňový subjekt podává řádné či dodatečné tvrzení za zákonných podmínek; správce stanoví daň v odpovídajícím procesním režimu. Pochybnosti o tvrzení mohou vyvolat zvláštní postup, který nelze zaměnit s daňovou kontrolou. Dokazování rozděluje povinnosti mezi správce a daňový subjekt a musí respektovat povahu prokazované skutečnosti. Zásadní limit představuje lhůta pro stanovení daně. Hmotná povinnost, tvrzení a rozhodnutí jsou odlišné právní momenty.

- **Časová mez:** Lhůta pro stanovení daně omezuje možnost vyměření či doměření. Její běh a změny se určují podle konkrétních úkonů a přechodné úpravy, nikoli jen podle kalendářního roku příjmu.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Lhůta pro stanovení daně není lhůtou pro placení. Dokazování nemůže ignorovat ústavně chráněné hodnoty. Nález IV. ÚS 925/26 připouští ochranu advokátního tajemství, ale klient musí daňově relevantní skutečnosti doložit jinými přiměřenými prostředky.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Rozdělení povinností:** Daňový subjekt prokazuje zákonem vymezené skutečnosti, správce vlastní důkazní povinnosti a důvody zpochybnění. Faktura nemusí sama dokládat skutečné poskytnutí služby, ale správce nemůže bez vysvětlení odmítnout všechny podklady.
- **Přiměřenost důkazu:** Ochrana advokátního tajemství nezbavuje klienta povinnosti doložit daňovou relevanci výdaje. Využitelné mohou být neutrální popisy, redigované podklady a další důkazy, které neodhalují právní strategii.
- **Vyměření a doměření:** Procesní výsledek se váže k příslušnému období a hmotné povinnosti. Lhůta pro stanovení daně omezuje pozdější zásahy; lhůta placení, splatnost a vymáhání tvoří jinou navazující fázi.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Daňové tvrzení, dokazování a stanovení daně

- **Autoaplikace:** Daňový subjekt v tvrzení sám aplikuje hmotné daňové pravidlo na své skutečnosti. Podáním však nepřebírá pravomoc správce daně autoritativně stanovit daň ani nezískává záruku správnosti uvedených údajů.
- **Důkazní rozdělení:** Subjekt prokazuje zákonem určené vlastní údaje. Správce daně musí prokázat skutečnosti, které zákon ukládá jemu, a konkrétně odůvodnit relevantní pochybnosti. Obecný požadavek prokažte úplně všechno nenahrazuje vymezení předmětu dokazování.
- **Procesní výsledek:** Daň se stanoví dokazováním, případně zákonným náhradním postupem podle pomůcek za splnění jeho předpokladů. Pomůcky nejsou sankcí, kterou lze zvolit jen pro neochotu úřadu provádět dostupné důkazy.
- **Následné tvrzení:** Opravné a dodatečné daňové tvrzení se odlišují okamžikem podání a podmínkami. Daňové tvrzení, kontrolní postup a rozhodnutí o stanovení daně jsou různé úkony s vlastními účinky.

Teoretický podklad: DAŇOVÝ ŘÁD.doc, řádek extrahovaného textu 1657. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: daňový řád (280/2009 Sb.): § 92, § 98, § 139, § 140, § 145.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl.ÚS 26/16, 12. 12. 2017

**Tematický název:** Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Ústavní soud zachoval základní koncepci tehdejší elektronické evidence tržeb, ale zrušil některé nepřiměřené zásahy a zmocnění. Jde o historický přezkum později zrušeného zákona, který sám nezakládá současnou evidenční povinnost.

**Plné znění rozhodnutí — NALUS**

### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 5, § 10 odst. 2, § 12 odst. 4, § 20 odst. 1 a § 37 odst. 3 v historickém znění — zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, zrušený zákonem č. 458/2022 Sb.**
  **Stručný obsah (parafráze):** Historický § 5 vymezoval evidovanou tržbu, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 4 výjimky a jejich podzákonné vymezení. § 20 odst. 1 upravoval údaje na účtence včetně DIČ; § 37 odst. 3 postupný náběh evidenční povinnosti. Zákon o evidenci tržeb je zrušený; jde výhradně o popis přezkoumávané historické regulace.
- **čl. 10 odst. 3, čl. 11 a čl. 26 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 10 odst. 3 chrání osobní údaje před neoprávněným shromažďováním a použitím. Čl. 11 chrání majetek a stanoví meze nucených zásahů; čl. 26 chrání podnikání a připouští jeho zákonné podmínky.
- **čl. 1 odst. 1, čl. 83 a čl. 87 odst. 1 písm. a) — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Právní stát zahrnuje právní jistotu; Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti a může rušit zákony nebo jejich části pro rozpor s ústavním pořádkem. Jde o institucionální rámec přezkumu, nikoli o dnešní titul evidence tržeb.
- **Okolnosti případu:** Poslanci napadli zákon o evidenci tržeb i jeho dílčí ustanovení. Sporná byla administrativní zátěž, soukromí, platební režimy a další fáze zavádění evidence.
- **Právní otázka:** Soud rozlišil ústavní přípustnost systému jako takového od vad jednotlivých řešení. Přezkoumával také meze podzákonné normotvorby a potřebu zvažovat dopady plošné regulace.
- **Závěr soudu:** Ústavní soud akceptoval základní koncepci evidence tržeb, ale zrušil některé části tehdejší úpravy. Posouzení proporcionality zahrnovalo zatížení podnikatelů, zpracování údajů a meze prováděcí normotvorby. Výsledek nelze zjednodušit na absolutní přijetí či odmítnutí celého systému.
- **Jde o historickou kauzu:** citovaný nález sám nedokládá existenci aktuální evidenční povinnosti. Pro studium je významná práce s intenzitou zásahu a požadavkem zákonného základu; současný stav je třeba určit z účinných předpisů.
- **Význam a meze použití:** Historický závěr neprokazuje existenci povinnosti evidovat tržby dnes. Při studiu ukazuje metodu kontroly regulace, nikoli aktuální návod k daňové evidenci.

### Publikované právní věty — Pl.ÚS 26/16 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum

I. Omezení, resp. ukončení, rozpravy o návrhu zákona ve třetím čtení, jsou-li do ní přihlášeni další poslanci, představuje porušení zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Takové procedurální pochybení však nemusí být důvodem pro derogaci zákona Ústavním soudem, bylo-li by zrušení zákona v rozporu s hodnotami právního státu, tedy zejména s principem právní jistoty (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky) a se zásadou ochrany ústavnosti [čl. 83 a čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky]. II. Elektronická evidence tržeb zavedená zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, sleduje legitimní cíl: účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Nová podoba evidenční povinnosti neporušuje samotnou podstatu a smysl práva podnikat (čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) či sekundárně právo vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) ani nevytváří, v synergii s kontrolním hlášením podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bariéru výkonu podnikání; není ani souborem opatření výrazně rozšiřujících rozsah poskytovaných údajů týkajících se autonomní sféry daňového subjektu nebo subjektu, jemuž byly služba či zboží poskytnuty. Nicméně, v tzv. testu proporcionality neobstojí evidence plateb prováděných bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník tržbu evidující, neboť negativní důsledky evidence v tomto dílčím aspektu převáží pozitiva, která jinak má evidování plateb splňujících náležitosti tržeb podle § 5 zákona č. 112/2016 Sb. V testu proporcionality neobstojí ani § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona o evidenci tržeb stanovící povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka, které v případě, jde-li se o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo (takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). III. Zmocňovací ustanovení § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb. dávají podle Ústavního soudu vládě možnost upravit otázky podřaditelné pod předmět prováděného zákona, nicméně sám zákon, kromě zcela obecného kritéria znemožnění nebo zásadního ztížení hospodárného výkonu činnosti, vládě žádné hranice nedává, což vytváří prostor pro prováděcí normotvorbu vedoucí k možné diskriminaci osob, které do zvýhodněných podmínek zahrnuty nebudou, popř. s ohledem na chybějící meze též nejistotu, zda tam někdo (a kdo konkrétně) zahrnut bude. Takto formulovaná zmocňovací ustanovení zjevně nevyhovují požadavkům na odvozenou normotvorbu [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 45/2000 ze dne 14. 2. 2001 (N 30/21 SbNU 261; 96/2001 Sb.)]. Derogace zmocňovacích ustanovení je i důvodem pro zrušení "náběhu" zbývajících etap elektronické evidence tržeb.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=100149

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-26-16

### Ústavní soud — Nález I. ÚS 2693/23, 30. dubna 2025

**Tematický název:** Korunové dluhopisy; výklad daňových zákonů a dotváření práva

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Možnost více výkladů daňového zákona sama nezakládá nárok na výklad nejmírnější pro poplatníka. U korunových dluhopisů soud odlišil řádný restriktivní či extenzivní výklad od opatrného dotváření práva s ohledem na důvěru v právní úpravu.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 23 odst. 3 písm. a) bod 2, § 24 odst. 1 a § 36 odst. 3 v rozhodném znění — zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 23 odst. 3 písm. a) bod 2 přičítá k výsledku hospodaření daňově neuznatelné náklady; § 24 odst. 1 vyžaduje souvislost a prokázání výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. § 36 odst. 3 určuje základ daně vybírané zvláštní sazbou a pravidla jeho stanovení.
- **čl. 11 odst. 5 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Daně a poplatky lze ukládat pouze na základě zákona.

Daňovou povinnost nelze dovodit jen z obecného ekonomického hodnocení transakce bez zákonné opory.

### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka emitovala tzv. korunové dluhopisy, za něž každý rok vyplácela úroky a které upsal její jediný akcionář, a tyto úroky uplatnila jako daňově uznatelný náklad pro účely výpočtu základu daně z příjmů právnických osob. Správce daně postup stěžovatelky označil za zneužití práva, doměřil jí daň a vyměřil penále. Jádrem sporu je, zda správní soudy porušily čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, když se ztotožnily se závěrem o zneužití práva a s postupem správce daně.

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka vznikla jako předzaložená (ready-made) společnost v roce 2012. Ke konci téhož roku emitovala korunové dluhopisy v celkové hodnotě 1 000 000 000 Kč (pevný úrokový výnos 12,00 % p. a., splatnost v roce 2032, nebyly určeny k obchodování a veřejné nabídce). Následně se jejím jediným akcionářem stal Otakar Moťka.

- **Význam a meze použití:** Kauza korunových dluhopisů ukazuje rozdíl mezi výkladem daňového zákona, dokazováním transakce a nepřípustným zpětným dotvářením daňové povinnosti. Samotná existence daňové výhody ještě neurčuje výsledek posouzení zneužití práva.

### Publikované právní věty — I. ÚS 2693/23 — Korunové dluhopisy; výklad daňových zákonů a dotváření práva

Restriktivnímu či extenzivnímu výkladu ustanovení daňových zákonů při využití obecně uznávaných interpretačních metod ústavní pořádek nebrání. Neurčitost zákona a možnost jeho jiného výkladu bez dalšího nezakládá důvod pro upřednostnění výkladu, který je pro daňového poplatníka mírnější (princip in dubio mitius). Při dotváření práva u daňových zákonů je z důvodu ochrany oprávněné důvěry v právo třeba dbát zvýšené opatrnosti, ale ani zde dotváření práva není vyloučeno.

Pramen publikované právní věty: Svazek_129_web.pdf, PDF str. 503. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-2693-23

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• IV. ÚS 925/26 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno. Podrobný rozbor a citace: C77.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Klient chce prokázat náklady na právní služby pouze odkazem na mlčenlivost advokáta a odmítá doložit jakékoli nechráněné údaje.
- **Řešení:** Ochrana důvěrného poradenství neznamená automatické uznání nákladů. Správce nesmí požadovat úplné odhalení právních rad jako jedinou cestu; subjekt má využít neutrální či redigované důkazy k relevantním skutečnostem.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 139

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo vyúčtování, nebo z moci úřední.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 140

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Neodchyluje-li se vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem; to neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností nebo byla zahájena daňová kontrola. Platební výměr správce daně založí do spisu.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 145

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek nebo předpokládat, že daňový subjekt tvrdil v řádném daňovém tvrzení daň ve výši 0 Kč.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 98

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nesplní-li daňový subjekt při dokazování jím uváděných skutečností některou ze svých zákonných povinností, a v důsledku toho nelze daň stanovit na základě dokazování, správce daně stanoví daň podle pomůcek, které má k dispozici nebo které si obstará, a to i bez součinnosti s daňovým subjektem. Uplatnění tohoto postupu při stanovení daně se uvede ve výroku rozhodnutí.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 136

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 141

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 142

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do uplynutí lhůty pro podání vyúčtování nebo do doby, než správce daně pravomocně stanoví za určitá období daň plátci daně k přímé úhradě, je plátce daně povinen podat k již podanému hlášení následné hlášení, pokud zjistí, že dosud ohlášené údaje nebyly správné; v tomto hlášení plátce daně vyznačí změny a rozdíly oproti již podanému hlášení a uvede původní den splatnosti opravovaných částek.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 143

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daň lze doměřit na základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, nebo z moci úřední. Právní moc dosavadních rozhodnutí o stanovení daně není jejímu doměření na překážku.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 144

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Neodchyluje-li se doměřovaná daň od daně dodatečně tvrzené daňovým subjektem, správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek doměření oznamovat dodatečným platebním výměrem; to neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností nebo byla zahájena daňová kontrola. Dodatečný platební výměr správce daně založí do spisu.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 147

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně v nalézacím řízení stanoví daňovému subjektu daň rozhodnutím o stanovení daně, které se označuje jako a) platební výměr, jde-li o vyměření daně, b) dodatečný platební výměr, jde-li o doměření daně, nebo c) hromadný předpisný seznam, stanoví-li tak jiný zákon.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 148

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 92

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dokazování provádí příslušný správce daně nebo jím dožádaný správce daně.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 89

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového tvrzení nebo jiné písemnosti předložené daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 90

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) O průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně podle povahy svého úkonu protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede vyjádření nebo důkazní prostředky, na jejichž základě považuje pochybnosti za zcela nebo zčásti odstraněné, a případné důvody přetrvávajících pochybností.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 135

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.

## Právní opora a časová znění předpisů

**daňový řád (280/2009 Sb.)**: § 89–90, § 92, § 98, § 135–136, § 139–145, § 147–148. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A57 — Inkasní správa - evidence daní, dělená správa, vybírání daní, zajištění daní, charakteristika možností exekucí v daňových věcech.

## Systematika a konkrétní výklad

Inkasní správa zahrnuje evidenci, placení, zajištění a vymáhání daní. Na osobním daňovém účtu se sledují debety a kredity, jejichž zůstatek musí být hodnocen podle zákonných pravidel. Přeplatek není vždy bez dalšího vratitelným přeplatkem. Dělená správa propojuje uložení peněžitého plnění jiným orgánem a jeho správu v daňovém režimu. Zajištění daně a daňová exekuce mají rozdílné funkce i předpoklady. Exekuční příkaz musí vycházet ze zákonného exekučního titulu a přiměřeného způsobu vymáhání.

- **Procesní volba:** Správce zvažuje zákonné způsoby vymáhání, jejich náklady a přiměřenost. Daňová exekuce a exekuce soudním exekutorem jsou různé procesní cesty.
- **Ochrana:** Námitky, opravné prostředky a soudní ochrana závisí na druhu úkonu. Splnění dluhu, zánik titulu a vada zvoleného způsobu mají odlišný význam pro pokračování vymáhání.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Evidence:** Osobní daňový účet zachycuje pohledávky a platby podle zákonných pravidel. Přeplatek a vratitelný přeplatek nejsou synonymy; před vrácením se prověří případné převody a další zákonné podmínky.
- **Zajištění:** Příkaz reaguje na zákonem určené riziko budoucího výběru a nenahrazuje konečné stanovení daně. Odůvodnění musí doložit předpoklady; závažnost majetkového zásahu vyžaduje přiměřenost a účinnou obranu.
- **Vymáhání:** Způsobilý titul, nedoplatek, lhůta a volba způsobu předcházejí exekučnímu zásahu. Náklady soudního exekutora a daňové exekuce se nemají volit bez ohledu na výši dluhu a dostupnost účinné méně zatěžující alternativy.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Evidence, splatnost, posečkání a vymáhání

- **Evidence:** Osobní daňový účet zachycuje předpisy a platby. Je třeba odlišit údaj v evidenci, vznik daňové povinnosti a rozhodnutí, kterým byla povinnost stanovena. Samotný výpis neřeší všechny námitky proti právnímu základu daně.
- **Nedoplatek a přeplatek:** Nedoplatek se váže na nezaplacenou splatnou povinnost; přeplatek se zjišťuje podle zákonných pravidel evidence a převodů. Peníze připsané na účet nelze bez zohlednění zákonného pořadí automaticky přiřadit k libovolnému závazku.
- **Posečkání:** Mění zákonem určené podmínky placení, nikoli samo existenci stanovené daně. Rozhodnutí může upravit placení ve splátkách a nést vlastní časové a další podmínky. Je odlišné od úplného prominutí dluhu.
- **Vymáhání:** Před nuceným postihem se zjišťuje vykonatelný titul, splatnost, rozsah nedoplatku a konkrétní zákonný způsob vymáhání. Ručení není automaticky totožné s primární daňovou povinností dlužníka.

Teoretický podklad: DAŇOVÝ ŘÁD.doc, řádek extrahovaného textu 1773. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: daňový řád (280/2009 Sb.): § 153, § 154, § 156, § 171, § 178.

## Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

### Daňová námitka po novele č. 218/2025 Sb.

účinná změna od 1. 7. 2025

- **Předmět ochrany:** § 159 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dovoluje námitku proti úkonu při placení daní, pokud nejde o rozhodnutí s přípustným odvoláním. Obecná lhůta je třicet dnů od zjištění úkonu. Proti rozhodnutí o námitce není přípustná další námitka ani opravný prostředek.
- **Výslovná výjimka:** § 178 odst. 4 nyní stanoví, že proti daňovému exekučnímu příkazu nelze uplatnit opravné prostředky ani námitku. Starší judikaturu nebo komentář, který námitku proti příkazu připouštěl, nelze přenést do režimu po 1. 7. 2025. Tato výjimka omezuje obecné znění § 159.
- **Právní moc a vykonatelnost:** Je nutné oddělit odklad právní moci a odklad vykonatelnosti; označení námitky za řádný opravný prostředek v § 159 odst. 5 samo

nezaručuje všechny účinky odvolání. Konkrétní účinky určuje také § 103 a zvláštní pravidla.

- **Jiná ochrana:** Proti nezákonné exekuci se podle povahy situace uplatní návrh na zastavení nebo odklad, žaloba ve správním soudnictví a u cizí věci vyloučení majetku podle § 203. Zvolený prostředek musí odpovídat cíli; návrh na zastavení není automatickou náhradou každé žalobní lhůty.

Ondřej Málek, Postavení námitky v systému prostředků ochrany při placení daní, Bulletin advokacie 9/2026. Pramen: BA_9_2026_web.pdf, PDF str. 39–44.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález III. ÚS 3716/25, 31. března 2026

**Tematický název:** Zastavení řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce pro bezpředmětnost po provedení daňové exekuce

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Po provedení daňové exekuce lze řízení o vyloučení věci zastavit pro bezpředmětnost. Ústavní právo na náhradu škody nevyžaduje pokračování jen proto, aby případný výsledek usnadnil pozdější odškodňovací spor.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 106 odst. 1 písm. f) — zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** Správce daně zastaví řízení, které se stalo bezpředmětným. V rozebírané kauze je významné, zda po skončení daňové exekuce ještě existuje předmět řízení o vyloučení majetku.
- **čl. 36 odst. 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Každý má právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánů veřejné moci; zákonný postup konkretizuje podmínky a uplatnění nároku.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud v nálezu reaguje na skutečnost, že judikatura Nejvyššího správního soudu předkládá dvě možné interpretace § 106 odst. 1 písm. f) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Ústavní stížností napadená rozhodnutí vycházejí z výkladu, jemuž stěžovatelka oponuje. Naproti tomu v jiné věci Nejvyšší správní soud založil své rozhodnutí na výkladu, jenž je pro stěžovatelku příznivější a jehož se dovolává.

#### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Rozhodnutí napadená ústavní stížností byla vydána po tom, co již v téže věci byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu, jímž byl v dalším řízení vázán vedlejší účastník i soudy. Tento předchozí rozsudek Nejvyššího správního soudu stěžovatelka ústavní stížností nenapadla. Ústavní soud dospěl k závěru, že přísné pojetí kasační závaznosti, které brání tříčlennému senátu Nejvyššího správního soudu vyhnout se právnímu názoru vyslovenému Nejvyšším správním soudem v předchozím řízení předložením věci rozšířenému senátu, je ústavně souladné a již bylo aprobováno v judikatuře Ústavního soudu.

- **Význam a meze použití:** Ústavní soud připustil zastavení řízení o vyloučení věci podle § 106 odst. 1 písm. f) daňového řádu po provedení daňové exekuce pro bezpředmětnost. Právo na odškodnění nezakládá nárok na pokračování tohoto zvláštního vylučovacího řízení jen pro snazší dokazování následné škody; náhradu je třeba uplatnit odpovídajícím samostatným postupem.

### Publikované právní věty — III. ÚS 3716/25 — Zastavení řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce pro bezpředmětnost po provedení daňové exekuce

Výklad § 106 odst. 1 písm. f) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který umožňuje po provedení daňové exekuce bez dalšího zastavit řízení o návrhu na vyloučení věci z daňové exekuce pro bezpředmětnost, z ústavního hlediska obstojí. Ustanovení čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nevyžaduje, aby se v řízení o návrhu na vyloučení věci z daňové exekuce pokračovalo, byť by případné zjištění, že správce daně nesprávně považoval navrhovatelovu věc za věc daňového dlužníka, usnadnilo navrhovateli přístup k odškodnění za nesprávný úřední postup.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 210. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-3716-25

### Rozsudek Krajského soudu v Brně 30 Af 21/2025-75, 30. 3. 2026

**Tematický název:** Daňové řízení: exekuce prodejem movitých věcí; soupis movitých věcí, podléhající exekuci;

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Do soupisu při daňové exekuci lze zahrnout také movitou věc, kterou dlužník převedl zajišťovacím převodem na třetí osobu. Rozhodnutí se týká právě zajišťovacího převodu, nikoli libovolného vlastnictví třetích osob.

#### Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 203 odst. 1 — zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád**
  **Stručný obsah (parafráze):** Daňová exekuce prodejem movitých věcí či podílu na nich probíhá soupisem a zpeněžením majetku dlužníka. Vlastnictví věci je základní podmínkou jejího zahrnutí do tohoto způsobu exekuce.
- **Okolnosti případu:** Finanční úřad sepsal vozidlo Bentley užívané společností Relax Valtice. Společnost tvrdila, že vůz není její, protože vlastnictví bylo zajišťovacím převodem převedeno na UniCredit Leasing. Napadla soupis námitkou; soupis proběhl před novelou z července 2025.
- **Význam a meze použití:** Rozsudek Krajského soudu v Brně řeší zvláštní zajišťovací převod, nikoli oprávnění sepsat libovolný cizí automobil. Zároveň je nutné rozlišit námitku proti úkonu soupisu od námitky proti samotnému daňovému exekučnímu příkazu: u příkazu je podle nynějšího § 178 odst. 4 daňového řádu výslovně vyloučena. Právní větu nelze číst jako závěr o každém leasingu bez analýzy smlouvy.

### Publikované právní věty — 30 Af 21/2025-75 — Daňové řízení: exekuce prodejem movitých věcí; soupis movitých věcí, podléhající exekuci;

Ustanovení § 203 odst. 1 daňového řádu je nutno vykládat v tom smyslu, že správce daně může do soupisu movitých věcí, které podléhají exekuci, zahrnout i movitou věc, jejíž vlastnictví převedl daňový dlužník zajišťovacím převodem práva na třetí osobu (např. v rámci leasingu motorového vozidla).

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-09.pdf, PDF str. 3. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/danove-rizeni-exekuce-prodejem-movitych-veci-soupis-movitych-veci-podlehajici-exekuci.p5195.html

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Správce zahájí nákladný způsob vymáhání bagatelního nedoplatku bez posouzení přiměřenosti a dostupných alternativ.

- **Řešení:** Je nutné ověřit titul, nedoplatek, příslušnost a zákonný výběr způsobu. Uplatní se požadavek přiměřených nákladů a zásahu; účinnost vymáhání není oprávněním k libovolnému postupu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 153

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nedoplatek je částka daně, která není uhrazena, a uplynul již den splatnosti této daně; nedoplatek je rovněž neuhrazené příslušenství daně, u kterého již uplynul den splatnosti, popřípadě též neuhrazená částka zajištěné daně.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 154

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Přeplatek je částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 156

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky (dále jen „posečkání“), a) pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu, b) pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných, c) pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období, d) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 178

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daňová exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu, čímž je zahájeno exekuční řízení.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 149

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně vede evidenci daní, kde zaznamenává stanovení daně, vznik, splnění, popřípadě jiný zánik daňových povinností, a z toho vyplývající přeplatky, nedoplatky a případné převody. Tyto údaje jsou evidovány na osobních daňových účtech.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 150

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na debetní straně osobních daňových účtů se evidují předpisy a odpisy daní, včetně jejich případných oprav, jakož i odpisy nedoplatků.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 151

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Z údajů evidence daní správce daně na žádost daňového subjektu vystaví potvrzení o stavu jeho osobního daňového účtu. Na vydávání potvrzení se přiměřeně použijí ustanovení § 102 odst. 1 a § 104 odst. 1.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 152

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Úhrada daně se na osobním daňovém účtu použije na úhradu splatných daňových pohledávek postupně podle těchto skupin: a) nedoplatky na dani a splatná daň, b) nedoplatky na příslušenství daně, c) vymáhané nedoplatky na dani, d) vymáhané nedoplatky na příslušenství daně.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 155

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o a) vrácení vratitelného přeplatku, b) použití vratitelného přeplatku na úhradu 1. nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo jiného správce daně, 2. zálohy, jejíž výše se předepíše na debetní stranu osobního daňového účtu na základě uhrazené částky, c) převod vratitelného přeplatku na jiný osobní daňový účet u téhož nebo jiného správce daně.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 160

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Daň nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem splatnosti daně.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 161

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K procesní dělené správě dochází, je-li rozhodnutím orgánu veřejné moci, který není správcem daně, vydaným při výkonu veřejné moci uložena platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu a postupuje-li se při jeho placení podle tohoto zákona nebo podle jeho jednotlivých ustanovení. To platí i tehdy, pokud vznikla platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 162

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud orgán veřejné moci, který uložil platební povinnost k peněžitému plnění v rámci dělené správy, není současně příslušný ke správě placení tohoto peněžitého plnění, předá příslušnému správci daně nezbytné údaje o uložení nebo vzniku této povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, jímž byla platební povinnost uložena; přílohou těchto údajů je stejnopis rozhodnutí s vyznačením právní moci a přehled o předávaných rozhodnutích.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 167

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li odůvodněná obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně vydat zajišťovací příkaz.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 168

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud není vydáno rozhodnutí o odvolání proti zajišťovacímu příkazu do 30 dnů ode dne, kdy bylo podáno, zajišťovací příkaz se stává neúčinným; § 35 odst. 2 se nepoužije.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 177

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při daňové exekuci podle občanského soudního řádu.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 179

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Po nařízení daňové exekuce správce daně na návrh osoby, které svědčí právo k majetku nepřipouštějící provedení exekuce nebo osoby, které je exekučním příkazem ukládána povinnost ohledně takového majetku, popřípadě z moci úřední, rozhodnutím vyloučí z daňové exekuce majetek, kterému svědčí právo nepřipouštějící provedení exekuce; příjemcem tohoto rozhodnutí je dlužník a další osoby, které podaly návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 103

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí, které je účinné a proti kterému nelze uplatnit řádný opravný prostředek, je v právní moci.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 171

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nedoplatek je povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon 16 povinnost ručení ukládá a pokud mu správce daně ve výzvě sdělí stanovenou daň, za kterou ručí, a současně jej vyzve k úhradě nedoplatku ve stanovené lhůtě; kopie rozhodnutí o stanovení daně je přílohou této výzvy.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 175

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce daně může a) vymáhat nedoplatek daňovou exekucí, b) požádat o vymáhání nedoplatku, který je příjmem veřejného rozpočtu podle § 2 odst. 2 písm. a) až d), obecného správce daně, c) zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, d) uplatnit nedoplatek v insolvenčním nebo jiném řízení určeném k uplatnění pohledávky, nebo e) přihlásit nedoplatek do veřejné dražby, kterou se pro účely správy daní rozumí dražba podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo dražba prováděná soudem nebo soudním exekutorem.

### daňový řád (280/2009 Sb.), § 176

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekučním titulem je a) výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní, b) vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění, nebo c) vykonatelný zajišťovací příkaz.

## Právní opora a časová znění předpisů

**daňový řád (280/2009 Sb.)**: § 103, § 149–156, § 159–162, § 167–168, § 171, § 175–179, § 181, § 183, § 203. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A58 — Právní regulace důchodových daní, daní majetkového charakteru a nepřímých daní.

## Systematika a konkrétní výklad

Daňový systém rozlišuje daně z příjmů, majetkové daně a nepřímé daně z transakcí či spotřeby. U každé daně je potřeba určit subjekt, předmět, osvobození, základ, sazbu, zdaňovací období a správu. Daň z příjmů fyzických a právnických osob má odlišnou konstrukci. Daň z nemovitých věcí se váže ke konkrétním zákonem vymezeným pozemkům, stavbám a jednotkám. DPH vychází z vymezení plnění, osob a místa plnění. Není správné mechanicky používat zrušenou daň z nabytí nemovitých věcí z historického seznamu.

- **Osoby a objekt:** Poplatník, plátce a osoba povinná k dani nejsou univerzálně stejné role. U každé daně se zvlášť vymezí předmět, základ, období a zákonná výjimka.
- **Praktická aplikace:** U příjmu se určí jeho právní druh a režim; u nemovitosti příslušné vlastnosti a rozhodný okamžik; u DPH povaha plnění a postavení stran.
- **Procesní návaznost:** Hmotná pravidla výpočtu se spojí s přiznáním, splatností a dokladovými povinnostmi. Sazby a limity musí odpovídat doloženému účinnému znění, nikoli pouze starému studijnímu příkladu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Příjmové daně:** Rozlišuje se poplatník, zdroj příjmu, osvobození, výdaj a způsob výpočtu základu. Hospodářský zisk účetní jednotky není bez dalších zákonných úprav vždy totožný s daňovým základem.

- **Majetkové daně:** U nemovitých věcí je důležitý druh pozemku či stavby, rozhodný stav a zvláštní osvobození. Historická daň z nabytí nemovitých věcí se nezaměňuje s průběžnou daní z nemovitých věcí.
- **DPH:** Nejdříve se určí osoba, plnění, místo a okamžik, poté základ, sazba a odpočet. Osvobození s nárokem a bez nároku působí rozdílně. Odpočet nevzniká jen proto, že platba ekonomicky souvisí s podnikáním.

## Teoretické doplnění a rozhodovací postup

### Přímé a nepřímé daně bez zastaralého seznamu

- **Přímá daň:** Její konstrukce navazuje na příjem nebo jinou zákonem určenou skutečnost konkrétního subjektu. U daní z příjmů se musí oddělit osoba poplatníka, předmět, osvobození a způsob určení základu.
- **Nepřímá daň:** Typicky se pojí se spotřebou a vybraným plněním. Plátce a osoba ekonomicky nesoucí náklad nemusí být totožní. Toto ekonomické rozlišení však samo neurčuje osobu povinnou podat tvrzení nebo odvést daň.
- **Dobová chyba:** Seznam ve starých poznámkách uvádí samostatnou dědickou, darovací a převodní daň. Tento seznam není přepsán jako současná daňová soustava. Bezúplatné příjmy a dědictví se posuzují podle novějších pravidel zákona o daních z příjmů, včetně příslušných osvobození.
- **Studijní postup:** U každé daně nejprve určete zdaněnou skutečnost a konkrétní hmotněprávní předpis. Teprve potom stanovte procesní postup správy. Dobové sazby a částky se z materiálu nepřebírají.

Teoretický podklad: DANĚ.docx, odstavec 4. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.): § 2, § 4a, § 17, § 18; zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.): § 2.

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 24 Cdo 2813/2024 — Náhrada za vyvlastnění a odlišení civilního a správního přezkumu. Podrobný rozbor a citace: C66.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Kupující nemovitosti předpokládá povinnost platit historickou daň z nabytí jen proto, že se předpis objevuje v původním seznamu zkoušky.
- **Řešení:** Je nutné použít aktuální a přechodnou úpravu podle času právní skutečnosti. Původní seznam nemůže obnovit zrušenou daň. Samostatně se posoudí daň z nemovitých věcí a další případné daňové dopady.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 18

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak.

### zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), d) příjmy z nájmu (§ 9), e) ostatní příjmy (§ 10).

### zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Sazba daně činí a) 15 % pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy a b) 23 % pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy.

### zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Sazba daně činí 21 %, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně.

### zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 1

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří a) daň z pozemků, b) daň ze staveb a jednotek.

### zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 2

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.

### zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 3

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.

### zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 7

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky, a) zdanitelná stavba, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná 1. budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona, 2. inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu, b) zdanitelná jednotka, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí jednotka dokončená nebo užívaná.

### zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 8

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky.

### zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Osobou povinnou k dani je osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, nebo skupina. Osobou povinnou k dani, pokud samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání.

### zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 36

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitelné plnění.

### zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 47

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje a) základní sazba daně ve výši 21 %, nebo b) snížená sazba daně ve výši 12 %.

### zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.

### zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je a) právnická osoba, b) organizační složka státu, c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, d) podfond investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem, h) fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

### zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předmětem daně je a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku, b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku, c) pořízení 1. zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou nepovinnou k dani, d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

## Právní opora a časová znění předpisů

**zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)**: § 2–4, § 4a, § 16–18, § 21. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

**zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.)**: § 1–3, § 7–8. Znění: 1. 10. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)**: § 2, § 5, § 36, § 47. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A59 — Právo životního prostředí – vývoj, předmět, prameny, místo v systému českého práva, principy.

## Systematika a konkrétní výklad

Právo životního prostředí chrání přírodní zdroje, ekosystémy a podmínky života prostřednictvím ústavních, zákonných, unijních i mezinárodních pravidel. Jde o průřezové odvětví zahrnující veřejnoprávní regulaci, odpovědnost i soukromoprávní ochranu. Ústava ukládá státu šetrné využívání přírodních zdrojů; Listina zakotvuje právo na příznivé prostředí a informace. Mezi principy patří prevence, předběžná opatrnost, odpovědnost znečišťovatele a účast veřejnosti. Konkrétní povinnosti se však vždy opírají o příslušný předpis.

- **Komplexní ochrana:** Právo životního prostředí chrání přírodní složky i podmínky života člověka. Materiální cíl prevence se prosazuje veřejnoprávními i soukromoprávními nástroji; jeden obecný princip nenahrazuje konkrétní zákaz.
- **Subjekty a objekty:** Stát, samospráva, provozovatelé a veřejnost mají rozdílné povinnosti a účast. Předmětem může být voda, příroda či území, ale konkrétní kompetence plyne ze zvláštního předpisu.
- **Procesní nástroje:** Povolení, posouzení vlivů, závazné stanovisko a kontrola mají různé funkce. Účast veřejnosti se určuje podle příslušného režimu, nikoli automaticky každému v každé věci.
- **Principy v praxi:** Prevence, předběžná opatrnost a odpovědnost znečišťovatele vedou interpretaci. Opatření musí přesto respektovat zákonnost, důkazní podklady a přiměřenost zásahu do vlastnictví.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Právo na příznivé prostředí neznamená zákaz každé hospodářské činnosti. Účast veřejnosti, informace a individuální povolení se řídí odlišnými režimy. Zákon č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) není úplným kodexem všech složek prostředí; odpady, ovzduší a vody mají samostatnou úpravu.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Principy:** Prevence usiluje zabránit známému riziku, předběžná opatrnost reaguje i na odbornou nejistotu o závažných dopadech. Ani jeden princip nezbavuje orgán povinnosti určit právní základ, zjištěné okolnosti a přiměřenost opatření.
- **Účast veřejnosti:** Informace, účastenství, připomínky a přístup k soudu představují odlišné nástroje. Environmentální spolek nemá automaticky stejná práva v každém řízení; rozsah se odvozuje ze zvláštní úpravy a použitelných závazků.
- **Kolize:** Ochrana přírody se poměřuje s vlastnictvím, podnikáním a samosprávou v mezích zákona. Vhodnost politického řešení národního parku a ústavnost zákonného rámce jsou různé otázky, které musí být při rozboru kauzy odděleny.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález IV. ÚS 2979/24, 13. srpna 2025

**Tematický název:** Definiční znaky veřejně přístupné účelové komunikace

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Vlastník nemá ústavní nárok na prohlášení pozemků za veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez naplnění jejích zákonných znaků. Řádné zjištění těchto znaků a odůvodněný negativní závěr samy neporušují právo na soudní ochranu.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 7 odst. 1 — zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**
  **Stručný obsah (parafráze):** Účelová komunikace slouží ke spojení nemovitostí pro potřeby vlastníků, jejich napojení na ostatní komunikace nebo obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Veřejná přístupnost vyžaduje posouzení dalších zákonných a judikaturních podmínek.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

#### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces (sc. na soudní ochranu) zaručené Listinou základních práv a svobod.

#### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z ústavní stížnosti, jejích příloh a vyžádaného spisu Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích (dále jen „krajský soud“) sp. zn. 52 A 67/2023 se podává, že Obecní úřad Vojtěchov (dále jen „silniční správní úřad“) rozhodnutím ze dne 26. 8. 2022 č. j. 312/22SSÚ/2022 (třetím rozhodnutím ve věci) určil, že konkretizované pozemky v kat. úz. X nejsou účelovou komunikací podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ani veřejně přístupné (šlo o dvě cesty, a to „cestu přes sousední pozemky“ a „cestu od obce“). Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“) rozhodnutím ze dne 20. 2. 2023 č. j. KrÚ 18177/ODSH/2023/Sv, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 23. 2. 2023 č. j. KrÚ 20073/ODSH/2023/Sv, rozhodnutí silničního správního úřadu potvrdil (pátým rozhodnutím ve věci).

- **Význam a meze použití:** Veřejně přístupná účelová komunikace vyžaduje naplnění zákonných i judikatorních definičních znaků. Pouhá faktická možnost přes pozemek projet nenahrazuje rozbor souhlasu vlastníka a nutné komunikační potřeby.

#### Publikované právní věty — IV. ÚS 2979/24 — Definiční znaky veřejně přístupné účelové komunikace

Postupem orgánů veřejné moci, které ústavně konformním způsobem posoudí existenci definičních znaků veřejně přístupné účelové komunikace, a protože dospěly k závěru, že definiční znaky nebyly naplněny, určí, že dotčené pozemky nejsou účelovou komunikací podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nedojde k zásahu do práva na soudní a jinou právní ochranu zaručeného čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_131_web.pdf, PDF str. 331. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-2979-24

## Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 18/17 — Národní parky — ústavní přezkum reformy. Podrobný rozbor a citace: A60.

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Vlastník chce odstranit chráněný přírodní prvek pouze s odkazem na své vlastnické právo a odmítá veřejnoprávní podmínky.
- **Řešení:** Vlastnictví působí v mezích zákona a chráněných práv a hodnot. Je nutné určit chráněný předmět, příslušný orgán a potřebný správní akt. Obecné ekologické heslo ani vlastnický titul nenahrazují konkrétní právní režim.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vymezení systému ekologické stability zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem 6 .

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Na celém území národních parků je zakázáno a) umisťovat nebo povolovat důlní díla, včetně souvisejících důlních staveb nebo zařízení, kromě zajištění a likvidace stávajících důlních děl, b) vymezovat nové průmyslové zóny, c) stanovovat průzkumná území, d) těžit nerosty, rašelinu nebo slatinu, kromě těžby stavebního kamene a písku pro stavby na území národního parku, e) odstraňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku, f) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování nepůvodních druhů rostlin, g) zavádět intenzivní chovy zvěře, jako jsou obory, farmové chovy nebo bažantnice, h) měnit stávající vodní režim pozemků, i) vypouštět živočichy, kromě vypouštění živočichů na základě schválených záchranných programů nebo živočichů vyléčených záchrannými stanicemi v místě jejich nálezu, j) umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené objekty, které směřují světelný tok nad vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdroje, k) provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku, nebo l) létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle jiného právního předpisu 49, kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 44

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Bez souhlasu orgánu ochrany přírody nelze povolit stavbu, její užívání, kolaudaci nebo odstranění podle stavebního zákona, vydat povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

### zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.), § 1

Znění: 29. 7. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí,1a na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů. Stanoví a) podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty, b) přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty, c) základní podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací a důvody, pro které mohou povinné subjekty podle tohoto zákona odepřít zpřístupnění informace, d) aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí, podporu používání zařízení umožňující dálkový přístup a podporu zpřístupňování informací prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, e) pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorová data pro účely politik životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí (INSPIRE) a zpřístupňování prostorových dat prostřednictvím síťových služeb na Národním geoportálu INSPIRE (dále jen „geoportál“), f) vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.

### zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.), § 3

Znění: 29. 7. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žadatel může za účelem získání informace o životním prostředí požádat povinný subjekt o zpřístupnění informace o životním prostředí. Svou žádost nemusí odůvodňovat. Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal.

### Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 7

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 11

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 35

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

### Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Účel zákona Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství1c v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

## Právní opora a časová znění předpisů

**Ústava ČR (1/1993 Sb.)**: čl. 7. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)**: čl. 11, čl. 35, čl. 41. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)**: § 1–5, § 8, § 16, § 44. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

**zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.)**: § 1–3, § 8. Znění: 29. 7. 2023. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

# A60 — Institucionální zabezpečení ochrany životního prostředí.

## Systematika a konkrétní výklad

Institucionální ochranu životního prostředí vykonávají ústřední i územní správní orgány a specializované instituce. Ministerstvo životního prostředí má kompetence podle kompetenčního zákona; ochrana přírody má vlastní soustavu orgánů podle zákona č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) Obecní a krajské úřady vykonávají vymezené agendy, zvláštní území mají specializovanou správu. Inspekce provádí zákonem svěřenou kontrolu a může v příslušném režimu vyvozovat následky. Kompetence se určuje podle předmětu ochrany, území, typu úkonu a zvláštního zákona.

- **Instituce a kompetence:** Ochranu životního prostředí vykonává více orgánů s rozdělenou působností. Formální příslušnost je podmínkou zákonného zásahu; odborná znalost instituce sama nerozšiřuje její pravomoc.
- **Nositelé:** Ministerstvo, inspekce, specializované správy a územní orgány plní rozdílné úkoly. Vlastník či provozovatel zůstává nositelem zákonných povinností, i když některé podklady zpracovává odborník.
- **Koordinace:** Jeden záměr může vyžadovat více vzájemně navazujících úkonů. Integrovaný či koordinovaný postup se musí opírat o zákon a neodstraňuje automaticky všechny sektorové požadavky.
- **Kontrola:** Povolení a sankce mají jiné předpoklady a jiný účel. Soudní přezkum hodnotí zákonnost konkrétního rozhodnutí či opatření; nález o národních parcích neřeší předem každý jednotlivý zásah v parku.

## Rozhodná rozlišení a právní následky

Ochrana přírody a ochrana celého prostředí nejsou totožný kompetenční okruh. Orgán veřejné správy se liší od spolku hájícího environmentální zájmy. Podání podnětu inspekci, žádost o povolení a žaloba proti zásahu mají rozdílný předmět a účinky.

## Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Kompetence:** Ochrana přírody, vod, ovzduší a odpadů mají různé soustavy orgánů. Příslušnost se určuje podle složky prostředí, území a typu úkonu; obecné postavení MŽP samo neznamená prvostupňovou kompetenci ve všech věcech.
- **Specializace:** Správy národních parků a další specializované orgány vykonávají zákonem svěřené úkoly. Závazné stanovisko dotčeného orgánu může ovlivnit povolení, ale jeho právní povaha a obrana vyžadují vlastní procesní analýzu.
- **Kontrola a odpovědnost:** Podnět inspekci může vyvolat kontrolu, nikoli automatický vznik individuálního nároku na sankcionování jiné osoby. U nápravy škody či protiprávního stavu se rozlišuje veřejnoprávní povinnost, soukromoprávní nárok a soudní ochrana.

## Judikatura a konkrétní kauzy

### Ústavní soud — Nález Pl.ÚS 18/17, 25. 9. 2018

**Tematický název:** Národní parky — ústavní přezkum reformy

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Ústavní soud zamítl návrh proti napadeným částem reformy národních parků. Rozlišil prostor zákonodárce při ochraně přírody od individuálního přezkumu konkrétních správních zásahů, který zachování zákona nevylučuje.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

#### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **napadená ustanovení v znění zákona č. 123/2017 Sb. — zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**
  **Stručný obsah (parafráze):** Novela přetvořila pravidla národních parků, zejména cíle ochrany, členění a omezení činností. Ústavní přezkum řešil vyvážení ochrany přírody, vlastnictví, pohybu a samosprávy, nikoli nahrazení odborného výběru optimálního režimu parku.
- **čl. 7 a čl. 101 odst. 3 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 7 ukládá státu chránit přírodní bohatství a šetrně využívat zdroje. Čl. 101 odst. 3 chrání majetkovou a rozpočtovou samostatnost územních samosprávných celků.
- **čl. 11 odst. 1 a čl. 14 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 11 odst. 1 zaručuje vlastnictví, jeho rovnou ochranu a dědění. Čl. 14 chrání pohyb a pobyt, přičemž připouští zákonná nezbytná omezení, na vymezených územích i kvůli ochraně přírody.
- **Okolnosti případu:** Senátoři napadli reformu právního rámce národních parků. Argumentace spojovala ochranu přírody, vlastnictví, samosprávu a svobodu pohybu místních obyvatel.

- **Právní otázka:** Soud hodnotil zákonný rámec a proceduru jeho přijetí. Nevstoupil do role orgánu, který má sám vybrat nejlepší ekologickou politiku pro každý park.
- **Závěr soudu:** Návrh proti napadeným částem reformy národních parků byl zamítnut. Ústavní soud posuzoval zákonný rámec a prostor demokratického zákonodárce, nikoli správnost každého ekologického nebo politického tvrzení. Zachování zákona nevylučuje soudní přezkum konkrétních správních rozhodnutí ani ochranu samosprávy v jednotlivé věci.
- **Zkouškový význam:** odlišit abstraktní kontrolu zákona a přezkum jeho aplikace, veřejný zájem na ochraně přírody a konkrétní individuální práva. Politický konflikt není sám měřítkem neústavnosti.
- **Význam a meze použití:** Zamítnutí návrhu neznamená ústavní bezvadnost každého pozdějšího omezení. Navazující konkrétní předpis či rozhodnutí musí obstát samostatně a může mít vlastní soudní ochranu.

### Publikované právní věty — Pl.ÚS 18/17 — Národní parky — ústavní přezkum reformy

Existence národních parků a pravidel, jak se v nich chovat, je otázkou politicko-odborně-ekologickou. Jde o ideový střet (zejména) tzv. environmentalistů s podnikateli, vlastníky nemovitostí a zástupci územních samospráv, který má být řešen v zákonodárném sboru, nikoliv u Ústavního soudu. Napadená zákonná úprava národních parků je přiměřená a vhodně vyvažuje střet práva vlastnit majetek ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, svobody pohybu podle čl. 14 Listiny a práva na samosprávu dle čl. 101 Ústavy na straně jedné a práva na příznivé životní prostředí, rovněž zakotveného na ústavní úrovni článkem 35 Listiny, doprovázeného pozitivním závazkem státu dbát o ochranu přírodního bohatství podle čl. 7 Ústavy.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=103915

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-18-17

### Ústavní soud — Nález Pl. ÚS 6/25, 22. října 2025

**Tematický název:** Klimatická žaloba

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Klimatická zásahová žaloba proti ministerstvům předpokládá konkrétní právní povinnost odpovídající požadovanému plnění. Nepřijetí zákona nelze přičítat ministerstvu jako jeho vlastní nezákonný zásah, nemá-li pravomoc zákon přijmout.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 82 a násl. — zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní**
  **Stručný obsah (parafráze):** Zásahová žaloba poskytuje ochranu proti nezákonnému zásahu, pokynu či donucení správního orgánu, který není rozhodnutím a přímo zasahuje žalobce. Navazující ustanovení upravují lhůty, subsidiaritu a způsob rozhodnutí.
- **čl. 4 odst. 1 a čl. 35 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 4 odst. 1 vyžaduje zákonný základ ukládaných povinností. Čl. 35 chrání příznivé životní prostředí a informace o něm a současně omezuje poškozující výkon jiných práv.

### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se v tomto nálezu zabýval ústavní stížností ve věci tzv. klimatické žaloby. Ústavní soud však hned na úvod podotýká, že se s ohledem na typ řízení a procesní postup stěžovatelů nezabýval obecnými otázkami typu, zda Česká republika jako taková činí dostatečná opatření v boji proti klimatické změně a jejím důsledkům. Ústavní soud se v této věci zabýval pouze následujícími dvěma otázkami: 1) Porušila žalovaná ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy jako správní orgány ve smyslu soudního řádu správního základní práva stěžovatelů způsobem, jaký stěžovatelé vymezili v zásahové žalobě? 2) Porušily správní soudy základní práva stěžovatelů při rozhodování o jejich zásahové žalobě?

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Jak Ústavní soud podrobně vysvětlí v části VIII tohoto nálezu, na obě otázky odpověděl záporně. Žalovaná ministerstva nebyla původcem stěžovateli vymezeného zásahu do základních práv. Správní soudy rozhodly v souladu s ústavním pořádkem.

- **Význam a meze použití:** Klimatická žaloba se posuzuje podle konkrétní povinnosti konkrétního žalovaného ministerstva. Povinnost státu jako celku nelze bez právního podkladu převést na soudem určené plnění orgánu, který nemá zákonodárnou pravomoc.

### Publikované právní věty — Pl. ÚS 6/25 — Klimatická žaloba

Brojí-li žalobce proti tvrzenému nezákonnému zásahu správního orgánu spočívajícímu v jeho nečinnosti (jiné než vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení), může být správní zásahová žaloba podle soudního řádu správního úspěšná jen tehdy, ukládá-li právní řád žalovanému správnímu orgánu povinnost, která odpovídá „plnění“ požadovanému žalobcem. K výraznému snížení emisí skleníkových plynů a dosažení klimatické neutrality České republiky v horizontu přibližně tří dekád je třeba ukládat povinnosti jednotlivcům. Povinnosti přitom mohou být ukládány pouze na základě zákona (čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Měl-li by zásah do základního práva spočívat v nepřijetí zákonné úpravy, je to „zásah“ (ovšem nikoli ve smyslu soudního řádu správního), jejž nelze přičítat ministerstvům, která pravomoc přijímat zákony nemají, nelze se proti němu bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Měl-li by zásah do základního práva spočívat v nestanovení konkrétních mitigačních opatření vedoucích ke snížení emisí, musel by ústavní pořádek, zákon či unijní nařízení ministerstvům uložit povinnost taková opatření stanovit. Pokud však ministerstva tak povinnost uloženu nemají, zamítnutí zásahové žaloby v takové situaci není porušením ústavně zaručených základních práv, a to bez ohledu na to, jaké povinnosti má stát jako celek.

Pramen publikované právní věty: Svazek_132_web.pdf, PDF str. 383. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-6-25

### Ústavní soud — Nález Pl. ÚS 17/25, 22. října 2025

**Tematický název:** Chráněná krajinná oblast Soutok

**Jádro věci — vlastní shrnutí:** Při přezkumu vyhlášení CHKO Soutok soud poměřoval vlastnictví, podnikání a samosprávu s ochranou přírody. Ústavní přezkum nehledá optimální regulaci a vláda nemusí s vydáním nařízení obecně čekat na skončení všech sporů o přípravné námitky.

#### Plné znění rozhodnutí — NALUS

### Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 25 až § 27 — zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**
  **Stručný obsah (parafráze):** § 25 vymezuje CHKO a pravomoc vlády je vyhlašovat; § 26 stanoví základní ochranné podmínky a zakázané činnosti. § 27 upravuje zóny odstupňované ochrany a jejich vymezení.

- **nařízení vlády č. 55/2025 Sb., o CHKO Soutok**
  **Stručný obsah (parafráze):** Nařízení vyhlašuje CHKO Soutok, vymezuje chráněné území, poslání a bližší ochranné podmínky. Jde o konkrétní provedení zákonného zmocnění k ochraně tohoto přírodního území.
- **čl. 7, čl. 8 a čl. 100 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 7 ukládá ochranu přírodního bohatství; čl. 8 zaručuje územní samosprávu. Čl. 100 vymezuje samosprávné celky jako územní společenství občanů s právem na samosprávu a stanoví základ jejich územního uspořádání.
- **čl. 11, čl. 26 a čl. 35 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  **Stručný obsah (parafráze):** Čl. 11 chrání vlastnictví a vymezuje přípustné majetkové zásahy; čl. 26 podnikání a jeho zákonné podmínky. Čl. 35 zakotvuje právo na příznivé životní prostředí, informace o něm a odpovědnost při výkonu práv.

### Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Návrhem podaným podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) dne 24. 4. 2025 se skupina 35 poslanců (dále jen „navrhovatelka“) domáhá zrušení nařízení vlády č. 55/2025 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Soutok, (dále jen „nařízení vlády o CHKO Soutok“ či „nařízení vlády“).

### Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Nařízení vlády o CHKO Soutok bylo schváleno vládou 15. 1. 2025, platnosti nabylo 5. 3. 2025 a účinnosti 1. 7. 2025.

- **Význam a meze použití:** Kauza CHKO Soutok umožňuje rozlišit zákonnou pravomoc k vyhlášení chráněného území, proceduru a proporcionalitu omezení vlastníků. Ochrana přírody sama neruší požadavek zákonného podkladu zásahu.

### Publikované právní věty — Pl. ÚS 17/25 — Chráněná krajinná oblast Soutok

Při posuzování kolize vlastnického práva (čl. 11 Listiny), práva na podnikání (čl. 26 Listiny) a práva na samosprávu (čl. 8 a 100 Ústavy), na straně jedné, a zájmu na ochraně přírodního bohatství (čl. 7 Ústavy), resp. životního prostředí (čl. 35 Listiny), na straně druhé, v souvislosti s vyhlášením chráněné krajinné oblasti nemůže Ústavní soud hledat optimální nastavení jednotlivých regulačních opatření. Z hlediska ústavního pořádku jsou pravidla pro volbu typu a míry ochrany určitého přírodního území relativně široká. Projde-li napadená právní úprava přísnějším testem proporcionality, není nutné ji samostatně testovat kritérii mírnějšími (testem racionality). Kompetence vlády vydat nařízení o zřízení chráněné krajinné oblasti není ústavně ani zákonem nijak časově vázána na ukončení případných předchozích soudních sporů o vypořádání námitek vznesených v průběhu přípravy nařízení vlády.

Pramen publikované právní věty: Svazek_132_web.pdf, PDF str. 404. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-17-25

## Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Občan požádá ekologický spolek o vydání správního povolení a domnívá se, že jeho odborné stanovisko nahradí rozhodnutí úřadu.
- **Řešení:** Spolek může působit při ochraně veřejného zájmu v zákonném rozsahu, ale bez zákonného pověření není povolujícím správním orgánem. Je třeba určit kompetentní úřad a oddělit odborný podklad od právně závazného aktu.

## Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 75

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Orgány ochrany přírody jsou a) obecní úřady, b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, c) krajské úřady, d) Agentura, e) správy národních parků, f) Česká inspekce životního prostředí,37 g) ministerstvo životního prostředí, h) újezdní úřady, Ministerstvo obrany.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 76

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obecní úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, a) povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a b) ukládají náhradní výsadbu podle § 9.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 78

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušná správa národního parku nebo Ministerstvo životního prostředí. Agentura dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušná správa národního parku nebo Ministerstvo životního prostředí.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 79

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v České republice.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 80

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) kontroluje, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 85

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, újezdní úřady, Agentura a správy národních parků kontrolují, zda v obvodu jejich působnosti nedochází k ohrožování zájmů ochrany přírody a krajiny, kontrolují dodržování tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad. Tyto orgány zejména kontrolují, jak jsou dodržována vydaná rozhodnutí a závazná stanoviska na úseku ochrany přírody a krajiny, plněny povinnosti fyzických a právnických osob vyplývající z předpisů na ochranu přírody a krajiny, zajišťovány ochranné podmínky zvláště chráněných částí přírody a dodržována ochrana významných krajinných prvků, připravovány a naplňovány plány, projekty a opatření k obnově systému ekologické stability.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 86

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje orgán ochrany přírody.

### zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 87

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochova ný stav památného stromu, b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin, c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje, d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá, e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem, f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody, g) neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9, h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64, i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1, j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody, k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných rostlin, l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany přírody, nebo m) zavleče, vysadí nebo šíří invazní nepůvodní druh na unijním seznamu.

### zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.), § 9

Znění: 29. 7. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud povinný subjekt žádosti o zpřístupnění informace, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro zpřístupnění informace rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace. Je-li povinným subjektem pověřená osoba, která není podle zvláštních právních předpisů oprávněna vydávat rozhodnutí, vydá rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace povinný subjekt, který pověřenou osobu založil, zřídil, řídí nebo pověřil, popřípadě s níž má uzavřenu dohodu podle § 2 písm. b) bodu 3.

### kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 19

Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

### zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.), § 3

Znění: 29. 7. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žadatel může za účelem získání informace o životním prostředí požádat povinný subjekt o zpřístupnění informace o životním prostředí. Svou žádost nemusí odůvodňovat. Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal.

### správní řád (500/2004 Sb.), § 136

Znění: 1. 7. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dotčenými orgány jsou a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu.

## Právní opora a časová znění předpisů

**kompetenční zákon (2/1969 Sb.)**: § 19. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)**: § 75–80, § 85–88. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

**zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.)**: § 2–4, § 9. Znění: 29. 7. 2023. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

**správní řád (500/2004 Sb.)**: § 136. Znění: 1. 7. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.